GUIA DE DIREITOS PARA O DIA A DIA

Direito na Mochila

O que fazer quando acontece com você

André Yassuo Freitas

PROJETO DE RELEVÂNCIA · RAMO PIONEIRO

Direito na Mochila
O que fazer quando acontece com você

Autor: André Yassuo Freitas

Projeto de Relevância do Ramo Pioneiro
Grupo Escoteiro Santos Dumont, 20º PR · Curitiba

1ª edição · outubro de 2026

Mapa do Brasil (ponto 1.5): adaptado de svg-maps, de Victor Cazanave, licença CC BY 4.0.

Este guia explica direitos em linguagem simples e não substitui a orientação de um advogado ou da Defensoria Pública. As leis e os valores mudam: antes de agir, confira a data desta versão e os contatos do Anexo C.

DEDICATÓRIA

Gostaria de dedicar essa obra a todos aqueles que me ensinaram até eu conseguir chegar aqui.

Aos meus amigos que me acompanharam por essa caminhada e estão comigo desde o começo, **Nikollas Cervi**, **Laura** e **Larissa Lopes Giuliani** e **Theo Vargas Macedo**.

Para aqueles que me viram crescer, **Pedro Giuliani** e **Gabriela** e **Marcelo Vargas**.

Em especial, para **Priscila Da Paz Vieira**, minha primeira chefe orientadora, que muito me ensinou sobre o escotismo e acendeu minha paixão pelo movimento. Para **Kleber Broch** e **Marcio Fabri**, que me ensinaram a não desistir nos momentos difíceis. Para **Osmar Ponchirolli**, que me mostrou que a vida foi feita para ser vivida e a levar a felicidade para as outras pessoas. Para a **Diva Da Paz Vieira**, que me mostrou que as dificuldades vêm e vão, mas a gentileza é para sempre. Aos meus chefes e mestres, que me acompanharam por esse caminho.

Ao meu pai e à minha mãe, que lutaram durante a vida para que eu pudesse viver.

E às minhas irmãs, que compartilham comigo a mesma história: mesmo longe, estaremos para sempre sob o mesmo céu.

André



ONDE ESTE LIVRO NASCEU

Grupo Escoteiro Santos Dumont

20º PR · Curitiba · fundado em 18 de dezembro de 1958

Quem somos

O grupo nasceu na antiga Base Aérea do Bacacheri, pelas mãos do Padre Euvaldo de Mendonça Andrade. Por isso o nome do pai da aviação, Santos Dumont. O número 20 diz que fomos o 20º grupo escoteiro do Paraná. Na primeira promessa, em 18 de dezembro de 1958, eram 4 seniores, 7 escoteiros e 12 lobinhos.

Hoje o grupo tem os quatro ramos (Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro) e o Clube da Flor de Lis, de antigos escoteiros. Há mais de 20 anos é reconhecido como Grupo Padrão pela União dos Escoteiros do Brasil.

1958
ano de fundação

20º
grupo do Paraná

4
ramos e o Clube da Flor de Lis

A bandeira que sobreviveu ao fogo

Em 8 de julho de 1987, um incêndio destruiu a sede de madeira. A bandeira original de 1958 ficou parcialmente queimada. Hoje ela fica emoldurada na sede e acompanha as promessas de novos escotistas e dirigentes.

Nossa história

- **1958** — Fundação na Base Aérea do Bacacheri, na Modalidade do Ar.
- **1969** — **Patrulha da Esperança:** com o grupo quase fechando, os seniores assumem e mantêm tudo de pé.
- **1987** — **Operação Fênix:** depois do incêndio, um mutirão de 18 meses reconstrói a sede.
- **1988** — Nova sede inaugurada no dia do aniversário, 18 de dezembro.
- **1995** — Primeiros jovens do grupo num Jamboree Mundial, na Holanda.
- **1999** — Um dos primeiros grupos do Brasil com alcateia mista.
- **2000** — Deixa a Modalidade do Ar e passa a se chamar Grupo Escoteiro Santos Dumont.
- **2011** — Mais de 20 adultos do grupo ajudam a organizar a Conferência Mundial Escoteira em Curitiba, a primeira no Brasil.
- **2026** — Um pioneiro do grupo escreve este guia como Projeto de Relevância.



Nossos lenços. O Espaço Histórico, cuidado pelo Clube da Flor de Lis, guarda todos os lenços do grupo desde 1958, sempre em azul-claro, azul-escuro e branco.

Nossas unidades

Alcateias Bagheera, Baloo e Kaa · Tropas Escoteiras Senta a Púa e Titan · Tropa Sênior Pico Paraná · Clã Pioneiro Santos Dumont

Quer conhecer o grupo?

Atividades aos sábados, das 14h30 às 17h30
R. Francisco Rocha, 747, Batel, Curitiba (PR), CEP 80420-020
(41) 3018-4373 · gesd.org.br · Instagram @gesd20pr



SOBRE O AUTOR

André Yassuo Freitas

Pioneiro do Grupo Escoteiro Santos Dumont
21 anos · estudante de Direito na UFPR (8° período)

Minha trilha no escotismo

Escoteiro
Tropa Escoteira Titan

Entrada aos 12 anos. Promessa em 19/08/2017. **Lis de Ouro** em 19/05/2019.

Sênior
Tropa Sênior Pico Paraná

Escoteiro da Pátria em 07/09/2022.

Pioneiro
Clã Pioneiro Santos Dumont

Este livro é o meu Projeto de Relevância.

> *"Se a Sênior me ensinou a enxergar o que eu não via, o clã me ensinou a entender e a fazer algo para mudar."*

Nas próximas páginas, a minha história no escotismo, do jeito que eu escrevi.

Minha história no escotismo

Meu nome é André Yassuo Freitas, nascido em 29/11/2004. Tenho 21 anos e sou pioneiro no Grupo Escoteiro Santos Dumont. Sou aluno do 4° ano (8° período) de Direito da UFPR.

Minha história no escotismo começou graças a um amigo que tinha na escola em que estudava. Ele sabia que eu era meio “do mato” e me convidou para entrar no escotismo imaginando que eu gostaria dos acampamentos e aventuras. Ele estava 100% correto. Na época, eu estava no sétimo ano e tinha 12 anos. Esse amigo se chamava Enzo e ele fora convidado por um menino que na época eu não conhecia direito, mas que estudava na mesma escola que nós dois e que se chamava Theo. Eu lembro até hoje da primeira atividade em que eu fui. Era um “dia do amigo”, então tinha muita gente de fora, o que ajudou para eu não me sentir completamente deslocado. A atividade em si constituía-se em vários pequenos jogos. Caça Escalpo. Ameba. Entretanto, o que eu mais lembro foi a queimada xadrez. Nunca tinha jogado esse jogo antes e, talvez por ser uma modalidade diferente de um jogo que eu já conhecia, me chamou mais atenção. Naquele dia, eu lembro também de uma pequena intriga entre a patrulha e de ficar pensando “o que é uma patrulha?” “se vocês não se gostam é só se afastarem”. Só depois de muito tempo fui entender o que uma patrulha significava e a importância de lidar com conversas difíceis e sorrir nas dificuldades. Eu gostei muito da atividade e das pessoas que conheci naquele dia, então, convenci a minha família a me inscrever no movimento. Meu pai ficou todo feliz, já que alguns anos atrás ele tinha falado sobre o movimento escoteiro e eu e minhas irmãs não demos muita bola.

A memória seguinte que eu tenho é do meu primeiro acampamento. O “acampamento do espantalho”, como a gente até hoje chama ele. Com muitos anos de escotismo, você passa a entender que os acampamentos têm nomes diferentes daqueles oficiais e que os jovens vão chamar pelo que mais chamou a atenção, até mesmo o “acampamento do cocô de vaca” que foi o meu segundo e onde eu conheci a Larissa, uma das pessoas que me acompanharam junto do Theo por essa jornada.

Voltando ao acampamento do espantalho, eu lembro de ir com minha mãe comprar minha mochila e o saco de dormir e de ir com meu pai à loja escoteira comprar meu uniforme. Até hoje eu e ele rimos das lembranças de um caricato e simpático senhor que conversou conosco naquele dia. Com todos os materiais prontos e organizados, fui para a minha primeira experiência de acampamento. O começo, uma pequena jornada com alguns desafios em cartas que tínhamos de responder. Respondemos quase todos, menos "quantos kg pesa a sua mochila?" já que ninguém fazia ideia de como pesar e nem tinha noção de peso. Chegamos, montamos as barracas e me colocaram no pé de todo mundo. Só havia uma barraca para os meninos e estávamos em 5. No fim, se enfileiraram os 4 de maneira comum e eu, que era o menor e o mais novo, fiquei esticado perto da entrada, uma memória que até hoje é relembrada. Ali foi onde conheci a patrulha de verdade e a tropa como um todo. As brigas, as pessoas, o que era ser monitor. O monitor durante esse acampamento era o Theo e nessa altura do campeonato já estávamos bem amigos. Da minha patrulha, além do Enzo, lembro do Nikollas, do Vinicius e da Laura. A Laura, o Nikollas e o Theo são meus amigos e escoteiros até hoje. O Enzo acabou saindo do escoteiro logo após esse acampamento, pois dizia não se identificar com a natureza. Lembro também do meu primeiro jogo noturno, o "pé na lata". Correr e gritar chutando uma lata era tudo que o meu eu de 12 anos queria fazer. Joguei o Caetebol pela primeira vez. Fiz uma gincana de perguntas e respostas com investigação do campo. Contamos histórias de terror e coisas macabras aconteceram (alguns dizem ter escutado uma menina chorando de noite e na manhã do segundo dia, o Theo acordou cortado). Tudo muito novo e muito diferente do que eu fazia na cidade. Ali, em muito tempo, senti que tinha encontrado o meu lugar.

Muitos outros acampamentos passaram e muitas histórias ocorreram. Fui ao zoológico pela primeira vez, bem no dia em que fiz minha promessa, 19/08/2017. De lá conheci muita gente, muitos amigos, colegas, pessoas que passaram pela minha vida e que hoje fazem parte de quem eu sou.

Com muita ajuda e paciência dos meus chefes e amigos, no dia 19/05/2019 consegui receber a minha Lis de Ouro, o distintivo de grau máximo do ramo escoteiro, e estava preparado para a sênior, o ramo que todos desejavam e sobre o qual eu tinha muitas expectativas.

A minha sênior começou, na realidade, ainda na escoteira em um acampamento "ponte", acampamento masterchef. Ali pude sentir um pouco da "brutalidade" e, ainda pequeno, um certo desencaixe com as outras pessoas, que já estavam com quase 18 anos. Na sênior tudo é mais. É mais aventura, mais responsabilidade e, logicamente, mais brigas e mais ego. Hoje eu entendo a situação: ao juntar um bando de adolescentes para competir entre si, era de se esperar problemas. Entretanto, a meu ver, é para isso que existe a sênior. Para se viver. Brigar, fazer as pazes, entender, se colocar no lugar do próximo. Não existe lugar melhor para isso do que a sênior. Muita gente enxerga o ramo como a forte descarga de adrenalina e aventuras. Eu, talvez por ter perdido uma boa parte por conta da pandemia, já o vejo como o primeiro ponto de virada para ser uma versão melhor de si. Reconhecer seus erros e pedir desculpas por suas ações. Você deixa a sua criança mimada interior ir embora para poder criar vínculos verdadeiros com a sua patrulha e tropa. Falando em tropa, nesse aspecto eu tive muita sorte. Tanto a Tropa Escoteira Titan quanto a Tropa Sênior Pico Paraná foram como famílias para mim. O sentimento sempre foi de acolhimento e a chefia sempre fez questão de cuidar para que todos se sentissem bem, afinal, todos estavam ali para fazer o bem.

Com o fim da pandemia e a volta dos acampamentos, finalmente pude ver os meus amigos de novo e sentir o calor do fogo de perto. Voltamos com tudo, um acampamento de abrigo natural. Ansiosos em casa por dois anos, aguardando por esse momento, treinando nós e nos preparando para a volta, todos sedentos pela energia da TSPP. Deu tudo errado. Esquecemos como se fazia o abrigo. Choveu muito. Deixamos para montar de última hora. No fim, graças a algumas barracas extras que a chefia levou, todo mundo conseguiu dormir. Um completo desastre, mas ninguém se importava. O desastre foi no meio do mato, com o lenço no pescoço, fazendo os gritos da tropa e da patrulha.

O escoteiro sorri nas dificuldades e eu tenho certeza de que por debaixo das máscaras estava todo mundo sorrindo.

Minha última lição da sênior eu aprendi no meu último acampamento. Como faço aniversário no fim do ano, consegui pegar alguns meses a mais que meus amigos. Um simples acampamento de sobrevivência em que eu lancei um foguete de vinagre e bicarbonato, foguete esse que eu estava devendo para a Titan, pois 2 anos antes eu tentei lançar e deu errado. A última lição foi talvez a mais importante que eu aprendi durante os meus 9 anos de escotismo até hoje. A fome é uma coisa horrível. Por ser sobrevivência, a comida era "escassa" (a chefia tinha muita comida e dava para qualquer um que pedisse, mas o convite era para que todos fizessem o desafio de comer pouco e viver com o mínimo) e não tínhamos nossas mochilas. Dessa forma, abrigo natural novamente, mas dessa vez um bem feito. Fogueira para cozinhar o pouco alimento que tínhamos e atividades intensas para "sentirmos a fome e o cansaço". No terceiro e último dia, eu já quase não aguentava mais. Não desisti do desafio e fiquei até o final no regime acordado. Essa experiência mudou a minha percepção sobre a vida de uma maneira. Fome, cansaço, falta de sono para cuidar do fogo. Os problemas da "cidade" eram pequenos demais perante isso. Surgiu um pensamento na minha cabeça dali para frente: "tá tudo bem, pois quando eu chegar em casa eu tenho o que comer". Eu passei a enxergar o que não via antes. As pessoas na rua. As situações de injustiça social. A capacidade de lutar por algo que não falta para você, mas falta para o outro. Talvez, se não fosse por isso, eu não tivesse escolhido o Direito e esse livro não existiria, mas ele existe e é justamente para dar voz a quem não tem.

Em 07/09/2022 veio meu Escoteiro da Pátria, o distintivo de grau máximo do ramo sênior, e, com isso, o clã pioneiro me aguardava. Se eu achei que voltar da pandemia para a sênior foi difícil, para o clã foi infinitamente pior. Não existia clã. Por conta da pandemia, muitos pioneiros saíram e os que restaram eram apenas os mais velhos, que logo completaram a progressão e saíram. Além disso, muitos dos colegas da minha geração também já não compareciam mais. O que antes era um clã de quase 40 pessoas, agora contava com 6 jovens e os mestres.

Não sabíamos montar atividades nem acampamentos. Fomos o clã das reuniões por muito tempo. Tentamos um “comunismo” de responsabilidades, pois todo mundo tinha a vida fora dali muito caótica, o que acabou dando errado no longo prazo, mas não desistimos. Brigamos e aprendemos muito com a diretoria do grupo até que finalmente conseguimos fazer um acampamento. Uma bagunça generalizada, sem atividade, sem planejamento, compramos as comidas num mercadinho próximo do local, pois esquecemos de comprar antes. Contudo, ali foi o início de tudo. O início de uma nova fase para muita gente. Para mim, o clã foi onde mais aprendi no geral. Não a fazer nó, mas a ser um ser humano. Se a Sênior me ensinou a enxergar o que eu não via, o clã me ensinou a entender e a fazer algo para mudar. Me ensinou a remar minha própria canoa e a ser protagonista da minha própria vida. Seja você a diferença que quer para o mundo.

O final de 2025 e o início de 2026 foram períodos muito conturbados na minha vida pessoal no grupo escoteiro, o que me afastou das atividades. Só que eu não poderia deixar tudo isso para trás. Tudo que eu aprendi com tanta gente incrível que quis me ensinar. Tantos lugares que vi e tantos amigos que fiz. Eu não poderia terminar a minha história dessa forma. Eu precisava retribuir de alguma forma.

Ouvi muito sobre como seria difícil fazer esse livro, sobre como seria complicado definir o que era o “básico” do direito, que não daria para deixar didático, que era muito trabalhoso e que eu poderia fazer um projeto mais fácil, mas, para mim, esse projeto é o mínimo que eu posso entregar depois de tudo que o escotismo já me entregou.

E hoje, depois de quase 10 anos, eu me despeço dessa fase de jovem, para dar uma pausa na minha carreira de escoteiro. Em 2027, eu, Theo, Larissa, Ac e a minha noiva Kaynara vamos embarcar para uma nova aventura que é o projeto de relevância do Theo e ficaremos 1 ano na Europa para viver o Jamboree da Polônia. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus...

Uma vez escoteiro! Sempre Escoteiro!

Com as minhas irmãs





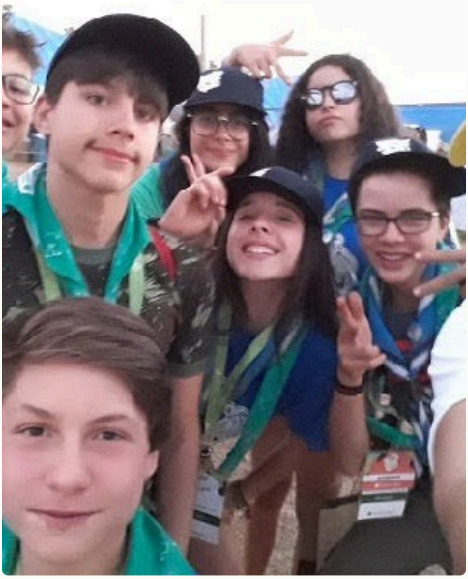
"Mesmo longe, estaremos para sempre sob o mesmo céu."

Pela trilha















Clã Pioneiro Santos Dumont

Uma vez escoteiro, sempre escoteiro!

PROJETO DE RELEVÂNCIA · RAMO PIONEIRO · GRUPO ESCOTEIRO SANTOS DUMONT · 2026

Em apuros agora?

Vá direto para a página da sua situação. Em perigo, ligue antes de ler.

190 Polícia	**192** SAMU	**193** Bombeiros
180 Violência contra a mulher	**100** Direitos humanos e crianças	**188** CVV, apoio emocional (24 h)

4.1 A polícia me parou 124

5.1 Alguém foi preso em flagrante 151

5.8 Violência dentro de casa 174

5.9 Um adulto assediando uma criança pela internet 178

5.5 Vazaram uma foto íntima 165

12.1 Caí num golpe do Pix 318

16.5 Vi um acidente 440

3.2 Não estou bem e preciso conversar 100

6.4 Preciso de advogado de graça 200

Todos os telefones e endereços estão no Anexo C.

Sumário

O grupo 4

O autor 6

PARTE I · COMO O BRASIL FUNCIONA

1 A lei no papel e a lei na vida 18

2 Seus direitos diante do Estado 65

3 Benefícios e serviços públicos 95

PARTE II · POLÍCIA, CRIMES E JUSTIÇA

4 Fui abordado 122

5 Crimes do dia a dia 149

6 A Justiça na prática 189

PARTE III · TRABALHO E DINHEIRO

7 Trabalhar e se aposentar 205

8 Empreender e pagar impostos 234

9 Organizar o dinheiro e as dívidas 252

PARTE IV · CONSUMO, VIAGEM E INTERNET

10 Consumidor 270

11 Viagem 297

12 Vida digital 316

PARTE V · CASA E FAMÍLIA

13 Morar 333

14 Família 355

15 Bens, velhice e despedidas 389

PARTE VI · ESPECIAL ESCOTEIRO

16 Na trilha e no grupo 425

ANEXOS

A Glossário 468

B Telefones úteis 472

C Onde buscar ajuda 474

D Números que mudam todo ano 476

FECHAMENTO

Considerações finais 478

PARTE I · COMO O BRASIL FUNCIONA

1

A lei no papel e a lei na vida

Quem faz as leis, quem manda em quê e por que a lei, na prática, nem sempre é a do papel.

NESTE CAPÍTULO

1.1 “Mas eu não sabia que era proibido!” 20
A pirâmide das normas

1.2 “Quem manda em quê?” 28
Os três poderes e o que cada um pode fazer

1.3 “Ele vai ser julgado no STF ou no TJ?” 33
Os tribunais: quem julga o quê

1.4 “Por que existem deputados E senadores?” 39
Senado x Câmara, e como nasce uma lei

1.5 “Quero mudar uma regra. Por onde começo?” 45
Como você pode propor uma lei

1.6 “Tenho 16 anos. Posso votar? E se eu não votar?” 49
Direito eleitoral

1.7 “O prefeito pode proibir isso por decreto?” 53
Até onde vai o poder do presidente, do governador e do prefeito

1.8 “Posso falar mal de um político? E de uma empresa?” 58
Liberdade de expressão e imunidade parlamentar

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 62.

A PIRÂMIDE DAS NORMAS

1.1 “Mas eu não sabia que era proibido!”

Não conhecer a lei não livra ninguém. Por isso vale entender **quais são os tipos de norma** (regra escrita pelo poder público), quem escreve cada uma e qual vale mais quando duas brigam.

Entenda

Pense nas normas como uma **pirâmide de cabeça para baixo**. É um desenho para estudar, e não uma lista completa, mas ajuda muito. A Constituição fica no topo e é a maior, porque todas as outras normas ficam **dentro dela**: nenhuma pode passar dos limites que ela dá. Quanto mais alto o andar, mais força a norma tem. **Quem está embaixo não pode contrariar quem está em cima.**

Quer saber mais?

→ Leis federais: planalto.gov.br, em “Legislação”.

PR Leis do Paraná: legislacao.pr.gov.br.

PR Leis de Curitiba: site da Câmara Municipal de Curitiba.

→ Propostas em votação (PEC, PL, PLP, MP): camara.leg.br e senado.leg.br.

Entenda (continuação)



A pirâmide fica de cabeça para baixo: a Constituição é a maior e todas as outras normas cabem dentro dela. Quem está embaixo não pode contrariar quem está em cima. Lei complementar e lei ordinária ficam no mesmo andar: o que muda é o assunto e o número de votos.

Andar 1: a Constituição Federal (CF). É a lei mais importante do país, de 1988. Ela cria os poderes, diz o que cada um pode fazer e lista os nossos direitos. Ela pode ser mudada por uma **Emenda Constitucional (EC)**, que nasce de uma **PEC** (Proposta de Emenda à Constituição). Mudar a Constituição é difícil de propósito: a PEC precisa de **3/5** dos votos na Câmara e no Senado, em **dois turnos** (duas votações) em cada casa[1]. E há assuntos que nem PEC pode tirar, as **cláusulas pétreas** (regras de pedra), como os direitos individuais e o voto secreto.

Entenda (continuação)

Andar 2: as leis. São feitas pelos parlamentares (deputados, senadores e vereadores). Aqui moram:

- **Lei complementar (LC):** só existe para os assuntos em que a própria Constituição pede uma. Precisa de **maioria absoluta** (mais da metade de todos os parlamentares da casa, mesmo dos que faltaram)[2]. Exemplo: a Lei da Ficha Limpa.
- **Lei ordinária:** a lei "comum", a maioria das leis do país. Precisa de **maioria simples** (mais da metade dos presentes na votação)[3]. A lei complementar e a ordinária ficam no mesmo andar: o que muda é o assunto e a votação.
- **Medida provisória (MP):** feita pelo presidente em caso de urgência. Vale como lei desde o primeiro dia, mas cai se o Congresso (Câmara dos Deputados e Senado) não a transformar em lei no prazo[4].
- **Códigos e estatutos:** são leis grandes que juntam tudo sobre um tema. O **Código Penal (CP)** lista os crimes; o **Código Civil (CC)** cuida de contratos, família e herança; o **Código de Trânsito (CTB)**, do trânsito; o **Código de Defesa do Consumidor (CDC)**, das compras; o **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)**, dos menores de 18. Quando alguém diz "o Código Civil fala isso", está citando uma **lei** do andar 2: ela vale para todos, mas **abaixo da Constituição**.

Andar 3: os decretos. Quem assina é o **chefe do Executivo** (presidente, governador ou prefeito). O decreto serve para **detalhar como uma lei vai funcionar**, e não para inventar obrigação nova[5].

Andar 4: portarias, resoluções e instruções normativas. São regras técnicas de ministérios, secretarias e agências, como o Detran, o Contran, a Anvisa ou o Banco Central. Elas detalham ainda mais e não podem ir contra nada que está acima.

Entenda (continuação)

Quem diz se uma norma está certa? Os **juízes**. Quando alguém entra na Justiça, um juiz decide o caso. Quem perde pode recorrer (pedir que outros juízes revejam a decisão), e o caso vai subindo, como numa escada, até os tribunais mais altos do país, que ficam em Brasília. Dois deles aparecem muito no noticiário:

- **STF (Supremo Tribunal Federal):** é o tribunal mais alto do Brasil. Ele cuida da **Constituição**: diz se uma lei ou um ato do governo respeita a Constituição ou não.
- **STJ (Superior Tribunal de Justiça):** cuida das **leis federais** (as do país todo, como o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor). Ele dá a palavra final sobre como essas leis devem ser entendidas.

A escada inteira dos tribunais está no ponto 1.3.

E quando duas normas brigam? Vence a de cima. Se uma lei contraria a Constituição, ela é **inconstitucional** (contrária à Constituição), e a Justiça pode deixar de aplicá-la ou retirá-la do sistema. Exemplo: a Lei dos Crimes Hediondos mandava cumprir a pena inteira em regime fechado. O STF (Supremo Tribunal Federal) entendeu que isso feria a regra da Constituição de que cada pena deve ser ajustada a cada pessoa, e hoje isso é uma **súmula vinculante** (você vai entender o que é logo abaixo, em "Na vida real")[6]. Entre normas do mesmo andar, em regra vale a **mais nova** e a **mais específica** sobre o assunto.

Desde quando a lei vale? Quando a lei não diz outra data, ela começa a valer **45 dias depois da publicação oficial** no Diário Oficial (o jornal do governo)[7].

As siglas do noticiário:

Sigla	O que é	Quem faz
PEC	proposta para mudar a Constituição	deputados, senadores, presidente ou assembleias estaduais
PL	projeto de lei ordinária	parlamentar, presidente, alguns órgãos ou o povo

Entenda (continuação)

Sigla	O que é	Quem faz
PLP	projeto de lei complementar	os mesmos do PL
MP	medida provisória (cuidado: **MP** também é a sigla de Ministério Público)	presidente
PDL	projeto de decreto legislativo, que pode derrubar um decreto do presidente que passou do limite	Congresso
EC	emenda constitucional, a PEC aprovada	Congresso

Então, quando a notícia diz “o deputado apresentou uma PEC”, ele quer **mudar a Constituição**, o que é difícil. “O senador apresentou um PLP” quer criar uma **lei complementar**. “O presidente editou uma MP” já está valendo, mas ainda depende do Congresso.

Na vida real

- **O texto é só o começo.** Duas pessoas podem ler a mesma lei e entender coisas diferentes. Quem resolve a dúvida, no fim, são os **juízes**. O jeito como os tribunais vêm decidindo um assunto se chama **jurisprudência** (a lei “como é aplicada”).
- **Em regra, a decisão de um juiz vale só para aquele caso.** Se o juiz manda a loja devolver o seu dinheiro, isso não obriga outra loja, nem outro juiz, a fazer igual.

Na vida real (continuação)

- **Mas algumas decisões do STF e do STJ valem para todos os casos iguais.** São três tipos:
  - **Súmula vinculante:** depois de decidir o mesmo assunto muitas vezes, o STF resume o que pensa numa frase curta. Todos os juízes e o governo precisam seguir essa frase.
  - **Repercussão geral (STF) e recurso repetitivo (STJ):** quando chegam milhares de processos iguais, o tribunal escolhe alguns, julga e fixa uma **tese** (a resposta para aquela pergunta). Os outros processos iguais recebem a mesma resposta.
  - Essas regras valem nos casos e limites que a Constituição e a lei preveem[8].
- **Por que isso importa para você?** Se o seu problema já tem tese do STF ou do STJ, a resposta já está dada. Por isso, neste livro, você vai ver frases como "o STF decidiu" ou "a tese do STJ diz".
- **A "lei que não pega".** A lei está valendo, mas ninguém fiscaliza. Um exemplo é o **cinto de segurança no banco de trás**. Ele é obrigatório para todos os passageiros[9], muita gente ignora, e mesmo assim a multa pode chegar a qualquer momento. **Lei esquecida não é lei revogada** (cancelada).

Passo a passo: como descobrir o que a lei diz sobre o seu problema

1. Procure o assunto no site do Planalto (planalto.gov.br, em "Legislação"). É gratuito e mostra a versão atualizada das leis federais.
2. Veja se o assunto é federal, estadual ou municipal (ver ponto 1.2). Se for local, procure no site da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa.
3. Pesquise como os tribunais decidem, digitando o assunto e a palavra "STJ" ou "STF".

Passo a passo: como descobrir o que a lei diz sobre o seu problema (continuação)

4. Se ficar em dúvida, procure a Defensoria Pública (advogados do Estado para quem não pode pagar) ou o núcleo de prática jurídica de uma faculdade de Direito (ver capítulo 6).

Mito ou verdade

"Se eu não sabia da lei, não posso ser punido." **MITO**

A lei vale para todos, sabendo ou não[10].

"Uma lei que ninguém cumpre deixa de valer." **MITO**

Ela só deixa de valer quando outra lei a revoga ou quando a Justiça a derruba.

"O Código Penal vale mais que a Constituição, porque é mais específico." **MITO**

O código é uma lei, e toda lei fica abaixo da Constituição.

∞ Fixe

“Constituição Comanda, Lei Limita, Decreto Detalha, Portaria Pormenoriza”.

Cada andar começa com a mesma letra do que ele faz: a **C**onstituição **C**omanda tudo, a **L**ei **L**imita o que podemos fazer, o **D**ecreto **D**etalha a lei e a **P**ortaria **P**ormenoriza (explica nos mínimos detalhes).

Atividade: em que andar da pirâmide está cada notícia? a) “Câmara aprova PEC que muda a aposentadoria.” b) “Anvisa publica resolução sobre rótulos de alimentos.” c) “Governador assina decreto que regulamenta lei estadual.” d) “Senado aprova projeto que muda o Código Penal.”

(resposta na p. 62)

[1] Constituição Federal (CF), art. 60, §§2º e 4º.

[2] CF, art. 69.

[3] CF, art. 47.

[4] CF, art. 62.

[5] CF, art. 84, IV.

[6] Lei 8.072/1990, art. 2º, §1º (redação original); STF, Súmula Vinculante 26.

[7] Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), Decreto-Lei 4.657/1942, art. 1º.

[8] CF, art. 103-A (súmula vinculante) e art. 102, §3º (repercussão geral); Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 1.036 e seguintes (recursos repetitivos).

[9] Código de Trânsito Brasileiro, arts. 65 e 167.

[10] LINDB, art. 3º.

1.2 OS TRÊS PODERES E O QUE CADA UM PODE FAZER
"Quem manda em quê?"

O poder no Brasil é dividido em três: o **Legislativo** faz as leis, o **Executivo** governa e o **Judiciário** julga. E cada um vale em três níveis: o país, o estado e a cidade.

Entenda

A Constituição diz que os três poderes são **independentes e harmônicos**[1]: um não manda no outro, mas cada um vigia o outro. Isso evita que uma pessoa sozinha decida tudo.

Legislativo faz as leis	⇄	Executivo governa	⇄	Judiciário julga
PAÍS **Congresso Nacional**		PAÍS **Presidente**		PAÍS **STF, STJ e tribunais**
ESTADO **Assembleia Legislativa**		ESTADO **Governador**		ESTADO **Tribunal de Justiça**
CIDADE **Câmara de Vereadores**		CIDADE **Prefeito**		CIDADE (usa o juiz da comarca)

As setas lembram os freios: cada poder vigia os outros. O município não tem Judiciário próprio.

Quer saber mais?

→ Constituição Federal, arts. 2º e 18 a 31: planalto.gov.br.

→ Notícias do STF: noticias.stf.jus.br.

PR Portal do Governo do Paraná (parana.pr.gov.br) e da Prefeitura de Curitiba (curitiba.pr.gov.br).

Entenda (continuação)

Cada poder tem uma tarefa principal:

- **Legislativo (quem faz as leis):** escreve e vota as leis, aprova o orçamento (quanto o governo pode gastar e em quê) e **fiscaliza** o Executivo, por exemplo com uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga um assunto).
- **Executivo (quem governa):** coloca as leis em prática, cuida dos serviços públicos e gasta o dinheiro do orçamento. Pode propor leis e **sancionar** (aprovar) ou **vetar** (recusar) as que o Legislativo aprovou.
- **Judiciário (quem julga, os juízes e tribunais):** resolve os conflitos aplicando a lei ao caso concreto e pode anular atos dos outros dois poderes que contrariem a lei ou a Constituição. Ele **só age quando é chamado** por alguém que entra com um processo.

Os freios de um no outro: o presidente pode vetar uma lei, e o Congresso pode derrubar o veto. O Congresso aprova a lei, e o STF pode dizer que ela é inconstitucional. O presidente indica os ministros do STF, e o Senado precisa aprovar o nome. Em casos graves, o Congresso pode tirar o presidente do cargo (impeachment).

E a federação? O Brasil é dividido em **União** (o país), **estados** (e o Distrito Federal) e **municípios** (as cidades). Cada um tem as suas competências (os assuntos de que pode cuidar), e alguns assuntos são divididos entre eles[2]:

- **Só a União faz a lei:** crimes, trânsito, trabalho, contratos, eleições, moeda. Por isso essas leis valem no país inteiro.
- **União, estados e municípios cuidam juntos:** saúde, educação, meio ambiente. Por isso o posto de saúde é da prefeitura, o hospital regional é do estado e o dinheiro vem dos três.
- **União faz a regra geral e o estado completa:** consumo, educação, proteção da infância.
- **O município cuida do assunto local:** ônibus da cidade, alvará de comércio, uso do solo e barulho. Por isso a “lei do silêncio” de Curitiba pode ser diferente da de Londrina.

Entenda (continuação)

Nível	Legislativo	Executivo	Judiciário
País	Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado)	Presidente e ministros	STF, STJ e tribunais federais
Estado	Assembleia Legislativa (deputados estaduais)	Governador e secretários	Tribunal de Justiça (TJ)
Município	Câmara de Vereadores	Prefeito e secretários	não tem: os casos vão para o juiz da comarca (a Justiça estadual da região)

Na vida real: a "pílula do câncer"

Em 2016, o Congresso aprovou uma lei que liberava o uso da fosfoetanolamina, a "pílula do câncer", por pacientes com câncer, mesmo sem o remédio ter passado pelos testes e pelo registro da Anvisa (a agência que confere se um remédio é seguro e funciona)[3]. Parecia uma boa notícia, mas o STF suspendeu a lei e, em 2020, a declarou **inconstitucional**. O motivo: dizer se um remédio é seguro é um trabalho técnico, que a Constituição deixou para o Executivo, por meio da Anvisa. O Legislativo pode fazer leis gerais sobre saúde, mas não pode **aprovar, por lei, um remédio específico** que não foi testado, porque isso coloca a saúde das pessoas em risco[4].

A lição serve para ler qualquer notícia: antes de perguntar se uma ideia é boa, pergunte **quem tem o poder de decidir aquilo**.

Passo a passo: de quem é esse problema?

1. Pergunte: o problema é **fazer uma regra**, **cumprir uma regra** ou **julgar um conflito**? Isso diz qual poder procurar.
2. Pergunte: o assunto é do **país**, do **estado** ou da **cidade**? Isso diz qual nível procurar.
3. Para pedir uma lei, procure um parlamentar (ver ponto 1.5). Para cobrar um serviço, procure o órgão do Executivo, a ouvidoria ou o Ministério Público (o órgão que defende os direitos da sociedade). Para resolver um conflito, procure a Justiça (ver capítulo 6).

Mito ou verdade

"O prefeito pode mudar a lei de trânsito da cidade." **MITO**

Trânsito é lei da União. O município cuida da sinalização, dos radares e do estacionamento, mas não muda o Código de Trânsito.

"O STF pode derrubar uma lei aprovada pelo Congresso." **VERDADE**

Se a lei contrariar a Constituição.

"Se o Congresso aprovou, então pode." **MITO**

A lei também precisa respeitar a Constituição e a divisão das tarefas entre os poderes.

∞ Fixe

“Legislativo Legisla, Executivo Executa, Judiciário Julga”.

O nome de cada poder já diz o que ele faz: legislar é fazer leis, executar é colocar em prática, julgar é decidir os conflitos.

Atividade: qual poder e qual nível? a) A Câmara de Vereadores aprova a mudança do horário da feira. b) O governador anuncia novas viaturas da PM. c) O STF decide se uma lei federal é inconstitucional. d) O Senado aprova o nome de um ministro do STF.

(resposta na p. 62)

[1] CF, art. 2º.
[2] CF, arts. 21 a 24 e 30.
[3] Lei 13.269/2016.
[4] STF, ADI 5.501, julgada em outubro de 2020 (lei declarada inconstitucional); CF, art. 196.

1.3

OS TRIBUNAIS: QUEM JULGA O QUÊ

“Ele vai ser julgado no STF ou no TJ?”

Cada tribunal cuida de um tipo de caso. Saber quem é quem ajuda a entender a notícia: **o tribunal certo depende do assunto e do cargo da pessoa, e não da gravidade do caso**.

Entenda

O Judiciário (juízes e tribunais) tem **degraus**. O caso começa com um **juiz** (a primeira instância). Quem perde pode recorrer a um **tribunal** de segunda instância, onde quem julga são os **desembargadores**. Em alguns casos, ainda dá para chegar aos **tribunais superiores**, em Brasília, onde quem julga são os **ministros**.

Quer saber mais?

→ STF: portal.stf.jus.br · STJ: stj.jus.br.

PR TJPR: tjpr.jus.br · TRF4: trf4.jus.br · TRT9: trt9.jus.br · TRE-PR: tre-pr.jus.br.

→ Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com dados de toda a Justiça: cnj.jus.br.

Entenda (continuação)



De baixo para cima: juiz (1ª instância), tribunal (2ª instância, com desembargadores) e tribunais superiores, em Brasília (com ministros). Estadual e Federal formam a Justiça comum; as outras três são especializadas.

No topo:

- **STF (Supremo Tribunal Federal), 11 ministros:** é o **guardião da Constituição**. Decide se uma lei é inconstitucional e julga os casos que envolvem a Constituição[1].
- **STJ (Superior Tribunal de Justiça), 33 ministros:** é o **guardião da lei federal**. Uniformiza o jeito de interpretar leis como o Código Civil, o Código Penal e o Código de Defesa do Consumidor[2].

A Justiça comum, onde está a maioria dos casos:

- **Justiça Estadual (os TJs, Tribunais de Justiça):** cuida de tudo que não é de outra Justiça: família, herança, crimes comuns, brigas de consumo, aluguel, acidentes. No Paraná, é o **TJPR**[3].

Entenda (continuação)

- **Justiça Federal (os TRFs, Tribunais Regionais Federais):** cuida dos casos em que a **União** ou um órgão federal está no processo, como o INSS, a Caixa, a Receita Federal e as universidades federais, e dos crimes federais, como moeda falsa e tráfico internacional. O Paraná fica no **TRF4**, com sede em Porto Alegre[4].

As Justiças especializadas:

- **Justiça do Trabalho (TST e TRTs):** patrão e empregado. No Paraná, o **TRT9**.
- **Justiça Eleitoral (TSE e TREs):** eleições, candidatos e partidos. No Paraná, o **TRE-PR**.
- **Justiça Militar (STM):** crimes militares.

Os Juizados Especiais, a porta mais fácil: são feitos para casos mais simples e mais baratos, para que qualquer pessoa consiga entrar na Justiça. No **Juizado Especial Cível** (estadual), causas de até **20 salários mínimos** não precisam de advogado, e as de até 40 salários mínimos podem tramitar ali[5]. No **Juizado Especial Federal**, contra o INSS ou a Caixa, por exemplo, o limite é de **60 salários mínimos**[6]. Os valores estão no Anexo D.

E o "foro privilegiado"? O nome técnico é **foro por prerrogativa de função** (o tribunal especial reservado a alguns cargos). Algumas autoridades, quando acusadas de crime **ligado ao cargo**, não começam com um juiz comum, mas direto num tribunal[7]:

Quem	Onde é julgado
Presidente, deputados federais, senadores e ministros de Estado	STF
Governadores	STJ
Prefeitos e deputados estaduais	TJ do estado
Qualquer outra pessoa	juiz de primeira instância

Na vida real: lendo a notícia

- **“Prefeito é investigado pelo Tribunal de Justiça.”** Faz sentido: prefeito acusado de crime ligado ao cargo é julgado no TJ. Mesmo que o caso pareça gravíssimo, **ele não vai para o STF por causa da gravidade**. O que decide o tribunal é o cargo e o tipo de caso.
- **“Caso chega ao STJ.”** Provavelmente a discussão é sobre **como interpretar uma lei federal**, e não mais sobre as provas, que já foram analisadas nas instâncias de baixo.
- **“STF julga ação contra lei.”** É o controle de constitucionalidade: o STF vai decidir se a lei combina com a Constituição.
- **“Aposentado ganha ação contra o INSS.”** Foi na **Justiça Federal**, muitas vezes no Juizado Especial Federal.

Passo a passo: entendendo um processo que apareceu na notícia

1. Veja **quem está no processo**: uma pessoa comum, uma autoridade, a União ou uma empresa.
2. Veja **o assunto**: crime, trabalho, eleição, família, consumo ou a Constituição.
3. Veja **o degrau**: juiz, tribunal (TJ, TRF, TRT) ou tribunal superior (STJ, STF).
4. Quer acompanhar? Todo tribunal tem uma **consulta processual** no site, pelo número do processo. Processos em segredo de justiça, como os de família, não aparecem.

? Mito ou verdade

“Todo processo pode chegar ao STF.” **MITO**

O STF só recebe recursos que discutem a Constituição e que tenham importância geral (a chamada repercussão geral).

“Para entrar na Justiça, sempre preciso de advogado.” **MITO**

No Juizado Especial Cível, em causas de até 20 salários mínimos, não precisa.

“Se o crime foi muito grave, o caso vai direto para o STF.” **MITO**

O tribunal depende do cargo e do assunto, e não da gravidade.

∞ Fixe

“Supremo cuida da Constituição; Superior cuida da lei”.

Os dois nomes começam com S, mas o STF (Supremo) guarda a **C**onstituição, a lei maior, e o STJ (Superior) guarda as **leis federais**.

“Prefeito no TJ, Governador no STJ, Presidente no STF”.

Quanto mais alto o cargo, mais alto o tribunal.

Atividade: em qual Justiça começa cada caso? a) Um trabalhador não recebeu as férias. b) Uma aposentadoria foi negada pelo INSS. c) Dois vizinhos brigam por causa de um muro. d) Um senador é acusado de corrupção no mandato.

(resposta na p. 62)

[1] CF, arts. 101 e 102.
[2] CF, arts. 104 e 105.
[3] CF, art. 125.
[4] CF, arts. 108 e 109.
[5] Lei 9.099/1995, arts. 3º e 9º.
[6] Lei 10.259/2001, art. 3º.
[7] CF, art. 102, I, *b* e *c*; art. 105, I, *a*; art. 29, X. As regras para deputados estaduais estão na Constituição de cada estado.

1.4

SENADO X CÂMARA, E COMO NASCE UMA LEI

“Por que existem deputados E senadores?”

A Câmara dos Deputados representa **o povo**, e o Senado representa **os estados**. Uma lei federal precisa passar pelas duas, e cada tipo de norma exige um número diferente de votos.

Entenda

O Congresso Nacional tem duas casas, e cada uma olha a lei de um jeito diferente:

	Câmara dos Deputados	Senado Federal
Representa	o povo	os estados
Quantos são	513 (número mantido para as eleições de 2026)	81 (3 por estado e 3 pelo DF)
Como se divide	pela população: no mínimo 8 e no máximo 70 por estado[1]	igual para todos[2]
Mandato	4 anos	8 anos
Idade mínima	21 anos	35 anos[3]
Como é eleito	voto proporcional	voto majoritário (ganha quem tem mais votos)

Quer saber mais?

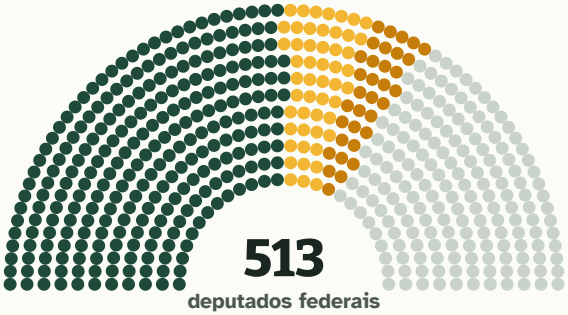
→ camara.leg.br e senado.leg.br, que mostram votações, gastos e projetos.

→ TSE (tse.jus.br), que explica o sistema eleitoral.

Entenda (continuação)

Por que duas casas? Se só existisse a Câmara, os estados com mais gente (como São Paulo, com 70 deputados) sempre decidiriam tudo. No Senado, o Acre e São Paulo têm o mesmo peso: 3 senadores cada. É o equilíbrio da federação.

Quantos votos cada coisa precisa:



257 votos
maioria absoluta
lei complementar; derrubar um veto

308 votos
3/5 dos deputados
PEC, em dois turnos

342 votos
2/3 dos deputados
autorizar o processo contra o presidente

Lei ordinária: basta a maioria dos presentes, desde que pelo menos 257 deputados estejam na sessão. Com 257 presentes, 129 votos aprovam.



41 votos
maioria absoluta
lei complementar; derrubar um veto

49 votos
3/5 dos senadores
PEC, em dois turnos

54 votos
2/3 dos senadores
condenar o presidente no impeachment

Lei ordinária: basta a maioria dos presentes, desde que pelo menos 41 senadores estejam na sessão. Com 41 presentes, 21 votos aprovam.

O que só cada casa pode fazer (exemplos):

- **Só a Câmara:** autorizar, com o voto de 2/3 dos deputados, que o presidente seja processado (impeachment)[4].

Entenda (continuação)

- **Só o Senado:** julgar o presidente no impeachment, aprovar os ministros do STF, o presidente do Banco Central e os embaixadores, e autorizar empréstimos externos[5].

Os 5 passos de uma lei (o caminho comum das leis ordinárias):

1. **Iniciativa:** alguém apresenta o projeto. Pode ser um parlamentar, o chefe do Executivo, alguns órgãos públicos ou **o povo** (ver ponto 1.5)[6].
2. **Discussão:** o projeto passa pelas comissões (grupos de parlamentares especializados num assunto) e depois vai ao plenário (a votação com todos).
3. **Votação:** na União, se uma casa aprova, a outra revisa. Se a segunda mudar o texto, ele volta para a primeira[7].
4. **Sanção ou veto:** o chefe do Executivo tem **15 dias úteis** para sancionar (aprovar) ou vetar (recusar), no todo ou em parte. Se não se manifestar no prazo, acontece a **sanção tácita** (aprovação pelo silêncio)[8].
5. **Promulgação e publicação:** a lei é oficializada e publicada no Diário Oficial. A partir daí ela passa a existir.

Nas cidades e nos estados o caminho é parecido, mas só há uma casa: a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa. Algumas normas, como as emendas à Constituição, não passam pela sanção do presidente.

O veto pode cair. O Congresso pode rejeitar o veto em sessão conjunta (deputados e senadores reunidos), pelo voto da maioria absoluta dos deputados e dos senadores, contados separadamente[8].

Na vida real

- **O "puxador de votos".** Nas eleições de deputados e vereadores, os votos de todos os candidatos de um partido ou federação (união de partidos) são somados para calcular quantas vagas o grupo ganha. Depois, as vagas vão para os mais votados do grupo, seguindo algumas regras de votação mínima. Por isso, você pode votar em uma pessoa e ajudar a eleger outra[9]. Antes de votar, veja quem está na mesma lista.
- **O Senado renova aos poucos.** A cada 4 anos se elege 1/3 dos senadores numa eleição e 2/3 na seguinte[2]. Por isso, em algumas eleições você vota em 1 senador, e em outras vota em 2.
- **O impeachment na prática.** Em 2016, a Câmara autorizou o processo contra a presidente Dilma Rousseff, e o Senado a julgou e condenou à perda do cargo. Os dois papéis aparecem bem separados nesse caso.

Passo a passo: acompanhar quem você elegeu

1. Entre em camara.leg.br ou senado.leg.br e procure o nome do parlamentar.
2. Veja como ele votou nos projetos (aba "votações").
3. Veja os gastos do mandato (cota parlamentar), que são públicos.
4. Mande sua opinião pelo e-mail ou pelos canais oficiais do gabinete.

Mito ou verdade

"Se eu voto em um candidato, meu voto só vale para ele." **MITO**

Para deputado e vereador, o seu voto também conta para o partido ou a federação.

? Mito ou verdade (continuação)

“Senador tem mandato de 8 anos.”

VERDADE

O dobro do mandato de deputado, que é de 4 anos.

“Se o presidente vetar, acabou.”

MITO

O Congresso pode derrubar o veto.

∞ Fixe

“Câmara = Cidadãos; Senado = eStados”.

A Câmara começa com C, de cidadãos (o povo). O Senado tem o S de eStados.

“Ideia Debatida Vira Sua Publicação”, isto é, **I**niciativa, **D**iscussão, **V**otação, **S**anção ou veto, **P**ublicação.

As iniciais das palavras do macete são as iniciais dos passos, na ordem.

Atividade: a) Coloque na ordem certa: ( ) sanção ( ) discussão nas comissões ( ) publicação no Diário Oficial ( ) apresentação do projeto ( ) votação no plenário. b) Quantos deputados precisam votar a favor de uma PEC? E quantos senadores?

(resposta na p. 62)

[1] CF, art. 45; Lei Complementar 78/1993.
[2] CF, art. 46.
[3] CF, art. 14, §3º, VI.
[4] CF, arts. 51, I, e 86.
[5] CF, art. 52.
[6] CF, art. 61.
[7] CF, art. 65.
[8] CF, art. 66, §§1º, 3º e 4º.
[9] Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), arts. 106 a 109.

1.5

COMO VOCÊ PODE PROPOR UMA LEI

“Quero mudar uma regra. Por onde começo?”

Você não precisa ser político para mudar uma regra: o povo pode apresentar um projeto de lei, sugerir ideias ao Senado ou levar a proposta a um vereador.

Entenda

A iniciativa popular é quando o próprio povo apresenta um projeto de lei, com assinaturas de eleitores. O número de assinaturas muda conforme o nível:

- **País:** 1% dos eleitores do Brasil, espalhados por pelo menos 5 estados, com no mínimo 0,3% dos eleitores de cada um desses estados[1].
- PR **Paraná:** 1% dos eleitores do estado, espalhados por pelo menos 50 municípios[2].
- **Município:** pelo menos 5% dos eleitores da cidade[3].

Quer saber mais?

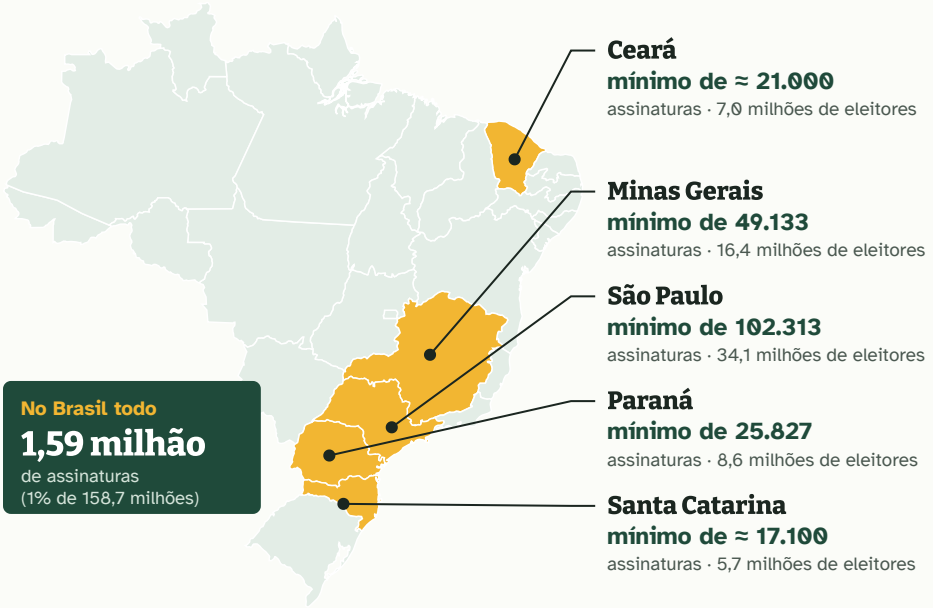
→ e-Cidadania: www12.senado.leg.br/ecidadania.

→ Projetos em votação: camara.leg.br e senado.leg.br.

PR Assembleia Legislativa do Paraná: assembleia.pr.leg.br, em “Iniciativa popular”.

PR Câmara Municipal de Curitiba: cmc.pr.gov.br.

Entenda (continuação)



Exemplo com 5 estados. O projeto precisa de assinaturas de 1% dos eleitores do país e, em pelo menos 5 estados, de 0,3% dos eleitores de cada um. Somando só esses mínimos (cerca de 215 mil), ainda faltaria muito: o resto pode vir de qualquer lugar. Eleitores aptos em 2026, segundo o TSE.

Caminho mais curto: o e-Cidadania. No portal do Senado, qualquer pessoa pode publicar uma ideia de lei. Se ela receber **20 mil apoios em 4 meses**, vai para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que decide se a transforma numa sugestão a ser analisada pelos senadores. A ideia não vira lei automaticamente[4].

Na vida real

- **O povo já fez isso.** A **Lei da Ficha Limpa**[5] nasceu de uma campanha popular com mais de 1,6 milhão de assinaturas. Ela criou novos casos de **inelegibilidade** (quando a pessoa fica proibida de ser candidata), entre eles algumas condenações decididas por um grupo de juízes (um tribunal), mesmo antes do fim do processo.
- **Na cidade, o caminho mais comum é o vereador.** Uma boa ideia, bem explicada e com apoio da comunidade, pode virar projeto de um vereador. Muitas Câmaras também têm a **tribuna livre**, em que um cidadão pode falar na sessão.

Passo a passo: quero mudar uma regra da minha cidade

1. Descubra de quem é o assunto, se do município, do estado ou da União (ver ponto 1.2).
2. Pesquise se já existe um projeto sobre isso no site da Câmara Municipal.
3. Leve a ideia por escrito a um vereador: o problema, a solução e exemplos de outras cidades.
4. Junte apoio: o grupo escoteiro, a associação de moradores, a escola.
5. Acompanhe o projeto e participe das **audiências públicas** (reuniões abertas em que a população pode falar).

Mito ou verdade

"Só político pode propor lei." **MITO**

O povo também pode, por iniciativa popular, e pode sugerir ideias pelo e-Cidadania.

? Mito ou verdade (continuação)

“Uma ideia com 20 mil apoios no e-Cidadania vira lei.”

MITO

Ela só passa a ser analisada pelos senadores.

∞ Fixe

“Cidade 5, Estado 1, País 1 em 5”.

Na cidade, 5% dos eleitores; no estado, 1%; no país, 1% espalhado por pelo menos 5 estados.

Atividade: escolha um problema do seu bairro. Escreva em três linhas: qual é o problema, qual regra resolveria e quem tem o poder de fazer essa regra (cidade, estado ou país).

(resposta pessoal)

[1] CF, art. 61, §2º. Número de eleitores: TSE, eleitorado apto para as eleições de 2026.
[2] Constituição do Estado do Paraná, art. 67; Lei Estadual 19.132/2017.
[3] CF, art. 29, XIII.
[4] Resolução do Senado Federal 19/2015 (Programa e-Cidadania).
[5] Lei Complementar 135/2010, que alterou a Lei Complementar 64/1990, art. 1º, I.

DIREITO ELEITORAL

1.6 “Tenho 16 anos. Posso votar? E se eu não votar?”

Aos 16 anos você já pode votar; dos 18 aos 70, o voto é obrigatório. Quem não vota precisa justificar, e vender o voto é crime para quem compra e para quem vende.

Entenda

Quem vota[1]:

Idade ou situação	O voto é...
16 e 17 anos	**facultativo** (pode, mas não é obrigado)
18 a 70 anos	**obrigatório**
Mais de 70 anos	facultativo
Pessoas não alfabetizadas	facultativo

- O **título de eleitor** pode ser pedido a partir dos **15 anos**, desde que você complete 16 até o dia da eleição, pelo **Autoatendimento do Eleitor** (site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral) ou no cartório eleitoral.
- **Eleições:** a cada 2 anos. Numa, você escolhe **prefeito e vereadores**; na outra, **presidente, governador, senadores e deputados**.

Não votei. E agora?

- **Justifique.** No dia da eleição, pelo app e-Título ou num local de votação. Depois, você tem até **60 dias após cada turno** para justificar[2].
- **Não justificou?** Paga uma multa pequena.

Quer saber mais?

→ tse.jus.br e o app e-Título.

PR TRE do Paraná: tre-pr.jus.br.

→ App Pardal, para denúncias.

Entenda (continuação)

- **Quem fica em dívida com a Justiça Eleitoral** pode ter problemas para tirar passaporte, tomar posse em concurso público e pegar empréstimo em bancos do governo, como a Caixa e o Banco do Brasil[3].
- **Três eleições seguidas** sem votar, justificar ou pagar a multa: o título pode ser **cancelado**. Isso vale para quem era obrigado a votar[4].

Na vida real

- **Compra de voto é crime** para **quem oferece e para quem aceita** dinheiro, emprego, cesta básica ou qualquer vantagem em troca do voto[5]. Além disso, o candidato que compra votos pode ter o **registro ou o mandato cassado** (cancelado)[6].
- **Fake news eleitoral:** divulgar na propaganda ou na campanha um fato que você **sabe que é falso** sobre um partido ou candidato, e que possa influenciar os eleitores, pode ser crime[7]. O TSE **proíbe deepfakes** (vídeos ou áudios falsos feitos com inteligência artificial) na propaganda, e o conteúdo feito com IA precisa de aviso[8].
- **Na cabine,** é proibido entrar com celular, câmera ou filmadora: o aparelho fica com a mesa (os mesários). Foto do voto também é proibida[9].
- **Boca de urna** (pedir voto no dia da eleição, perto da seção) é **crime**[10]. Mostrar a sua preferência em silêncio, sozinho, com bandeira, broche ou adesivo, é permitido.

Passo a passo

1. **Tirar o título:** acesse o Autoatendimento do Eleitor no site do TSE, envie os documentos (identidade, comprovante de endereço e, para homens a partir do ano em que completam 19 anos, o comprovante de quitação militar) e faça a biometria quando for chamado.
2. **Baixe o app e-Título.** Ele mostra seu local de votação e permite justificar a ausência.
3. **No dia da eleição,** leve um documento oficial com foto. O e-Título serve se aparecer a sua foto nele (quem já fez a biometria).
4. **Viu compra de voto ou propaganda irregular?** Denuncie pelo app **Pardal**, da Justiça Eleitoral.

Mito ou verdade

"Se metade dos votos for nulo, a eleição é anulada." MITO

Os votos nulos e brancos simplesmente não contam para ninguém.

"Quem tem 16 anos e não vota recebe multa." MITO

Para quem tem 16 ou 17 anos, o voto é facultativo.

∞ Fixe

“16 pode, 18 deve, 70 pode de novo”.

Os números são as idades em que o voto muda: com 16 você pode votar, com 18 deve votar, e depois dos 70 volta a só poder.

“Voto não se Vende, não se Vê e não se Vigia” (não vende, não fotografa, não deixa ninguém controlar).

Atividade: abra o app e-Título (ou peça para um adulto abrir o dele) e descubra o local de votação. Você sabe quem são os vereadores da sua cidade?

(resposta pessoal)

[1] Constituição Federal, art. 14, §§1º e 3º.
[2] Lei 6.091/1974, art. 16.
[3] Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), art. 7º, §1º.
[4] Código Eleitoral, art. 7º, §3º, e art. 71, V.
[5] Código Eleitoral, art. 299.
[6] Lei 9.504/1997, art. 41-A.
[7] Código Eleitoral, art. 323.
[8] Resolução TSE 23.610/2019, arts. 9º-B e 9º-C (incluídos em 2024).
[9] Lei 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único.
[10] Lei 9.504/1997, arts. 39, §5º, e 39-A.

1.7

ATÉ ONDE VAI O PODER DO PRESIDENTE, DO GOVERNADOR E DO PREFEITO

"O prefeito pode proibir isso por decreto?"

O chefe do Executivo pode regulamentar a lei, mas **não pode criar sozinho uma obrigação ou punição que dependa de lei**. Quando ele exagera, o Legislativo e a Justiça podem freá-lo.

Entenda

Cada chefe do Executivo administra os serviços e órgãos do seu nível de governo, dentro do que a Constituição e as leis permitem. Para isso, eles usam **decretos**. Só que o decreto serve para **detalhar** como uma lei funciona, e não para inventar regra nova. A Constituição diz que **ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei**[1].

Os freios:

- O **Congresso** pode cancelar ("sustar") um decreto do presidente que passe do limite da lei[2].
- A **Justiça** pode anular qualquer ato ilegal ou inconstitucional.
- Em casos graves, existe o **crime de responsabilidade**, que pode levar à perda do cargo[3].

Saiba a quem cobrar (e em quem votar):

Problema	Quem responde, em regra
Polícia Militar e Polícia Civil, presídios	**Governador**

Quer saber mais?

PR Diário Oficial da União (in.gov.br), do Paraná (dioe.pr.gov.br) e de Curitiba (no site da Prefeitura, curitiba.pr.gov.br).

→ Notícias do STF: noticias.stf.jus.br.

Entenda (continuação)

Problema	Quem responde, em regra
Polícia Federal, Forças Armadas, fronteiras, moeda, juros e inflação	**Presidente** (os juros são do Banco Central)
Guarda Municipal, iluminação, buraco na rua, lixo	**Prefeito**
Creche, pré-escola e ensino fundamental	**Prefeito**, principalmente; o estado também tem escolas de ensino fundamental
Ensino médio (o "colégio estadual")	**Governador**
Universidades e institutos federais	**Presidente**
Posto de saúde	**Prefeito**
Hospitais estaduais e regionais	**Governador**
Ônibus da cidade · ônibus entre cidades · ônibus entre estados	**Prefeito · Governador · Presidente**
Rodovia "BR" · rodovia "PR" · rua da cidade	**Presidente · Governador · Prefeito**

Na saúde e na educação, os três níveis dividem o dinheiro e as tarefas[4]. Mesmo assim, quem **administra** o serviço que você usa é quem mais responde por ele.

Na vida real

- **Culpar a pessoa certa ajuda a votar melhor.** Muita gente culpa o prefeito quando a polícia não funciona, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil são do **governador**. Outro exemplo: "desde que o presidente entrou, o colégio estadual piorou". Pode até haver alguma relação, mas o colégio estadual é administrado pelo **governo do estado**, então a cobrança vai principalmente para o governador. E o prefeito, nesse caso, quase não entra na conta, mesmo que a escola fique na cidade dele. E lembre-se: o Legislativo (deputados e vereadores) aprova o orçamento e fiscaliza, então ele também responde.
- **Pandemia (2020).** O STF reconheceu que estados, Distrito Federal e municípios podiam adotar medidas de saúde pública dentro das suas atribuições, sem excluir o papel da União[5].
- **Perdão presidencial.** O presidente pode perdoar penas (indulto e graça), mas esse poder não é ilimitado: o STF já reconheceu que esse ato pode ser controlado pela Justiça quando viola a Constituição[6].

Passo a passo: um decreto me prejudicou, e agora?

1. Leia o decreto no Diário Oficial e veja em qual lei ele diz se basear.
2. Pergunte: ele **cria** uma obrigação que a lei não prevê? Se sim, pode ser ilegal.
3. Procure a Defensoria Pública, o Ministério Público ou a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
4. Se for um decreto do presidente, o Congresso pode sustá-lo. Se for do governador ou do prefeito, procure a Assembleia Legislativa ou a Câmara de Vereadores, ou a Justiça.
5. Se o ato atingiu um direito seu, existe um remédio na Justiça para isso (ver ponto 2.1).

Mito ou verdade

“O presidente manda em tudo.”

MITO

Ele divide o poder com o Congresso e o Judiciário, e com estados e municípios.

“Um decreto pode criar, do nada, uma multa que nenhuma lei prevê.”

MITO

Obrigações e punições precisam ter base na lei.

“A segurança pública da minha cidade é culpa do prefeito.”

MITO

As polícias Militar e Civil são do governador, não do prefeito.

∞ Fixe

“Decreto Detalha, Lei Obriga”.

O decreto só detalha; quem pode obrigar alguém a fazer algo é a lei.

“Prefeito é a Rua, Governador é a Polícia, Presidente é o País”.

A rua lembra o que é local (ônibus, lixo, posto de saúde); a polícia lembra a segurança e o colégio estadual; o país lembra o que vale no Brasil inteiro (moeda, fronteiras, INSS).

Atividade: ligue cada problema a quem resolve: a) O ônibus do bairro não passa mais. b) Falta efetivo da PM. c) Problema com o passaporte. d) Falta professor no colégio estadual. → (Prefeito / Governador / Presidente)

(resposta na p. 62)

[1] CF, art. 5º, II; art. 84, IV.
[2] CF, art. 49, V.
[3] Lei 1.079/1950 (presidente e governadores); Decreto-Lei 201/1967 (prefeitos).
[4] CF, arts. 23, 30, 144 e 211.
[5] STF, ADI 6.341, julgada em abril de 2020; ADPF 672.
[6] STF, ADPFs 964, 965, 966 e 967, julgadas em maio de 2023.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMUNIDADE PARLAMENTAR

1.8 “Posso falar mal de um político? E de uma empresa?”

Você pode criticar, até com dureza, mas pode responder na Justiça se acusar alguém falsamente de um crime ou ofender alguém nas situações que a lei prevê. Os parlamentares têm uma proteção extra, que vale só para o trabalho deles.

Entenda

A Constituição garante que **a manifestação do pensamento é livre**, mas **proíbe o anonimato**: quem fala responde pelo que diz. E quem foi atacado injustamente tem **direito de resposta**[1].

O limite são os **crimes contra a honra**[2]:

- **Calúnia:** dizer falsamente que alguém cometeu um **crime**. Exemplo: “Fulano roubou o caixa do grupo”, sem que isso seja verdade.
- **Difamação:** contar um **fato** que mancha a reputação, mesmo que não seja crime. Exemplo: “Fulano vive bêbado no trabalho.”
- **Injúria: xingar**, ofender a dignidade. Exemplo: “Fulano é um lixo.”

Se a ofensa for feita ou espalhada **pelas redes sociais**, a pena pode ser **triplicada**[3].

Quer saber mais?

→ SaferNet (safernet.org.br), para denúncias e ajuda com crimes na internet.

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

PR Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Paraná.

Entenda (continuação)

E os políticos? Deputados e senadores têm **imunidade parlamentar** (proteção do cargo): não podem ser processados pelas **opiniões, palavras e votos** ligados ao mandato[4]. Assim podem fiscalizar sem medo. A proteção é do **cargo**, não da pessoa. Os **vereadores** também têm, mas só no exercício do mandato e **dentro do seu município**[5].

Na vida real

- **Por que os políticos "podem" se atacar?** A crítica política é protegida para **todos**, e figura pública tem de aceitar crítica mais dura. Na tribuna (o lugar de discurso no plenário), a proteção costuma ser ampla quando a fala tem relação com o mandato, mas não cobre qualquer conduta. O excesso pode ser punido pela própria casa, pelo Conselho de Ética.
- **Fora da tribuna**, nas redes sociais e em entrevistas, a proteção só vale se a fala tiver **ligação com o mandato**[4]. Ofensa pessoal, sem relação com o trabalho do político, e **ameaça** não são protegidas.
- **Avaliar mal uma empresa**, com verdade e sem xingamento, é **direito do consumidor**. O problema é **mentir**, **xingar** ou expor funcionários.
- **E a rede social, tem que apagar?** Depende do tipo de conteúdo. Em casos graves, como ataques à democracia e crimes contra crianças e mulheres, as plataformas têm um dever maior de agir e podem responder se não removerem. Em ofensas à honra, em regra, ela só paga indenização se descumprir uma **ordem do juiz**. Não existe uma regra única para todos os casos[6].

Passo a passo: fui ofendido na internet

1. **Guarde a prova:** faça prints com data, hora, link e nome do perfil. Se puder, registre em cartório (ata notarial).
2. **Denuncie o conteúdo** na própria plataforma.

Passo a passo: fui ofendido na internet (continuação)

3. PR **Registre um boletim de ocorrência**, que pode ser feito online na Polícia Civil do Paraná.

4. **Atenção ao prazo:** nos crimes contra a honra que dependem de queixa-crime (a acusação feita pela própria vítima), o prazo costuma ser de **6 meses**, contados de quando você soube quem foi o autor[7]. Há exceções.

5. Procure a Defensoria Pública ou um advogado para pedir indenização ou direito de resposta[8].

Mito ou verdade

"Se é verdade, posso falar o que quiser." MITO

A verdade, em regra, afasta a calúnia. Mas espalhar um fato verdadeiro que desonra alguém pode ser difamação, e xingar continua sendo injúria.

"Político pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar." MITO

Sem relação com o mandato, ele responde como qualquer pessoa.

∞ Fixe

“Crime, Dado, Insulto”. Calúnia inventa um **C**rime; **D**ifamação espalha um **D**ado (fato) que desonra; **I**njúria é **I**nsulto.

Teste antes de postar, “V-F-R”: É **V**erdade? Falo do **F**ato, e não da pessoa? Tem **R**espeito no tom?

“Tribuna, Tudo; Twitter, Talvez”.

Na tribuna, falando do mandato, a proteção é ampla; nas redes, só se a fala tiver ligação com o mandato.

Atividade, o caso da Bia: a Bia postou: “O vereador X desviou dinheiro da merenda!”, sem nenhuma prova. Depois escreveu: “Aliás, ele é um idiota.” Que crimes ela pode ter cometido?

(resposta na p. 62)

[1] CF, art. 5º, IV, V e IX.

[2] Código Penal (CP), arts. 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria).

[3] CP, art. 141, §2º.

[4] CF, art. 53.

[5] CF, art. 29, VIII; STF, Tema 469 de repercussão geral.

[6] Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 21; STF, Temas 987 e 533 de repercussão geral (2025).

[7] CP, art. 103.

[8] Lei 13.188/2015 (direito de resposta).

Respostas das atividades

1.1 a) Andar 1: a PEC muda a Constituição. b) Andar 4: resolução de uma agência. c) Andar 3: decreto do governador. d) Andar 2: o Código Penal é uma lei.

1.2 a) Legislativo, município. b) Executivo, estado. c) Judiciário, país. d) Legislativo, país.

1.3 a) Justiça do Trabalho. b) Justiça Federal (muitas vezes no Juizado Especial Federal). c) Justiça Estadual (pode ser no Juizado Especial Cível). d) STF, por causa do foro do cargo.

1.4 a) A ordem certa é: (1) apresentação do projeto, (2) discussão nas comissões, (3) votação no plenário, (4) sanção, (5) publicação no Diário Oficial. b) 308 deputados e 49 senadores (3/5 de cada casa), em dois turnos.

1.7 a) Prefeito (transporte da cidade). b) Governador (a Polícia Militar é estadual). c) Presidente (o passaporte é emitido pela Polícia Federal, que é da União). d) Governador (o colégio estadual é do governo do estado).

1.8 A publicação pode ser **calúnia**, se ela imputou ao vereador um crime determinado (desvio de dinheiro público) sabendo que a acusação era falsa. Chamá-lo de “idiota” pode ser **injúria**, porque é um insulto. Como ela postou nas redes sociais, a pena pode ser aumentada, se os requisitos da lei estiverem presentes.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **1.1** As normas formam uma pirâmide de cabeça para baixo: a Constituição, maior, contém as leis (inclusive os códigos), decretos e portarias. A de baixo não pode contrariar a de cima. *Macete:* "Constituição Comanda, Lei Limita, Decreto Detalha, Portaria Pormenoriza" lembra a ordem dos andares e o que cada um faz.
- ☐ **1.2** Legislativo faz a lei, Executivo governa, Judiciário julga, em três níveis: país, estado e cidade. *Macete:* "Legislativo Legisla, Executivo Executa, Judiciário Julga": o nome já diz a tarefa.
- ☐ **1.3** STF guarda a Constituição, STJ a lei federal; TJ é a Justiça do estado, TRF a da União; Juizado é a porta mais fácil. *Macete:* "Supremo cuida da Constituição; Superior cuida da lei" e "Prefeito no TJ, Governador no STJ, Presidente no STF".
- ☐ **1.4** Câmara representa o povo (513), Senado os estados (81). PEC precisa de 3/5; lei complementar, de maioria absoluta. *Macete:* "Câmara = Cidadãos; Senado = eStados" e "Ideia Debatida Vira Sua Publicação", os 5 passos da lei.
- ☐ **1.5** O povo pode propor lei com assinaturas e sugerir ideias pelo e-Cidadania. *Macete:* "Cidade 5, Estado 1, País 1 em 5" lembra a porcentagem de eleitores em cada nível.
- ☐ **1.6** Voto facultativo aos 16 e 17 e depois dos 70; obrigatório dos 18 aos 70. Quem falta justifica em até 60 dias. *Macete:* "16 pode, 18 deve, 70 pode de novo" e "Voto não se Vende, não se Vê e não se Vigia".
- ☐ **1.7** Decreto detalha a lei, mas não cria obrigação nova. Cobre cada problema de quem administra o serviço. *Macete:* "Prefeito é a Rua, Governador é a Polícia, Presidente é o País".
- ☐ **1.8** Criticar pode; calúnia, difamação e injúria podem ser crime. Imunidade do político só vale ligada ao mandato. *Macete:* "Crime, Dado, Insulto" lembra a diferença dos três crimes.

Anotações

PARTE I · COMO O BRASIL FUNCIONA

2

Seus direitos diante do Estado

Documentos, cartórios, informação pública e o que fazer quando o governo falha com você.

NESTE CAPÍTULO

2.1 “O governo está me negando um direito. E agora?” 67
Quando o Estado viola um direito seu

2.2 “Preciso tirar meus documentos. Por onde começo?” 71
Documentos

2.3 “Quero saber quanto a prefeitura gastou com aquela obra” 74
Lei de Acesso à Informação e ouvidorias

2.4 “Qual cartório eu procuro?” 77
Mapa dos cartórios

2.5 “Vou fazer 18 anos. Tenho que me alistar?” 80
Alistamento militar

2.6 “Fui convocado para mesário. E agora?” 83
Mesário e jurado

2.7 “Posso faltar à prova no meu dia sagrado?” 86
Liberdade religiosa e intolerância

2.8 “A enchente levou tudo. O que eu faço?” 89
Enchentes e desastres

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 92.

QUANDO O ESTADO VIOLA UM DIREITO SEU

2.1 “O governo está me negando um direito. E agora?”

Muitas violações de direitos pelo Estado podem ser enfrentadas com ferramentas da Justiça, e o caminho depende do problema. Você não precisa saber o nome de cada uma, só que elas existem, e procurar ajuda.

Entenda

O Estado (prefeitura, governo, órgãos públicos e polícia) tem que obedecer à lei, assim como você. Quando ele erra, a Constituição dá ao cidadão os chamados **remédios constitucionais** (ações especiais para proteger direitos)[1]. Alguns são gratuitos ou podem ser pedidos sem advogado, como o habeas corpus. Nos outros casos, procure orientação jurídica.

Em geral, quem entra com essas ações é a Defensoria Pública (advogados do Estado para quem não pode pagar) ou um advogado. Seu papel é **reconhecer a situação**:

Se acontecer isto com você...	...existe um remédio para isso
Foi preso sem motivo, continua preso depois do tempo ou está impedido de ir e vir	**Habeas corpus.** Qualquer pessoa pode pedir, sem advogado e de graça[2]
Um órgão público guarda informações sobre você e não deixa você ver ou corrigir	**Habeas data.** É gratuito[2]

Quer saber mais?

- PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.
- PR Ministério Público do Paraná: mppr.mp.br.
- PR OAB Paraná: oabpr.org.br.

Entenda (continuação)

Se acontecer isto com você...	...existe um remédio para isso
Uma autoridade nega um direito claro, como um documento ou uma matrícula	**Mandado de segurança.** Tem prazo de **120 dias**[3]
A Constituição promete um direito, mas falta a lei que diga como exercê-lo	**Mandado de injunção**[4]
Alguém está desviando dinheiro público ou destruindo o meio ambiente	**Ação popular.** Qualquer eleitor pode entrar, sem custos, salvo se agir de má-fé[5]

Na vida real

- **Mães presas com filhos pequenos.** Grávidas e mães de crianças de até 12 anos incompletos, presas antes do julgamento (prisão preventiva), podem ter direito à **prisão domiciliar**. Há exceções: crime com violência ou grave ameaça, crime contra o próprio filho ou uma situação excepcional. A regra veio de um habeas corpus coletivo e hoje está na lei[6].
- **"Passei no concurso e não me chamaram."** Para o STF, quem é aprovado **dentro do número de vagas** do edital tem **direito** de ser nomeado, salvo situações excepcionais[7]. Se a nomeação não vem no prazo, o caminho costuma ser o mandado de segurança, que tem prazo de 120 dias.
- **"Quero saber o que a Receita sabe de mim."** O STF decidiu que o contribuinte pode usar o habeas data para ver os dados sobre os próprios pagamentos que a Receita Federal guarda nos seus sistemas[8].
- **Antes do habeas data,** você precisa **pedir a informação ao órgão** e ter o pedido negado ou ignorado. Sem isso, o juiz recusa a ação[9].

Passo a passo: meu direito foi negado pelo poder público

1. **Peça por escrito** e guarde o protocolo, o e-mail ou o print.
2. **Exija a resposta por escrito**, com o motivo. Nos órgãos federais, a lei obriga a decidir e a explicar o motivo[10]; estados e municípios têm regras parecidas.
3. **Anote as datas.** Alguns remédios têm prazo, como os 120 dias do mandado de segurança.
4. **Procure a Defensoria Pública** (se não puder pagar advogado), o **Ministério Público** (se o problema atinge muita gente) ou um advogado.
5. **Em caso de prisão ilegal, não espere.** Qualquer pessoa da família pode procurar a Defensoria na hora.

Mito ou verdade

“Para pedir habeas corpus precisa de advogado.”

MITO

Qualquer pessoa pode pedir, até escrito à mão.

∞ Fixe

Macete, "cada remédio protege uma coisa": "HC é o Corpo, HD é o Dado, MS é o Direito certo, MI é a Lei que falta, AP é o bem de todos".

Atividade, ligue a situação ao remédio:

a) Joana passou em 3º lugar num concurso com 5 vagas e o prazo do concurso acabou sem que ela fosse chamada.

b) Carlos foi levado à delegacia e ficou preso 3 dias sem ver um juiz.

c) A prefeitura vendeu um terreno público por um preço muito abaixo do valor.

→ (Habeas corpus / Mandado de segurança / Ação popular)

(respostas no fim do capítulo)

[1] Constituição Federal (CF), art. 5º, LXVIII a LXXIII.
[2] CF, art. 5º, LXVIII (habeas corpus), LXXII (habeas data) e LXXVII (gratuidade); Código de Processo Penal (CPP), art. 654.
[3] CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 23.
[4] CF, art. 5º, LXXI; Lei 13.300/2016.
[5] CF, art. 5º, LXXIII; Lei 4.717/1965.
[6] CPP, arts. 318, 318-A e 318-B (Lei 13.769/2018); STF, HC 143.641 (coletivo), julgado em 20/02/2018.
[7] STF, RE 598.099 (Tema 161 de repercussão geral), julgado em 2011.
[8] STF, RE 673.707 (Tema 582 de repercussão geral), julgado em 2015.
[9] Súmula 2 do STJ; Lei 9.507/1997, art. 8º, parágrafo único.
[10] Lei 9.784/1999, arts. 48 e 50.

2.2 DOCUMENTOS
“Preciso tirar meus documentos. Por onde começo?”

A primeira via da nova carteira de identidade é gratuita, o número dela é o seu CPF, e vários documentos já têm versão digital em aplicativos oficiais.

Entenda

Os documentos básicos:

- **Certidão de nascimento:** é o primeiro documento, emitido pelo cartório. A primeira via é **gratuita** para todos[1].
- **CPF:** é o seu número perante a Receita Federal. Pode ser feito pela internet, de graça, até para bebês.
- **Carteira de Identidade Nacional (CIN):** é a nova identidade, e o número dela é o **CPF**. A **primeira via é gratuita**[2]. A validade varia com a idade:
  - de 0 a 11 anos: 5 anos;
  - de 12 a 59 anos: 10 anos;
  - a partir dos 60: sem prazo.
- **Título de eleitor:** pode ser tirado a partir dos **15 anos**, desde que você complete 16 até a eleição (ver ponto 1.6).
- **Carteira de Trabalho:** hoje é **digital**, no aplicativo, e funciona com o CPF.

Quer saber mais?

→ gov.br/identidade

PR Agendamento no Paraná: parana.pr.gov.br (Polícia Civil do Paraná, Instituto de Identificação).

→ CPF: gov.br/receitafederal.

Entenda (continuação)

- **Certificado de alistamento militar:** obrigatório para homens aos 18 anos (ver ponto 2.5).

Na vida real

- **O RG antigo ainda vale**, mas tem data para acabar: ele vale até **28 de fevereiro de 2032**. Depois disso, só a CIN[2]. Não espere a última hora.
- **A versão digital vale como documento** na maioria das situações. A CIN aparece no aplicativo gov.br, e a CNH digital no app da Carteira Digital de Trânsito.
- **Ninguém pode reter seu documento.** Hotel, empresa ou portaria pode anotar seus dados, mas **não pode ficar com o original**[3].
- **Registro tardio:** quem nunca foi registrado pode ser registrado a qualquer idade, direto no cartório[4].

Passo a passo: tirar a nova identidade (CIN) no Paraná

PR

1. Tenha a certidão de nascimento (ou de casamento) e o CPF.
2. PR Agende o atendimento pelo portal do Governo do Paraná (parana.pr.gov.br, serviço “Solicitar a Carteira de Identidade Nacional”), que leva ao site da Polícia Civil. No Paraná, quem emite a CIN é o **Instituto de Identificação (IIPR)**, da Polícia Civil. Em outubro de 2026, as vagas abriam todo dia útil pela manhã (na capital, às 9h), e a CIN ficava pronta em **10 a 30 dias úteis**, com aviso por SMS. Horários e prazos podem mudar: confira no site.
3. Compareça na data marcada para coletar foto e digitais.
4. Retire o documento e ative a versão digital no app gov.br.

Passo a passo: tirar a nova identidade (CIN) no Paraná (continuação)

5. **Perdeu?** A segunda via é paga. Em situações de calamidade, o estado costuma fazer mutirões gratuitos (ver ponto 2.8).

Mito ou verdade

"O hotel pode ficar com meu RG até eu pagar."

MITO

É proibido reter documento[3].

"A primeira via da nova identidade é paga."

MITO

É gratuita.

Fixe

"Nasce, Cadastra, Identifica, Tira o título, Trabalha", isto é, certidão de **N**ascimento, **C**PF (Cadastro de Pessoas Físicas), **I**dentidade, **T**ítulo de eleitor, Carteira de **T**rabalho.

Cada verbo começa com a mesma letra do documento e segue a ordem da vida: primeiro você nasce, depois ganha o cadastro, a identidade, o título e, por fim, a carteira de trabalho.

Atividade: monte a sua "pasta de documentos" (pode ser no celular). Marque o que você já tem: ☐ certidão ☐ CPF ☐ CIN ☐ título ☐ Carteira de Trabalho Digital ☐ certificado militar.

(resposta pessoal)

[1] CF, art. 5º, LXXVI; Lei 9.534/1997.
[2] Decreto 10.977/2022.
[3] Lei 5.553/1968.
[4] Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 46.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E OUVIDORIAS

2.3 “Quero saber quanto a prefeitura gastou com aquela obra”

Qualquer pessoa pode pedir informação pública que esteja com um órgão, sem explicar o motivo, e o órgão tem prazo para responder. Só ficam de fora as informações sigilosas e os dados pessoais de outras pessoas.

Entenda

A **Lei de Acesso à Informação** (LAI) vale para a União, os estados, os municípios e as empresas públicas. As entidades privadas sem fins lucrativos que recebem dinheiro público precisam informar como usaram esse dinheiro[1].

- **Não precisa dizer por que quer a informação**[2].
- **Prazo de resposta:** até **20 dias**, prorrogáveis por mais **10**, com justificativa[3].
- **Se negarem:** você pode recorrer em até **10 dias**, contados de quando soube da negativa[4].
- **Algumas informações são sigilosas**, como a segurança nacional ou dados pessoais de terceiros. Mesmo assim, o órgão tem que dizer o motivo do sigilo[5].

A **ouvidoria** é outro canal: é o lugar para **reclamar, denunciar, sugerir ou elogiar** um serviço público.

Quer saber mais?

→ falabr.cgu.gov.br
→ portaldatransparencia.gov.br
PR Portal da Transparência do Paraná e de Curitiba.

Na vida real

- **Muita informação já está publicada.** Os portais da transparência mostram salários de servidores, contratos e gastos. Antes de pedir, procure lá.
- Jornalistas e estudantes usam a lei todos os dias. Foi por pedidos de acesso à informação que vieram a público, por exemplo, gastos de cartões corporativos.
- **Ignorar o pedido também é ilegal.** O servidor que nega informação sem motivo pode ser punido[6].

Passo a passo

1. Procure primeiro no Portal da Transparência do órgão.
2. Se não achar, faça o pedido:
   - órgãos federais: **Fala.BR** (falabr.cgu.gov.br);
   - PR Paraná e Curitiba: os canais de acesso à informação nos sites oficiais.
3. Anote o número do protocolo e a data.
4. O pedido foi negado? **Recorra** pelo mesmo sistema em até 10 dias. Passaram 20 dias (ou 30, com prorrogação) sem resposta? Registre uma reclamação no mesmo canal.
5. Ainda sem resposta? Procure o Ministério Público ou a Defensoria (ver ponto 2.1).

Mito ou verdade

"Preciso explicar para que quero a informação." MITO

A Lei de Acesso à Informação não exige que você diga o motivo do pedido.

? Mito ou verdade (continuação)

"O salário de um servidor público é segredo."

MITO

O que é pago com dinheiro público costuma aparecer no portal da transparência, respeitando a proteção de dados pessoais.

∞ Fixe

"20 para responder, +10 se pedir, 10 para recorrer".

Os números são os dias: o órgão tem 20 dias, pode ganhar mais 10 se justificar, e você tem 10 dias para recorrer.

Atividade: escolha algo que você quer saber sobre a sua cidade (por exemplo, quanto custou a praça do bairro) e encontre o site onde faria o pedido.

(resposta pessoal)

[1] Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação, LAI), arts. 1º e 2º.
[2] LAI, art. 10, §3º.
[3] LAI, art. 11, §§1º e 2º.
[4] LAI, art. 15.
[5] LAI, arts. 23 e 31.
[6] LAI, art. 32.

2.4 MAPA DOS CARTÓRIOS
"Qual cartório eu procuro?"

Cada cartório cuida de um tipo de assunto. Ir ao cartório certo economiza tempo e dinheiro.

Entenda

Os cartórios prestam serviços públicos por **delegação** (o Estado passa a tarefa a um particular). Os titulares são profissionais do Direito aprovados em concurso, mas não são servidores públicos comuns[1]. São cinco tipos principais:

Cartório	O que faz	Exemplos
Registro Civil	os fatos da **vida**	nascimento, casamento, óbito e mudança de nome
Tabelionato de Notas	a **vontade** das pessoas	escritura, procuração, testamento, reconhecimento de firma, autenticação, divórcio e inventário em cartório, e ata notarial (prova de conversas e posts)
Registro de Imóveis	a **casa**	matrícula do imóvel; na compra, é o registro da escritura aqui que passa a casa para o seu nome (ver ponto 15.4)
Tabelionato de Protesto	a **conta** não paga	protesto de dívidas e cancelamento depois do pagamento
Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas	o **papel** e o **clube**	registro de contratos e de **estatutos de associações**, como um grupo escoteiro (ver ponto 16.8)

Quer saber mais?

→ registrocivil.org.br (certidões online)
→ e-notariado.org.br
→ Consulta de protestos pelo CPF: pesquisaprotesto.com.br

Na vida real

- **Registro de nascimento e de óbito e a primeira certidão são gratuitos** para todos[2]. Ninguém pode cobrar.
- **Muitos serviços já são online:** certidões pela internet, procuração por videoconferência (e-Notariado) e protesto consultado pelo CPF.
- **A ata notarial é muito usada como prova digital.** O tabelião confere e descreve o que está numa tela, como posts ofensivos ou conversas (ver ponto 1.8).
- **Os preços são tabelados por lei estadual.** O cartório não pode cobrar mais do que a tabela, e ela deve ficar à vista.
- **E o "contrato de gaveta"?** É a compra feita só com um papel assinado, sem escritura e sem registro. Ele não faz você perder a casa, e você pode virar dono, mas só depois de um processo (na Justiça ou, em alguns casos, no próprio cartório)[3]. Enquanto isso, sua segurança é menor: se o antigo dono tiver dívidas, o imóvel pode ser penhorado (pego para pagar a dívida dele), e você vai ter de se defender na Justiça. Por isso, registre sempre.

Passo a passo

1. Identifique o assunto: vida, vontade, casa, conta ou clube?
2. Procure o cartório competente. Para imóveis, por exemplo, é o da região do imóvel.
3. Pergunte o preço pela tabela e se o serviço pode ser feito online.
4. Peça e guarde o recibo, e confira se os valores batem com a tabela do Paraná.

? Mito ou verdade

“Registrar um bebê custa caro.”

MITO

É gratuito.

“A primeira certidão de óbito é paga.”

MITO

Também é gratuita.

∞ Fixe

“Vida, Vontade, Casa, Conta, Clube”.

Cada palavra é o assunto de um cartório, na ordem da tabela: vida (Registro Civil), vontade (Notas), casa (Imóveis), conta (Protesto) e clube (Pessoas Jurídicas).

Atividade: qual cartório? a) Ana quer registrar o filho. b) Pedro quer provar um post ofensivo. c) O grupo escoteiro quer registrar seu estatuto.

(respostas no fim do capítulo)

[1] CF, art. 236; Lei 8.935/1994.

[2] CF, art. 5º, LXXVI; Lei 9.534/1997.

[3] Lei 6.015/1973, art. 216-B (adjudicação compulsória em cartório); Súmulas 84 e 239 do STJ.

ALISTAMENTO MILITAR

2.5 “Vou fazer 18 anos. Tenho que me alistar?”

Todo homem brasileiro deve se alistar no ano em que faz 18 anos, entre janeiro e junho. Quem não se alista fica irregular e tem dificuldades depois.

Entenda

- **Quem:** homens, no ano em que completam 18 anos[1]. Para as mulheres, o alistamento é **voluntário**, e o primeiro foi aberto em 2025[4].
- **Quando:** em regra, de **1º de janeiro a 30 de junho** do ano em que você faz 18 anos. Confira o prazo divulgado a cada ano.
- **Como:** pela internet, no site oficial do alistamento, e depois presencialmente na Junta de Serviço Militar, quando convocado.
- **Alistar-se não é servir.** A maioria é **dispensada** por excesso de contingente e recebe o certificado de dispensa.

Na vida real

- **Quem não se alista paga multa** e, sem o documento militar em dia, pode ter problemas para tirar passaporte, tomar posse em cargo público e fazer matrícula em algumas instituições de ensino[2].
- **Objetor de consciência.** Quem, por religião ou convicção, não aceita atividades militares pode prestar um **serviço alternativo**, em vez do serviço militar[3].

Quer saber mais?

→ alistamento.eb.mil.br

→ A Junta de Serviço Militar da sua cidade.

Na vida real (continuação)

- **Algumas condições de saúde ou deficiência** podem levar à dispensa, depois de avaliação oficial.

Passo a passo

1. No ano dos seus 18, entre no site oficial do alistamento (alistamento.eb.mil.br) entre janeiro e junho.
2. Preencha os dados e anote o número de protocolo.
3. Compareça à Junta Militar na data indicada.
4. Retire o **Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI)** ou acompanhe a seleção.
5. Perdeu o prazo? Procure a Junta Militar o quanto antes e regularize, mesmo com multa.

Mito ou verdade

"Se eu me alistar, vou ter que servir."

MITO

A maioria é dispensada.

"Se eu não me alistar, ninguém vai perceber."

MITO

O documento é exigido em vários momentos da vida.

∞ Fixe

“Dezoito anos, de Janeiro a Junho, Junta” (os três “J”).

Os três J lembram o período (janeiro a junho) e o lugar (a Junta Militar).

Atividade: marque no calendário do ano em que você faz 18 anos o período de 1º/01 a 30/06.

(resposta pessoal)

[1] CF, art. 143; Lei 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar).
[2] Lei 4.375/1964, art. 74.
[3] CF, art. 143, §1º; Lei 8.239/1991.
[4] Decreto 12.154/2024 (serviço militar feminino voluntário).

2.6

MESÁRIO E JURADO

“Fui convocado para mesário. E agora?”

Ser mesário nas eleições ou jurado no Tribunal do Júri é obrigatório quando você é convocado, e cada um traz vantagens.

Entenda

Mesário[1]:

- É convocado pelo cartório eleitoral para trabalhar no dia da eleição.
- Pode pedir **dispensa em até 5 dias** contados da nomeação, se tiver um motivo justo.
- Quem falta sem justificativa paga **multa**.
- **Vantagem: 2 dias de folga para cada dia** de trabalho, inclusive de treinamento, sem desconto no salário[2][4]. Também é possível ser **mesário voluntário**.

Jurado[3]:

- São cidadãos com **18 anos ou mais**, de boa conduta, sorteados para julgar crimes contra a vida, como homicídios, no Tribunal do Júri.
- Recusar sem motivo pode gerar **multa de 1 a 10 salários mínimos**.
- Quem recusa por **convicção religiosa, filosófica ou política** cumpre um serviço alternativo.
- **Vantagens:** não pode ter desconto no salário, e tem **preferência**, em caso de empate, em concursos públicos, licitações e promoções no serviço público.

Quer saber mais?

→ tse.jus.br, na seção “Mesário voluntário”.

PR TRE-PR: tre-pr.jus.br.

Na vida real

- Muitas empresas, por desconhecimento, resistem a dar as folgas do mesário. **A lei garante a folga**[2]. Apresente a declaração da Justiça Eleitoral.
- A experiência como jurado é considerada **serviço público relevante**[3].

Passo a passo: fui convocado para ser mesário

1. Confira a convocação no app e-Título ou no site do TSE.
2. Não pode ir? Peça dispensa em até 5 dias da nomeação, com justificativa.
3. Participe do treinamento (geralmente online).
4. Trabalhe no dia e guarde a declaração.
5. Combine as folgas com o empregador (2 dias para cada dia trabalhado).

Mito ou verdade

"Mesário trabalha de graça e sem benefício."

MITO

Tem folga em dobro e alimentação no dia.

"Jurado pode ser qualquer pessoa, até de 16 anos."

MITO

Precisa ter 18 anos ou mais.

∞ Fixe

“Mesário: um dia de urna, dois dias de folga”.

Cada dia a serviço da Justiça Eleitoral vale o dobro em folga.

Atividade: se o Lucas trabalhou como mesário no 1º e no 2º turno (e no treinamento, em 1 dia), quantas folgas ele ganha?

(resposta na p. 92)

[1] Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), arts. 120 e 124.
[2] Lei 9.504/1997, art. 98.
[3] CPP, arts. 436 a 441.
[4] Resolução TSE 22.747/2008 (dias de treinamento contam para a folga).

2.7

LIBERDADE RELIGIOSA E INTOLERÂNCIA

“Posso faltar à prova no meu dia sagrado?”

Você tem o direito de ter qualquer religião ou nenhuma. O Estado não pode favorecer nem perseguir crença alguma, e discriminar alguém pela religião pode ser crime.

Entenda

- A liberdade de crença é **inviolável**, e os cultos e locais de culto são protegidos[1].
- O Brasil é um **Estado laico**: o governo não pode apoiar, financiar ou atrapalhar nenhuma religião[2].
- Ninguém pode perder direitos por causa da crença. Quem não quiser cumprir uma obrigação geral por motivo religioso pode cumprir uma **prestação alternativa**[3].
- **Discriminar** por religião pode ser **crime**: recusar emprego, atendimento ou matrícula, impedir alguém de praticar a sua fé ou incitar o preconceito contra uma religião[4]. Uma simples crítica a uma crença, em regra, não é crime.

Quer saber mais?

→ Disque 100.

→ Ministério dos Direitos Humanos: gov.br/mdh.

Na vida real

- **Escola:** um aluno pode pedir, por motivo religioso, para fazer a **prova ou a aula em outra data**, com uma atividade alternativa. A escola deve oferecer a alternativa[5].
- **Concurso público:** o STF decidiu que o candidato pode fazer etapas **em outra data ou horário** por motivo de crença, se a mudança for razoável, mantiver a igualdade com os outros candidatos e não causar um custo exagerado ao órgão[6]. A mesma lógica vale para o servidor público no trabalho[7].
- **Religiões de matriz africana:** o STF decidiu que é constitucional a lei de proteção animal que permite o sacrifício ritual de animais nos cultos dessas religiões, sem maus-tratos[8]. Essas religiões são as que mais sofrem denúncias de intolerância no país.
- **Ensino religioso** nas escolas públicas é **facultativo**: ninguém pode ser obrigado a assistir[9].

Passo a passo: sofri intolerância religiosa

1. Anote o que aconteceu: data, local, testemunhas, prints.
2. Se for crime (ofensa, ameaça, ataque a um templo), registre um **boletim de ocorrência**.
3. Denuncie pelo **Disque 100** (Direitos Humanos), que é gratuito e aceita denúncia sem identificação.
4. Na escola ou no concurso, faça o pedido **por escrito** e guarde o protocolo.
5. Procure a Defensoria ou o Ministério Público.

? Mito ou verdade

“A escola pública pode obrigar o aluno a rezar.”

MITO

O Estado é laico, e o ensino religioso é facultativo.

“Quem guarda o sábado pode pedir outra data para a prova.”

VERDADE

O pedido deve ser feito antes, e a mudança precisa ser razoável e manter a igualdade com os outros.

∞ Fixe

“Crer é livre, discriminar é crime, o Estado é neutro”.

As três partes resumem o ponto: a sua fé é livre, perseguir a fé dos outros pode dar processo, e o governo não toma partido.

Atividade: cite duas religiões diferentes da sua e uma coisa que você sabe sobre cada uma. Conhecer é o primeiro passo contra a intolerância.

(resposta pessoal)

[1] CF, art. 5º, VI.
[2] CF, art. 19, I.
[3] CF, art. 5º, VIII.
[4] Lei 7.716/1989, arts. 1º e 20.
[5] Lei 9.394/1996 (LDB), art. 7º-A, incluído pela Lei 13.796/2019.
[6] STF, RE 611.874 (Tema 386 de repercussão geral), julgado em 26/11/2020.
[7] STF, Tema 1.021 de repercussão geral, julgado em 26/11/2020.
[8] STF, RE 494.601, julgado em 28/03/2019.
[9] CF, art. 210, §1º; STF, ADI 4.439, julgada em 2017.

ENCHENTES E DESASTRES

2.8 “A enchente levou tudo. O que eu faço?”

Depois de um desastre, a Defesa Civil é a porta de entrada. Quando a situação de emergência ou de calamidade é reconhecida pelo Governo Federal, quem mora na área atingida pode sacar parte do FGTS e pedir outros apoios.

Entenda

- A **Defesa Civil** (telefone **199**) cuida da prevenção, do resgate e da ajuda depois do desastre[1].
- Quando o desastre é grave, o município decreta **situação de emergência** ou **estado de calamidade pública**, e o Governo Federal precisa **reconhecer** o decreto. É esse reconhecimento federal que libera vários benefícios, como o FGTS.
- **Saque do FGTS por calamidade**[2]:
  - valor de **até R$ 6.220** por pessoa, por desastre;
  - pedido pelo **app FGTS**, em geral em até **90 dias** após o reconhecimento;
  - só para quem mora na área atingida;
  - em regra, **12 meses** entre um saque e outro, salvo autorização especial em casos justificados.
- **Aluguel social:** é um benefício **municipal** para quem perdeu a casa. As regras e o valor mudam de cidade para cidade.

Quer saber mais?

PR Defesa Civil do Paraná: defesacivil.pr.gov.br.

→ Alertas por SMS: envie seu CEP para **40199**. Muitos celulares também recebem o **Defesa Civil Alerta**, um aviso que toca mesmo no modo silencioso.

→ App FGTS (Caixa).

Na vida real

- **Nas enchentes do Rio Grande do Sul (2024)**, os governos fizeram mutirões para refazer documentos de graça, liberaram o FGTS e criaram auxílios específicos. Isso costuma se repetir em grandes desastres, mas **depende de decreto**. Fique atento aos anúncios oficiais.
- **Seguro residencial** pode cobrir alagamento, mas só se a apólice incluir esse risco (ver ponto 9.4).
- **Quem mora em área de risco** tem direito a ser avisado e a receber apoio para sair com segurança[1].

Passo a passo: depois do desastre

1. **Proteja a vida primeiro.** Saia da área de risco e ligue para 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).
2. **Cadastre-se na Defesa Civil** ou no CRAS da sua cidade. Ele pode ser exigido para alguns benefícios, mas cada programa tem as suas regras.
3. **Fotografe os estragos** antes de limpar, para o seguro e para os auxílios.
4. **Verifique se sua cidade teve a calamidade reconhecida pelo Governo Federal** e peça o saque do FGTS pelo app.
5. **Perdeu documentos?** Procure os mutirões ou o Instituto de Identificação e peça a isenção da taxa.
6. Pergunte na prefeitura sobre o aluguel social e outras ajudas.

? Mito ou verdade

“Qualquer chuva libera o FGTS.” MITO

Só quando a emergência ou a calamidade é reconhecida pelo Governo Federal.

“Posso sacar todo o meu FGTS na calamidade.” MITO

O limite é de R$ 6.220.

∞ Fixe

“Vida, Foto, Cadastro, FGTS”, na ordem do que fazer.

Primeiro salve a vida, depois fotografe os estragos, faça o cadastro e, por último, peça o FGTS.

Atividade, monte o kit de emergência da família: documentos em saco plástico, lanterna, remédios, carregador e uma lista de telefones. (Escoteiro sabe: *Sempre Alerta!*)

(resposta pessoal)

[1] Lei 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil).

[2] Lei 8.036/1990, art. 20, XVI; Decreto 5.113/2004, art. 4º (com a redação do Decreto 12.016/2024).

Respostas das atividades

2.1 a) Mandado de segurança: aprovada dentro das vagas, Joana tem direito à nomeação. Mas atenção: o mandado de segurança tem prazo de 120 dias, então ela precisa procurar ajuda logo. b) Habeas corpus: Carlos pode estar preso ilegalmente, porque a prisão precisa ser comunicada e examinada por um juiz no prazo da lei (a audiência de custódia acontece em até 24 horas). c) Ação popular: o patrimônio público foi lesado.

2.4 a) Registro Civil. b) Tabelionato de Notas (ata notarial). c) Registro de Pessoas Jurídicas.

2.6 Se o Lucas trabalhou 3 dias (1º turno, 2º turno e 1 dia de treinamento), ganha **6 dias de folga**: 2 para cada dia. A Justiça Eleitoral conta também os dias de treinamento, desde que eles constem da declaração de convocação.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **2.1** Quando o Estado viola um direito, há ações especiais (remédios constitucionais); a Defensoria ajuda. *Macete:* “HC é o Corpo, HD é o Dado, MS é o Direito certo, MI é a Lei que falta, AP é o bem de todos” liga cada remédio ao que ele protege.
- ☐ **2.2** Primeira via da CIN é gratuita e o número é o CPF; ninguém pode reter seu documento. *Macete:* “Nasce, Cadastra, Identifica, Tira o título, Trabalha” lembra a ordem dos documentos.
- ☐ **2.3** Qualquer pessoa pode pedir informação pública, sem dizer o motivo. *Macete:* “20 para responder, +10 se pedir, 10 para recorrer” são os prazos, em dias.
- ☐ **2.4** Cada cartório cuida de um assunto; registro de nascimento e de óbito é grátis; compra de casa se registra. *Macete:* “Vida, Vontade, Casa, Conta, Clube” são os cinco cartórios.
- ☐ **2.5** Homem se alista no ano dos 18; a maioria é dispensada. *Macete:* “Dezoito anos, de Janeiro a Junho, Junta” lembra quando e onde.
- ☐ **2.6** Mesário e jurado são deveres, com vantagens. *Macete:* “Mesário: um dia de urna, dois dias de folga”.
- ☐ **2.7** Crença é livre, o Estado é laico, e quem guarda um dia sagrado pode pedir alternativa. *Macete:* “Crer é livre, discriminar é crime, o Estado é neutro”.
- ☐ **2.8** No desastre, Defesa Civil primeiro; o FGTS só sai com reconhecimento federal. *Macete:* “Vida, Foto, Cadastro, FGTS” é a ordem do que fazer.

Anotações

PARTE I · COMO O BRASIL FUNCIONA

3

Benefícios e serviços públicos

Saúde, creche, transporte, luz e ajuda do governo. O que é seu por direito e como pedir.

NESTE CAPÍTULO

3.1 “O posto de saúde negou meu remédio” 97
Saúde no SUS

3.2 “Não estou bem e não sei com quem falar” 100
Saúde mental

3.3 “Minha família pode receber alguma ajuda do governo?” 103
Benefícios sociais

3.4 “Não tem vaga na creche” 107
Vaga em creche e escola

3.5 “Tenho direito a não pagar o ônibus?” 109
Gratuidades no transporte

3.6 “Cortaram minha luz sem avisar” 112
Luz ou água cortada

3.7 “Quero fazer faculdade, mas não tenho dinheiro” 115
Faculdade: FIES, ProUni e o contrato com a faculdade particular

Aviso importante

Este capítulo é uma lista do que o Estado garante a você, e não uma garantia de que o serviço funcione bem. Muitos serviços públicos são precários, com filas e pouca gente para atender. Em qualquer problema de saúde, física ou mental, procure um profissional de verdade: este livro não substitui o médico, o psicólogo ou o assistente social.

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 119.

SAÚDE NO SUS

3.1 “O posto de saúde negou meu remédio”

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Quando o SUS nega algo, existe um caminho: primeiro o pedido administrativo, depois a ouvidoria e, se for preciso, a Justiça.

Entenda

- O **SUS** (Sistema Único de Saúde) atende **qualquer pessoa** no Brasil, sem custo, do posto de saúde ao transplante[1].
- Os remédios fornecidos ficam em **listas oficiais**, a principal delas é a RENAME. Os remédios do município ficam na lista municipal. A **Farmácia Popular** dá alguns remédios de graça ou com desconto.
- **Urgência e emergência** (UPA, SAMU 192, pronto-socorro) não podem ser recusadas a ninguém.
- Você tem direito a **saber seu diagnóstico, ver seu prontuário e ter acompanhante** em várias situações (gestantes, crianças, idosos)[2].

Quer saber mais?

→ Ouvidoria do SUS: 136.

→ Remédios do SUS: gov.br/saude (RENAME).

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

Na vida real

- **Remédio fora da lista do SUS.** Em 2024, o STF fixou regras rígidas para quem pede na Justiça um remédio que o SUS não fornece[3]. Em regra, é preciso provar todos estes pontos:
  1. que o SUS **negou** o pedido;
  2. que **não existe** outro remédio do SUS que sirva;
  3. que há **estudos científicos sérios** mostrando que o remédio funciona;
  4. que um **laudo médico** explica por que o remédio é indispensável;
  5. que você **não pode pagar** por ele;
  6. que o remédio tem **registro na Anvisa**.
- **Quem paga é o governo, e não a Justiça.** O juiz só manda entregar o remédio; a conta é de um dos governos, conforme o custo. Tratamentos que custam a partir de 210 salários mínimos por ano são pedidos na Justiça Federal e pagos pela **União** (o governo federal). Os mais baratos são pedidos na Justiça Estadual e pagos pelo **estado** ou pelo **município**, que em parte dos casos recebem um reembolso da União[3].
- **Cirurgia na fila há anos.** A demora excessiva pode ser levada à Justiça, principalmente quando há risco de piora. O laudo médico com a urgência é a peça-chave.

Passo a passo: o SUS negou meu tratamento

1. Peça ao médico um **laudo detalhado**: doença (CID), por que o tratamento é necessário e por que outros não servem.
2. Faça o pedido **por escrito** na Secretaria de Saúde e guarde o protocolo.
3. Reclame na **Ouvidoria do SUS** (o canal de reclamações), pelo telefone 136.

Passo a passo: o SUS negou meu tratamento (continuação)

4. Negado ou sem resposta? Procure a **Defensoria Pública** com o laudo, a negativa e um comprovante de renda.

Mito ou verdade

"O SUS é só para quem é pobre." **MITO**

É para todos, inclusive para quem tem plano de saúde.

"Na Justiça, qualquer remédio é garantido." **MITO**

Desde 2024 as regras são bem mais rígidas.

Fixe

"Laudo, Lista, Licença, Limite": Laudo médico, fora da Lista com motivo, Licença da Anvisa, Limite de renda (não pode pagar).

Os quatro L são as quatro coisas que você vai precisar mostrar.

Atividade: encontre o posto de saúde mais perto da sua casa e anote o telefone e o horário.

(resposta pessoal)

[1] Constituição Federal (CF), art. 196; Lei 8.080/1990.

[2] Portaria MS 1.820/2009 (Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde); Lei 11.108/2005 (acompanhante no parto); Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 12; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 16.

[3] STF, Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), julgados em setembro de 2024; Súmulas Vinculantes 60 e 61.

SAÚDE MENTAL

3.2 “Não estou bem e não sei com quem falar”

Pedir ajuda é um direito e um ato de coragem. O SUS tem atendimento gratuito em saúde mental, e o CVV atende 24 horas pelo 188.

Entenda

- **CVV, telefone 188:** é gratuito, funciona 24 horas e mantém sigilo. Também atende por chat em cvv.org.br. É para quem precisa conversar.
- **CAPS (Centro de Atenção Psicossocial):** atendimento do SUS para sofrimento mental intenso e para problemas com álcool e drogas (CAPS AD). Muitas vezes **não precisa de encaminhamento**. Atenção: na prática, muitos CAPS funcionam com pouca gente e em condições ruins, como acontece com vários serviços públicos. A lei garante o serviço, mas isso **não quer dizer que ele funcione bem**. Se não for atendido, insista e reclame na ouvidoria.
- **Posto de saúde:** é a porta de entrada, com médico e, em muitos lugares, psicólogo.
- **Em crise ou risco de vida:** ligue para o SAMU (192) ou vá a uma UPA.

Os direitos de quem tem transtorno mental[1]: ser tratado com respeito, ser informado sobre o tratamento, ter sigilo, ser tratado de preferência em serviços comunitários (sem internação), e só ser internado quando outros recursos não bastarem.

Quer saber mais?

→ cvv.org.br e telefone 188.

PR Rede de CAPS de Curitiba: site da Secretaria Municipal da Saúde.

→ Clínicas-escola de psicologia (UFPR, PUCPR e outras).

Na vida real: os três tipos de internação

1

Tipo	Quem decide	Garantias
Voluntária	a própria pessoa	ela pode pedir alta quando quiser
Involuntária	um familiar ou responsável, com laudo médico	o hospital deve **avisar o Ministério Público** (o órgão que defende os direitos das pessoas) **em até 72 horas**
Compulsória	um juiz	só por decisão judicial

- **Não aceite pular o aviso ao Ministério Público.** Às vezes o médico ou o hospital diz que é melhor não avisar "para facilitar" ou "para agilizar". Recuse: o aviso existe para **proteger quem está sendo internado**. É com ele que o Ministério Público fica sabendo onde a pessoa está e pode fiscalizar se a internação é mesmo necessária e se os direitos dela estão sendo respeitados. A internação involuntária sem esse aviso é irregular, e a família ou a própria pessoa pode procurar a Defensoria.
- **Escola e trabalho:** atestados de saúde mental valem como qualquer outro atestado médico.

Passo a passo: preciso de ajuda (ou alguém que eu amo precisa)

1. Precisa conversar agora? **188 (CVV).**
2. Há risco imediato? **192 (SAMU)** ou **190**, e não deixe a pessoa sozinha.
3. Para acompanhamento: procure o **posto de saúde** ou o **CAPS**.
4. Sobre álcool ou drogas: procure o **CAPS AD**.
5. Direito desrespeitado? Procure a Defensoria ou o Ministério Público.

? Mito ou verdade

“Quem fala que quer morrer só quer chamar atenção.”

MITO

Leve a sério e ajude a pessoa a buscar apoio.

“Psicólogo é só para quem pode pagar.”

MITO

Há atendimento no SUS e nas clínicas-escola das faculdades, gratuitas ou com preço social.

∞ Fixe

“188 conversa, 192 socorre, CAPS acompanha”.

Cada número tem uma tarefa: o 188 é para desabafar, o 192 é para a emergência, e o CAPS é para o tratamento que continua.

Atividade, cartão de apoio: escreva num papel (ou no celular) 3 pessoas de confiança e os números 188 e 192. Guarde na carteira.

(resposta pessoal)

[1] Lei 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), arts. 2º, 4º, 6º e 8º.

BENEFÍCIOS SOCIAIS

3.3 “Minha família pode receber alguma ajuda do governo?”

Quase todos os benefícios sociais começam pelo mesmo lugar: o **Cadastro Único (CadÚnico)**, feito pela prefeitura, em geral no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Estar no cadastro não garante o benefício: cada programa tem as suas regras.

Entenda

CadÚnico: é o cadastro das famílias de baixa renda (em geral, até **meio salário mínimo por pessoa**). É feito pela prefeitura, em geral no **CRAS** ou em outro posto de cadastramento, e precisa ser atualizado a cada 2 anos ou sempre que algo mudar[1].

Os principais benefícios:

Benefício	Para quem	O que dá
Bolsa Família	famílias com renda de até R$ 218 por pessoa	mínimo de R$ 600 por família, mais adicionais por criança, gestante e adolescente[2]
BPC (Benefício de Prestação Continuada)	idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de baixa renda	**1 salário mínimo por mês**, sem precisar ter contribuído para o INSS[3]

Quer saber mais?

→ gov.br/mds

→ Meu INSS e telefone 135.

PR CRAS de Curitiba: site da FAS (Fundação de Ação Social).

Entenda (continuação)

Benefício	Para quem	O que dá
Tarifa Social de Energia	famílias do CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa e famílias com alguém que recebe BPC	conta de luz **grátis até 80 kWh por mês** (o que passar disso é pago normalmente). Desde 2026, famílias do CadÚnico com renda **entre meio e 1 salário mínimo** por pessoa têm o **Desconto Social**: não pagam um dos encargos da conta (a CDE) no consumo de até 120 kWh[5]
Minha Casa, Minha Vida	famílias por faixa de renda	moradia com subsídio

Na vida real

- **BPC e a renda.** A lei fala em renda de até 1/4 de salário mínimo por pessoa. O STF e o STJ, porém, decidiram que esse critério não pode ser o único: a família pode provar a **situação real** de necessidade, como gastos com remédios e fraldas[4]. Se o BPC for negado, dá para recorrer e procurar orientação jurídica.
- **BPC não é aposentadoria:** não gera 13º nem pensão por morte. Também não exige contribuição ao INSS, mas exige CPF, **CadÚnico atualizado** e, em regra, biometria (se a pessoa não puder fazer, a do responsável legal)[3].
- **Mentir no CadÚnico** pode gerar devolução do dinheiro e até processo por crime. Atualize sempre os dados com honestidade.

Passo a passo

1. Procure o **CRAS** do seu bairro, com os documentos de todos da casa (CPF e identidade) e um comprovante de endereço.
2. Faça ou atualize o **CadÚnico**.

Passo a passo (continuação)

3. Acompanhe pelo app **Cadastro Único** ou **Bolsa Família**.
4. BPC: peça pelo app ou site **Meu INSS** ou pelo telefone **135**.
5. Benefício negado? Recorra e procure a Defensoria.

Mito ou verdade

"Quem trabalha de carteira assinada perde o Bolsa Família na hora."

MITO

Existe a **regra de proteção**: se a renda subir, mas ficar até meio salário mínimo por pessoa, a família continua no programa por um tempo, recebendo **metade** do valor. Em 2026, esse tempo era de até **12 meses** (a lei permite até 24, e o governo pode mudar)[2].

"Para o BPC, é preciso ter contribuído para o INSS."

MITO

O BPC é assistência social: não exige contribuição.

Fixe

“Tudo começa no CRAS: CadÚnico é a chave”.

A chave abre a porta, mas não garante o que tem dentro: o cadastro é o primeiro passo para quase todos os benefícios.

Atividade: descubra onde fica o CRAS mais próximo da sua casa. (Dica: fale com algum vizinho idoso. Talvez ele tenha direito ao BPC e não saiba. Você pode ajudar!)

(resposta pessoal)

[1] Decreto 11.016/2022; Decreto 12.064/2024, art. 32, §2º.

[2] Lei 14.601/2023, arts. 5º e 6º.

[3] CF, art. 203, V; Lei 8.742/1993 (LOAS), art. 20, §§12, 12-A e 12-B.

[4] STF, RE 567.985 e RE 580.963, julgados em 2013; STJ, Tema 185 dos recursos repetitivos (REsp 1.112.557).

[5] Lei 12.212/2010, arts. 1º e 2º, e Lei 10.438/2002, art. 13, com as mudanças da Lei 15.235/2025.

VAGA EM CRECHE E ESCOLA

3.4 “Não tem vaga na creche”

Vaga em creche e pré-escola é um direito da criança e um dever do município, e pode ser exigida na Justiça.

Entenda

- A educação é obrigatória e gratuita dos **4 aos 17 anos**[1].
- A **creche (0 a 3 anos)** não é obrigatória para a família, mas é um **direito** da criança. Quando a família pede, a prefeitura deve oferecer[1].
- O aluno tem direito a uma **escola pública e gratuita perto de casa**[2].
- O ensino infantil e o fundamental são responsabilidade principal do **município**; o ensino médio é do **estado** (ver ponto 1.7).

Na vida real

- **O STF decidiu (2022)** que a vaga em creche e pré-escola é um **direito que pode ser cobrado na Justiça**, e que a prefeitura não pode alegar falta de dinheiro para negá-la[3].
- Muitas famílias ganham a vaga com a ajuda da **Defensoria Pública**, rapidamente.
- **Transporte escolar** também é um direito quando a escola é longe[4].

Quer saber mais?

PR Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.

→ Conselho Tutelar (ver ponto 14.9).

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

Passo a passo

1. Inscreva a criança na lista de espera da prefeitura e **guarde o protocolo**.
2. Não chamaram? Procure o **Conselho Tutelar** ou a **Defensoria Pública** com o protocolo e o comprovante de endereço.
3. O pedido pode virar uma ação na Justiça, que costuma ser rápida.

Mito ou verdade

“Creche é favor da prefeitura.”

MITO

É um direito da criança.

“Se não tem vaga, não tem jeito.”

MITO

A Justiça manda criar a vaga.

Fixe

“Do berço ao ensino médio: Município cuida do pequeno, Estado cuida do grande”.

O pequeno é a creche e o fundamental; o grande é o ensino médio.

Atividade: ligue: creche → (Município / Estado); ensino médio → (Município / Estado).

(respostas no fim do capítulo)

[1] CF, art. 208, I e IV.
[2] ECA, art. 53, V.
[3] STF, RE 1.008.166 (Tema 548 de repercussão geral), julgado em 22/09/2022.
[4] CF, art. 208, VII; Lei 9.394/1996 (LDB), arts. 10 e 11.

GRATUIDADES NO TRANSPORTE

3.5 “Tenho direito a não pagar o ônibus?”

Idosos, pessoas com deficiência de baixa renda e jovens de baixa renda têm direito a viajar de graça ou com desconto, mas cada caso tem regras próprias.

Entenda

Quem	Ônibus da cidade	Viagem entre estados
Idoso (65+)	gratuito[1]	2 vagas grátis por ônibus para quem ganha até 2 salários mínimos; depois delas, 50% de desconto[2]
Pessoa com deficiência de baixa renda	segundo a lei municipal	**Passe Livre** interestadual[3]
Jovem de 15 a 29 anos de baixa renda (com CadÚnico)	segundo a lei municipal	**ID Jovem**: 2 vagas grátis e 2 com 50% de desconto por ônibus[4]
Estudante	desconto ou passe, segundo a lei municipal	não há lei federal de meia-passagem, mas algumas empresas e alguns estados dão desconto: pergunte ao comprar

Quer saber mais?

→ ANTT: antt.gov.br e telefone 166.

→ Aplicativo ID Jovem.

PR URBS (transporte de Curitiba): urbs.curitiba.pr.gov.br.

Na vida real

- **A empresa não pode negar a vaga gratuita** se houver vaga disponível. A recusa pode ser denunciada à **ANTT** (viagens entre estados).
- **Peça a passagem com antecedência:** as vagas gratuitas são poucas por viagem.
- **Para o idoso no ônibus da cidade,** basta mostrar um documento com foto[1].
- **Estudante viajando:** algumas empresas de ônibus dão desconto de estudante nas viagens entre cidades e entre estados, mesmo sem lei federal obrigando. Pergunte e leve a carteirinha. Em shows, cinema e jogos, o estudante tem **meia-entrada** garantida (ver ponto 11.4).

Passo a passo: ID Jovem

1. Tenha o **CadÚnico atualizado** (ver ponto 3.3).
2. Baixe o app **ID Jovem** e gere a carteira.
3. Na rodoviária, peça o benefício com antecedência, apresentando o ID Jovem e um documento.
4. Negaram? Peça a negativa por escrito e reclame na ANTT (telefone 166).

Mito ou verdade

"Idoso precisa de carteirinha especial para o ônibus da cidade."

MITO

Basta um documento com foto.

? Mito ou verdade (continuação)

“A empresa pode cobrar taxa de embarque do beneficiário.”

DEPENDE

Em geral, o benefício cobre a passagem. Confira as regras da ANTT.

∞ Fixe

“65 anda grátis, ID Jovem viaja”.

Com 65 anos, o ônibus da cidade é de graça; com o ID Jovem, o jovem de baixa renda tem vagas grátis ou com desconto nas viagens entre estados.

Atividade: quem tem direito? a) Seu avô, de 66 anos, no ônibus de Curitiba. b) Você, com 17 anos e CadÚnico, numa viagem a São Paulo.

(respostas no fim do capítulo)

[1] CF, art. 230, §2º; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), art. 39.
[2] Estatuto da Pessoa Idosa, art. 40.
[3] Lei 8.899/1994.
[4] Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013), art. 32; Decreto 8.537/2015.

LUZ OU ÁGUA CORTADA

3.6 “Cortaram minha luz sem avisar”

A empresa pode cortar o serviço por falta de pagamento, mas só com aviso prévio, por conta recente e em dias permitidos. Fora disso, o corte é ilegal.

Entenda

Luz e água são **serviços essenciais**. O corte é permitido quando a conta não é paga[1], mas tem regras:

- **Aviso prévio por escrito** antes do corte (na luz, em regra **15 dias**)[2].
- **Dívidas antigas** não justificam corte. Elas devem ser cobradas por outros meios[3].
- Em regra, **não pode** haver corte de luz em **sexta-feira, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado**[2].
- Paga a conta, a religação deve ser rápida, em geral em até **24 horas** na área urbana[2].

Na vida real

- **O STJ entende** que o corte por **dívida antiga** (meses ou anos atrás) é ilegal, e que só a conta atual autoriza o corte[3].
- **Dívida do morador anterior:** a dívida é da **pessoa**, e não do imóvel. O novo morador não pode ter o serviço cortado por conta de quem saiu[4].

Quer saber mais?

→ ANEEL: 167 e aneel.gov.br.

PR Copel: copel.com. Sanepar: sanepar.com.br.

PR Procon-PR.

Na vida real (continuação)

- **Fraude no medidor ("gato"):** a empresa pode cobrar, mas o STJ limita o corte aos últimos 90 dias de consumo, e exige que a fraude seja apurada com direito de defesa[5].
- **Corte ilegal** pode gerar **indenização por dano moral**.
- **Quem tem aparelho médico em casa** (respirador, por exemplo) deve avisar a distribuidora, para ter proteção especial contra o corte.

Passo a passo: cortaram minha luz ou água

1. Veja se houve **aviso** e de qual mês é a dívida.
2. PR Ligue para a empresa (Copel ou Sanepar, no Paraná) e **anote o protocolo**.
3. Corte ilegal? Reclame na **Ouvidoria** da empresa e depois na **ANEEL** (luz, telefone 167) ou na agência estadual (água).
4. Procure o **Procon** ou o **Juizado Especial** (ver ponto 6.3) para religação e indenização.

Mito ou verdade

"Podem cortar a luz por uma conta de 2 anos atrás." MITO

Conta muito antiga não autoriza o corte; a empresa precisa cobrar de outro jeito.

"Herdei a dívida de luz de quem morava antes." MITO

A dívida é pessoal.

∞ Fixe

“Corte só com Aviso, conta Atual e dia Útil, que não seja sexta”, ou **“A-A-U”**.

As três letras são as três condições: Aviso antes, conta Atual (não antiga) e dia Útil.

Atividade: a Copel cortou a luz da Dona Maria num sábado, por uma conta de 2024, sem aviso. Verdadeiro ou falso: “o corte foi legal”?

(resposta na p. 119)

[1] Lei 8.987/1995, art. 6°, §3°.
[2] ANEEL, Resolução Normativa 1.000/2021 (regras de suspensão e religação).
[3] Jurisprudência consolidada do STJ (corte apenas por débitos atuais).
[4] Jurisprudência do STJ (natureza pessoal, e não *propter rem*, das dívidas de água e luz).
[5] STJ, Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433).

3.7

FACULDADE: FIES, PROUNI E O CONTRATO COM A FACULDADE PARTICULAR

“Quero fazer faculdade, mas não tenho dinheiro”

Há caminhos para estudar sem pagar (universidade pública, ProUni) ou pagando depois (FIES). E a faculdade particular **não pode segurar seu diploma** nem impedir a prova por causa de mensalidade atrasada.

Entenda

Programa	O que é	Para quem (em resumo)
SISU	Vagas em universidades **públicas** com a nota do ENEM	Qualquer pessoa que fez o ENEM; há **cotas** para escola pública, baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência[1]
ProUni	**Bolsa** de 100% ou 50% em faculdade particular[2]	Renda familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo (integral) ou 3 (parcial), com nota mínima no ENEM
FIES	**Financiamento**: paga depois de formado[3]	Renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos, com nota mínima no ENEM. Há modalidade com financiamento integral para famílias do CadÚnico

Quer saber mais?

→ Acesso Único: acessounico.mec.gov.br (SISU, ProUni, FIES).

→ e-MEC: emec.mec.gov.br.

PR Procon-PR.

Entenda (continuação)

O contrato com a faculdade particular[4]:

- É uma relação de **consumo**: vale o Código do Consumidor.
- Com mensalidade atrasada, a faculdade **pode** recusar a **rematrícula** do semestre seguinte, mas **não pode**:
  - impedir que você faça **provas**;
  - segurar **documentos**, histórico ou **diploma**;
  - aplicar punições pedagógicas[5].
- **A primeira via do diploma** é gratuita.

Na vida real

- **Faculdade sem reconhecimento do MEC** pode significar um diploma que não vale. Confira no **e-MEC** antes de se matricular.
- **Cancelar a matrícula:** cláusulas que exigem o pagamento do **semestre inteiro** depois do cancelamento costumam ser consideradas **abusivas** pelos tribunais e Procons.
- **FIES atrasado:** o governo abriu programas de **renegociação** com grandes descontos. Vale consultar se há um aberto (ver ponto 9.1).
- **Universidade pública é gratuita**[6], incluindo os cursos de graduação da UFPR e da UTFPR em Curitiba.
- **Uma dica de quem já passou por isso:** em muitas universidades públicas, alguns cursos têm notas de corte baixas ou sobram vagas, que são oferecidas de novo depois. No vestibular da UFPR de 2020, o último com as notas de corte divulgadas, Geografia teve nota de corte de 18 a 20 acertos em 90 questões[7]. E vários concursos públicos com salário acima de R$ 20 mil pedem apenas um diploma de curso superior em qualquer área, como o de auditor-fiscal da Receita Federal. Muitas vezes, o que abre portas é o diploma. Vale pesar com calma entre “fazer o que gosta” e “fazer o que pode” agora, sem fechar o caminho para o resto depois.

Passo a passo

1. Faça o **ENEM** (há isenção da taxa para alunos de escola pública e de baixa renda).
2. Inscreva-se no **SISU**, no **ProUni** e no **FIES**, nos períodos abertos (acesso único pelo gov.br).
3. Confira o **reconhecimento do curso** no e-MEC.
4. Leia o **contrato** da faculdade antes de assinar (ver ponto 13.1).

Mito ou verdade

"Quem estudou em escola particular nunca pode ter ProUni." **MITO**

Desde 2022, também pode, com prioridade menor para quem não era bolsista.

"A faculdade pode reter meu diploma se eu dever." **MITO**

Reter diploma ou documento por causa de dívida é proibido.

"Faculdade pública cobra mensalidade." **MITO**

A graduação em faculdade pública é gratuita.

∞ Fixe

“SISU = Sem pagar (pública); ProUni = Pago Nada (ou metade); FIES = Fica Para Depois”.

Cada programa começa com a mesma letra da frase que explica como você paga.

Atividade: associe: (a) quero estudar de graça numa universidade federal; (b) quero uma bolsa numa particular; (c) quero financiar a particular e pagar depois de formado.

(resposta na p. 119)

[1] Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas), com alterações da Lei 14.723/2023.
[2] Lei 11.096/2005, com alterações da Lei 14.350/2022.
[3] Lei 10.260/2001.
[4] Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.870/1999.
[5] Lei 9.870/1999, arts. 5º e 6º.
[6] CF, art. 206, IV.
[7] Núcleo de Concursos da UFPR, notas de corte do vestibular 2020 (1ª fase).

Respostas das atividades

3.4 Creche → Município. Ensino médio → Estado.

3.5 a) Sim: no ônibus da cidade, o idoso com 65 anos ou mais anda de graça, basta mostrar um documento. b) Sim, se você tiver o ID Jovem e houver vaga reservada disponível.

3.6 **Falso.** O corte foi **ilegal** por três motivos: não houve aviso, a dívida era antiga e foi feito num sábado.

3.7 (a) **SISU**. (b) **ProUni**. (c) **FIES**.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **3.1** O SUS é para todos; remédio fora da lista na Justiça exige laudo e outros requisitos, e quem paga é o governo. *Macete:* “Laudo, Lista, Licença, Limite”, os quatro L que você precisa mostrar.
- ☐ **3.2** Pedir ajuda é um direito: 188, 192 e CAPS. Internação involuntária sempre com aviso ao Ministério Público. *Macete:* “188 conversa, 192 socorre, CAPS acompanha”.
- ☐ **3.3** CadÚnico é a porta de entrada do Bolsa Família, do BPC e da Tarifa Social, mas não garante o benefício. *Macete:* “Tudo começa no CRAS: CadÚnico é a chave”.
- ☐ **3.4** Creche e pré-escola são direito da criança e dever do município; dá para cobrar na Justiça. *Macete:* “Município cuida do pequeno, Estado cuida do grande”.
- ☐ **3.5** Idoso de 65+ anda de graça na cidade; jovem de baixa renda tem o ID Jovem nas viagens entre estados. *Macete:* “65 anda grátis, ID Jovem viaja”.
- ☐ **3.6** Corte de luz ou água só com aviso, por conta atual e em dia útil. *Macete:* “A-A-U”: Aviso, conta Atual, dia Útil.

☐ **3.7** SISU, ProUni e FIES; a faculdade não pode segurar diploma nem impedir prova por dívida. *Macete:* “SISU = Sem pagar; ProUni = Pago Nada; FIES = Fica Para Depois”.

Anotações

PARTE II · POLÍCIA, CRIMES E JUSTIÇA

4

Fui abordado

A polícia parou você. O que ela pode fazer, o que não pode e como agir com calma.

NESTE CAPÍTULO

4.1 “Putz, a polícia me parou. O que eu faço?” 124
Abordagem policial

4.2 “Quem é quem na polícia?” 129
O que cada polícia pode fazer

4.3 “Vou a uma manifestação. Quais são meus direitos?” 133
Manifestações

4.4 “Posso filmar o policial? Posso gravar uma conversa?” 137
Gravar e filmar

4.5 “Blitz! E agora?” 140
Trânsito e blitz

4.6 “Quero tirar minha carteira de motorista” 143
Tirar a CNH

Aviso importante

Este capítulo ensina direitos para você usar com calma e depois, nunca para discutir com o policial na hora. Na abordagem, a regra número 1 é preservar a vida: a injustiça se resolve depois, com provas.

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 146.

ABORDAGEM POLICIAL

4.1 “Putz, a polícia me parou. O que eu faço?”

Fique calmo, mantenha as mãos visíveis, identifique-se e não resista. Seus direitos são cobrados **depois**, com provas, e não na rua.

Entenda

A polícia pode:

- **Parar e pedir sua identificação.** Recusar, sem motivo, dizer seu nome e seus dados quando a autoridade pede com justificativa pode ser **contravenção** (uma infração penal mais leve que o crime)[1]. Isso não obriga você a falar sobre os fatos. Você também não é obrigado a andar com RG o tempo todo. Mas, para dirigir, você precisa estar habilitado e o veículo licenciado (ver ponto 4.5).
- **Revistar você e sua mochila (busca pessoal) sem ordem do juiz,** mas só quando há **“fundada suspeita”**: um motivo concreto para achar que você carrega arma ou algo ligado a um crime[2].
- **Prender em flagrante:** quando você está cometendo um crime, acabou de cometer ou é encontrado logo depois com objetos do crime[3].

Quer saber mais?

PR Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Paraná e Corregedoria da Polícia Civil do Paraná.

PR Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

→ Disque 100 (violações de direitos humanos).

Entenda (continuação)

A polícia NÃO pode:

- Revistar só porque você "parece suspeito", pela sua cor, roupa, cabelo, bairro ou porque está nervoso (veja abaixo).
- Agredir, humilhar ou ameaçar. Isso é **abuso de autoridade**[4].
- Algemar sem necessidade. A algema só é permitida se houver resistência, risco de fuga ou perigo, e o motivo deve ser justificado por escrito[5].
- Obrigar você a falar ou a se incriminar. Você tem **direito ao silêncio**[6].
- Entrar na sua casa sem ordem judicial, salvo em **flagrante**, desastre ou para prestar socorro. Com ordem judicial, só de dia[7].

Mulheres devem ser revistadas por **outra mulher**, se isso não atrasar ou prejudicar a diligência[8].

Na vida real: o que os tribunais decidiram

- **"Atitude suspeita" não basta.** Para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), a revista precisa de **elementos objetivos** de suspeita, e intuição do policial ou o "jeito" da pessoa, sozinhos, não servem. As provas obtidas sem esses elementos podem ser anuladas. O STJ ainda vai fixar, num julgamento que vale para todos os casos, quais comportamentos podem justificar a revista[9].
- **Revista pela cor da pele é ilegal.** O STF fixou que a busca pessoal **não pode** ser baseada só em **raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física**. É preciso haver elementos objetivos de fundada suspeita[10].
- **Entrar em casa sem mandado.** Só vale em flagrante, e a polícia precisa ter **motivos concretos** antes de entrar, que depois são analisados pelo juiz. Sem esses motivos, a prova é anulada[11].

Na vida real: o que os tribunais decidiram (continuação)

- **Celular.** Em regra, a polícia precisa de **ordem judicial** ou da sua **autorização livre e clara** para ler suas mensagens e fotos. Sem isso, as provas costumam ser anuladas. Há exceções bem limitadas, como um celular achado por acaso, em que o policial só pode procurar quem é o dono[12].
- **Desacato continua sendo crime.** O STF manteve o crime de desacato[13]. Xingar o policial pode virar processo contra **você**, mesmo que a abordagem tenha sido ilegal.
- **Na prática, a abordagem é um momento de risco.** Mesmo quando a revista é injusta, discutir, correr ou resistir pode pôr a sua vida em perigo. E usar violência ou ameaça contra o policial é crime de **resistência**; descumprir uma ordem legal é **desobediência**[14]. **A injustiça se resolve depois.**

Passo a passo: na hora da abordagem

1. **Pare e mantenha as mãos visíveis.** Não faça movimentos bruscos e não coloque as mãos nos bolsos.
2. **Avise antes de qualquer movimento:** "Vou pegar meu documento na mochila."
3. **Identifique-se** com seu nome e documento, se tiver.
4. **Não resista e não corra**, mesmo que ache a abordagem injusta.
5. **Observe e memorize:** o nome do policial (na farda), o número da viatura, o horário e o local.
6. **Se for levado à delegacia:** você pode ficar em silêncio, pedir para avisar a família e pedir um advogado ou defensor[6].
7. **Depois, se houve abuso:** registre tudo e denuncie (veja abaixo).

Passo a passo: houve abuso. Como denunciar

1. Escreva tudo o que lembrar, o quanto antes.
2. Procure testemunhas e vídeos de celulares ou câmeras de comércios próximos.
3. Se houve lesão, procure **atendimento médico** primeiro. Depois, peça o **exame de corpo de delito** (no IML), que registra os ferimentos como prova.
4. Denuncie na **Corregedoria da Polícia Militar** ou da Polícia Civil, na **Ouvidoria** da Secretaria de Segurança Pública, no **Ministério Público** ou na **Defensoria Pública**.

Mito ou verdade

"Sou obrigado a andar com RG." **MITO**

A pé, você não é obrigado a andar com documento. Mas deve informar seus dados de identificação se a polícia pedir com justificativa. Isso não obriga você a responder sobre os fatos.

"Se eu não deixar revistar, a polícia não pode." **DEPENDE**

Se houver fundada suspeita (um motivo concreto), a polícia pode revistar mesmo sem a sua permissão.

"A polícia pode olhar meu WhatsApp na abordagem." **MITO**

Em regra, só com ordem do juiz ou com a sua autorização.

"Posso xingar o policial se ele foi abusivo." **MITO**

Desacato é crime. Denuncie depois.

∞ Fixe

"C.A.L.M.O."

Cada letra é uma atitude, na ordem em que acontece:

- **C**alma e mãos à vista
- **A**vise antes de se mexer
- **L**embre: nome, viatura, hora
- **M**antenha o silêncio se for detido; fale só sua identificação
- **O**riente-se depois: denuncie com provas

Atividade, coloque em ordem o que o Pedro deve fazer:

( ) anotar o número da viatura ( ) parar e mostrar as mãos ( ) avisar que vai pegar o documento ( ) denunciar na Corregedoria, no dia seguinte, o tapa que levou.

(resposta na p. 146)

[1] Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941), art. 68.
[2] Código de Processo Penal (CPP), arts. 240, §2º, e 244.
[3] CPP, arts. 301 e 302.
[4] Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).
[5] Súmula Vinculante 11 do STF.
[6] Constituição Federal (CF), art. 5º, LXIII e LXIV.
[7] CF, art. 5º, XI.
[8] CPP, art. 249.
[9] CPP, art. 244; jurisprudência reiterada do STJ (RHC 158.580/BA, 2022; HC 877.943/MS, 2024); STJ, Tema 1.438 dos recursos repetitivos, ainda sem tese em outubro de 2026.
[10] STF, HC 208.240, julgado em 11/04/2024.
[11] CF, art. 5º, XI; STF, RE 603.616 (Tema 280 de repercussão geral).
[12] STF, ARE 1.042.075 (Tema 977 de repercussão geral); jurisprudência do STJ.
[13] STF, ADPF 496, julgada em 2020; Código Penal (CP), art. 331.
[14] CP, arts. 329 (resistência) e 330 (desobediência).

4.2 O QUE CADA POLÍCIA PODE FAZER
"Quem é quem na polícia?"

Cada polícia tem uma função: a PM patrulha, a Polícia Civil investiga, a Federal cuida dos crimes contra a União e das fronteiras, a PRF das rodovias federais, e a Guarda Municipal protege a cidade.

Entenda

1

Força	De quem é	O que faz	Exemplos
Polícia Militar (PM)	estado	patrulha a rua, previne o crime e atende emergências (190)	blitz, abordagem, flagrante
Polícia Civil	estado	**investiga** a maioria dos crimes e faz o inquérito (a investigação oficial), com delegado	boletim de ocorrência, delegacias
Polícia Federal (PF)	União	crimes contra a União e crimes que atingem vários estados ou outros países, fronteiras, aeroportos, **passaporte** e migração	tráfico internacional, crimes contra a União
Polícia Rodoviária Federal (PRF)	União	patrulha as **rodovias federais** (BRs)	acidentes e fiscalização na BR-277 e na BR-116

Quer saber mais?

PR Polícia Civil do Paraná: policiacivil.pr.gov.br (boletim de ocorrência online).

→ PRF: gov.br/prf. PF: gov.br/pf.

Entenda (continuação)

Força	De quem é	O que faz	Exemplos
Polícia Penal	União, estado ou Distrito Federal	faz a segurança dos **presídios**[2]	escolta e segurança nas prisões
Corpo de Bombeiros	estado	incêndios, resgates e prevenção (193)	salvamento e vistorias
Guarda Municipal	município	protege bens, serviços e prédios da cidade e faz policiamento ostensivo e comunitário, sem investigar crimes	patrulha em praças, parques e escolas

Na vida real

- **A Guarda Municipal pode patrulhar.** Em 2025, o STF decidiu que as Guardas Municipais podem fazer **policiamento ostensivo e comunitário**, mas **não podem investigar crimes**, que é função da Polícia Civil e da Federal[3]. Elas também podem prender em flagrante, como qualquer pessoa pode[4].
- **A PM, em regra, não investiga os crimes comuns.** Quem apura o crime e ouve testemunhas é a Polícia Civil (ou a Federal). A PM investiga os crimes militares e faz outras tarefas previstas em lei.
- **Rodovia estadual** (como a PR-...) é patrulhada pela **Polícia Rodoviária Estadual** (PM do Paraná). **Rodovia federal** (BR-...) é da **PRF**.

Passo a passo: para quem eu ligo ou onde eu vou?

1. Emergência acontecendo agora (assalto, briga, invasão): **190 (PM)**.
2. Registrar algo que já aconteceu: **delegacia da Polícia Civil** ou **boletim de ocorrência online** (confira no site se o seu caso pode ser registrado pela internet).

Passo a passo: para quem eu ligo ou onde eu vou? (continuação)

3. Acidente numa BR: **191 (PRF)**.
4. Incêndio ou resgate: **193 (Bombeiros)**.
5. Passaporte: **Polícia Federal**.

Mito ou verdade

“Guarda Municipal não pode prender ninguém.” MITO

Qualquer pessoa pode prender em flagrante, e a Guarda também.

“Boletim de ocorrência só pode ser feito na PM.” MITO

Em regra, ele é feito na Polícia Civil, inclusive pela internet.

∞ Fixe

“PM Previne, Civil Confere (investiga), Federal Fronteira, PRF Pista Federal, Penal Presídio, Guarda Guarda a cidade”.

Cada polícia vem junto com uma palavra que começa com o mesmo som e diz o trabalho dela.

Atividade, ligue o problema à força: a) Seu passaporte venceu. b) Houve um acidente na BR-376. c) Você quer registrar um furto que aconteceu ontem.

(respostas no fim do capítulo)

[1] CF, art. 144.

[2] CF, art. 144, VI e §5°-A, incluídos pela Emenda Constitucional 104/2019.

[3] STF, RE 608.588 (Tema 656 de repercussão geral), julgado em 20/02/2025; STF, ADPF 995, julgada em 2023.

[4] CPP, art. 301.

MANIFESTAÇÕES

4.3 “Vou a uma manifestação. Quais são meus direitos?”

Reunir-se e protestar de forma pacífica é um direito de todos e não depende de autorização. O protesto deve ser pacífico, sem armas, com aviso prévio e sem atrapalhar outra reunião já marcada.

Entenda

A Constituição garante que todos podem se **reunir pacificamente, sem armas, em locais públicos, sem precisar de autorização**[1]. Há duas condições:

1. **Aviso prévio** à autoridade, para que a polícia e o trânsito se organizem. **Aviso não é pedido de permissão.**
2. **Não atrapalhar outra reunião já marcada** para o mesmo local.

Vale para qualquer causa: política, estudantil, ambiental, religiosa, de torcida, cultural. O conteúdo não importa, desde que seja **pacífico**.

O que a lei protege expressamente: a lei que define os crimes contra a democracia diz que **não é crime** fazer manifestação crítica aos poderes, reivindicar direitos por meio de passeatas, reuniões, greves ou aglomerações, nem exercer a liberdade de expressão[2].

Quer saber mais?

- PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.
- PR Ministério Público do Paraná: mppr.mp.br.
- PR OAB-PR, Comissão de Direitos Humanos.

Na vida real

- **O aviso prévio pode ser simples.** O STF decidiu que basta a informação chegar ao poder público com antecedência, por exemplo pelas redes sociais ou pela imprensa. A falta de um ofício formal **não torna o protesto ilegal**[3].
- **Defender a mudança de uma lei é permitido.** Em 2011, o STF garantiu a "Marcha da Maconha": defender a legalização de algo **não é** fazer apologia ao crime[4].
- **O Estado responde por quem ele fere.** O STF decidiu que o Estado deve **indenizar o jornalista** ferido pela polícia durante a cobertura de uma manifestação, salvo quando a culpa é só do jornalista, por exemplo se ele entrou numa área de risco claramente avisada pela polícia[5].
- **O limite é a violência.** Os invasores das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, foram condenados pelo STF por crimes como dano ao patrimônio e golpe de Estado. **Protesto pacífico é direito; quebrar, invadir e agredir é crime.**
- **Prisão para "averiguação" não existe.** Só pode haver prisão em flagrante ou com ordem do juiz.
- **Uso da força:** a polícia deve usar a força de forma proporcional, dando preferência a instrumentos de menor potencial ofensivo[6]. Abusos devem ser denunciados.

Passo a passo: antes, durante e depois do protesto

Antes:

1. Combine um ponto de encontro com amigos e avise alguém da família.
2. Leve documento, água, carregador e o telefone da Defensoria anotado **no braço ou num papel**.

Passo a passo: antes, durante e depois do protesto (continuação)

3. Menor de idade? Avise um responsável, avalie os riscos e, se puder, vá acompanhado de um adulto.

Durante:

4. Fique longe de quem estiver depredando. Se começar a confusão, **saia**.
5. Filmar é permitido (ver ponto 4.4).
6. Abordado? Siga o **C.A.L.M.O.** (ponto 4.1).

Depois:

7. Ferido? Procure atendimento médico. Depois, peça orientação para fazer o exame de corpo de delito, se for o caso.
8. Abuso? Denuncie na Corregedoria, no Ministério Público ou na Defensoria, com vídeos e testemunhas.

Mito ou verdade

"Protesto precisa de autorização da prefeitura." **MITO**

Precisa só de aviso.

"Se alguém quebrar uma vitrine, todos ali podem ser presos." **MITO**

A responsabilidade é individual, de quem praticou o ato.

"Posso ir mascarado a qualquer protesto." **DEPENDE**

Em 2026, o STF decidiu que uma lei pode proibir cobrir o rosto em manifestações, com exceções por motivo de saúde ou cultural[7]. Veja se a sua cidade ou o seu estado tem essa lei.

∞ Fixe

“Pacífico, Público, Prévio aviso: os 3 P do protesto”.

Os três P são as três condições do protesto legal: sem violência, em lugar público e com aviso antes.

Atividade: leia as frases e marque se é direito (D) ou crime (C): ( ) caminhar com cartaz criticando o governador ( ) jogar pedra num ônibus ( ) defender numa passeata uma mudança na lei ( ) impedir alguém de passar usando violência ou ameaça.

(respostas no fim do capítulo)

[1] CF, art. 5º, XVI.

[2] CP, art. 359-T, incluído pela Lei 14.197/2021.

[3] STF, RE 806.339 (Tema 855 de repercussão geral), julgado em 2020.

[4] STF, ADPF 187 e ADI 4.274, julgadas em 2011.

[5] STF, RE 1.209.429 (Tema 1.055 de repercussão geral), julgado em 2021.

[6] Lei 13.060/2014.

[7] STF, ARE 905.149 (Tema 912 de repercussão geral), julgado em 2026.

4.4

GRAVAR E FILMAR

“Posso filmar o policial? Posso gravar uma conversa?”

Você pode gravar uma conversa de que participa e filmar agentes públicos trabalhando em local público. O cuidado é com o que você faz com a gravação depois.

Entenda

- **Gravar a própria conversa** (presencial ou ao telefone), mesmo sem avisar a outra pessoa, é **permitido**. É a chamada “gravação clandestina”, e ela pode ser usada como **prova**[1].
- **Gravar a conversa dos outros** (uma escuta, um “grampo”), da qual você não participa, viola a privacidade e, em muitas situações, é **crime**[2]. Depende do lugar, do motivo e de como foi feito.
- **Filmar policiais e outros agentes públicos** trabalhando em local público é permitido. O trabalho deles é público.
- **Divulgar** uma conversa privada, sem um bom motivo (como a sua defesa), pode violar a intimidade da outra pessoa e gerar indenização.

Quer saber mais?

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

Na vida real

- **O STF decidiu** que a gravação feita por um dos participantes da conversa é **prova válida**, mesmo sem o outro saber[1]. Ela é muito usada em casos de assédio, ameaça e cobrança abusiva.
- **O policial não pode obrigar você a apagar o vídeo** nem tomar seu celular só porque você filmou. Ele pode pedir que você mantenha distância para não atrapalhar a ação. Se houver uma apreensão legal do aparelho, não resista e peça que tudo fique registrado.
- **Atenção na escola e no trabalho:** filmar colegas em situações íntimas ou constrangedoras e espalhar o vídeo pode ser crime (ver pontos 5.5 e 5.7).

Passo a passo: filmando uma abordagem (sua ou de outra pessoa)

1. Mantenha **distância segura** e não interfira.
2. Filme de forma estável, mostrando o local e a hora, se possível.
3. Não provoque e não narre ofensas.
4. Se tentarem tomar o celular, **não resista**. Memorize os nomes e denuncie depois.
5. Faça **cópia** do vídeo na nuvem ou mande para alguém de confiança.

Mito ou verdade

"Gravar sem avisar é sempre crime." MITO

Se você participa da conversa, não é.

"Filmar policial é desacato." MITO

Filmar não é ofender.

∞ Fixe

“Eu na conversa = posso gravar. Eu fora da conversa = grampo, pode ser crime”.

A pergunta é sempre: eu estava na conversa?

Atividade: a Júlia gravou o chefe gritando com ela. O Rafael escondeu um gravador na sala dos professores. Quem agiu dentro da lei?

(resposta na p. 146)

[1] STF, RE 583.937 (Tema 237 de repercussão geral), julgado em 2009.
[2] Lei 9.296/1996, art. 10 e art. 10-A, §1º.

TRÂNSITO E BLITZ

4.5 “Blitz! E agora?”

Na blitz, apresente a CNH e o documento do carro (pode ser no celular). Recusar o bafômetro é uma infração própria, com a mesma multa de quem bebeu e suspensão do direito de dirigir. A recusa, sozinha, não prova que você bebeu nem é crime.

Entenda

- **Documentos:** CNH e documento do veículo (CRLV). As versões **digitais** valem[1].
- **Bafômetro:**
  - Dirigir depois de beber: **multa gravíssima multiplicada por 10**, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo[2].
  - **Recusar o teste dá a mesma punição administrativa** (multa e suspensão), mas não é crime[3].
  - Com 0,3 mg de álcool por litro de ar ou mais, ou com sinais de que a capacidade de dirigir está alterada, além da multa pode ser **crime**, com possibilidade de prisão[4].
- **Celular na mão enquanto dirige:** infração **gravíssima**[5].
- **Pontos na carteira:** a CNH é suspensa ao atingir, em 12 meses, **20 pontos** (com 2 ou mais infrações gravíssimas), **30 pontos** (com 1 gravíssima) ou **40 pontos** (sem gravíssimas)[6].

Quer saber mais?

PR Detran-PR: detran.pr.gov.br.

→ App Carteira Digital de Trânsito (CDT).

→ Recursos de multa: portal do órgão que aplicou a multa.

Na vida real

- **O STF confirmou (2022)** que é constitucional punir quem recusa o bafômetro. A recusa não é tratada como "direito de não produzir prova contra si"[7].
- **"Bebi só uma cerveja."** A lei adota **tolerância zero**: não existe quantidade permitida para dirigir. O aparelho tem só uma margem técnica de erro, o que não é uma "dose liberada".
- **A multa tem que chegar a tempo.** O órgão de trânsito tem **30 dias** para expedir a notificação da infração. Se não fizer isso, a multa deve ser arquivada[8].

Passo a passo: recorrer de uma multa

1. Leia a notificação: ela traz o **prazo** (de pelo menos 30 dias).
2. **Não era você dirigindo?** Indique o condutor dentro do prazo.
3. Apresente a **defesa prévia** ao órgão que aplicou a multa (Detran, prefeitura, PRF).
4. Negada? Recorra à **JARI** (a junta que julga recursos de multa) e depois à segunda instância indicada na notificação, que depende de quem aplicou a multa (no Paraná, em geral o **CETRAN**).
5. Muitos órgãos aceitam recurso **pela internet**. Junte provas: fotos, documentos, testemunhas.

Mito ou verdade

"Se eu recusar o bafômetro, nada acontece."

MITO

É a mesma punição de quem bebeu.

? Mito ou verdade (continuação)

“Documento digital não vale na blitz.” **MITO**

A CNH digital e o documento digital do carro valem como os de papel.

“Comer bombom de licor pode dar positivo.” **VERDADE**

Nos primeiros minutos, o álcool que fica na boca pode aparecer no teste. Avise o agente na hora e peça que o pedido de novo teste fique registrado.

∞ Fixe

“Se beber, não dirija; se recusar, pagou igual”.

A recusa não livra da multa nem da suspensão.

“20, 30, 40”: quanto mais gravíssimas, menos pontos para suspender.

Atividade: quanto custa, em reais, a multa por dirigir alcoolizado? Pesquise (dica: art. 165 do CTB). Some com o custo de um aplicativo de transporte de ida e volta. Qual sai mais barato?

(resposta na p. 146)

[1] Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 133; Resoluções do CONTRAN sobre documentos digitais.
[2] CTB, art. 165.
[3] CTB, art. 165-A.
[4] CTB, art. 306.
[5] CTB, art. 252, parágrafo único.
[6] CTB, art. 261, I, com redação da Lei 14.071/2020.
[7] STF, RE 1.224.374 (Tema 1.079 de repercussão geral), julgado em 19/05/2022.
[8] CTB, art. 281, parágrafo único, II.

TIRAR A CNH

4.6 “Quero tirar minha carteira de motorista”

Desde dezembro de 2025, a autoescola deixou de ser obrigatória: o curso teórico pode ser feito online e de graça, as aulas práticas mínimas caíram, e as provas continuam.

Entenda

Quem pode: quem tem **18 anos ou mais**, sabe ler e escrever e tem CPF e documento de identidade[1].

Como ficou o processo, segundo as novas regras do CONTRAN (dezembro de 2025)[2]:

1. **Exames médico e psicológico.**
2. **Curso teórico:** online e gratuito, pelo Ministério dos Transportes. Também pode ser feito na autoescola.
3. **Prova teórica.**
4. **Aulas práticas:** mínimo de **2 horas**. Podem ser feitas com autoescola, com **instrutor autônomo credenciado** pelo Detran ou em veículo próprio, conforme as regras.
5. **Prova prática.**
6. **Permissão para Dirigir (PPD):** é a carteira provisória, que vale por **1 ano**.

A Permissão para Dirigir: durante esse 1 ano, você **não pode** cometer infração **grave ou gravíssima**, nem repetir uma infração média. Se cometer, **não recebe a CNH definitiva** e terá de seguir o procedimento do Detran para se habilitar de novo[3].

Quer saber mais?

PR Detran-PR: detran.pr.gov.br.

→ Ministério dos Transportes: gov.br/transportes.

Na vida real

- **Mais barato não significa mais fácil.** As provas continuam exigentes. Sem prática suficiente, a chance de reprovar é alta.
- PR **Programas de CNH gratuita (CNH Social)** existem em vários estados para pessoas de baixa renda. Confira se o Detran-PR tem edital aberto.
- **Dirigir sem habilitação** é infração gravíssima e, se gerar perigo, é crime[4]. **Emprestar o carro** para quem não tem CNH também é infração e pode ser crime[5].

Passo a passo

1. PR Abra o processo no **Detran-PR** (site ou app).
2. Faça os exames médico e psicológico.
3. Faça o curso teórico online e agende a prova.
4. Faça as aulas práticas e agende a prova prática.
5. Recebeu a **Permissão para Dirigir?** Dirija com muito cuidado durante 1 ano.

Mito ou verdade

"Agora qualquer um tira CNH sem estudar." MITO

As provas continuam.

"Na Permissão para Dirigir, uma multa grave não dá nada." MITO

Você perde o direito de receber a CNH definitiva.

∞ Fixe

“Exame, Estudo, Prova, Prática, Prova, Permissão” (E-E-P-P-P-P).

São as seis etapas, na ordem: exames, curso, prova teórica, aulas práticas, prova prática e a permissão de 1 ano.

Atividade: o Lucas recebeu a Permissão para Dirigir em março e, em agosto, levou uma multa por avançar o sinal vermelho (gravíssima). O que acontece?

(resposta na p. 146)

[1] CTB, art. 140.
[2] Resolução CONTRAN 1.020/2025, aprovada em 1º/12/2025, que substituiu as regras da Resolução 789/2020.
[3] CTB, art. 148, §§3º e 4º.
[4] CTB, arts. 162, I, e 309.
[5] CTB, arts. 163, 164 e 310.

Respostas das atividades

4.1 A ordem é: (1) parar e mostrar as mãos; (2) avisar que vai pegar o documento; (3) anotar o número da viatura; (4) no dia seguinte, denunciar o tapa na Corregedoria.

4.2 a) Polícia Federal. b) PRF (BR é rodovia federal). c) Polícia Civil, na delegacia ou pelo boletim de ocorrência online.

4.3 D, C, D, C. Caminhar com cartaz e defender uma mudança na lei são direitos; jogar pedra e impedir alguém de passar com violência ou ameaça são crimes.

4.4 A Júlia, porque gravou uma conversa de que participava. O Rafael gravou uma conversa de que não participava: isso viola a privacidade dos professores e pode até ser crime, dependendo de como e para que ele gravou.

4.5 A multa é de **R$ 2.934,70** (a multa gravíssima, de R$ 293,47, multiplicada por 10), e a pessoa ainda fica **12 meses sem poder dirigir**. Se repetir em 12 meses, a multa dobra (valores de outubro de 2026; confira no Anexo D). Um aplicativo de ida e volta sai muito mais barato.

4.6 Ele não recebe a CNH definitiva quando a Permissão vencer e terá de seguir o procedimento do Detran-PR para se habilitar de novo.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **4.1** Na abordagem: calma, mãos à vista, identifique-se e não resista. Revista precisa de suspeita concreta; abuso se denuncia depois. *Macete:* “C.A.L.M.O.”: Calma, Avise, Lembre, Mantenha o silêncio, Oriente-se depois.
- ☐ **4.2** PM patrulha, Polícia Civil investiga, PF cuida da União e das fronteiras, PRF das BRs, Guarda Municipal da cidade. *Macete:* “PM Previne, Civil Confere, Federal Fronteira, PRF Pista Federal”.
- ☐ **4.3** Protestar é direito: pacífico, sem armas e com aviso, sem pedir licença. *Macete:* “Pacífico, Público, Prévio aviso”, os 3 P do protesto.
- ☐ **4.4** Pode gravar a conversa de que participa e filmar agente público trabalhando. *Macete:* “Eu na conversa = posso gravar”.
- ☐ **4.5** Na blitz, CNH e CRLV (vale digital). Recusar o bafômetro dá a mesma multa e suspensão. *Macete:* “Se beber, não dirija; se recusar, pagou igual” e “20, 30, 40” pontos.
- ☐ **4.6** Autoescola deixou de ser obrigatória, mas as provas continuam; no 1º ano, nada de infração grave. *Macete:* “Exame, Estudo, Prova, Prática, Prova, Permissão”, as etapas na ordem.

Anotações

PARTE II · POLÍCIA, CRIMES E JUSTIÇA

5

Crimes do dia a dia

Situações comuns que viram crime, para quem faz e para quem sofre. E onde pedir socorro.

NESTE CAPÍTULO

5.1 “Meu amigo foi preso em flagrante. E agora?” 151
Penal do dia a dia: flagrante, briga, ameaça e drogas

5.2 “Menor de idade que comete crime não dá nada?” 156
Ato infracional

5.3 “Me ofenderam pela minha cor (ou por quem eu sou)” 159
Discriminação, inclusive na internet

5.4 “Me xingaram no grupo do WhatsApp” 162
Ofensa em grupo de WhatsApp

5.5 “Vazaram minha foto íntima” 165
Foto íntima vazada e sextorsão

5.6 “Fizeram um vídeo falso com meu rosto” 168
Deepfake

5.7 “Estão me zoando todo dia na escola” 171
Bullying e cyberbullying

5.8 “Acho que minha vizinha está apanhando do marido” 174
Violência doméstica

5.9 “Um adulto está mandando mensagens estranhas para minha irmã” 178
Aliciamento online

5.10 “O bar vendeu cerveja para o meu amigo de 16 anos” 181
Álcool, cigarro e vape para menores

5.11 “Vi alguém maltratando um cachorro” 184
Maus-tratos e abandono de animais

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 186.

5.1 PENAL DO DIA A DIA: FLAGRANTE, BRIGA, AMEAÇA E DROGAS

“Meu amigo foi preso em flagrante. E agora?”

Quem é preso em flagrante deve, em regra, ver um juiz em até 24 horas. Brigas e ameaças “pequenas” vão para o Juizado Especial. E portar maconha para uso pessoal não é infração penal, mas continua proibido.

Entenda

Prisão em flagrante e audiência de custódia

- **Flagrante** é quando a pessoa é pega cometendo o crime, logo depois dele, ou encontrada com objetos do crime[1].
- Quem é preso tem direito de **ficar calado**, de **avisar a família** e de ter **advogado ou defensor**[2].
- Em regra, em até **24 horas** o preso deve ser levado a um juiz, na **audiência de custódia**[3]. O juiz decide entre três caminhos:
  - **relaxar a prisão** (soltar), se ela foi ilegal;
  - **dar liberdade provisória** (responder solto), com ou sem fiança e outras condições;
  - **converter em prisão preventiva** (ficar preso durante o processo), só quando a lei permite e outras medidas não bastam.
- Na audiência, o juiz também pergunta se o preso **sofreu violência**.

Crimes de menor potencial ofensivo[4]

Quer saber mais?

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

PR Juizados Especiais Criminais: tjpr.jus.br.

Entenda (continuação)

São crimes (e contravenções, as infrações penais mais leves) com pena máxima de até **2 anos**, como ameaça, lesão corporal leve, vias de fato (empurrão ou tapa) e desacato:

- A polícia faz um **Termo Circunstanciado (TCO)** (um registro simples do fato), em vez de prender, se a pessoa se comprometer a comparecer ao Juizado.
- No **Juizado Especial Criminal** pode haver acordo com a vítima ou uma "**transação penal**": a pessoa cumpre uma pena alternativa, como pagar cestas básicas ou prestar serviços, e **não fica com antecedente criminal**.
- **Atenção:** em casos de violência doméstica contra a mulher, isso **não se aplica** (ver ponto 5.8).

Legítima defesa: não é crime usar **moderadamente** os meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, contra você ou outra pessoa[5]. O excesso é punido.

Na vida real

- **Maconha para uso pessoal (2024).** O STF decidiu que portar maconha para **uso próprio não é infração penal**. Continua sendo **proibido**: a droga é apreendida, e a pessoa pode receber advertência e ser encaminhada a uma medida educativa[6].
  - **Presume-se usuário** quem tem até **40 gramas** ou **6 plantas fêmeas**. Mesmo abaixo disso, pode ser reconhecido o tráfico se houver outros sinais, como balança, embalagens prontas para venda ou anotações.
  - **O porte e o consumo continuam proibidos.** Portar **outras drogas** continua sendo crime. **Tráfico** continua sendo crime grave[7].
- **"Era só brincadeira."** Ameaçar alguém pelo WhatsApp ("vou te pegar na saída") é crime de ameaça[8]. A vítima tem **6 meses** para representar contra o autor.
- **Na audiência de custódia,** quem recebe liberdade provisória precisa cumprir as condições. Fugir ou descumprir as condições pode fazer a prisão voltar.

Passo a passo: alguém da família foi preso

1. Descubra **para qual delegacia** a pessoa foi levada.
2. Leve um **documento** dela e, se possível, comprovantes de **endereço e trabalho**. Isso ajuda na liberdade provisória.
3. Procure a **Defensoria Pública** (se não puder pagar advogado). A Defensoria atua nas audiências de custódia.
4. Na audiência, o juiz decide. Se for fixada **fiança** (um valor pago para responder solto), ela pode ser paga ali. No fim do processo, ela é devolvida se não houver condenação; se houver, o valor serve para pagar as custas, a indenização e a multa, e o que sobrar é devolvido[9].

Passo a passo: alguém da família foi preso (continuação)

5. Ficou em liberdade? **Cumpra todas as condições**: comparecer ao fórum, não mudar de endereço sem avisar etc.

Mito ou verdade

"Se a polícia não ler meus direitos, o processo é anulado." — DEPENDE

No Brasil não existe a "leitura" como nos filmes, mas a falta de aviso sobre o direito ao silêncio pode anular uma confissão.

"Agora maconha é liberada." — MITO

O porte para uso não é infração penal, mas continua proibido. Vender é tráfico.

"Briga de escola não dá nada." — MITO

Pode virar TCO, ato infracional (para menores, ver ponto 5.2) e indenização.

∞ Fixe

“24 horas até o juiz: Solta, Segura com condições ou Segura preso” (os 3 S).

Os três S são as três decisões possíveis do juiz: soltar (prisão ilegal), liberdade com condições ou prisão preventiva.

“40 gramas ou 6 plantas: presume usuário; balança e embalagens podem indicar tráfico”.

Os números são o limite da presunção de uso; sinais de venda podem mudar a conclusão.

Atividade, o caso do Caio: o Caio, de 19 anos, foi parado com 15 gramas de maconha e mais nada. Ele cometeu crime? O que pode acontecer com ele?

(resposta na p. 186)

[1] Código de Processo Penal (CPP), art. 302.
[2] Constituição Federal (CF), art. 5º, LXII, LXIII e LXIV.
[3] CPP, art. 310.
[4] Lei 9.099/1995, arts. 61, 69, 74 e 76.
[5] Código Penal (CP), art. 25.
[6] STF, RE 635.659 (Tema 506 de repercussão geral), julgado em junho de 2024; Lei 11.343/2006, art. 28.
[7] Lei 11.343/2006, art. 33.
[8] CP, art. 147; CP, art. 103 (prazo de 6 meses).
[9] CPP, arts. 336 e 337.

5.2 ATO INFRACIONAL
"Menor de idade que comete crime não dá nada?"

Menor de 18 anos não comete "crime", e sim **ato infracional**, mas responde por ele com **medidas socioeducativas**, que podem chegar à internação.

Entenda

- Quem tem **menos de 18 anos** não é julgado como adulto. O que seria crime se chama **ato infracional**[1].
- **Criança (até 12 anos incompletos):** recebe **medidas de proteção**, como acompanhamento do Conselho Tutelar e da família.
- **Adolescente (12 a 17 anos):** recebe **medidas socioeducativas**, da mais leve à mais grave[2]:
  1. Advertência
  2. Reparar o dano
  3. Prestação de serviços à comunidade
  4. Liberdade assistida (acompanhamento)
  5. Semiliberdade
  6. **Internação**, por no máximo **3 anos**, reavaliada pelo menos a cada 6 meses, com liberação obrigatória aos **21**
- A **internação provisória**, antes da sentença, dura no máximo **45 dias**[3].

Quer saber mais?

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

→ Conselho Tutelar (ver ponto 14.9).

Na vida real

- **A internação é o último recurso,** só para atos com violência ou grave ameaça, para quem repete infrações graves ou para quem descumpre, sem justificativa e repetidamente, uma medida anterior[4]. O STJ entende que o **tráfico de drogas, sozinho, não leva automaticamente à internação**[5].
- **O ato infracional não vira antecedente criminal** de adulto. Mas, enquanto adolescente, a repetição pesa nas próximas decisões.
- **O adulto que usa o menor** para cometer crime comete o crime de **corrupção de menores**[6].
- **Os pais podem ter que pagar** pelos danos causados pelo filho[7].

Passo a passo: meu irmão (menor) foi apreendido

1. A polícia deve **avisar a família** imediatamente[8].
2. PR Vá à delegacia (no Paraná, em geral a especializada em adolescentes) com um documento dele.
3. Procure a **Defensoria Pública**.
4. Ele será apresentado ao **Ministério Público** (o promotor) e, depois, ao **juiz da Infância**, que decide a medida.
5. Acompanhe o cumprimento da medida: estudar e trabalhar como aprendiz contam muito a favor.

Mito ou verdade

"Menor não dá nada." MITO

Pode ficar até 3 anos internado.

? Mito ou verdade (continuação)

“A ficha fica suja para sempre.”

MITO

Não gera antecedente criminal de adulto.

∞ Fixe

“Avisa, Repara, Serve, Liberdade, Semi, Interna”, da medida mais leve à mais grave.

Cada palavra é uma medida: advertência, reparar o dano, serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação.

Atividade: desenhe uma escada com 6 degraus e escreva uma medida socioeducativa em cada um.

(resposta pessoal)

[1] CF, art. 228; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 103 e 104.
[2] ECA, arts. 112 e 121, §§2º, 3º e 5º.
[3] ECA, art. 108.
[4] ECA, art. 122.
[5] Súmula 492 do STJ.
[6] ECA, art. 244-B.
[7] Código Civil, arts. 932, I, e 933.
[8] ECA, art. 107.

DISCRIMINAÇÃO, INCLUSIVE NA INTERNET

5.3 “Me ofenderam pela minha cor (ou por quem eu sou)”

Racismo e injúria racial são crimes graves, que não prescrevem (podem ser punidos a qualquer tempo) e não admitem fiança. A homofobia e a transfobia são punidas pela Lei do Racismo, nos termos fixados pelo STF.

Entenda

- **Racismo:** impedir ou dificultar o acesso de alguém a um emprego, uma loja ou um serviço, ou ofender um grupo inteiro, por raça, cor, etnia, religião ou procedência[1].
- **Injúria racial:** ofender **uma pessoa** com palavras ligadas à raça ou à cor. Desde 2023, a lei trata a injúria racial **como racismo**: o crime é **inafiançável e imprescritível**, com pena de 2 a 5 anos[2].
- **LGBTfobia:** desde 2019, o STF manda punir a discriminação por **orientação sexual ou identidade de gênero** com a **Lei do Racismo**, até que o Congresso (senadores e deputados federais) faça uma lei específica. Em 2023, o STF disse que ofensas homofóbicas e transfóbicas contra uma pessoa também são injúria racial[3].
- **Assédio e perseguição:**
  - **importunação sexual**, por exemplo tocar alguém sem consentimento no ônibus[4];
  - **assédio sexual no trabalho**, por um chefe[5];
  - **perseguição (stalking)**, inclusive online[6].

Quer saber mais?

→ Disque 100.

→ SaferNet: safernet.org.br.

PR Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NUPIER) da Defensoria do Paraná.

Na vida real

- **Em alguns crimes de racismo, a pena aumenta na internet.** Quando a discriminação é praticada ou divulgada pelas redes sociais, a lei prevê pena maior[1].
- **Em jogos online, grupos de WhatsApp e comentários,** ofensas racistas já levaram a condenações. O perfil falso não garante anonimato: a Justiça pode mandar a plataforma identificar o autor.
- **Denunciar adianta.** O caso do jogador Vinícius Júnior, na Espanha, mostra como a pressão pública e a denúncia formal levam à punição. No Brasil, as delegacias especializadas e o Ministério Público atuam nesses casos.

Passo a passo

1. **Guarde as provas:** prints com link, data e nome do perfil, e testemunhas.
2. Registre o **boletim de ocorrência** na delegacia ou online.
3. Denuncie também pelo **Disque 100** e pela **SaferNet** (crimes na internet).
4. Denuncie o conteúdo na **própria plataforma**.
5. Procure a Defensoria, o Ministério Público ou a OAB para pedir indenização.

Mito ou verdade

"Injúria racial é crime leve." MITO

É equiparada ao racismo, inafiançável e imprescritível.

? Mito ou verdade (continuação)

“Na internet ninguém descobre quem foi.” **MITO**

A Justiça pode mandar as plataformas entregarem os dados de quem usou a conta.

∞ Fixe

“Racismo não Prescreve, não tem Fiança e, em alguns casos, na Rede Pesa mais” (P-F-R).

P de prescrição, F de fiança e R de rede: as três marcas do crime de racismo.

Atividade: escreva uma resposta que você daria a um amigo que fez uma “piada” racista no grupo. Respeito também se aprende em grupo!

(resposta pessoal)

[1] Lei 7.716/1989, art. 20, inclusive §2º.
[2] Lei 7.716/1989, art. 2º-A, incluído pela Lei 14.532/2023; CF, art. 5º, XLII.
[3] STF, ADO 26 e MI 4.733, julgados em 13/06/2019; MI 4.733, embargos julgados em 22/08/2023.
[4] CP, art. 215-A.
[5] CP, art. 216-A.
[6] CP, art. 147-A.

OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP

5.4 “Me xingaram no grupo do WhatsApp”

Ofensa em grupo é crime contra a honra, e o print é prova. Mas espalhar a conversa privada de alguém também pode gerar indenização.

Entenda

- Xingar, inventar fatos ou acusar alguém falsamente num grupo é **injúria, difamação ou calúnia** (ver ponto 1.8)[1].
- Se a ofensa for divulgada em redes sociais, a pena pode ser **maior**. Se isso vale para todo grupo de WhatsApp depende do caso[2].
- O **print** serve como prova, mas fica mais forte com:
  - **ata notarial** (o tabelião registra o que viu na tela), feita no cartório (ver ponto 2.4);
  - ferramentas que registram a conversa com data e hora;
  - testemunhas que estavam no grupo.

Quer saber mais?

→ SaferNet: safernet.org.br.

→ Juizado Especial (ver ponto 6.3).

Na vida real

- **Vazar o print da conversa privada dos outros** pode dar problema. Divulgar mensagens privadas sem autorização, **expondo a pessoa**, pode gerar **indenização**, salvo quando a divulgação serve para defender um direito seu[3].
- **Administrador do grupo:** não é uma regra firme que o admin responda pelas ofensas dos outros, mas há casos em que a Justiça avaliou a omissão de quem **viu e nada fez**. Se você é admin, remova o ofensor.
- **Lembre do prazo:** a queixa por ofensa precisa ser feita em até **6 meses** depois que você sabe quem foi o autor[4].

Passo a passo

1. **Não apague nada.** Faça prints mostrando o nome do grupo, o número do ofensor e a data.
2. Se for grave, faça uma **ata notarial**.
3. Saia do grupo ou peça ao admin que remova o ofensor.
4. Registre um **boletim de ocorrência**.
5. Procure a Defensoria, um advogado ou o **Juizado Especial** (indenização até 20 salários mínimos sem advogado, ver ponto 6.3).

Mito ou verdade

“Mensagem apagada não vale como prova.” **MITO**

Se alguém fez print ou se há testemunhas, a mensagem ainda pode ser provada.

? Mito ou verdade (continuação)

“Posso expor qualquer conversa privada para me vingar.” **MITO**

Expor conversa privada para humilhar alguém pode gerar indenização e até crime.

∞ Fixe

“Printou, Provou, Prazo de 6 meses” (os 3 P).

Guarde o print, junte mais provas e não perca o prazo de 6 meses para a queixa.

Atividade: monte um “kit de prova”: o que precisa aparecer no print?

(resposta na p. 186)

[1] CP, arts. 138 a 140.
[2] CP, art. 141, §2º.
[3] CF, art. 5º, X; Código Civil (CC), arts. 12 e 21.
[4] CP, art. 103.

FOTO ÍNTIMA VAZADA E SEXTORSÃO

5.5 “Vazaram minha foto íntima”

A culpa nunca é de quem aparece na foto. Quem divulga sem consentimento comete crime, e você pode pedir a remoção direto à plataforma, sem precisar de juiz.

Entenda

- **Divulgar** foto ou vídeo de nudez ou sexo **sem consentimento** é crime, com pena de 1 a 5 anos. A pena **aumenta** se quem divulgou foi um ex-namorado ou se a intenção foi de vingança ou humilhação[1].
- **Registrar** (fotografar, filmar) a intimidade de alguém sem autorização também é crime[2].
- **Sextorsão:** ameaçar divulgar imagens para conseguir dinheiro ou mais fotos é **extorsão**[3].
- **Se a vítima tem menos de 18 anos,** guardar ou compartilhar imagem de sexo explícito ou pornográfica é **grave**: para o adulto é crime, e para o adolescente é ato infracional (ver ponto 5.2)[4].

Quer saber mais?

→ SaferNet Helpline: safernet.org.br.
→ StopNCII.org | takeitdown.ncmec.org.
→ Disque 100 (vítima menor de idade) e 180 (mulheres).

Na vida real

- **Remoção sem juiz.** Se o conteúdo tem nudez ou sexo de caráter privado, a plataforma deve removê-lo depois de receber um **aviso válido da vítima**, que permita identificar o material. Se não remover, responde junto com quem divulgou[5].
- **Ferramentas de remoção global:** o **StopNCII.org** (para maiores de 18) e o **Take It Down** (para menores) criam uma "impressão digital" da imagem, sem enviar a foto, para que as plataformas bloqueiem o conteúdo.
- **Nunca pague o chantagista.** Quem paga costuma receber novas exigências.

Passo a passo

1. **Não se culpe** e conte para alguém de confiança.
2. **Guarde as provas**: prints das ameaças, dos links e dos perfis. Não apague a conversa.
3. **Peça a remoção** em cada plataforma (há formulário específico para "nudez sem consentimento").
4. Use o **StopNCII.org** ou o **Take It Down**.
5. Registre um **boletim de ocorrência** (há delegacias de crimes cibernéticos e da mulher).
6. Procure a **SaferNet** (helpline gratuita) e a Defensoria.

Mito ou verdade

"Quem mandou a foto tem culpa." MITO

O crime é de quem divulga.

? Mito ou verdade (continuação)

“Se eu pagar, o chantagista apaga.”

MITO

Pagar costuma trazer novos pedidos. Guarde as provas e denuncie.

“Repassar nudes de colega de 15 anos 'só no grupo' é brincadeira.”

MITO

É crime para adultos e ato infracional para adolescentes.

∞ Fixe

“Não Paga, não Apaga (as provas), Pede remoção e Denuncia”.

São as quatro atitudes certas, na ordem: não pagar o chantagista, guardar as provas, pedir a remoção e registrar a denúncia.

Atividade: escreva 3 nomes de pessoas de confiança a quem você contaria se isso acontecesse com você.

(resposta pessoal)

[1] CP, art. 218-C e §1º.
[2] CP, art. 216-B.
[3] CP, art. 158.
[4] ECA, arts. 241-A e 241-B.
[5] Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), art. 21.

DEEPFAKE

5.6 “Fizeram um vídeo falso com meu rosto”

Usar sua imagem ou sua voz em uma montagem falsa pode ser crime e, em regra, gera direito à indenização e à remoção do conteúdo.

Entenda

- **Deepfake** é um vídeo, foto ou áudio falso, criado com inteligência artificial, que imita uma pessoa real.
- **Montagem de nudez** com o rosto de alguém é **crime**[1].
- **Contra mulheres**, no crime de violência psicológica, usar IA para alterar a imagem ou a voz da vítima **aumenta a pena**[2].
- **Contra crianças e adolescentes**, simular, por montagem ou IA, a participação deles em cena de sexo explícito ou pornográfica é crime grave[3].
- Mesmo sem crime, usar sua **imagem sem autorização** gera direito à **indenização**[4].

Na vida real

- Casos de deepfakes de alunas, criados por colegas, já aconteceram em escolas brasileiras e levaram a investigações e apreensões.
- **Na eleição,** deepfakes de candidatos são proibidos (ver ponto 1.6).
- **Golpes com voz falsa:** criminosos clonam a voz de parentes para pedir dinheiro (ver ponto 12.1). Combine uma **palavra-senha** com a família.

Quer saber mais?

→ SaferNet: safernet.org.br.

Passo a passo

1. Guarde links, prints e quem compartilhou.
2. Denuncie na plataforma (“conteúdo manipulado” ou “nudez sem consentimento”).
3. Registre um **boletim de ocorrência**.
4. Procure a SaferNet, a Defensoria ou um advogado para remoção e indenização.

Mito ou verdade

“Se é falso, não é crime.”

MITO

Uma montagem falsa pode ser crime, como difamação ou montagem de cena de sexo.

“Dá para saber se um vídeo é deepfake.”

DEPENDE

Desconfie sempre de vídeos chocantes e confira em fontes confiáveis.

∞ Fixe

“Viu algo chocante? Para, Pensa, Pesquisa antes de compartilhar”.

Os três P são os passos antes de repassar: parar, pensar se é real e pesquisar em fontes confiáveis.

Atividade: combine com sua família uma palavra-senha para emergências.

(resposta pessoal)

[1] CP, art. 216-B, parágrafo único.
[2] CP, art. 147-B, com o aumento de pena incluído pela Lei 15.123/2025.
[3] ECA, art. 241-C (redação atual).
[4] Código Civil, art. 20.

BULLYING E CYBERBULLYING

5.7 “Estão me zoando todo dia na escola”

Desde 2024, bullying é crime, e o cyberbullying tem pena de prisão. A escola é obrigada a prevenir e a agir.

Entenda

- **Bullying** é a intimidação **repetida e intencional**: humilhar, excluir, apelidar, agredir, contra a mesma pessoa[1].
- Desde **2024**, ele é **crime**[2]:
  - **bullying presencial:** multa, se não houver crime mais grave;
  - **cyberbullying**, pela internet, redes, jogos ou apps: **reclusão de 2 a 4 anos** e multa.
- Adolescentes respondem por **ato infracional** (ver ponto 5.2).
- As escolas, públicas e particulares, são **obrigadas** a ter ações de prevenção e combate[1].

Na vida real

- **A escola pode responder** pelos danos, conforme o caso, especialmente quando sabia do bullying e não agiu. Já houve condenações de escolas a indenizar famílias.
- **Suspensão e expulsão:** a escola deve seguir o **regimento** (as regras internas) e dar ao aluno o **direito de apresentar a sua versão e se defender**, com a família presente. Punição sem ouvir o aluno pode ser anulada.

Quer saber mais?

→ Conselho Tutelar (ver ponto 14.9).
→ SaferNet (cyberbullying): safernet.org.br.
→ Disque 100.

Na vida real (continuação)

- **Prova perdida:** se você faltou por um motivo justo (doença, luto, motivo religioso, ver ponto 2.7), peça a **segunda chamada** segundo o regimento, com atestado ou comprovante.
- **O estudante pode contestar notas e critérios de avaliação**[3].

Passo a passo: estou sofrendo bullying (ou vi alguém sofrendo)

1. **Conte** para um adulto de confiança: pais, professor, chefe escoteiro.
2. **Guarde as provas**: prints, mensagens, testemunhas.
3. A família deve **comunicar a escola por escrito** e pedir as providências.
4. Se a escola não agir: **Conselho Tutelar**, Secretaria de Educação ou Ministério Público.
5. Em casos graves (ameaças, agressão, exposição de imagens): **boletim de ocorrência**.

Mito ou verdade

"Bullying é coisa de criança, faz parte." MITO

É crime e causa danos sérios.

"Quem só ri ou compartilha não tem culpa." MITO

Compartilhar é participar, especialmente na internet.

∞ Fixe

“Repetido, Intencional, Contra o mesmo: é bullying” (R-I-C).

As três letras são os três sinais que, juntos, diferenciam o bullying de uma briga isolada.

Atividade: escreva uma regra de convivência para o seu grupo ou turma que ajude a evitar o bullying.

(resposta pessoal)

[1] Lei 13.185/2015 (Programa de Combate à Intimidação Sistemática).
[2] CP, art. 146-A, incluído pela Lei 14.811/2024.
[3] ECA, art. 53, III.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

5.8 “Acho que minha vizinha está apanhando do marido”

Violência doméstica não é briga de casal, é crime. A vítima pode pedir medida protetiva com rapidez, mesmo sem boletim de ocorrência, e qualquer pessoa pode e deve ajudar.

Entenda

A **Lei Maria da Penha** protege a mulher contra a violência em casa, na família ou numa relação íntima, mesmo que já tenha acabado[1].

Cinco formas de violência[2]:

Forma	Exemplos
Física	bater, empurrar, apertar
Psicológica	humilhar, controlar o celular, isolar dos amigos, ameaçar
Sexual	forçar relação ou impedir o uso de método contraceptivo
Patrimonial	quebrar o celular, reter documentos, controlar o dinheiro
Moral	xingar, caluniar, expor na internet

Medidas protetivas[3]: afastar o agressor de casa, proibi-lo de se aproximar ou de entrar em contato, suspender o porte de arma, fixar alimentos provisionais ou provisórios (pensão provisória), entre outras.

Quer saber mais?

→ **180**, Central de Atendimento à Mulher (gratuita, 24 horas; confira no site os canais digitais).

→ **190**, emergência.

PR Casa da Mulher Brasileira, em Curitiba.

→ Disque 100 (crianças, adolescentes e idosos).

Entenda (continuação)

- O juiz deve decidir com **urgência** (a lei fala em até 48 horas) e pode concedê-las **imediatamente**, mesmo antes de ouvir o agressor.
- Desde 2023, são concedidas **mesmo sem boletim de ocorrência** e sem processo, **enquanto houver risco**[4].
- **Descumprir** uma medida protetiva é **crime**, com pena de 2 a 5 anos[5].

Na vida real

- **A vítima não precisa "querer processar"** em caso de lesão corporal. O processo segue mesmo se ela desistir[6].
- **Não cabe acordo nem cesta básica:** a lei proíbe as penas alternativas do Juizado nesses casos[7].
- **Feminicídio** (matar uma mulher por ser mulher) virou crime próprio em 2024, com pena de **20 a 40 anos**, a maior do Código Penal[8].
- **"Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher" é mentira perigosa.** Chamar a polícia quando ouvimos uma agressão pode salvar uma vida.
- **O sinal do "X" vermelho na palma da mão** é um pedido silencioso de ajuda nos estabelecimentos que participam da campanha Sinal Vermelho[9].
- **Crianças e adolescentes** vítimas de violência em casa contam com a **Lei Henry Borel** e com o Disque 100[10].

Passo a passo: se é com você

1. **Em perigo agora: ligue 190.**
2. PR Procure a **Delegacia da Mulher**, qualquer delegacia ou a **Casa da Mulher Brasileira** de Curitiba, que funciona 24 horas.
3. Peça as **medidas protetivas**. Também é possível pedir pela Defensoria ou por meios online.

Passo a passo: se é com você (continuação)

4. Guarde provas (mensagens, fotos de lesões, testemunhas) e faça o exame de corpo de delito.
5. Ligue para o **180** para orientação gratuita, 24 horas (confira no site gov.br os canais digitais, como o WhatsApp).

Passo a passo: se é com alguém que você conhece

1. **Ouça sem julgar** e não pressione.
2. Diga que **ela não tem culpa** e mostre os caminhos (180, Delegacia da Mulher).
3. **Ouviu uma agressão acontecendo? Ligue 190.** Você não precisa se identificar.
4. **Não enfrente o agressor sozinho.**

Mito ou verdade

"Se ela não denunciar, ninguém pode fazer nada." **MITO**

Vizinhos, parentes e amigos podem chamar a polícia, e a lesão é investigada mesmo sem a vontade da vítima.

"Só tapa é violência." **MITO**

Controlar o celular e humilhar também são violência.

"Medida protetiva só sai com processo aberto." **MITO**

O juiz pode dar a medida com urgência, só com o pedido da vítima.

∞ Fixe

“Fere, Fala, Força, Furta, Fofoca”: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Cada palavra lembra uma forma: fere o corpo, fala para humilhar, força o sexo, furta ou quebra bens, faz fofoca e calúnia.

“180 orienta, 190 socorre, X na mão pede ajuda”.

O 180 é para conversar e se informar; o 190 é para o perigo agora; o X é o pedido em silêncio.

Atividade: classifique: a) O namorado da Ana olha o celular dela todo dia e proíbe que ela saia com as amigas. b) O ex da Bia quebrou o notebook dela.

(respostas no fim do capítulo)

[1] Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5º.
[2] Lei 11.340/2006, art. 7º.
[3] Lei 11.340/2006, arts. 18, 19, §§1º e 4º a 6º, e 22 a 24.
[4] Lei 11.340/2006, art. 19, §§4º a 6º, incluídos pela Lei 14.550/2023.
[5] Lei 11.340/2006, art. 24-A, com a pena alterada pela Lei 14.994/2024.
[6] STF, ADI 4.424, julgada em 2012; Súmula 542 do STJ.
[7] Lei 11.340/2006, art. 41; Súmula 536 do STJ.
[8] CP, art. 121-A, incluído pela Lei 14.994/2024.
[9] Lei 14.188/2021.
[10] Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

5.9

ALICIAMENTO ONLINE

“Um adulto está mandando mensagens estranhas para minha irmã”

Um adulto que assedia criança ou adolescente pela internet para fins sexuais comete crime, e as plataformas agora têm deveres legais de proteção.

Entenda

- **Aliciar ou assediar** uma criança (até 12 anos incompletos), por qualquer meio de comunicação, para praticar atos sexuais é **crime**[1]. Contra adolescentes, condutas parecidas podem ser outros crimes, conforme o caso.
- **Estupro de vulnerável:** qualquer ato sexual com **menor de 14 anos** é crime. O “consentimento” da vítima não importa para a lei[2].
- **Pedir, guardar ou compartilhar** imagens de sexo explícito ou pornográficas de menores de 18 é crime grave[3].
- O **ECA Digital** (lei de 2025, em vigor desde 17 de março de 2026) obriga plataformas, jogos e apps a proteger crianças e adolescentes: verificação de idade, controles para os pais e configurações mais seguras por padrão[4].

Quer saber mais?

→ SaferNet: denuncie.org.br e helpline.
→ Disque 100.
→ Polícia Federal: gov.br/pf.

Na vida real

- **Sinais de alerta (grooming):**
  - um “amigo” mais velho que dá presentes (skins, créditos de jogos);
  - pede segredo;
  - pede fotos;
  - quer migrar para um app privado;
  - ameaça contar aos pais.
- **O consentimento de menor de 14 anos é irrelevante** para os atos sexuais. O STJ é firme nisso[5].
- Operações da Polícia Federal prendem aliciadores com base em denúncias feitas pela SaferNet e por famílias.

Passo a passo

1. **Não confronte o aliciador** e **não apague** a conversa.
2. Faça prints do perfil e das mensagens.
3. Denuncie na **SaferNet** (pode ser anônimo), na **Polícia Federal** ou na Polícia Civil.
4. **Disque 100**.
5. Converse com a criança **sem culpá-la**, e procure apoio psicológico se precisar.

Mito ou verdade

“Se a menina de 13 anos 'quis', não é crime.”

MITO

É estupro de vulnerável.

? Mito ou verdade (continuação)

“Jogo online é seguro porque é para crianças.”

MITO

Muitos aliciadores começam ali.

∞ Fixe

“Presente, Segredo, Foto, Privado, Ameaça”: se aparecer um, alerta. Se aparecerem dois, denuncie.

São os cinco sinais de grooming (aliciamento), na ordem em que costumam aparecer.

Atividade: converse em casa e crie uma regra da família: “Se alguém online pedir segredo, eu conto para ____.”

(resposta pessoal)

[1] ECA, art. 241-D.
[2] CP, art. 217-A.
[3] ECA, arts. 241-A e 241-B.
[4] Lei 15.211/2025 (ECA Digital).
[5] Súmula 593 do STJ.

5.10

ÁLCOOL, CIGARRO E VAPE PARA MENORES

“O bar vendeu cerveja para o meu amigo de 16 anos”

Quem vende ou dá bebida alcoólica ou cigarro a menor de 18 comete crime. Os cigarros eletrônicos (vapes) são proibidos de vender no Brasil para qualquer idade.

Entenda

- **Vender, fornecer ou servir**, mesmo de graça, bebida alcoólica ou produto que cause dependência a menor de 18 é **crime**, com pena de **2 a 4 anos**[1].
- O estabelecimento pode levar **multa** e ser **fechado** temporariamente (sanções administrativas do ECA)[2].
- **Vape:** a Anvisa **proíbe** a fabricação, o comércio, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil[3]. Quem vende comete infração sanitária; se responde também por crime depende do caso.
- **O menor que bebe não comete crime**, mas pode ser encaminhado ao **Conselho Tutelar** e os pais são chamados.

Na vida real

- **“Ele parecia ter 18.”** Isso não livra o vendedor. **Conferir a idade** pelo documento é essencial.
- **Festas e churrascos:** o adulto que oferece bebida para adolescentes também comete o crime.

Quer saber mais?

→ Conselho Tutelar.
→ Anvisa: gov.br/anvisa.
→ Programa de controle do tabagismo do SUS.

Na vida real (continuação)

- **Vape tem nicotina e substâncias tóxicas.** Pesquisas ligam os vapes a lesões pulmonares graves (como a EVALI) e a uma dependência rápida entre os jovens.

Passo a passo

1. Viu um estabelecimento vendendo para menores? Denuncie à **Polícia Militar (190)**, ao **Conselho Tutelar** ou à **Vigilância Sanitária**.
2. Venda de vape: denuncie à **Anvisa** ou à Vigilância Sanitária municipal.
3. Precisa de ajuda para parar? Procure o posto de saúde. O SUS tem programa de tratamento do tabagismo.

Mito ou verdade

"Vape faz menos mal que cigarro, então é liberado."

MITO

A venda é proibida e há riscos sérios.

"Quem bebe com 16 anos vai preso."

MITO

Quem responde é quem vendeu ou forneceu.

∞ Fixe

“Menor bebe? Quem dá é quem paga (na Justiça)”.

Quem responde é o adulto que vende ou oferece, não o adolescente.

Atividade: liste três coisas legais para fazer numa festa sem álcool. (Dica: o fogo de conselho dos escoteiros!)

(resposta pessoal)

[1] ECA, art. 243, com redação da Lei 13.106/2015.
[2] ECA, art. 258-C.
[3] Anvisa, RDC 855/2024.

5.11 MAUS-TRATOS E ABANDONO DE ANIMAIS
“Vi alguém maltratando um cachorro”

Maltratar ou abandonar um animal é crime, e contra cães e gatos a pena é de prisão de 2 a 5 anos.

Entenda

- **Maus-tratos** a qualquer animal (silvestre, doméstico ou domesticado) são crime[1]. Contam como maus-tratos:
  - bater, ferir ou mutilar;
  - deixar sem comida, água ou abrigo;
  - acorrentar em local inadequado;
  - **abandonar**.
- **Cães e gatos (Lei Sansão, 2020):** pena de **2 a 5 anos de reclusão**, multa e **proibição de ter a guarda** de animais[2].
- Se o animal **morre**, a pena aumenta[1].

Na vida real

- A lei recebeu o nome de **Sansão**, um cão da raça pitbull que teve as patas traseiras decepadas em Minas Gerais, em 2020.
- **A denúncia pode ser anônima,** e o órgão competente pode resgatar o animal, conforme o caso.
- **Abandono em mudança ou nas férias** também é maus-tratos.

Quer saber mais?

PR Rede de Proteção Animal de Curitiba: 156.

PR Disque-Denúncia: 181.

Passo a passo

1. **Flagrante de agressão:** ligue **190**.
2. Faça fotos e vídeos de longe, com segurança, e anote o endereço.
3. PR Denuncie à **delegacia** (no Paraná há delegacias de proteção ambiental; confira a mais próxima) ou pelo **181 (Disque-Denúncia)**.
4. PR Em Curitiba: a **Rede de Proteção Animal** da prefeitura (telefone 156).

Mito ou verdade

"O animal é meu, faço o que quiser."

MITO

Maltratar animal é crime, mesmo para o dono.

"Abandonar na estrada não é maus-tratos."

MITO

É crime.

Fixe

"Ter um pet é ter um dever: água, comida, abrigo e carinho" (os 4 do bem-estar).

Faltar qualquer um dos quatro, de forma séria, pode ser maus-tratos.

Atividade: faça um cartaz para o grupo escoteiro sobre adoção responsável (ver também o ponto 15.9).

(resposta pessoal)

[1] Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), art. 32, *caput* e §2º.
[2] Lei 9.605/1998, art. 32, §1º-A, incluído pela Lei 14.064/2020.

Respostas das atividades

5.1 Em princípio, não há infração penal: 15 g está abaixo do limite de 40 g, e não havia outros sinais de tráfico. A droga é apreendida, e ele pode receber advertência e ser encaminhado a uma medida educativa. O porte e o consumo continuam proibidos.

5.4 O print deve mostrar: o nome do grupo, o nome ou número de quem ofendeu, a mensagem completa, a data e a hora. Quanto mais contexto, melhor.

5.8 a) Violência **psicológica**: controle e isolamento. b) Violência **patrimonial**: destruição de bens.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **5.1** Preso em flagrante vê o juiz, em regra, em até 24 horas. Crimes leves vão ao Juizado. Maconha para uso pessoal não é infração penal, mas continua proibida. *Macete:* os 3 S (Solta, Segura com condições, Segura preso) e "40 gramas ou 6 plantas".
- ☐ **5.2** Menor de 18 comete ato infracional e responde com medidas socioeducativas, até 3 anos de internação. *Macete:* "Avisa, Repara, Serve, Liberdade, Semi, Interna", a escada das medidas.
- ☐ **5.3** Racismo e injúria racial não prescrevem e não têm fiança; LGBTfobia é punida pela Lei do Racismo. Guarde provas e denuncie. *Macete:* P-F-R (Prescrição, Fiança, Rede).
- ☐ **5.4** Ofensa em grupo é crime contra a honra; o print é prova, e a queixa tem prazo. *Macete:* os 3 P (Printou, Provou, Prazo de 6 meses).
- ☐ **5.5** A culpa nunca é de quem aparece na foto. Peça a remoção à plataforma e denuncie. *Macete:* "Não Paga, não Apaga, Pede remoção e Denuncia".

- [ ] **5.6** Deepfake pode ser crime e gera indenização. Combine uma palavra-senha com a família. *Macete:* “Para, Pensa, Pesquisa” antes de compartilhar.
- [ ] **5.7** Bullying é crime desde 2024, e a escola deve prevenir e agir. *Macete:* R-I-C (Repetido, Intencional, Contra o mesmo).
- [ ] **5.8** Violência doméstica é crime; a medida protetiva sai com urgência, mesmo sem boletim. *Macete:* “180 orienta, 190 socorre, X na mão pede ajuda”.
- [ ] **5.9** Adulto que assedia criança online comete crime; não apague a conversa e denuncie. *Macete:* “Presente, Segredo, Foto, Privado, Ameaça”, os sinais de alerta.
- [ ] **5.10** Vender ou dar álcool a menor de 18 é crime; vape é proibido para todos. *Macete:* “Quem dá é quem paga”.
- [ ] **5.11** Maltratar ou abandonar animal é crime; contra cão e gato, 2 a 5 anos. *Macete:* água, comida, abrigo e carinho.

Anotações

PARTE II · POLÍCIA, CRIMES E JUSTIÇA

6

A Justiça na prática

Chegou uma carta do fórum? Testemunha, Juizado e onde achar ajuda jurídica de graça.

NESTE CAPÍTULO

6.1 “Chegou uma carta do fórum. E agora?” 191
Citação, intimação e prazos

6.2 “Fui chamado como testemunha. Sou obrigado a ir?” 194
Testemunha

6.3 “Quero processar a loja, mas não tenho dinheiro para advogado” 197
Juizado Especial

6.4 “Onde eu busco ajuda jurídica de graça em Curitiba?” 200
PR Onde buscar ajuda em Curitiba

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 203.

CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E PRAZOS

6.1 “Chegou uma carta do fórum. E agora?”

Nunca ignore uma carta da Justiça: os prazos correm mesmo se você não fizer nada. Mas desconfie de qualquer “intimação” que peça dinheiro pelo WhatsApp.

Entenda

- **Citação:** é o aviso de que existe um **processo contra você** e de que você pode se defender[1].
- **Intimação:** é o aviso sobre **um ato do processo**: uma audiência, uma decisão, um prazo.
- **Como chegam:** por carta com aviso de recebimento (AR), por **oficial de justiça**, por e-mail ou aplicativo oficial cadastrado, ou pelo sistema eletrônico do tribunal.
- **Prazos importantes:**
  - no procedimento comum (o processo cível “padrão”), a defesa (contestação) costuma ter **15 dias úteis**. O dia em que o prazo começa depende da forma de citação e de haver ou não audiência de conciliação. Outros tipos de processo podem ter prazos diferentes[2];
  - no **Juizado Especial**, a defesa é feita até a **audiência**. Se você não comparecer, o juiz considera verdadeiro o que o outro lado disse (**revelia**)[3].

Quer saber mais?

PR TJPR: tjpr.jus.br (consulta processual).

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h; confira no site) e defensoriapublica.pr.def.br.

Na vida real

- **“Não abri a carta, então não vale.”** Errado. Se a carta foi entregue corretamente, os prazos correm.
- **Golpe do falso advogado ou da falsa intimação:** é um dos golpes que mais crescem. Criminosos usam dados reais de processos e pedem um **Pix para “liberar” um valor** ou “pagar custas”. **Pedido inesperado de Pix pelo WhatsApp é sinal de alerta.** Não pague antes de confirmar no processo, no site do tribunal ou com o seu advogado, sempre por canais oficiais.
- **Confira sempre o número do processo** no site oficial do tribunal indicado na carta (TJPR, a Justiça estadual; TRF4, a Federal; TRT9, a do Trabalho) para saber se ele é real.

Passo a passo

1. **Leia com calma:** quem é o autor, qual é o número do processo, qual é o prazo e se há data de audiência.
2. **Confira o processo** no site do tribunal, pelo número.
3. **Anote o prazo** no calendário.
4. **Procure ajuda** logo: a Defensoria, um advogado ou um núcleo de prática jurídica (ver ponto 6.4).
5. **Compareça a todas as audiências** marcadas.

Mito ou verdade

“Se eu não for à audiência, o processo para.” MITO

No Juizado, você perde por revelia.

? Mito ou verdade (continuação)

“O fórum manda mensagem pedindo Pix para liberar dinheiro.”

MITO

É golpe. Confirme sempre pelos canais oficiais.

∞ Fixe

“Carta da Justiça: Lê, Confere, Anota, Procura, Comparece” (L-C-A-P-C).

As cinco letras são os cinco passos do passo a passo, na mesma ordem.

Atividade: entre no site do TJPR e encontre onde se consulta um processo pelo número.

(resposta pessoal)

[1] Código de Processo Civil (CPC), arts. 238, 239 e 335.
[2] CPC, arts. 219 e 335.
[3] Lei 9.099/1995, art. 20.

6.2

TESTEMUNHA

“Fui chamado como testemunha. Sou obrigado a ir?”

Em regra, sim: a testemunha intimada deve comparecer e dizer a verdade, e o patrão não pode descontar o dia. Há exceções para alguns parentes do acusado e para menores de 14 anos.

Entenda

- A testemunha **intimada** deve comparecer. Se faltar sem motivo justificado, pode ser **levada por ordem do juiz** (condução coercitiva) e, conforme o processo, pagar as despesas do adiamento, multa ou sofrer outras consequências[1].
- A testemunha que presta o **compromisso** (a promessa de dizer a verdade) e mente, nega ou cala a verdade comete o crime de **falso testemunho**[2].
- **No trabalho:** se você foi devidamente chamado como testemunha, o tempo do depoimento **não pode ser descontado** do salário[3]. Peça a declaração de comparecimento.
- **Alguns parentes do acusado** (pais, avós, filhos, netos, cônjuge, irmãos, sogros, genros, noras e pais ou filhos adotivos) podem **recusar-se a depor** num processo criminal, salvo quando não houver outro jeito de obter a prova[4].
- **Muitas audiências** hoje são **por vídeo**.

Quer saber mais?

→ Programa de Proteção a Testemunhas (PROVITA): informações no Ministério Público.

Na vida real

- **Medo de represália?** Em casos criminais existem programas de **proteção a testemunhas**. Fale com o promotor ou com o delegado.
- **"Não lembro"** é uma resposta válida se for verdade. Inventar detalhes, não.
- **Menores de 14 anos** não prestam o compromisso de dizer a verdade. Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência são ouvidos por **procedimentos especiais** previstos em lei, longe do agressor[5].

Passo a passo

1. Confira a intimação: data, hora, local ou link.
2. Avise o empregador ou a escola e leve a intimação.
3. Leve um documento com foto.
4. Responda só o que sabe, com calma.
5. Peça a **declaração de comparecimento** no final.

Mito ou verdade

"Testemunha pode faltar sem problema." **MITO**

A testemunha intimada que falta pode ser levada pela polícia e pagar multa.

"O patrão pode descontar o dia." **MITO**

O dia em que você vai depor como testemunha não pode ser descontado.

∞ Fixe

“Testemunha: Vai, Fala a verdade, Volta com a declaração”.

São os três deveres e cuidados, na ordem do dia da audiência.

Atividade: encene com um colega uma audiência: um faz o juiz, outro a testemunha. Pratique responder só o que viu.

(resposta pessoal)

[1] CPC, art. 455, §5º; Código de Processo Penal (CPP), arts. 218 e 219.
[2] Código Penal, art. 342.
[3] CPC, art. 463, parágrafo único; CLT, art. 822.
[4] CPP, art. 206.
[5] CPP, art. 208; Lei 13.431/2017.

6.3

JUIZADO ESPECIAL

“Quero processar a loja, mas não tenho dinheiro para advogado”

No Juizado Especial Cível você pode entrar com uma ação sem advogado em causas de até 20 salários mínimos. O primeiro grau (a primeira decisão) é gratuito, mas o recurso pode ter custos.

Entenda

Juizado Especial Cível (estadual)[1]:

- Causas cíveis de **menor complexidade**, em regra de até **40 salários mínimos**. A lei exclui alguns assuntos, como pensão alimentícia, causas de família e ações contra o governo[1].
- **Até 20 salários mínimos, não precisa de advogado**[2].
- **No primeiro grau não se paga nada**[3].
- Quem entra com a ação precisa ser **maior de 18 anos** (ou emancipado). A lei também admite algumas pequenas empresas como autoras[4].
- Bom para: problemas com lojas, bancos, operadoras, companhias aéreas, vizinhos, batidas de carro e pequenas dívidas.

Juizado Especial Federal[5]:

- Para muitas ações contra a **União** e órgãos e empresas federais, como o **INSS** e a **Caixa**, com algumas exclusões legais.
- Até **60 salários mínimos**, podendo ir **sem advogado**, embora uma orientação jurídica ajude.

Quer saber mais?

PR TJPR, Juizados Especiais: tjpr.jus.br.

→ consumidor.gov.br.

PR Justiça Federal no Paraná: jfpr.jus.br.

Entenda (continuação)

Como funciona:

1. Pedido
2. Audiência de conciliação (tentativa de acordo)
3. Se não houver acordo, audiência de instrução
4. Sentença

Na vida real

- **Muitos casos de consumo** terminam em **acordo** na audiência de conciliação, mas o acordo não é garantido.
- **Para recorrer da sentença,** precisa de advogado e, em regra, pagar custas[3].
- **Faltar à audiência sendo o autor** faz o processo ser **extinto** (encerrado sem decisão sobre o direito) e pode gerar custas, salvo motivo de força maior comprovado[6]. Faltar sendo o réu leva à **revelia**.
- PR No Paraná, o processo do Juizado é **eletrônico** (Projudi). No balcão do Juizado, um servidor pode escrever o seu pedido para você ("reduzir a termo"). Confira no TJPR o atendimento da sua unidade.

Passo a passo

1. **Junte as provas:** nota fiscal, contrato, prints, protocolos, fotos.
2. **Tente resolver antes:** com a empresa, o **Procon** ou o **consumidor.gov.br**. Os protocolos dessas tentativas viram prova.
3. **Vá ao Juizado** da sua cidade (ou use o atendimento online) e explique o caso.
4. **Compareça às audiências**, com documento e provas.
5. **Ganhou e a empresa não pagou?** Peça o **cumprimento da sentença** no mesmo processo.

? Mito ou verdade

“Sem advogado não dá para processar.” **MITO**

Até 20 salários mínimos no Juizado estadual, e até 60 no federal, dá para processar sem advogado.

“Processar é caro.” **MITO**

no Juizado: o primeiro grau é gratuito, em regra. O recurso pode ter custos.

∞ Fixe

“20 sozinho, 40 com advogado, 60 contra a União”.

Os números são os limites em salários mínimos: até 20 sem advogado no Juizado estadual, até 40 com advogado e até 60 no Juizado Federal.

Atividade: a Marina comprou um celular de R$ 2.000 que veio com defeito, e a loja se recusa a trocar. Ela pode ir sozinha ao Juizado?

(resposta na p. 203)

[1] Lei 9.099/1995, art. 3º, *caput* e §2º.
[2] Lei 9.099/1995, art. 9º.
[3] Lei 9.099/1995, arts. 54 e 55.
[4] Lei 9.099/1995, art. 8º.
[5] Lei 10.259/2001, arts. 3º e 10.
[6] Lei 9.099/1995, art. 51, I e §2º.

6.4

PR ONDE BUSCAR AJUDA EM CURITIBA

“Onde eu busco ajuda jurídica de graça em Curitiba?”

Quem não pode pagar advogado tem a Defensoria Pública e os núcleos de prática jurídica das faculdades, e para cada tipo de problema há um órgão especializado.

Entenda: o mapa da ajuda

Problema	Onde procurar
Problema jurídico, sem dinheiro para advogado	**Defensoria Pública do Paraná** (129), conforme o caso e os critérios de atendimento
Orientação e ações simples, de graça	**Núcleos de Prática Jurídica** (UFPR, PUCPR e outras faculdades de Direito)
Compra ou serviço com problema	**Procon-PR** e consumidor.gov.br
Problema que atinge muita gente, ou o meio ambiente	**Ministério Público do Paraná** (não atua como advogado de causas individuais)
Violência contra a mulher	**Casa da Mulher Brasileira** (24 horas) e o 180
Criança ou adolescente em risco	**Conselho Tutelar** e o Disque 100

Quer saber mais?

- PR defensoriapublica.pr.def.br
- PR procon.pr.gov.br
- PR mppr.mp.br
- PR tjpr.jus.br (CEJUSC)

→ Confira nos sites oficiais telefones, endereços e agendamento antes de ir.

Entenda: o mapa da ajuda (continuação)

Problema	Onde procurar
Crime na internet	Boletim de ocorrência na **Polícia Civil** (há delegacia de crimes cibernéticos) e orientação na SaferNet
Assistência social e Cadastro Único	**CRAS** (ver ponto 3.3)
Acordo antes de processar	**CEJUSC** (centros de conciliação do TJPR)
Problema com o INSS	aplicativo ou site **Meu INSS**, telefone **135** e Juizado Especial Federal

Na vida real

- **A Defensoria atende quem não pode pagar advogado** sem prejudicar o sustento da família. Em geral, a referência é a renda familiar de até **3 salários mínimos** por mês, mas a Defensoria analisa também as despesas, os bens e a situação de vulnerabilidade de cada caso; leve comprovantes e confira o critério atual.
- **A gratuidade da Justiça** pode ser pedida por qualquer pessoa sem condições de pagar as custas, mesmo com advogado particular. O juiz analisa o pedido no processo[1].
- **Os núcleos de prática jurídica** são uma ótima porta de entrada. Os estudantes atendem, sob supervisão de professores advogados.
- PR **A OAB-PR** tem comissões que orientam sobre direitos e indicam caminhos.

Passo a passo

1. Identifique o tipo de problema (use a tabela).
2. Separe os documentos: identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda e as provas do caso.

Passo a passo (continuação)

3. Ligue antes ou agende pela internet, porque muitos serviços funcionam com agendamento.
4. Leve tudo organizado numa pasta, por ordem de data.

Mito ou verdade

"A Defensoria é só para quem está preso." **MITO**

Ela atende em família, consumo, saúde, moradia e muito mais.

"Faculdade de Direito não atende o público." **MITO**

Muitas têm núcleo de prática jurídica que atende de graça quem não pode pagar.

Fixe

"Sem grana? Defensoria. Com dúvida? Faculdade. Com compra? Procon. Com muita gente? Ministério Público".

Cada pergunta leva à porta certa para o seu tipo de problema.

Atividade: monte a sua página de telefones úteis (veja os Anexos B e C) e cole na geladeira.

(resposta pessoal)

[1] Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Respostas das atividades

6.3 Sim, se ela tiver 18 anos ou mais. R$ 2.000 fica muito abaixo de 20 salários mínimos (em 2026, cerca de R$ 32 mil), então ela pode ir sem advogado e, no primeiro grau, sem pagar nada.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **6.1** Nunca ignore uma carta da Justiça: os prazos correm. Confira o processo no site oficial e desconfie de pedido de Pix. *Macete:* L-C-A-P-C (Lê, Confere, Anota, Procura, Comparece).
- ☐ **6.2** Testemunha intimada, em regra, deve ir e dizer a verdade, e o dia não pode ser descontado. *Macete:* "Vai, Fala a verdade, Volta com a declaração".
- ☐ **6.3** No Juizado Especial Cível, até 20 salários mínimos você vai sem advogado e não paga no primeiro grau. *Macete:* "20 sozinho, 40 com advogado, 60 contra a União".
- ☐ **6.4** Para cada problema há uma porta: Defensoria, faculdades, Procon, Ministério Público, CRAS, CEJUSC. *Macete:* "Sem grana? Defensoria. Com dúvida? Faculdade. Com compra? Procon".

Anotações

PARTE III · TRABALHO E DINHEIRO

7

Trabalhar e se aposentar

Primeiro emprego, demissão, acidente, aplicativo e INSS, sem complicação.

NESTE CAPÍTULO

7.1 “Tenho 15 anos e quero trabalhar” 207
Trabalho, estágio e aprendiz

7.2 “Fui demitido. O que eu recebo?” 210
Demissão

7.3 “Me machuquei no trabalho (ou no caminho)” 214
Acidente de trabalho

7.4 “A empresa quer que eu abra CNPJ para me contratar” 217
Pejotização

7.5 “Motorista de aplicativo tem carteira assinada?” 220
Trabalho por aplicativo

7.6 “Quero ser influenciador. O que eu preciso saber?” 223
Criador de conteúdo

7.7 “Por que eu, com 16 anos, deveria pensar em INSS?” 226
Previdência para jovens e para a família

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 231.

7.1

TRABALHO, ESTÁGIO E APRENDIZ

"Tenho 15 anos e quero trabalhar"

Antes dos 16 anos, só é permitido trabalhar como **jovem aprendiz** (a partir dos 14). O estágio não é emprego, mas tem regras e direitos próprios.

Entenda

Idades[1]:

Idade	O que pode
Menos de 14	não pode trabalhar (participações artísticas dependem de autorização judicial específica e não viram emprego comum)
14 e 15	só como **aprendiz**, com contrato de aprendizagem
16 e 17	emprego comum, mas **nunca** à noite (22h às 5h), em lugar perigoso ou insalubre, nem em horário que atrapalhe a escola
18 ou mais	qualquer trabalho

Jovem aprendiz[2]:

- Em regra, de **14 a 24 anos** (para a pessoa com deficiência, não há idade máxima), matriculado na escola (se não tiver concluído o ensino médio) e num curso de aprendizagem (SENAI, SENAC e outros).
- **Carteira assinada**, pelo menos o salário mínimo por hora, FGTS (2%), férias e 13º.
- Jornada de até **6 horas** por dia (até 8, para quem já concluiu o ensino fundamental, contando as aulas teóricas).

Quer saber mais?

→ gov.br/trabalho

PR CIEE: ciee.org.br. IEL-PR.

PR Ministério Público do Trabalho (MPT-PR): prt9.mpt.mp.br.

Entenda (continuação)

- Contrato de até **2 anos**.

Estágio[3]:

- É **ato educativo**, ligado ao curso, e **não é emprego**. Exige um **termo de compromisso** entre o estudante, a escola e a empresa.
- **Bolsa e auxílio-transporte** são **obrigatórios** no estágio não obrigatório.
- **Jornada:** até **6 horas por dia** e 30 por semana (ensino médio e superior).
- **30 dias de recesso** remunerado se o estágio durar um ano ou mais (proporcional, se durar menos). **Seguro contra acidentes** obrigatório. Máximo de **2 anos** na mesma empresa, salvo para pessoa com deficiência.

Na vida real

- **"Estágio" que é emprego disfarçado.** Quando o estagiário faz trabalho sem relação com o curso, sem supervisor ou fora das regras, a Justiça do Trabalho pode reconhecer **vínculo de emprego** (a relação de empregado, com carteira), com todos os direitos, conforme as provas[4].
- **Trabalho sem carteira (informal)** não tira direitos. Se ficar provado que era emprego, a empresa paga tudo o que deveria ter pago.
- **Salário mínimo nacional em 2026: R$ 1.621.** O Paraná tem um **piso regional** (salário mínimo estadual) mais alto para várias categorias; confira a faixa da sua profissão.

Passo a passo: conseguir uma vaga de aprendiz ou estágio

1. Cadastre-se no **CIEE**, no **IEL** ou nos programas do SENAI e SENAC.
2. Tenha a **Carteira de Trabalho Digital** (app) e o CPF.
3. Leia o contrato ou o termo de compromisso: horário, bolsa, atividades e supervisor.

Passo a passo: conseguir uma vaga de aprendiz ou estágio (continuação)

4. Algo errado? Converse com a escola ou o agente de integração. Se houver violação de direitos, procure o sindicato, a Defensoria, a Justiça do Trabalho ou o **Ministério Público do Trabalho**, conforme o caso.

Mito ou verdade

"Estagiário tem direito a 13º e FGTS." **MITO**

Tem bolsa, recesso e seguro.

"Aprendiz ganha menos que o mínimo." **MITO**

Ganha pelo menos o salário mínimo por hora; o valor do mês depende da jornada.

Fixe

"14 aprende, 16 trabalha (de dia), 18 tudo".

Os números são as idades em que cada porta se abre: aprendiz, emprego comum (sem noite nem perigo) e qualquer trabalho.

Atividade: a Laura, de 17 anos, recebeu uma proposta para trabalhar num bar das 20h às 2h. Pode?

(resposta na p. 231)

[1] Constituição Federal (CF), art. 7º, XXXIII; CLT, arts. 403 a 405.
[2] CLT, arts. 428 a 433; Lei 8.036/1990, art. 15, §7º.
[3] Lei 11.788/2008, arts. 3º, 9º, 10, 11, 12 e 13.
[4] Lei 11.788/2008, art. 3º, §2º, e art. 15.

DEMISSÃO

7.2 “Fui demitido. O que eu recebo?”

O que você recebe depende de **como** o contrato acabou. Em qualquer caso, a empresa tem **10 dias** para pagar tudo.

Entenda

O que você recebe em cada tipo de saída:

	Demitido sem justa causa	Pediu demissão	Acordo (comum acordo)	Justa causa
Saldo de salário	✅	✅	✅	✅
Férias vencidas + 1/3	✅	✅	✅	✅
Férias proporcionais + 1/3	✅	✅	✅	❌
13° proporcional	✅	✅	✅	❌
Aviso prévio	✅ indenizado ou trabalhado	você **deve** cumprir (ou ele é descontado)	metade, se indenizado	❌
Multa do FGTS	**40%**	❌	**20%**	❌
Saque do FGTS	✅ total	❌	até 80%	❌
Seguro-desemprego	✅ (com os requisitos)	❌	❌	❌

Quer saber mais?

→ App Carteira de Trabalho Digital e app FGTS.

→ Ministério do Trabalho: gov.br/trabalho.

PR Justiça do Trabalho no Paraná (TRT9): trt9.jus.br.

Entenda (continuação)

123

- **Aviso prévio:** são **30 dias**, mais **3 dias por ano** trabalhado, até o limite de 90 dias[4].
- **Prazo de pagamento:** até **10 dias** depois do fim do contrato, para pagar as verbas e entregar os documentos da rescisão. Se atrasar, a empresa paga **multa de um salário**[5].
- **Justa causa:** só nos casos graves previstos em lei, como furto, abandono de emprego ou agressão[6]. Ela precisa se basear numa falta grave **comprovada**.

Na vida real

- **Saque-aniversário do FGTS:** em regra, quem aderiu **não saca o saldo** do FGTS ao ser demitido, só a multa de 40%. Confira se há alguma liberação extraordinária em vigor e pense bem antes de aderir.
- **Seguro-desemprego:** na primeira vez, é preciso ter trabalhado **12 meses nos últimos 18**. O pedido é feito em até **120 dias**, pelo app Carteira de Trabalho Digital[7].
- **Justa causa sem provas** pode ser afastada pela Justiça do Trabalho.
- **Prazo para reclamar:** você tem **2 anos** depois de sair da empresa para entrar com uma ação, e pode cobrar direitos dos **últimos 5 anos**[8].
- **Assinar a rescisão não impede de reclamar depois** o que não foi pago. Em regra, a quitação vale só para as parcelas e os valores escritos no recibo.

Passo a passo: fui demitido

1. **Confira a carta de demissão** e o tipo de saída.
2. **Confira o termo de rescisão (TRCT)** com a tabela acima. Na dúvida, não assine "de acordo" com valores errados: escreva "recebi com ressalvas".
3. **Veja se o pagamento** caiu em até 10 dias.
4. **Saque o FGTS** pelo app FGTS e **peça o seguro-desemprego** pelo app Carteira de Trabalho Digital.
5. **Algo errado?** Procure o **sindicato** da sua categoria, um advogado trabalhista, a Defensoria ou o núcleo de prática jurídica. Lembre do prazo de **2 anos**.

Mito ou verdade

"Quem pede demissão perde as férias." MITO

Recebe as férias vencidas e as proporcionais.

"Assinou a rescisão, não pode mais reclamar." MITO

Você ainda pode cobrar na Justiça o que não foi pago, em até 2 anos depois de sair.

"Justa causa a empresa dá quando quiser." MITO

Só nos casos da lei, e com provas.

∞ Fixe

“Saldo e Férias vencidas, sempre”.

Mesmo na justa causa, o saldo de salário e as férias vencidas são pagos.

“10 dias para pagar, 2 anos para reclamar, 5 anos para cobrar”.

Os três números são os três prazos, do mais curto ao mais longo.

Atividade, a calculadora do João: o João trabalhou 2 anos e foi demitido sem justa causa. Quantos dias de aviso prévio ele tem? Ele pode sacar o FGTS?

(resposta na p. 231)

[1] CLT, arts. 477, 487 e 146; Lei 8.036/1990, arts. 18 e 20.
[2] CLT, art. 484-A (acordo).
[3] Lei 7.998/1990 (seguro-desemprego).
[4] CLT, art. 487; Lei 12.506/2011.
[5] CLT, art. 477, §§6º e 8º.
[6] CLT, art. 482.
[7] Lei 7.998/1990, art. 3º; Resoluções do CODEFAT.
[8] CF, art. 7º, XXIX.

7.3

ACIDENTE DE TRABALHO

"Me machuquei no trabalho (ou no caminho)"

Todo acidente de trabalho deve ser comunicado ao INSS por meio da CAT, e quem fica afastado pelo INSS por acidente tem estabilidade de 12 meses ao voltar.

Entenda

- **Acidente de trabalho** é o que acontece **durante o trabalho**, ou uma **doença causada pelo trabalho** (LER, perda auditiva, burnout e outras)[1].
- **Acidente no caminho de casa para o trabalho** (acidente de trajeto) também conta como acidente de trabalho para o INSS[2].
- **CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho):** a empresa deve emitir **até o 1º dia útil** depois do acidente. Se ela não emitir, **você, sua família, o sindicato ou o médico** podem emitir[3].
- **Afastamento do empregado:** os **15 primeiros dias** são pagos pela empresa. Se continuar sem poder trabalhar, a partir do 16º paga o **INSS** (auxílio por incapacidade acidentário).
- **Estabilidade:** depois da alta do INSS, você **não pode ser demitido sem justa causa por 12 meses**[4].

Quer saber mais?

→ Meu INSS e telefone 135.

PR Ministério Público do Trabalho: prt9.mpt.mp.br.

Na vida real

- **A empresa "esquece" a CAT** para não ter que dar estabilidade. Se ela não emitir, **você mesmo pode emitir**, pelo canal do INSS (hoje, o **Meu INSS**), ou pedir ao sindicato ou ao médico.
- **Doença do trabalho** reconhecida depois da demissão (com prova da ligação com o trabalho) pode garantir a estabilidade de volta ou uma indenização[5].
- **Estagiário:** o estágio regular não dá estabilidade, mas tem **seguro de acidentes pessoais** obrigatório (ver ponto 7.1).
- **Empresa que não protege o trabalhador** (sem equipamento de proteção ou treinamento) pode ter que pagar **indenização por danos morais e materiais**.

Passo a passo

1. **Procure atendimento médico** e diga que o acidente foi no trabalho.
2. **Avise a empresa** por escrito e peça a **CAT**.
3. Não emitiram? **Emita no Meu INSS** (ou peça ao sindicato).
4. Afastamento de mais de 15 dias? Agende a **perícia** no INSS.
5. Guarde os laudos, exames e receitas. Em caso de problema, procure o sindicato ou um advogado.

Mito ou verdade

"Só a empresa pode emitir a CAT." **MITO**

O próprio trabalhador, a família, o sindicato ou o médico também podem emitir.

? Mito ou verdade (continuação)

“Acidente no ônibus, indo para o trabalho, não conta.” MITO

Para o INSS, o acidente no caminho do trabalho pode contar.

∞ Fixe

“Machucou? CAT no 1º dia, INSS no 16º, estabilidade de 12 meses” (1-16-12).

Os três números marcam a ordem: comunicar, receber do INSS e ter o emprego garantido depois da alta.

Atividade: encontre no app Meu INSS onde se emite a CAT.

(resposta pessoal)

[1] Lei 8.213/1991, arts. 19 e 20.
[2] Lei 8.213/1991, art. 21, IV, “d”.
[3] Lei 8.213/1991, art. 22 e §2º.
[4] Lei 8.213/1991, art. 118; Súmula 378 do TST.
[5] TST, Súmula 378, II, e Tema 125 dos recursos repetitivos, julgado em 2025.

7.4

PEJOTIZAÇÃO

“A empresa quer que eu abra CNPJ para me contratar”

Trabalhar como PJ é legal quando você é **realmente independente**. Quando, na prática, você tem chefe, horário e salário fixo, pode ser fraude. O STF ainda vai fixar a tese (a regra que vale para todos os casos).

Entenda

Pejotização é contratar uma pessoa como “empresa” (PJ ou MEI), em vez de registrar em carteira.

O que faz de alguém empregado[1]: o vínculo costuma ser reconhecido quando estes cinco pontos aparecem **juntos** na prática:

1. **P**essoa física (é você, não uma empresa de verdade)
2. **P**essoalidade (só você pode fazer o serviço)
3. **N**ão eventualidade (trabalho contínuo)
4. **O**nerosidade (recebe pagamento)
5. **S**ubordinação (cumpre ordens, horário e metas)

O que o PJ perde em comparação com a carteira assinada: férias + 1/3, 13º, FGTS, multa de 40%, seguro-desemprego, aviso prévio e, muitas vezes, a contribuição patronal ao INSS.

Quer saber mais?

PR TRT9: trt9.jus.br.

→ Sindicato da sua categoria.

Na vida real

- **O STF já decidiu (2018)** que a **terceirização** é lícita, inclusive na atividade principal da empresa[2].
- **O debate atual:** no **Tema 1.389**, o STF vai decidir se é válido contratar como PJ ou autônomo, **qual Justiça julga** os casos de fraude (a do Trabalho ou a comum) e **quem tem de provar** a fraude[3].
  - Em abril de 2025, o STF **suspendeu** todos os processos sobre o tema no país.
  - Em junho de 2026, permitiu que eles **voltassem a andar** nas Varas e nos TRTs (os tribunais regionais do Trabalho), mas sem decisão final.
  - **Até outubro de 2026, não havia julgamento de mérito.**
- **Na prática:** o contrato PJ é analisado conforme a realidade do trabalho, e a renda, sozinha, não resolve a questão. Quem tinha chefe, horário e salário fixo, como qualquer empregado, tem mais chance de ver reconhecido o vínculo. **Mas tudo pode mudar com a decisão do STF.**

Passo a passo: me ofereceram um contrato PJ

1. **Compare os valores:** o pagamento como PJ deve compensar o que você perde: férias, 13º, FGTS, previdência, seguros e os períodos sem trabalho.
2. **Some os custos de ser PJ:** impostos, contador e INSS (ver ponto 8.1).
3. **Leia o contrato:** há exclusividade, multa por saída, controle de horário?
4. **Guarde as provas** do dia a dia (e-mails com ordens, horários) caso precise reclamar depois.
5. Na dúvida, consulte um advogado trabalhista ou o sindicato.

? Mito ou verdade

“Ser PJ é sempre ilegal.”

MITO

Depende de como o trabalho é feito na prática.

“Ser PJ é sempre melhor porque ganha mais.”

MITO

Faça as contas.

∞ Fixe

“P-P-N-O-S”, Pessoa, Pessoalidade, Não eventual, Oneroso, Subordinado: os 5 juntos indicam emprego.

Cada letra é um dos cinco pontos da lista, na mesma ordem.

Atividade: a Carla é “PJ”, mas bate ponto, tem chefe, não pode mandar outra pessoa no lugar dela e recebe o mesmo valor todo mês. Quantos dos 5 requisitos ela tem?

(resposta na p. 231)

[1] CLT, arts. 2º e 3º.

[2] STF, ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725), julgados em 2018.

[3] STF, ARE 1.532.603 (Tema 1.389 de repercussão geral), relator ministro Gilmar Mendes; suspensão nacional em 14/04/2025; retirada parcial da suspensão em 18/06/2026.

7.5

TRABALHO POR APLICATIVO

"Motorista de aplicativo tem carteira assinada?"

Ainda não existe uma regra definitiva sobre o motorista e o entregador de aplicativo. Na prática, a maioria trabalha como **autônomo**, e o STF ainda vai decidir se existe vínculo, e o mundo acabou de ganhar uma convenção da OIT sobre isso.

Entenda

- **Hoje, na prática:** o trabalhador de app não tem carteira assinada, e paga o próprio INSS. Verifique se a sua atividade pode ser registrada como **MEI** ou qual é a forma certa de contribuir (ver ponto 8.1).
- **No STF (Tema 1.291):** o tribunal discute se existe **vínculo de emprego** entre os motoristas e as plataformas[1]. Em **junho de 2026** o julgamento foi **adiado** para que as partes se manifestassem sobre uma novidade internacional.
- **A novidade:** em **12 de junho de 2026**, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a primeira **convenção** sobre **trabalho em plataformas digitais**[2]. Para valer no Brasil, ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.
- **No Congresso:** há projetos para regulamentar o trabalho por app, prevendo remuneração mínima por hora e contribuição ao INSS, ainda **sem aprovação final**.

Quer saber mais?

→ Portal do Empreendedor: gov.br/mei.

→ OIT Brasil: ilo.org/brasilia.

Na vida real

- **As decisões variam:** alguns juízes do Trabalho reconhecem o vínculo, outros não, e o STF ainda não fixou uma tese definitiva.
- **A maior proteção hoje é contribuir para o INSS.** Sem contribuição, um acidente pode deixar o trabalhador **sem nenhuma renda** (ver ponto 7.7).
- **Seguro:** verifique se o app oferece seguro de acidentes durante as corridas e entregas, e o que ele cobre.

Passo a passo: vou trabalhar com app

1. Abra um **MEI**, se a atividade permitir, ou contribua como contribuinte individual (autônomo) para ter INSS.
2. Calcule os **custos reais**: combustível, manutenção, internet, desgaste.
3. Conheça o **seguro** oferecido pelo app.
4. Guarde os relatórios de ganhos (servem para comprovar renda).
5. Acompanhe a decisão do STF e as notícias sobre a regulamentação.

Mito ou verdade

"Motorista de app já tem vínculo de emprego garantido." MITO

O tema está em aberto.

"Quem trabalha por app não tem direito a nada do INSS." MITO

Tem, se contribuir.

∞ Fixe

“No app, quem se protege é você: MEI, INSS e seguro”.

São as três proteções que dependem de você enquanto a lei não muda.

Atividade: faça a conta. Um entregador ganha R$ 200 por dia e gasta R$ 60 de combustível e manutenção. Quanto sobra em 22 dias? E se ele pagar o MEI do mês?

(resposta na p. 231)

[1] STF, RE 1.446.336 (Tema 1.291 de repercussão geral); retirada de pauta em 24/06/2026.

[2] OIT, Convenção sobre Trabalho Decente na Economia de Plataformas, aprovada em 12/06/2026, na 114ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra.

7.6

CRIADOR DE CONTEÚDO

“Quero ser influenciador. O que eu preciso saber?”

Toda publicidade precisa ser identificada de forma clara (como “#publi”), contratos com marcas devem ser lidos com atenção, a renda paga imposto, e os menores de idade precisam de autorização.

Entenda

- **Publicidade identificada:** o seguidor precisa saber, **na hora**, que aquilo é propaganda[1]. Use “publicidade”, “#publi” ou outra expressão clara e visível. O CONAR tem um guia próprio para influenciadores.
- **Responsabilidade:** o influenciador pode responder junto com a empresa se participar da oferta, der informações enganosas ou for além da simples divulgação. Depende do caso.
- **Contratos com marcas:** atenção a quatro pontos:
  - **exclusividade** (não poder anunciar marcas concorrentes);
  - **uso da sua imagem** (por quanto tempo e onde);
  - **prazo de pagamento**;
  - **multa** por descumprimento.
- **Impostos:** a renda de publicidade e de plataformas (AdSense, por exemplo) é **tributável**. Muitos criadores abrem uma empresa (ME) no **Simples Nacional**. Fale com um contador.

Quer saber mais?

→ CONAR: conar.org.br (Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais).

→ Receita Federal: gov.br/receitafederal.

Entenda (continuação)

- **Menores de idade:** a participação de menores de 16 em trabalho artístico exige análise específica e, em muitos casos, **autorização judicial**[2], e os pais respondem pelos contratos. O **ECA Digital** criou regras para proteger crianças e adolescentes nas plataformas[3].

Na vida real

- **Influenciadores** já foram investigados e processados por divulgar **apostas ilegais, rifas e pirâmides**. Seguidores lesados podem pedir indenização.
- **O CONAR** manda retirar do ar publicidade disfarçada.
- **Direitos autorais:** usar música de outros em vídeos monetizados pode derrubar o conteúdo (ver ponto 8.4).

Passo a passo

1. Identifique **toda publicidade** de forma clara (por exemplo, #publi).
2. Antes de aceitar uma "parceria", **pesquise a empresa** (Reclame Aqui, CNPJ ativo, processos).
3. Peça **contrato escrito** e leia as cláusulas de exclusividade, imagem e multa.
4. Organize os ganhos e consulte um **contador** sobre a melhor forma de pagar impostos.
5. Menor de idade? Os pais devem participar de tudo.

Mito ou verdade

"Se eu só recebi o produto, não preciso marcar #publi."

MITO

Permuta também é publicidade.

? Mito ou verdade (continuação)

“Dinheiro do YouTube não paga imposto.” MITO

O que você ganha nas plataformas é renda e pode ter de ser declarado.

∞ Fixe

“Publi Avisada, Parceiro Pesquisado, Papel Assinado, Pagamento Declarado” (os 4 P).

Cada P é um cuidado: avisar a publicidade, pesquisar a marca, ter contrato e declarar a renda.

Atividade: escreva um post de exemplo de publicidade bem identificada.

(resposta pessoal)

[1] Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 36 e 37.
[2] CF, art. 7º, XXXIII; ECA, art. 149, II; STF, ADI 5.326.
[3] Lei 15.211/2025 (ECA Digital), que protege crianças e adolescentes nos ambientes digitais.

7.7

PREVIDÊNCIA PARA JOVENS E PARA A FAMÍLIA

"Por que eu, com 16 anos, deveria pensar em INSS?"

O INSS não é só aposentadoria: é o seguro que paga sua renda se você adoecer, se acidentar ou tiver um filho, e que sustenta sua família se você faltar. Sem contribuição (ou outra forma de cobertura prevista em lei), a pessoa pode ficar sem vários benefícios.

Entenda

O que o INSS cobre[1]:

Situação	Benefício
Doença ou acidente que afasta do trabalho	**Auxílio por incapacidade temporária** (antigo auxílio-doença)
Incapacidade permanente	**Aposentadoria por incapacidade permanente**
Nascimento ou adoção de um filho	**Salário-maternidade**
Morte de quem sustentava a família	**Pensão por morte**
Prisão de quem sustentava a família (baixa renda)	**Auxílio-reclusão**
Velhice	**Aposentadoria**

Quer saber mais?

→ App e site **Meu INSS** e telefone **135**.

PR Juizado Especial Federal: jfpr.jus.br.

→ Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região (ajuda com a prova de atividade rural).

Entenda (continuação)

Três palavras-chave:

- **Contribuição:** o valor pago todo mês. O empregado tem o desconto em folha; o autônomo e o MEI pagam por guia.
- **Carência:** o número mínimo de contribuições para ter direito. Por exemplo, **12 contribuições** para o auxílio por incapacidade, com dispensa em acidentes, doenças do trabalho e algumas doenças graves listadas em lei[2].
- **Qualidade de segurado:** quem para de contribuir continua protegido por um tempo (o "período de graça"), que pode ser de **6 ou 12 meses** e, em algumas situações, chegar a 24 ou 36[3].

Aposentadoria por idade (regras gerais, depois da reforma de 2019)[4]:

	Idade mínima	Tempo mínimo
Trabalhadora urbana	62 anos	15 anos de contribuição
Trabalhador urbano	65 anos	15 anos (20 anos para quem começou a contribuir depois da reforma, em vigor desde 13/11/2019)
Trabalhadora rural	**55 anos**	15 anos de atividade rural
Trabalhador rural	**60 anos**	15 anos de atividade rural

Quem pode contribuir[5]:

- A partir dos **16 anos**, mesmo sem trabalhar, como **contribuinte facultativo**. Estudantes, por exemplo.
- **Dona ou dono de casa de baixa renda**, sem renda própria, que se dedica só ao trabalho de casa e está no CadÚnico, pode contribuir com apenas **5% do salário mínimo**.

Entenda (continuação)

- O **autônomo** pode pagar 20% sobre a renda, ou **11% do salário mínimo** no plano simplificado. O plano simplificado, em regra, garante benefícios de 1 salário mínimo; para outros efeitos, é possível complementar a contribuição.

Na vida real

- **O trabalhador rural (segurado especial) tem regras diferentes.** O pequeno agricultor, o pescador artesanal e quem trabalha em família na roça em geral **não paga carnê**: contribui sobre a venda da produção. Para se aposentar, ele precisa **provar a atividade rural**, com documentos como notas de venda, cadastro de agricultor, declaração do sindicato, matrícula escolar rural dos filhos e certidões[6]. **Por isso, guardar papéis antigos é fundamental.**
- **Os golpes contra aposentados são reais.** Em 2025, veio à tona um grande esquema de **descontos indevidos de "associações"** nas aposentadorias do INSS, feitos sem autorização. Os aposentados lesados puderam pedir a **devolução** pelos canais oficiais do INSS. **Confira o extrato de pagamento todo mês.**
- **Empréstimo consignado não autorizado** é outra fraude comum (ver ponto 9.2). É possível **bloquear** o benefício para empréstimos pelo serviço oficial do INSS (confira o caminho atualizado no Meu INSS).
- **Benefício negado?** Você pode apresentar **recurso** ao próprio INSS ou procurar o Juizado Especial Federal, que permite ir sem advogado até 60 salários mínimos (ver ponto 6.3).
- **Salário-maternidade da autônoma:** em 2024, o STF afastou a exigência de **10 contribuições** (a carência) para o salário-maternidade das trabalhadoras autônomas e facultativas. Os demais requisitos, como estar filiada ao INSS, continuam[7].

Passo a passo: ajude seus avós (e seus pais) no Meu INSS

Muitos idosos têm dificuldade com o celular. **Você pode ser a ponte**:

1. Ajude a criar ou recuperar a conta **gov.br** e a entrar no app **Meu INSS**.
2. Abra o **"Extrato de Pagamento"** e confira se há **descontos estranhos** (associações, seguros, empréstimos).
3. Abra o **"Extrato de Contribuições (CNIS)"** e veja se todos os empregos e contribuições aparecem. Falta algum? Junte a carteira de trabalho e os holerites para corrigir.
4. Ative o **bloqueio de empréstimos** no benefício.
5. **Nunca** passe senhas por telefone. Desconfie de ligações ou mensagens que peçam senha, código ou dados bancários e confirme tudo pelos canais oficiais.
6. Avô ou avó trabalhou na roça? Ajude a **juntar documentos antigos** que provem a atividade rural.
7. Dúvidas: **telefone 135** ou uma agência do INSS (com agendamento).

Passo a passo: começar a contribuir (para jovens)

1. Tem carteira assinada ou é aprendiz? Você **já contribui**.
2. Não trabalha, mas quer garantir proteção? Contribua como **facultativo** a partir dos 16 anos, gerando a guia pelo Meu INSS.
3. É MEI? O **DAS já inclui** o INSS (ver ponto 8.1).

Mito ou verdade

"Previdência é coisa de velho."

MITO

Os benefícios por doença, acidente e maternidade protegem os jovens.

? Mito ou verdade (continuação)

"Trabalhador rural precisa pagar carnê para se aposentar." **MITO**

O segurado especial precisa provar a atividade rural.

"Se alguém ligar dizendo ser do INSS, posso passar minha senha." **MITO**

Nunca passe senha ou código; confirme pelos canais oficiais.

∞ Fixe

"INSS cobre as 4 D: Doença, Dar à luz, Despedida (morte) e Dias de velhice".

Cada D é um grupo de benefícios da tabela: incapacidade, salário-maternidade, pensão e aposentadoria.

"Cidade 62/65, Campo 55/60".

O primeiro número é a idade da mulher; o segundo, a do homem.

Atividade, missão intergeracional: sente com um avô, uma avó ou um vizinho idoso e confira, com permissão, o extrato de pagamento no Meu INSS. Encontraram algum desconto que não reconhecem? (Ótimo para uma **boa ação escoteira**!)

(resposta pessoal)

[1] Constituição Federal (CF), art. 201; Lei 8.213/1991.
[2] Lei 8.213/1991, arts. 25 e 26.
[3] Lei 8.213/1991, art. 15.
[4] CF, art. 201, §7º, com redação da Emenda Constitucional 103/2019; EC 103/2019, arts. 18 e 19.
[5] Lei 8.212/1991, arts. 14 e 21, §2º.
[6] Lei 8.213/1991, arts. 11, VII, 39, 48, §§1º e 2º, e 106.
[7] STF, ADIs 2.110 e 2.111, julgadas em 21/03/2024.

Respostas das atividades

7.1 Não. Menores de 18 anos não podem trabalhar à noite (22h às 5h) [CF, art. 7º, XXXIII].

7.2 Com 2 anos completos, o João tem 30 + 6 = **36 dias** de aviso prévio (30 dias mais 3 dias por ano completo). Sim, ele pode sacar o FGTS e recebe a multa de 40%, salvo se tiver aderido ao saque-aniversário. Nesse caso, ele saca só a multa.

7.4 Os fatos mostram **os 5**: é pessoa física, é pessoal (não pode mandar substituta), é contínuo, é pago e é subordinado (ponto e chefe). Há forte indício de vínculo de emprego, mas a conclusão depende das provas e da futura decisão do STF.

7.5 R$ 200 − R$ 60 = R$ 140 por dia. Em 22 dias: 22 × R$ 140 = **R$ 3.080**. Pagando o DAS do MEI (cerca de R$ 86 em 2026, para serviços; confira o valor do ano), sobram cerca de **R$ 2.994**. Dessa sobra ainda precisa sair uma reserva para os dias em que ele não puder trabalhar.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **7.1** Antes dos 16, só como aprendiz (a partir dos 14). Menor de 18 não trabalha à noite nem em lugar perigoso. Estágio não é emprego, mas tem regras. *Macete:* “14 aprende, 16 trabalha (de dia), 18 tudo”.
- ☐ **7.2** O que você recebe depende de como o contrato acabou; a empresa tem 10 dias para pagar. *Macete:* “10 dias para pagar, 2 anos para reclamar, 5 anos para cobrar”.
- ☐ **7.3** Acidente de trabalho se comunica com a CAT; depois da alta do INSS, 12 meses de estabilidade. *Macete:* 1-16-12 (CAT no 1º dia, INSS no 16º, 12 meses).
- ☐ **7.4** PJ é legal quando você é independente de verdade; com chefe, horário e salário fixo, pode ser fraude. *Macete:* P-P-N-O-S (Pessoa, Pessoalidade, Não eventual, Oneroso, Subordinado).
- ☐ **7.5** Trabalho por app ainda não tem regra definitiva; proteja-se contribuindo para o INSS. *Macete:* “MEI, INSS e seguro”.
- ☐ **7.6** Publicidade sempre identificada, contrato por escrito e renda declarada. *Macete:* os 4 P (Publi avisada, Parceiro pesquisado, Papel assinado, Pagamento declarado).
- ☐ **7.7** O INSS é um seguro para doença, filho, morte e velhice; confira o extrato dos seus avós. *Macete:* as 4 D e “Cidade 62/65, Campo 55/60”.

Anotações

PARTE III · TRABALHO E DINHEIRO

8

Empreender e pagar impostos

Abrir um MEI, entender o imposto de renda, a reforma tributária e o direito autoral.

NESTE CAPÍTULO

8.1 “Quero vender brigadeiro e ter CNPJ” 236
MEI

8.2 “Preciso declarar imposto de renda?” 240
Imposto de renda e isenções

8.3 “O que muda com a reforma tributária?” 244
Reforma tributária

8.4 “Posso usar essa música no meu vídeo?” 247
Direito autoral e marcas

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 250.

8.1 MEI
"Quero vender brigadeiro e ter CNPJ"

O MEI é o jeito mais simples de ter um CNPJ: é gratuito para abrir, tem um imposto fixo mensal baixo e dá acesso aos benefícios do INSS. O limite é faturar R$ 81 mil por ano.

Entenda

O que é: o **Microempreendedor Individual** é uma pessoa que trabalha por conta própria e tem CNPJ dentro de um regime simplificado[1].

Quem pode:

- quem tem **18 anos ou mais** (ou 16, se emancipado);
- quem fatura (receita bruta, não lucro) até **R$ 81.000 por ano** (cerca de R$ 6.750 por mês). No ano de abertura, o limite é proporcional aos meses de atividade;
- quem exerce uma **atividade da lista oficial** de ocupações permitidas;
- quem não é sócio de outra empresa.
- Pode ter **1 empregado**.

Quanto paga: um boleto mensal fixo, o **DAS**, de cerca de 5% do salário mínimo, mais R$ 1 (comércio e indústria) ou R$ 5 (serviços). Em 2026, isso dá entre aproximadamente **R$ 82 e R$ 87** por mês; confira a tabela do ano no Portal do Empreendedor[2].

O que ganha:

- **CNPJ**, com o qual pode emitir nota, abrir conta PJ e vender para empresas;

Quer saber mais?

→ gov.br/mei (Portal do Empreendedor) e app MEI.

PR SEBRAE-PR: sebraepr.com.br (orientação gratuita).

Entenda (continuação)

- **INSS**: aposentadoria por idade (de um salário mínimo), auxílio por incapacidade, salário-maternidade e pensão para a família, cumpridos os requisitos de cada benefício[3].

Na vida real

- **Passou do limite?**
  - Até **20%** acima (R$ 97.200): em regra, o MEI vira Microempresa a partir do ano seguinte e paga a diferença dos impostos sobre o excesso.
  - Mais de 20% acima: em regra, o desenquadramento (deixar de ser MEI) vale desde o início do ano, com os impostos recalculados[4]. Peça ajuda a um contador para fazer as contas.
- **Há projetos no Congresso** para aumentar o limite e permitir mais de 1 empregado. **Até a revisão deste guia, nenhum tinha virado lei.** Confira o valor atual no Portal do Empreendedor.
- **Golpe do boleto falso:** chegam cartas e e-mails cobrando "taxas" de MEI. **Abrir e manter o MEI é gratuito**. O DAS mensal é emitido nos canais oficiais; qualquer outra cobrança deve ser conferida com o órgão responsável.
- **Declaração anual (DASN-SIMEI):** deve ser entregue até **31 de maio** de cada ano, mesmo sem faturamento. Quem não entrega paga multa.
- **A atividade precisa estar na lista oficial.** Muitas profissões regulamentadas (as que exigem registro em conselho), como advocacia, medicina, psicologia e engenharia, não estão nela.

Passo a passo: abrir um MEI

1. Tenha uma conta **gov.br** (nível prata ou ouro).
2. Acesse o **Portal do Empreendedor** (gov.br/mei) e clique em "Quero ser MEI".

Passo a passo: abrir um MEI (continuação)

3. Escolha a atividade e informe o endereço.
4. Pronto: o CNPJ sai na hora. **Não pague nada a ninguém** por isso.
5. Pague o **DAS** todo mês (pelo Portal do Empreendedor ou pelo app MEI) e entregue a **declaração anual** até 31 de maio.
6. Verifique se a prefeitura exige alvará para sua atividade.

Mito ou verdade

"Para abrir MEI preciso de contador." MITO

É simples e gratuito.

"MEI se aposenta por tempo de contribuição." MITO

A contribuição reduzida do MEI dá, em regra, aposentadoria por idade de um salário mínimo. Para ampliar a proteção, é preciso complementar a contribuição.

∞ Fixe

“81 mil, 1 empregado, 1 boleto, 31 de maio”.

São os quatro números do MEI: o limite por ano, o máximo de empregados, o DAS mensal e o prazo da declaração anual.

Atividade: a Bia vende brigadeiros e fatura R$ 5.000 por mês. Ela pode ser MEI? E se passar a faturar R$ 8.000 por mês?

(resposta na p. 250)

[1] Lei Complementar 123/2006, art. 18-A.
[2] Lei Complementar 123/2006, art. 18-A, §3°.
[3] Lei 8.212/1991, art. 21, §2°, II, “a”; Lei 8.213/1991.
[4] Lei Complementar 123/2006, art. 18-A, §7°.

IMPOSTO DE RENDA E ISENÇÕES

8.2 "Preciso declarar imposto de renda?"

Desde 2026, quem tem renda tributável (como o salário) de até **R$ 5 mil por mês** não paga imposto de renda sobre ela. Muitas outras rendas também são isentas, e conhecer essas regras evita pagar o que não deve.

Entenda

Como funciona:

- O imposto é **descontado do salário** todo mês, na fonte.
- Uma vez por ano, no prazo divulgado pela Receita Federal (nos últimos anos, de março a maio), quem é obrigado **declara** tudo. Quem pagou demais recebe **restituição**; quem pagou de menos, paga a diferença.

A grande mudança de 2026[1]:

- **Isenção total** para rendimentos tributáveis de até **R$ 5.000 por mês**.
- **Desconto gradual** para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.
- **Imposto mínimo** para rendas muito altas (acima de R$ 600 mil por ano), inclusive sobre lucros e dividendos, calculado conforme a composição da renda.
- O efeito aparece no salário desde **janeiro de 2026** e na declaração de **2027**.

Rendas que NÃO pagam imposto (exemplos)[2]:

- **FGTS**, indenizações e aviso prévio indenizado na demissão.
- **Férias não gozadas**, pagas na rescisão[3].

Quer saber mais?

→ gov.br/receitafederal e o app Meu Imposto de Renda.

→ Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) nas faculdades, que dão ajuda gratuita.

Entenda (continuação)

- **Rendimento da poupança.**
- **Herança e doação** (podem pagar outro imposto, o ITCMD, cobrado pelo estado).
- **Aposentadoria de quem tem doença grave**, como câncer, cardiopatia grave ou HIV, entre outras da lista legal[4].
- **Uma parcela extra** da aposentadoria de quem tem **65 anos ou mais**.
- **Bolsas de estudo ou pesquisa** dadas como doação, só para os estudos e sem exigir trabalho em troca.

Na vida real

- **Aposentado com doença grave** muitas vezes **paga imposto sem saber que é isento**. Com laudo médico, é possível pedir a isenção ao órgão pagador e, conforme o caso, **a devolução** do que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos.
- **A bolsa de estágio**, em regra, é tributável e entra no cálculo junto com as outras rendas; confira a regra da Receita.
- **Dependentes:** filhos até 21 anos (ou até 24, se fizerem faculdade) podem entrar como dependentes, cumpridos os requisitos, na declaração dos pais, o que reduz o imposto.
- **"Malha fina"** é quando a Receita encontra diferenças. Corrigir a declaração (fazer uma retificadora) antes de ser intimado evita a multa da fiscalização, mas o imposto em atraso ainda pode ter juros e multa de mora.

Passo a passo

1. Veja no site da Receita se você é **obrigado a declarar** neste ano (os limites mudam todo ano).
2. Junte os **informes de rendimentos** (empresa, banco, INSS) e os recibos de saúde e educação.

Passo a passo (continuação)

3. Use a **declaração pré-preenchida** pelo app ou site da Receita (com conta gov.br).
4. Entregue no prazo e confira a restituição pelo app.
5. Isento por doença grave? Peça ao órgão pagador (o INSS, por exemplo) com o laudo médico.

Mito ou verdade

"Quem ganha até R$ 5 mil por mês não precisa mais declarar."

DEPENDE

Não pagar imposto não dispensa de declarar: a obrigação segue outros critérios, como bens e outras rendas. Confira todo ano.

"Herança paga imposto de renda."

MITO

Em regra, herança não paga imposto de renda. Pode pagar o ITCMD, que é estadual.

∞ Fixe

“Até 5 mil, zero; até 7.350, desconto; doença grave, isenção”.

São as três faixas que mais interessam: isento, imposto reduzido e isenção por doença grave na aposentadoria.

Atividade: seu avô é aposentado e teve câncer há 3 anos. O que ele pode pedir?

(resposta na p. 250)

[1] Lei 15.270/2025, sancionada em 26/11/2025.

[2] Lei 7.713/1988, art. 6º (FGTS, indenizações, herança e doação, parcela isenta dos 65 anos); Lei 8.981/1995, art. 68, III (poupança); Lei 9.250/1995, art. 26 (bolsas de estudo).

[3] Súmula 386 do STJ.

[4] Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; Súmula 627 do STJ.

8.3 REFORMA TRIBUTÁRIA
"O que muda com a reforma tributária?"

Os principais impostos sobre o consumo estão sendo trocados por dois (o IBS e a CBS), mais um Imposto Seletivo, de forma gradual até 2033. As famílias de baixa renda terão parte do imposto devolvida, o chamado cashback.

Entenda

1

O que sai e o que entra:

- **Saem:** PIS, Cofins, ICMS e ISS. O IPI fica só para alguns casos (como proteger a Zona Franca de Manaus).
- **Entram:**
  - **CBS**, a contribuição federal;
  - **IBS**, o imposto dos estados e municípios;
  - **Imposto Seletivo**, sobre bens e serviços definidos em lei como prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro e bebida alcoólica.

Linha do tempo:

- **2026:** ano de teste e adaptação, com alíquotas simbólicas.
- **2027:** a CBS começa para valer, e o PIS e a Cofins acabam.
- **2029 a 2032:** o ICMS e o ISS diminuem pouco a pouco.
- **2033:** o sistema novo passa a funcionar por completo.

Quer saber mais?

→ gov.br/fazenda (reforma tributária).

→ SEBRAE: perguntas e respostas sobre a reforma.

Entenda (continuação)

O que fica mais barato[2]:

- **Cesta básica nacional:** alíquota zero.
- **Educação, saúde, medicamentos e outros:** redução de 60%.
- **Transporte público coletivo:** isento.

Cashback[2]: as famílias do **CadÚnico** recebem de volta parte do imposto pago. A devolução é maior em contas de **luz, água, esgoto, gás de cozinha e telefone**.

Na vida real

- **Em 2026, o efeito no preço tende a ser pequeno**, mas pode variar conforme o produto e o setor. As maiores mudanças virão a partir de 2027.
- **O imposto vai aparecer na nota fiscal.** Fica mais fácil saber quanto se paga.
- **Para grupos escoteiros e associações:** as **entidades beneficentes** e outras organizações sem fins lucrativos podem ter regras próprias (imunidades e reduções), conforme o tipo de entidade e os requisitos da lei. O tesoureiro do grupo deve conferir a situação com um contador e com a orientação da UEB.

Passo a passo: o que fazer agora

1. **Mantenha o CadÚnico atualizado**, para receber o cashback (ver ponto 3.3).
2. **Peça a nota fiscal com CPF** e confira nas regras oficiais como o cashback é calculado.
3. **MEI e pequenas empresas:** acompanhem as orientações do SEBRAE sobre a transição.

? Mito ou verdade

“A reforma criou um imposto novo, além de todos os outros.” **MITO**

Ela substitui quatro tributos (e parte do IPI) por dois, mais o Seletivo.

“Tudo vai mudar em 2026.” **MITO**

A transição vai até 2033.

∞ Fixe

“Muitos viram 2: CBS da União, IBS de estados e municípios. E o Seletivo pesa no que faz mal”.

CBS e IBS são os dois novos impostos sobre o consumo; o Seletivo é o terceiro, só para produtos nocivos.

Atividade: pegue uma nota fiscal de supermercado e procure o valor aproximado de tributos que aparece no rodapé.

(resposta pessoal)

[1] Emenda Constitucional 132/2023; Lei Complementar 214/2025.

[2] Lei Complementar 214/2025 (cesta básica, regimes diferenciados e devolução personalizada, o cashback).

DIREITO AUTORAL E MARCAS

8.4 “Posso usar essa música no meu vídeo?”

Toda música, foto, texto ou vídeo tem dono desde que é criado, mesmo sem registro. Para usar, em regra, você precisa de autorização. E o nome do seu negócio só é seu quando registrado no INPI.

Entenda

Direito autoral[1]:

- A obra é protegida **desde a criação**. Não precisa de registro.
- **Usar sem autorização** (música em vídeo monetizado, foto da internet num anúncio, cópia de livro) pode levar à retirada do conteúdo e a **indenização**. Algumas condutas também são **crime**, como a **pirataria** com intenção de lucro[2].
- **O que é permitido sem pedir**[3]:
  - **citar pequenos trechos** para crítica, estudo ou ensino, no limite necessário, com o nome do autor e a fonte;
  - **paródias**, desde que não sejam cópia da obra original nem desmoralizem o autor;
  - **obras em domínio público** (livres para todos): em regra, **70 anos depois da morte** do autor, com regras especiais para alguns tipos de obra[4].
- **Creative Commons** e bancos de músicas e fotos “livres de royalties” permitem o uso, **conforme a licença**: confira se ela permite uso comercial e edição.

Quer saber mais?

→ INPI: gov.br/inpi.

→ Creative Commons: creativecommons.org.

Entenda (continuação)

Marca[5]:

- O registro no **INPI** (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é o principal meio de **proteger** a marca do seu negócio.
- **Quem registra primeiro**, em regra, fica com a marca. A exceção é quem já usava a marca de boa-fé há pelo menos 6 meses antes do pedido do outro.

Na vida real

- **"Até 30 segundos pode."** É um **mito** famoso. Não existe tempo liberado na lei.
- **Plataformas** detectam músicas automaticamente (o Content ID do YouTube, por exemplo), e o vídeo pode ser bloqueado ou ter a renda desviada para o dono da música.
- **Pequenos negócios** já perderam o próprio nome porque outra empresa registrou a marca antes. **Pesquise e registre cedo.**
- **"Dar os créditos" não basta** se o uso não foi autorizado.

Passo a passo

1. Vai usar música, foto ou texto? Procure bancos com **licença clara** ou peça **autorização por escrito**.
2. Vai abrir um negócio? Pesquise o nome no **site do INPI** antes de investir em logo e placa.
3. Registre a marca no INPI. Pode haver **desconto** para MEI e pessoas físicas; confira a tabela de taxas.
4. Copiaram sua obra? Guarde as provas da criação e da cópia, peça a retirada à plataforma e, se precisar, procure orientação jurídica.

? Mito ou verdade

“Se está na internet, é livre.” **MITO**

O que está na internet tem dono. Usar sem autorização pode violar o direito autoral.

“Se eu der os créditos, posso usar.” **MITO**

Dar o crédito não substitui a autorização do autor.

“Paródia é permitida.” **VERDADE**

Mas há limites: a paródia não pode copiar a obra nem ofender quem a criou.

∞ Fixe

“Criou, é seu. Quer usar, pede. Quer a marca, registra”.

Três regras: a obra nasce protegida, o uso precisa de autorização e a marca precisa de registro.

Atividade: encontre um site de músicas livres para usar num vídeo do grupo escoteiro.

(resposta pessoal)

[1] Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), arts. 7º, 18 e 29.
[2] Lei 9.610/1998, arts. 102 a 105; Código Penal, art. 184.
[3] Lei 9.610/1998, arts. 46, III, e 47.
[4] Lei 9.610/1998, art. 41.
[5] Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), arts. 122 e 129, §1º.

Respostas das atividades

8.1 Com R$ 5.000 por mês (R$ 60 mil por ano), sim. Com R$ 8.000 por mês (R$ 96 mil por ano), ela passa do limite de R$ 81 mil, mas fica dentro da tolerância de 20% (até R$ 97,2 mil). Nesse caso, em regra, vira Microempresa no ano seguinte e paga a diferença sobre o excesso. Vale fazer as contas com um contador.

8.2 Ele pode pedir a **isenção do imposto de renda** sobre a aposentadoria, com laudo médico, e a **devolução** do que pagou indevidamente, dentro do prazo de 5 anos. A isenção vale mesmo que a doença esteja controlada.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **8.1** MEI é o jeito mais simples de ter CNPJ: gratuito, um boleto mensal (DAS) e acesso ao INSS, até R$ 81 mil por ano. *Macete:* “81 mil, 1 empregado, 1 boleto, 31 de maio”.
- ☐ **8.2** Desde 2026, renda tributável de até R$ 5 mil por mês não paga imposto de renda; aposentado com doença grave pode ser isento. *Macete:* “Até 5 mil, zero; até 7.350, desconto; doença grave, isenção”.
- ☐ **8.3** A reforma troca impostos sobre o consumo por CBS e IBS, até 2033, com cashback para o CadÚnico. *Macete:* “Muitos viram 2, e o Seletivo pesa no que faz mal”.
- ☐ **8.4** Toda obra tem dono desde a criação; para usar, peça autorização. Marca se protege com registro no INPI. *Macete:* “Criou, é seu. Quer usar, pede. Quer a marca, registra”.

Anotações

PARTE III · TRABALHO E DINHEIRO

9

Organizar o dinheiro e as dívidas

Organizar o dinheiro, sair das dívidas e fugir das promessas de dinheiro fácil.

NESTE CAPÍTULO

9.1 “Meu nome está sujo. E agora?” 254
Organização financeira e dívidas

9.2 “O banco descontou um empréstimo que eu não fiz” 259
Tarifas indevidas e empréstimo não autorizado

9.3 “Me ofereceram renda extra garantida” 262
Pirâmide, cripto e “renda extra”

9.4 “A seguradora negou meu seguro” 265
Seguros

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 268.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA E DÍVIDAS

9.1 "Meu nome está sujo. E agora?"

Organizar o dinheiro evita a maioria das dívidas. E, quando elas aparecem, a lei protege você contra abusos: avisos obrigatórios, prazos, limites de juros e a renegociação do superendividamento.

Entenda: parte 1, organizar antes de dever

A regra 50-30-20 (um ponto de partida, não uma lei):

- **50%** para o essencial: moradia, comida, transporte.
- **30%** para o que você quer: lazer, compras.
- **20%** para o futuro: a **reserva de emergência** e as metas.

Reserva de emergência: tenha guardado o equivalente a 3 a 6 meses de gastos essenciais, num lugar seguro e fácil de sacar.

Primeira conta bancária:

- Até os 16 anos, o jovem é **representado** pelos pais ou responsável, que fazem a conta por ele.
- Dos 16 aos 18, o próprio jovem abre a conta, **assistido** pelos pais (com a concordância deles), conforme as regras do banco[1].
- **Pix é gratuito** para pessoa física, em regra; o Banco Central prevê poucas exceções.

Cartão de crédito: o maior perigo para quem começa

Quer saber mais?

→ Registrato (Banco Central): bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato.

PR consumidor.gov.br e Procon-PR.

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

Entenda: parte 1, organizar antes de dever (continuação)

- **Pagar só o mínimo** joga o resto no **rotativo**, que tem os maiores juros do mercado.
- Desde 2024, o total de juros e encargos do rotativo **não pode passar de 100% do valor original da dívida**[2]. Uma dívida de R$ 1.000 no rotativo pode chegar, no máximo, a R$ 2.000. **Ainda é muito caro.**
- O **cheque especial** também costuma ter juros altíssimos. Confira as taxas no contrato e no site do Banco Central[3].

Entenda: parte 2, se a dívida já existe

Há quatro situações diferentes:

1. Nome negativado (Serasa, SPC, Boa Vista)

- Você deve ser **avisado antes** de ter o nome incluído[4].
- O nome pode ficar negativado por **no máximo 5 anos**[5].
- **Pagou?** O credor tem **5 dias úteis** para pedir a retirada[6].

2. Dívida prescrita

- A maioria das dívidas de consumo **prescreve em 5 anos**: depois disso, o credor **não pode mais cobrar na Justiça**[7].

3. Superendividamento

- É quando a pessoa, de boa-fé, **não consegue pagar todas as dívidas** sem comprometer o básico para viver.
- A lei garante o **"mínimo existencial"** (o valor mínimo para viver, que não pode ir para as dívidas) e permite pedir a **repactuação** (renegociação conjunta) de várias dívidas de consumo de uma vez, num plano de até 5 anos, pelo Procon ou pela Justiça[8].
- **Fora do plano** ficam, entre outras, as dívidas com garantia real, o financiamento imobiliário, o crédito rural e as dívidas feitas com fraude ou má-fé.
- **Consignado:** em abril de 2026, o STF decidiu que as parcelas do consignado **contam** no cálculo do mínimo existencial, e mandou o governo revisar o valor todo ano[12].

Entenda: parte 2, se a dívida já existe (continuação)

4. Dívida feita no seu nome por outra pessoa

Veja a seção “Na vida real”.

Na vida real: a dívida que outra pessoa fez no seu nome

Caso 1: “Minha mãe financiou um celular no meu nome quando eu tinha 15 anos e não pagou.”

- Os pais **não podem**, em nome do filho, fazer atos que vão além da administração normal dos bens dele **sem autorização do juiz**[9].
- O contrato pode ser questionado na Justiça, mesmo depois de o filho completar 18 anos. O prazo e o tipo de ação dependem do caso, então procure orientação logo.
- Procure a **Defensoria**.

Caso 2: “Usaram meus documentos sem eu saber” (fraude).

- O banco e a loja **respondem pela fraude** feita por terceiros[10]. Você não é obrigado a pagar.
- Faça um **boletim de ocorrência** e conteste a dívida.
- Na Justiça, é possível pedir que a dívida seja declarada inexistente, que o nome seja limpo e que haja **indenização**.

Caso 3: “Eu emprestei o nome” (você assinou, já adulto).

- Para o banco, **a dívida é sua**, e você terá que negociar.
- Mas você pode **cobrar depois** de quem realmente usou o dinheiro.
- **Lição:** nunca “empreste o nome”.

Um detalhe da lei aplicada: em alguns crimes contra o patrimônio (como furto e estelionato sem violência) cometidos por pai ou mãe contra o filho, o Código Penal **isenta de pena** (escusa entre familiares)[11]. Mas isso **não apaga a dívida** nem impede a ação civil. A isenção não vale, por exemplo, quando a vítima tem 60 anos ou mais ou quando há violência ou grave ameaça.

Passo a passo: sair das dívidas

1. **Liste todas as dívidas**: com quem, valor, juros e há quanto tempo.
2. **Consulte seu CPF** no **Registrato** (Banco Central) e nos birôs (Serasa, SPC, Boa Vista), que são gratuitos.
3. **Priorize:** primeiro o essencial (moradia, luz, água) e as dívidas com juros mais altos (cartão e cheque especial).
4. **Negocie:** pelos mutirões, pelo **consumidor.gov.br** ou pelo **Procon**. **Nunca pague para "limpar o nome"** em sites ou com pessoas desconhecidas.
5. **Sem saída?** Peça a **repactuação por superendividamento** no Procon ou na Defensoria.
6. **Dívida que não é sua?** Faça um boletim de ocorrência, conteste por escrito e procure a Defensoria ou o Juizado (ver ponto 6.3).

Mito ou verdade

"Depois de 5 anos a dívida some." **QUASE**

O nome não pode ficar no cadastro por mais de 5 anos e muitas dívidas de consumo não podem mais ser cobradas na Justiça depois desse prazo. Mas ela não é "apagada", e algumas dívidas têm prazos diferentes.

"Não posso ser negativado sem aviso." **VERDADE**

Você deve ser avisado por escrito antes de o seu nome entrar no cadastro.

"Pagar o mínimo do cartão é seguro." **MITO**

O resto vai para o rotativo, um dos juros mais altos do mercado.

∞ Fixe

“50 vive, 30 curte, 20 guarda”.

São as três fatias da regra 50-30-20: essencial, desejos e futuro.

“Lista, Consulta, Prioriza, Negocia” (L-C-P-N).

São os quatro primeiros passos do passo a passo, na ordem.

“Avisa antes, 5 dias para limpar, 5 anos para sair”.

Aviso antes de negativar; até 5 dias úteis para tirar o nome depois de pagar; no máximo 5 anos no cadastro.

Atividade, o orçamento da Ana: a Ana ganha R$ 1.600 como aprendiz. Usando a regra 50-30-20, quanto ela deveria separar para cada parte?

(resposta na p. 268)

[1] Código Civil (CC), arts. 3º, 4º e 1.690.
[2] Lei 14.690/2023, art. 28.
[3] Regras do Banco Central sobre o cheque especial (Resolução CMN 4.765/2019, com alterações).
[4] Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 43, §2º; Súmula 359 do STJ.
[5] CDC, art. 43, §§1º e 5º; Súmula 323 do STJ.
[6] Súmula 548 do STJ; STJ, REsp 1.424.792 (Tema 735 dos recursos repetitivos).
[7] CC, art. 206, §5º, I.
[8] Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); CDC, arts. 54-A, §§1º e 3º, e 104-A, §1º; Decreto 11.150/2022.
[9] CC, art. 1.691.
[10] Súmula 479 do STJ.
[11] Código Penal, arts. 181, II, e 183, III.
[12] STF, julgamento das ações sobre o Decreto 11.150/2022, em 23/04/2026.

9.2 TARIFAS INDEVIDAS E EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO

“O banco descontou um empréstimo que eu não fiz”

Cobrança indevida deve ser devolvida em dobro, empréstimo que você não fez não é seu, e os serviços bancários essenciais são gratuitos.

Entenda

- **Serviços essenciais gratuitos:** todo banco deve oferecer um pacote básico **sem tarifa**, com alguns saques, transferências e extratos por mês[1]. Ninguém é obrigado a contratar um pacote pago.
- **Cobrou o que não devia e você pagou?** Em regra, você tem direito à **devolução em dobro** do que pagou a mais, com correção, salvo engano justificável[2].
- **Empréstimo não autorizado:** se você não contratou, **não deve**. O banco responde pela fraude[3].
- **Consignado:** o desconto em folha ou no benefício tem **limites**, que variam conforme o tipo de renda ou benefício. Confira a margem antes de contratar[4].

Na vida real

- **A devolução em dobro não depende de provar má-fé.** O STJ decidiu que basta a cobrança ser contrária à boa-fé[5].
- **Idosos são o principal alvo** de empréstimos consignados “fantasmas” e de cartões consignados que não pediram (ver ponto 7.7).

Quer saber mais?

→ Banco Central: bcb.gov.br (reclamações e Registrato).

→ consumidor.gov.br.

Na vida real (continuação)

- **O dinheiro do empréstimo fraudulento** caiu na sua conta? **Não gaste nem transfira.** Avise o banco na hora, peça o estorno por escrito e guarde o protocolo, para não parecer que você aceitou o contrato. Se houver processo, o advogado pode pedir o depósito em juízo.

Passo a passo

1. Confira o extrato e o **Registrato** (Banco Central) para ver todos os empréstimos no seu CPF.
2. **Reclame no banco** e anote o protocolo. Depois, na **Ouvidoria** do banco.
3. Registre uma reclamação no **Banco Central** e no **consumidor.gov.br**.
4. **Bloqueie** o benefício do INSS para empréstimos, pelo serviço oficial do INSS (Meu INSS).
5. Não resolveu? Procure o **Juizado Especial**, a Defensoria ou um advogado para pedir o cancelamento e avaliar a devolução em dobro e a indenização.

Mito ou verdade

"Conta corrente sempre tem tarifa." **MITO**

Todo banco deve oferecer um pacote de serviços essenciais sem tarifa.

"Se o dinheiro caiu na minha conta, aceitei o empréstimo." **MITO**

Se você não pediu e não usou o dinheiro, não aceitou nada.

∞ Fixe

“Não pedi, não devo. Cobrou errado, devolve em dobro”.

Duas regras: empréstimo que você não fez não é seu, e o que foi pago indevidamente volta em dobro.

Atividade: ajude um familiar a consultar o Registrato. Há algum empréstimo desconhecido?

(resposta pessoal)

[1] Resolução CMN 3.919/2010, art. 2º.
[2] CDC, art. 42, parágrafo único.
[3] Súmula 479 do STJ.
[4] Lei 10.820/2003, com redação da Lei 14.431/2022; Lei 8.213/1991, art. 115.
[5] STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, julgado em 2020.

9.3

PIRÂMIDE, CRIPTO E "RENDA EXTRA"

"Me ofereceram renda extra garantida"

Ganho alto, rápido e "garantido" é golpe. A pirâmide financeira pode ser crime e costuma dar prejuízo à maioria de quem entra.

Entenda

- **Pirâmide financeira:** o "lucro" vem do dinheiro dos **novos participantes**, e não de um negócio real. Quando param de entrar pessoas, a pirâmide desaba. Pode ser **crime contra a economia popular**[1] e, conforme o caso, também estelionato.
- **Golpe da "tarefa":** pagam pouco para você curtir vídeos ou avaliar produtos, e depois pedem um "depósito" para liberar ganhos maiores. Você nunca recupera o dinheiro.
- **Criptomoedas:** não são ilegais. As empresas que guardam, compram e vendem cripto para clientes (as "prestadoras de serviços de ativos virtuais") dependem de **autorização do Banco Central**[2]. Muitos golpes usam o nome "cripto" para parecer modernos.

Quer saber mais?

→ CVM: gov.br/cvm (alertas e denúncias).
→ Banco Central: bcb.gov.br.

Na vida real

- **Grandes pirâmides** brasileiras, de cripto, de “trading” e de “aluguel de bitcoin”, deixaram milhares de pessoas no prejuízo. Em muitos desses casos, recuperar o dinheiro foi **difícil e demorado**.
- **Influenciadores** que divulgaram esses esquemas já foram processados (ver ponto 7.6).
- **“Mas o meu amigo ganhou!”** Nas pirâmides, os primeiros ganham com o dinheiro dos últimos. É assim que elas atraem gente.

Passo a passo: antes de investir

1. A empresa tem **autorização** do órgão certo (CVM ou Banco Central) para oferecer exatamente esse produto? Consulte nos sites oficiais.
2. Promete **rendimento fixo alto**, como “2% ao dia”, ou exige que você **traga novas pessoas**? **Fuja.**
3. Desconfie de pressa (“só hoje!”) e de pagamento por Pix para pessoa física.
4. Caiu num golpe? Guarde as provas, faça um **boletim de ocorrência**, avise o banco e denuncie à CVM.

Mito ou verdade

“Se é cripto, é investimento moderno e seguro.” **MITO**

Cripto tem risco alto, e muitos golpes usam esse nome.

“Marketing multinível é sempre pirâmide.” **MITO**

O multinível legal vende produtos de verdade. A pirâmide vive de recrutar pessoas.

∞ Fixe

“Garantido, Gigante, Gente nova: os 3 G da pirâmide”.

Lucro garantido, ganho gigante e necessidade de trazer gente nova: os três sinais de pirâmide.

Atividade: identifique os sinais de golpe neste anúncio: “Ganhe R$ 500 por dia só curtindo vídeos! Para liberar, deposite R$ 100. Chame 3 amigos e ganhe bônus!”

(resposta na p. 268)

[1] Lei 1.521/1951, art. 2º, IX; Código Penal, art. 171.

[2] Lei 14.478/2022 (marco legal dos criptoativos) e regulamentação do Banco Central.

SEGUROS

9.4 “A seguradora negou meu seguro”

Antes de contratar, leia o que o seguro **não cobre**. Se a seguradora negar, ela tem que explicar por escrito, e você pode reclamar à SUSEP e à Justiça.

Entenda

- **Seguro é contrato de consumo:** vale o Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas obscuras são interpretadas **a favor do consumidor**[1].
- **Leia três coisas** na apólice:
  - o que é **coberto**;
  - as **exclusões** (o que não é coberto);
  - a **franquia** (a parte que você paga).
- **Seguro de celular:** confira se cobre **furto simples** (sem violência) ou só roubo e furto qualificado.
- **Seguro “empurrado”:** o banco **não pode obrigar** você a contratar um seguro para liberar um empréstimo, nem escolher a seguradora por você[2].
- **Prazo para cobrar a seguradora na Justiça:** para o segurado, em regra, **1 ano**, contado de quando ele recebeu a **recusa por escrito e com o motivo**. Beneficiários e terceiros podem ter prazos diferentes[3].
- Uma **nova lei dos contratos de seguro** passou a valer em **10 de dezembro de 2025**[4]. Com ela, a seguradora tem, em regra, até **30 dias** para dizer se cobre o sinistro (contados da entrega do aviso e dos documentos) e, se cobrir, mais **30 dias** para pagar. O prazo pode ser suspenso quando ela pede documentos extras justificados. Se não responder no prazo, **perde o direito de negar**. A recusa tem que ser **por escrito e com o motivo**.

Quer saber mais?

→ SUSEP: gov.br/susep.

→ consumidor.gov.br.

Na vida real

- **Exclusão escondida não vale.** Se a apólice exclui o furto simples sem explicar a diferença de forma clara, essa exclusão pode ser considerada **abusiva**, porque o consumidor comum não conhece esses termos técnicos[5].
- **Doença preexistente:** nos seguros de vida e de saúde, a seguradora só pode negar se tiver feito exame prévio ou provar que você **agiu de má-fé** ao omitir a doença[6]. Nos outros seguros, vale o contrato e a lei.
- **Seguro residencial** pode cobrir alagamento e vendaval, mas só se essa cobertura foi contratada (ver ponto 2.8).

Passo a passo: o seguro foi negado

1. Peça a **negativa por escrito**, com o motivo.
2. Releia a apólice: o motivo está nas exclusões, de forma **clara**?
3. Reclame na **Ouvidoria** da seguradora, depois na **SUSEP** e no consumidor.gov.br.
4. Juizado Especial (ver ponto 6.3), sem perder o prazo (para o segurado, em regra, 1 ano a partir da recusa por escrito).

Mito ou verdade

"Se está escrito em letra miúda, vale." **MITO**

As cláusulas que limitam direitos precisam estar em destaque[7].

"Para pegar empréstimo, o seguro é obrigatório." **MITO**

Obrigar a contratar o seguro junto é venda casada.

∞ Fixe

“Antes de assinar, procure o NÃO: Não cobre, Não paga, Não vale”.

Procure na apólice o que não é coberto, o que a seguradora não paga e quando o seguro não vale.

Atividade: pegue o contrato de um seguro da família (celular, carro, casa) e encontre a lista de exclusões.

(resposta pessoal)

[1] CDC, art. 47.
[2] STJ, Tema 972 dos recursos repetitivos (REsp 1.639.320).
[3] Lei 15.040/2024, art. 126, II (antes dela, CC, art. 206, §1º, II); Súmula 101 do STJ.
[4] Lei 15.040/2024 (Lei dos Contratos de Seguro), arts. 86 e 87; em vigor desde 10/12/2025 (um ano depois da publicação).
[5] CDC, arts. 46, 47 e 54, §4º.
[6] Súmula 609 do STJ.
[7] CDC, art. 54, §4º.

Respostas das atividades

9.1 Com R$ 1.600: **R$ 800** para o essencial (50%), **R$ 480** para o que ela quer (30%) e **R$ 320** para o futuro (20%).

9.3 Os sinais são: ganho alto e fácil (R$ 500 por dia curtindo vídeos), **depósito para liberar** ganhos e **bônus por trazer amigos**. É golpe.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **9.1** Organize o dinheiro (50-30-20) e tenha reserva. Negativação exige aviso, dura no máximo 5 anos e sai em 5 dias úteis depois de pagar. Superendividado pode repactuar. *Macetes:* "50 vive, 30 curte, 20 guarda" e L-C-P-N (Lista, Consulta, Prioriza, Negocia).
- ☐ **9.2** Empréstimo que você não fez não é seu; cobrança indevida paga volta em dobro; serviços essenciais do banco são gratuitos. *Macete:* "Não pedi, não devo".
- ☐ **9.3** Ganho alto, rápido e garantido é golpe. Confira a autorização na CVM ou no Banco Central. *Macete:* os 3 G da pirâmide (Garantido, Gigante, Gente nova).
- ☐ **9.4** Antes de contratar, leia o que o seguro não cobre; a recusa tem de vir por escrito e com motivo. *Macete:* "procure o NÃO".

Anotações

PARTE IV · CONSUMO, VIAGEM E INTERNET

10

Consumidor

Comprou, deu problema, a loja não resolve. O que a lei garante e como cobrar.

NESTE CAPÍTULO

10.1 “Comprei, deu defeito, e a loja não resolve” 272
Direitos básicos do consumidor

10.2 “Comprei pela internet e...” 276
Compra online

10.3 “O preço na prateleira era menor que no caixa” 279
Preço diferente

10.4 “Roubaram meu carro no estacionamento do mercado” 281
Furto no estacionamento

10.5 “Sou obrigado a pagar os 10%?” 283
Gorjeta, consumação mínima e venda casada

10.6 “A academia não me deixa cancelar” 285
Cancelamento de serviços

10.7 “O hospital pediu cheque-caução para me atender” 287
Hospital e emergência

10.8 “Comprei um usado e ele veio com defeito escondido” 289
Usados

10.9 “Não aguento mais ligação de telemarketing” 292
Telefone e internet

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 294.

10.1

DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

“Comprei, deu defeito, e a loja não resolve”

Produto com defeito tem garantia por lei (você tem 30 ou 90 dias para reclamar), a loja tem, em regra, 30 dias para consertar, e se não consertar você escolhe entre troca, dinheiro de volta ou desconto.

Entenda

Quem é consumidor: quem compra ou usa um produto ou serviço como destinatário final. A loja, o fabricante e o prestador são os **fornecedores**[1].

Seus direitos básicos[2]:

- **Informação** clara sobre preço, riscos e características.
- **Proteção** contra propaganda enganosa e práticas abusivas.
- **Inversão do ônus da prova:** em muitos casos, é a empresa que precisa provar que não errou.
- **Reparação** de danos, materiais e morais.

Garantia legal, que existe mesmo sem nada escrito[3]:

Tipo de produto	Prazo para reclamar
Não durável (alimento, cosmético)	**30 dias**
Durável (celular, roupa, eletrodoméstico)	**90 dias**

Quer saber mais?

→ consumidor.gov.br.

PR Procon-PR: 0800 041 1512 e procon.pr.gov.br (em Curitiba, atendimento presencial na Rua Emiliano Perneta, 47, Centro).

→ Código de Defesa do Consumidor: todo estabelecimento deve ter um exemplar disponível[8].

Entenda (continuação)

- O prazo conta da **entrega** para defeitos fáceis de ver. Para **defeito escondido** (vício oculto), conta de quando o defeito **aparece**[3].
- A **garantia do fabricante** (por exemplo, 1 ano) é **complementar** à garantia legal: uma não substitui a outra. Veja no termo escrito como ela funciona[4].

A regra dos 30 dias[5]:

1. O produto tem defeito → em regra, o fornecedor tem **30 dias para consertar**, contados da primeira reclamação.
2. Não consertou em 30 dias? **Você escolhe**: (a) **trocar** por outro igual, (b) **dinheiro de volta**, com correção, ou (c) **desconto** no preço.
3. Se o produto é **essencial** ou o conserto vai comprometer o produto, você pode exigir a solução **na hora**.

O que a oferta promete, vale: o anúncio, o folheto e o preço anunciado **obrigam** a loja[6].

Na vida real

- **"A loja disse para eu procurar a assistência técnica."** A **loja também é responsável** pelo defeito, junto com o fabricante[5]. Você pode exigir a solução dela.
- **"Troca só com etiqueta, em 7 dias."** Na loja **física**, a troca por **gosto, cor ou tamanho não é obrigatória por lei**, mas se a loja **prometeu** a troca, tem que cumprir. Para **defeito**, vale a regra dos 30 dias: se não consertarem, você escolhe a troca, o dinheiro ou o desconto.
- **Acidente causado pelo produto** (por exemplo, um carregador que pegou fogo) gera **indenização**, paga pelo fabricante (ou produtor, construtor, importador e, em alguns casos, a loja)[7].

Na vida real (continuação)

- **Dano moral:** em alguns casos, os tribunais reconhecem dano moral quando o consumidor perde tempo demais tentando resolver um problema simples (o chamado **"desvio produtivo"**). Depende das provas e do caso.

Passo a passo: produto com defeito

1. **Reclame por escrito** à loja ou ao fabricante (e-mail, chat, protocolo), dentro do prazo de 30 ou 90 dias.
2. **Guarde tudo:** nota fiscal, fotos do defeito, protocolos e ordem de serviço (com data de entrada).
3. **Conte os 30 dias** desde a primeira reclamação sobre o defeito, e guarde a data de entrada na assistência.
4. Não resolveram? Use o **consumidor.gov.br** e o **Procon**.
5. Ainda não? Vá ao **Juizado Especial** (ver ponto 6.3), que permite ir sem advogado em causas de até 20 salários mínimos.

Mito ou verdade

"Sem nota fiscal, perdi a garantia." **MITO**

Outras provas valem (extrato do cartão, comprovante de Pix), mas a nota ajuda muito.

"Garantia de 1 ano do fabricante substitui a da lei." **MITO**

Ela complementa a garantia da lei.

"A loja não tem nada a ver com o defeito." **MITO**

A loja responde junto com o fabricante.

∞ Fixe

“30 come, 90 dura”: não durável, 30 dias; durável, 90 dias.

“Come” lembra o que acaba logo (alimento); “dura” lembra o que fica (celular).

“30 dias para consertar, depois Você Escolhe: Troca, Dinheiro ou Desconto” (T-D-D).

As três letras são as três escolhas que passam a ser suas se o conserto não sair no prazo.

Atividade, o caso do fone: o Pedro comprou um fone e ele parou de funcionar em 20 dias. A loja mandou o fone para a assistência, que não devolveu em 40 dias. O que o Pedro pode exigir?

(resposta na p. 294)

[1] Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei 8.078/1990), arts. 2° e 3°.
[2] CDC, art. 6°.
[3] CDC, art. 26 e §3°.
[4] CDC, art. 50.
[5] CDC, art. 18, §§1° e 3°.
[6] CDC, arts. 30 e 35.
[7] CDC, art. 12.
[8] Lei 12.291/2010, em vigor.

10.2 COMPRA ONLINE
“Comprei pela internet e...”

Em compras pela internet, você pode desistir em **7 dias** depois de receber o produto, sem dar motivo, e receber tudo de volta, inclusive o frete.

Entenda

- **Direito de arrependimento:** em compras **fora da loja física** (internet, telefone, catálogo), você tem **7 dias**, contados do **recebimento**, para desistir[1]. A devolução do valor é **integral**, com o frete.
- **Atrasou a entrega ou não cumpriu a oferta?** Você pode exigir a entrega, aceitar outro produto equivalente ou **cancelar e receber o dinheiro de volta**, conforme o caso[2].
- **O site deve mostrar** CNPJ, endereço, contato e um resumo do contrato[3].
- **Marketplaces** (as plataformas que vendem produtos de várias lojas) também respondem conforme o Código do Consumidor, especialmente quando participam da venda, do pagamento ou da entrega[4].

Quer saber mais?

→ consumidor.gov.br.

→ Reclame Aqui (para pesquisar a reputação da loja).

Na vida real

- **“O produto veio diferente da foto.”** Isso é **vício de informação**. Você pode devolver.
- **Sites falsos** imitam grandes lojas com preços muito baixos. **Antes de comprar, verifique:**
  - o CNPJ;
  - a reputação no Reclame Aqui;
  - se o pagamento por Pix é feito para uma **pessoa física**, que é sinal de golpe.
- **Compra internacional:** você paga impostos de importação. Confira o valor total antes.

Passo a passo: me arrependi da compra

1. Dentro dos **7 dias**, avise o vendedor **por escrito** (e-mail ou chat) que quer desistir.
2. Siga as instruções de devolução, sem custo para você.
3. Pagou com cartão? Peça o **estorno** também à administradora.
4. Não devolveram o dinheiro? Use o consumidor.gov.br, o Procon ou o Juizado.

Mito ou verdade

“O prazo de 7 dias conta da compra.” MITO

Conta do recebimento.

“No arrependimento, eu pago o frete da devolução.” MITO

No arrependimento, você recebe tudo de volta, inclusive o frete.

∞ Fixe

“Online? 7 dias para Arrepender, tudo devolvido” (7-A).

O 7 é o prazo, contado do recebimento; o A é de arrependimento.

Atividade: liste 3 sinais de que um site de compras pode ser falso.

(resposta na p. 294)

[1] CDC, art. 49.

[2] CDC, art. 35.

[3] Decreto 7.962/2013.

[4] STF, Temas 987 e 533 (tese sobre o Marco Civil, 2025), item sobre marketplaces; CDC, art. 7º, parágrafo único.

10.3 PREÇO DIFERENTE
“O preço na prateleira era menor que no caixa”

Se o preço informado na prateleira for diferente do preço do caixa, **você paga o menor**.

Entenda

- A lei manda: **havendo diferença** entre os preços anunciados, o consumidor paga o **menor**[1].
- O preço deve estar **visível e claro**, em cada produto ou na gôndola[2].
- A loja **pode** dar desconto para quem paga com Pix ou em dinheiro, desde que informe isso claramente[3].

Na vida real

- **“O sistema está com o preço errado.”** Isso é problema da loja, **não seu**.
- **Erro grosseiro**, como uma TV de R$ 3.000 anunciada a R$ 3: a Justiça às vezes considera que o consumidor percebeu o erro e não obriga a loja a vender. Mas uma diferença comum, de prateleira, **vale para você**.

Passo a passo

1. **Fotografe a etiqueta** da prateleira.
2. No caixa, peça educadamente o **preço menor** e mostre a foto.
3. Recusaram? Peça para falar com o gerente.

Quer saber mais?

PR Procon-PR.

Passo a passo (continuação)

4. Ainda assim? Pague, guarde o cupom e a foto, e reclame no **Procon**.

Mito ou verdade

"A loja pode cobrar o preço do sistema."

MITO

Vale o menor.

Fixe

"Preço duplo? Paga o mais baixo, e fotografa!"

A foto da etiqueta é a sua prova.

Atividade: na próxima ida ao mercado, compare 3 preços da prateleira com os do cupom fiscal.

(resposta pessoal)

[1] Lei 10.962/2004, art. 5º.
[2] Decreto 5.903/2006.
[3] Lei 13.455/2017.

FURTO NO ESTACIONAMENTO

10.4 “Roubaram meu carro no estacionamento do mercado”

A empresa que oferece estacionamento responde por furtos e danos no seu carro, mesmo que haja a placa “não nos responsabilizamos”.

Entenda

- O STJ tem uma súmula clara: **a empresa responde** pelo dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento[1].
- A placa “**não nos responsabilizamos**” **não vale**, porque a lei proíbe cláusulas que eliminem a responsabilidade do fornecedor[2].
- Vale para estacionamento **pago ou gratuito**, quando ele serve para atrair clientes (mercado, shopping, academia).

Na vida real

- **Roubo com arma:** em **shoppings e hipermercados**, a Justiça costuma condenar a empresa, porque a segurança faz parte do serviço. Em **estacionamentos abertos e gratuitos** de pequenos comércios, o STJ entende que, em regra, o roubo armado afasta a responsabilidade[3]. Cada caso é analisado conforme o local e a segurança que ele prometia.
- **Objetos dentro do carro:** é preciso **provar** que eles estavam lá.

Quer saber mais?

PR Procon-PR e Juizado Especial (ver ponto 6.3).

Passo a passo

1. Avise **imediatamente** a administração do local e peça **por escrito** que preservem as **imagens das câmeras**, informando o horário.
2. Registre um **boletim de ocorrência**.
3. Guarde o **ticket** ou o cupom de compra, que prova que você estava ali.
4. Peça o ressarcimento **por escrito**. Negaram? Use o Procon ou o Juizado.

Mito ou verdade

"A placa avisando livra o mercado."

MITO

A placa não tira a responsabilidade do estabelecimento.

Fixe

"Estacionou para comprar? A loja tem que guardar" (Súmula 130).

Súmula 130 é o número da regra do STJ sobre o assunto.

Atividade: o que você guardaria como prova se seu carro fosse furtado no shopping?

(resposta na p. 294)

[1] Súmula 130 do STJ.
[2] CDC, arts. 25 e 51, I.
[3] Jurisprudência do STJ, Segunda Seção (EREsp 1.431.606/SP, de 2019).

10.5 GORJETA, CONSUMAÇÃO MÍNIMA E VENDA CASADA
“Sou obrigado a pagar os 10%?”

A gorjeta de 10% é opcional, a consumação mínima é abusiva, e exigir que você compre uma coisa para levar outra é venda casada, proibida.

Entenda

- **Taxa de serviço (10%):** é **opcional**. Você pode pedir para tirar da conta[1].
- **Couvert artístico:** só pode ser cobrado se for **informado antes**, de forma clara, com o valor.
- **Consumação mínima:** obrigar você a gastar um valor mínimo costuma ser considerado **prática abusiva**, porque tira a sua liberdade de escolher o que comprar[2].
- **Venda casada:** condicionar a venda de um produto à compra de outro é **proibido**[2]. Exemplos:
  - “só faço o empréstimo se você fizer o seguro”;
  - “o chip só sai com o plano”.

Na vida real

- **Pipoca no cinema:** proibir o cliente de entrar com alimentos comprados fora, obrigando a compra no cinema, é considerado **venda casada**[3].
- **Perdeu a comanda?** A comanda perdida não prova, sozinha, quanto você consumiu. A casa deve usar outros controles, e uma “multa” automática de valor alto tende a ser abusiva.

Quer saber mais?

PR Procon-PR.

Passo a passo

1. Confira a conta antes de pagar.
2. Não quer pagar os 10%? Peça educadamente para retirar.
3. Exigiram consumação mínima ou venda casada? Pague (se precisar), guarde o comprovante e reclame no **Procon**.

Mito ou verdade

"Os 10% são obrigatórios." MITO

A gorjeta é opcional: você pode pedir para tirar da conta.

"O cinema pode me proibir de entrar com a pipoca de fora." MITO

Para o STJ, isso é venda casada.

Fixe

"10% eu decido, mínimo é abuso, casada é proibida".

Três regras do bar e da loja: a gorjeta é sua escolha, a consumação mínima é abusiva e a venda casada é proibida.

Atividade: lembre de uma situação em que você viu venda casada. Como você reclamaria?

(resposta pessoal)

[1] Lei 13.419/2017 (trata da distribuição da gorjeta aos empregados; não a torna obrigatória para o cliente).

[2] CDC, art. 39, I e V.

[3] CDC, art. 39, I.

10.6 CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
“A academia não me deixa cancelar”

Você tem o direito de cancelar, inclusive pelo mesmo canal em que contratou. Multa só se estiver no contrato e for proporcional.

Entenda

- **O cancelamento deve ser fácil:** as empresas sujeitas às regras do SAC (como bancos, operadoras e planos de saúde) devem permitir o cancelamento **pelo mesmo canal** da contratação (site, app, telefone), com **efeito imediato**, salvo processamento técnico justificado[1].
- **Multa por cancelamento (fidelidade):** só se estiver no contrato, em valor **proporcional** ao tempo que falta e ao benefício recebido. Multa exagerada é **abusiva**[2].
- **Renovação automática:** deve estar clara no contrato. Você pode cancelar antes da renovação.

Na vida real

- **“Só cancela presencialmente.”** Se você contratou online, o cancelamento online deve ser possível.
- **Mudou de cidade ou ficou doente?** Isso pode ser levado em conta para reduzir ou afastar a multa, mas depende do contrato e das provas.
- **A cobrança continuou depois do cancelamento?** Você tem direito à **devolução em dobro** (ver ponto 9.2).

Quer saber mais?

PR consumidor.gov.br e Procon-PR.

Passo a passo

1. Leia o contrato: prazo, multa, forma de cancelar.
2. **Cancele por escrito** (e-mail, app) e guarde o **protocolo**.
3. Continuaram cobrando? Conteste no cartão, reclame no consumidor.gov.br e no Procon.

Mito ou verdade

"Se assinei fidelidade, não posso sair." MITO

Pode sair, pagando uma multa proporcional.

Fixe

"Entrou por um canal, sai pelo mesmo. Com protocolo!"

Cancele pelo mesmo caminho em que contratou e guarde o número do protocolo.

Atividade: faça uma lista das assinaturas da sua família (streaming, academia, apps). Alguma não é usada?

(resposta pessoal)

[1] Decreto 11.034/2022 (regras do SAC).
[2] CDC, arts. 39, V, e 51, IV.

HOSPITAL E EMERGÊNCIA

10.7 “O hospital pediu cheque-caução para me atender”

Exigir cheque, nota promissória ou qualquer garantia para atender uma emergência é crime. E, nas urgências e emergências cobertas pelo contrato, a carência do plano de saúde é de no máximo 24 horas.

Entenda

- **Cheque-caução:** exigir cheque, nota promissória ou garantia como condição para o atendimento de emergência é **crime**[1]. O hospital deve ter um **aviso** disso, visível.
- **Plano de saúde:**
  - a **carência máxima** para **urgência e emergência** é de **24 horas**[2];
  - a lista de procedimentos da ANS (o rol) é a referência, mas procedimentos fora dela podem ser cobertos se cumprirem critérios técnicos[3].
- **No SUS:** pronto-socorro e UPA atendem a todos (ver ponto 3.1).

Na vida real

- **Negativa de plano em emergência** costuma gerar **indenização por dano moral** na Justiça.
- **O rol da ANS:** em 2022, uma lei permitiu a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que haja comprovação científica ou recomendação técnica. Em setembro de 2025, o STF confirmou a lei e fixou critérios para essa cobertura (por exemplo, prescrição médica, comprovação científica e não haver alternativa no rol)[3].

Quer saber mais?

→ ANS: gov.br/ans.

Passo a passo

1. Em emergência, **diga que é emergência** e peça o atendimento.
2. Exigiram cheque-caução? Insista no atendimento e chame a polícia (**190**), porque é crime. Guarde as provas.
3. O plano negou? Peça a negativa **por escrito**, reclame na **ANS** (telefone 0800 701 9656) e procure a Justiça (é possível pedir liminar com urgência).

Mito ou verdade

"O hospital particular pode exigir garantia antes de atender uma emergência."

MITO

É crime.

Fixe

"Emergência não tem caução, e no plano espera só 24 horas".

Duas regras da emergência: nada de garantia para ser atendido, e carência máxima de 24 horas.

Atividade: descubra o número do seu plano de saúde (se tiver) e o da ANS. Anote no celular.

(resposta pessoal)

[1] Código Penal, art. 135-A, incluído pela Lei 12.653/2012.

[2] Lei 9.656/1998, art. 12, V, "c".

[3] Lei 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13, incluídos pela Lei 14.454/2022; STF, ADI 7.265, julgada em 18/09/2025.

10.8 USADOS
“Comprei um usado e ele veio com defeito escondido”

Comprou de uma loja? Vale o Código do Consumidor. Comprou de outra pessoa? Vale o Código Civil, com prazos menores. E cuidado: comprar celular roubado pode ser crime.

Entenda

Comprei de...	Lei	Prazo para reclamar do defeito escondido
Loja, revenda	Código do Consumidor	90 dias, contados de quando o defeito aparece[1]
Pessoa física (OLX, Marketplace, amigo)	Código Civil	**30 dias** (móveis) a partir da entrega. Se o defeito era escondido, ele precisa aparecer em até 180 dias; daí você tem 30 dias para reclamar[2]

- **Comprar produto roubado** sabendo, ou quando o preço muito baixo ou as circunstâncias deveriam levantar suspeita, é **receptação**, um crime[3].

Na vida real

- **Carro com quilometragem adulterada** gera direito a **desfazer o negócio** e a indenização.
- **Celular sem nota, muito barato, “desbloqueado na hora”:** desconfie. Se for roubado, ele pode ser **bloqueado pela operadora** (IMEI) e a compra pode virar caso de polícia. Confira a origem antes de pagar.

Quer saber mais?

→ celularlegal.org.br e Anatel.

PR Detran-PR: detran.pr.gov.br.

Na vida real (continuação)

- **"Vendido no estado em que se encontra"** não livra a loja dos defeitos escondidos que ela conhecia ou deveria conhecer.

Passo a passo: antes de comprar um usado

1. **Carro:** consulte débitos e restrições no **Detran**, faça um **laudo cautelar** e leve a um mecânico de confiança.
2. **Celular:** consulte o **IMEI** no site da Anatel ("Celular Legal") e peça a **nota fiscal** ou documento de origem.
3. Faça um **recibo de compra e venda** com dados, valor e estado do produto.
4. Deu problema? Reclame **por escrito** dentro do prazo.

Mito ou verdade

"Comprado de particular, não tem garantia nenhuma." **MITO**

Há a proteção contra vícios ocultos do Código Civil.

"Comprei barato de um desconhecido, mas não sabia que era roubado." **CUIDADO**

Se o preço ou as circunstâncias deveriam levantar suspeita, pode ser receptação culposa (sem intenção, por descuido).

∞ Fixe

“Loja, 90; pessoa, 30. Barato demais? Pode ser roubado”.

Os números são os prazos para reclamar do defeito escondido em bem durável: comprado de loja ou de particular.

Atividade: consulte o IMEI do seu celular (digite *#06# no teclado) no site Celular Legal.

(resposta pessoal)

[1] CDC, art. 26, II e §3º.
[2] Código Civil, arts. 441 e 445 e §1º.
[3] Código Penal, art. 180, *caput* e §3º.

10.9

TELEFONE E INTERNET

“Não aguento mais ligação de telemarketing”

Você pode cancelar o plano pela internet, sem falar com atendente, e bloquear o telemarketing no “Não Me Perturbe”.

Entenda

- **Cancelamento:** as operadoras devem permitir o **cancelamento automático**, pela internet ou pelo app, sem passar por atendente; confira o procedimento do seu serviço[1].
- **Fidelidade:** nos serviços de telecomunicações, para pessoa física, é de no máximo **12 meses**, e a multa deve ser **proporcional** ao tempo que falta[1].
- **“Não Me Perturbe”:** é um cadastro gratuito para bloquear ligações de telemarketing das empresas participantes, como operadoras e bancos (crédito consignado)[2].
- **Prefixo 0303:** as ligações de telemarketing ativo devem usar esse prefixo, para que você saiba e possa bloquear[3].

Na vida real

- **Cobrança de serviço não contratado** (antivírus, “serviços de valor adicionado”) é comum. Peça o cancelamento e a **devolução em dobro**.
- **A internet caiu por dias?** Você tem direito a **desconto proporcional** na conta. Peça pelo SAC.

Quer saber mais?

→ naoperturbe.com.br.

→ Anatel: 1331, app Anatel Consumidor e gov.br/anatel.

Passo a passo

1. Cadastre seus números em **naoperturbe.com.br**.
2. Bloqueie o prefixo **0303** no celular.
3. Problema com a operadora? SAC (com protocolo), depois a **Ouvidoria** e depois a **Anatel** (telefone 1331 ou o app Anatel Consumidor).

Mito ou verdade

"Só cancela falando com atendente." **MITO**

Se deu para contratar pela internet, tem que dar para cancelar pela internet.

"Fidelidade pode ser de 24 meses." **MITO**

O limite para pessoa física é de 12 meses.

Fixe

"0303 é telemarketing: bloqueia. Não Me Perturbe: cadastra".

Duas atitudes contra o telemarketing: bloquear o prefixo e cadastrar o número.

Atividade: cadastre o número da sua família no Não Me Perturbe.

(resposta pessoal)

[1] Anatel, Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (novo RGC, Resolução Anatel 765/2023, que substituiu a Resolução 632/2014).
[2] Iniciativa da Anatel e das operadoras (2019), ampliada para instituições financeiras (consignado).
[3] Anatel, Ato 10.413/2021 (prefixo 0303).

Respostas das atividades

10.1 Como o defeito não foi resolvido em 30 dias, o Pedro pode escolher entre: um fone novo igual, o dinheiro de volta (corrigido) ou um desconto no preço.

10.2 Sinais de site falso: preço muito abaixo do mercado; pagamento só por Pix para pessoa física; site sem CNPJ e sem endereço; endereço do site com nome estranho (por exemplo, “lojas-oficial-promo123.com”); nenhuma reclamação ou reputação pesquisável.

10.4 Guarde o ticket do estacionamento ou o cupom fiscal da compra, o boletim de ocorrência, a reclamação feita à administração com o protocolo, e o pedido por escrito para preservar as imagens das câmeras.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- [ ] **10.1** Defeito: 30 dias (não durável) ou 90 (durável) para reclamar; a loja tem, em regra, 30 dias para consertar; depois, você escolhe. *Macetes:* "30 come, 90 dura" e T-D-D (Troca, Dinheiro ou Desconto).
- [ ] **10.2** Compra fora da loja física: 7 dias, contados do recebimento, para desistir, com tudo devolvido. *Macete:* 7-A (7 dias para Arrepender).
- [ ] **10.3** Dois preços diferentes? Você paga o menor. Fotografe a etiqueta. *Macete:* "Paga o mais baixo, e fotografa!".
- [ ] **10.4** O estabelecimento responde pelo furto no estacionamento, mesmo com placa dizendo o contrário. *Macete:* "Estacionou para comprar? A loja tem que guardar".
- [ ] **10.5** Gorjeta é opcional, consumação mínima é abusiva, venda casada é proibida. *Macete:* "10% eu decido".
- [ ] **10.6** Cancele pelo mesmo canal em que contratou, com protocolo; multa só proporcional. *Macete:* "Entrou por um canal, sai pelo mesmo".
- [ ] **10.7** Exigir cheque-caução na emergência é crime; carência de urgência no plano é de até 24 horas. *Macete:* "Emergência não tem caução".
- [ ] **10.8** Usado de loja: Código do Consumidor; de particular: Código Civil. Barato demais pode ser roubado. *Macete:* "Loja, 90; pessoa, 30".
- [ ] **10.9** Cancele a operadora pelo app e bloqueie o telemarketing. *Macete:* "0303 bloqueia; Não Me Perturbe cadastra".

Anotações

PARTE IV · CONSUMO, VIAGEM E INTERNET

11

Viagem

Voo atrasado, ônibus que não veio, reserva recusada e viagem de menor de idade.

NESTE CAPÍTULO

11.1 “Meu voo atrasou (ou foi cancelado)” 299
Voo atrasado, cancelado ou overbooking

11.2 “O ônibus da rodoviária não veio” 302
Ônibus: atraso, cancelamento e bagagem

11.3 “Cheguei e o hotel (ou o camping) não aceitou minha reserva” 305
Reserva confirmada recusada

11.4 “O show foi cancelado. E a meia-entrada?” 308
Shows, eventos e meia-entrada

11.5 “Posso viajar sozinho com 15 anos?” 311
Viagem de menor

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 314.

11.1

VOO ATRASADO, CANCELADO OU OVERBOOKING

“Meu voo atrasou (ou foi cancelado)”

A companhia aérea tem deveres que crescem com o tempo de atraso: avisar você na hora, dar comida depois de 2 horas e hotel depois de 4. Mas indenização por dano moral não é automática.

Entenda: a escada do atraso

[1]

Tempo de atraso	O que a companhia deve dar
Na hora	**avisar você** do atraso (por app, e-mail ou mensagem) e manter a informação atualizada
2 horas	**alimentação** (voucher, lanche)
4 horas	**hospedagem** (se houver pernoite) e transporte até o hotel

Essa **assistência** é devida **mesmo quando o atraso é por mau tempo** ou outro motivo que a companhia não controla. Já a indenização depende do caso.

Atraso de mais de 4 horas, cancelamento ou overbooking: você escolhe entre[2]:

1. **Reacomodação** em outro voo, inclusive de outra companhia;
2. **Reembolso integral**;
3. **Outro meio de transporte**.

Quer saber mais?

→ ANAC: gov.br/anac (direitos do passageiro).

→ consumidor.gov.br.

Entenda: a escada do atraso (continuação)

Overbooking (você foi impedido de embarcar porque venderam lugares demais): além da escolha acima, você tem direito a uma **compensação financeira imediata**[3].

Bagagem extraviada[4]:

- Registre o problema **ainda no aeroporto**, no balcão da companhia.
- A companhia tem **7 dias** (voo nacional) ou **21 dias** (internacional) para devolver a mala. Se não devolver, tem que indenizar.
- **Mala danificada:** reclame em até **7 dias**.

Na vida real

- **O dano moral não é automático.** Desde 2020, a lei exige que o passageiro **demonstre** que o atraso ou o cancelamento causou um prejuízo pessoal relevante, como perder um compromisso importante ou passar a noite no chão do aeroporto[5].
- **Voos internacionais:** para danos **materiais** (mala perdida), valem os limites da **Convenção de Montreal**[6]. Para danos **morais**, essas convenções não se aplicam, e vale a lei brasileira[7].
- **"Mau tempo"** pode afastar a culpa da companhia. Mas, mesmo assim, ela **deve dar a assistência** (comida, hotel).

Passo a passo

1. **Peça a assistência** no balcão: voucher de alimentação ou hotel.
2. **Peça uma declaração** do atraso ou do cancelamento, com o motivo.
3. **Guarde tudo:** cartão de embarque, notas de gastos extras, prints.
4. Reclame no **consumidor.gov.br** (as companhias aéreas respondem lá).
5. Não resolveram? **Juizado Especial**, com as provas do prejuízo.

? Mito ou verdade

“Atrasou, ganho indenização na hora.” MITO

É preciso provar o dano.

“Se o atraso foi pelo mau tempo, a companhia não precisa fazer nada.” MITO

A assistência continua obrigatória.

∞ Fixe

“1 avisa, 2 alimenta, 4 hospeda”.

Os números são as horas de atraso: avisar logo (na primeira hora), comida a partir de 2 horas e hotel a partir de 4.

Atividade: o voo da família da Clara atrasou 5 horas, de madrugada. Liste o que a companhia deveria oferecer.

(resposta na p. 314)

[1] ANAC, Resolução 400/2016, arts. 26 e 27, com as mudanças da Resolução ANAC 813/2026 (com vigência prevista para 26/10/2026).

[2] ANAC, Resolução 400/2016, art. 21.

[3] ANAC, Resolução 400/2016, arts. 22 a 24.

[4] ANAC, Resolução 400/2016, arts. 32 e 33.

[5] Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), art. 251-A, incluído pela Lei 14.034/2020.

[6] STF, RE 636.331 (Tema 210 de repercussão geral), julgado em 2017.

[7] STF, Tema 1.240 de repercussão geral, julgado em 2023.

11.2

ÔNIBUS: ATRASO, CANCELAMENTO E BAGAGEM

“O ônibus da rodoviária não veio”

Se o ônibus interestadual atrasar mais de 1 hora, a empresa tem que colocar você em outro ônibus ou devolver o dinheiro na hora. A passagem interestadual vale por 1 ano para remarcar.

Entenda

1

- **Atraso de mais de 1 hora na partida** (viagem entre estados): a empresa deve **embarcar você em outra empresa** ou **devolver o valor na hora**.
- **A viagem foi interrompida** (o ônibus quebrou na estrada): a empresa deve providenciar a continuação da viagem e, se precisar, **alimentação e hospedagem**.
- **Remarcação:** a passagem interestadual vale por **1 ano** para remarcar. Na viagem dentro do estado (intermunicipal), vale a regra do estado.
- **Desistência:** pelas regras da ANTT, com aviso de pelo menos **3 horas** antes da partida, você recebe o dinheiro de volta, com desconto de uma multa de até 5%. Confira as condições no bilhete e no site da ANTT.
- **Bagagem:** guarde o **comprovante** (ticket da bagagem). Mala perdida ou danificada deve ser **indenizada**.

Quer saber mais?

→ ANTT: antt.gov.br e telefone 166.

Na vida real

- PR **Viagem dentro do Paraná** (intermunicipal) segue as regras do **estado**, fiscalizadas pela agência reguladora estadual. **Viagem para outro estado** segue a **ANTT**.
- **Perdeu um compromisso importante** por causa do atraso? É possível pedir indenização, com provas.
- **Gratuidades** (idosos, ID Jovem e pessoas com deficiência) estão no ponto 3.5.

Passo a passo

1. Atrasou mais de 1 hora? Peça **outro ônibus ou o reembolso** no guichê.
2. Peça uma **declaração do atraso**.
3. Guarde o bilhete e o ticket da bagagem.
4. Reclame na **ANTT** (166) ou no consumidor.gov.br.

Mito ou verdade

"Passagem de ônibus não pode ser remarcada."

MITO

A interestadual pode, dentro de 1 ano.

∞ Fixe

“1 hora de atraso, outro ônibus ou dinheiro de volta. 1 ano para remarcar”.

Dois números “1”: a hora de atraso que já dá direitos e o ano de validade da passagem interestadual.

Atividade: encontre no seu bilhete de ônibus o nome da empresa e o telefone da ANTT.

(resposta pessoal)

[1] Lei 11.975/2009, arts. 1º a 4º (válida para o transporte interestadual; o STF afastou a aplicação ao intermunicipal); resoluções da ANTT sobre transporte rodoviário interestadual de passageiros.

RESERVA CONFIRMADA RECUSADA

11.3 “Cheguei e o hotel (ou o camping) não aceitou minha reserva”

Reserva confirmada é contrato: o hotel ou o camping tem que cumprir ou arrumar uma acomodação equivalente, por conta dele. O site de reservas também pode responder.

Entenda

- **A oferta e a confirmação obrigam o fornecedor**[1].
- **Overbooking no hotel:** você pode exigir o cumprimento da reserva, aceitar **acomodação equivalente**, sem custo extra, ou cancelar, com a devolução do dinheiro e a indenização dos prejuízos comprovados[1].
- **Os sites e apps de reserva podem responder junto** com o hotel, quando participaram da oferta, da reserva ou do pagamento[2].
- **Recusar hospedagem por raça, cor, religião ou origem** é **crime**[3].
- **Menores de idade** só podem se hospedar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou com autorização por escrito[4]. **Atenção, escoteiros!**

Na vida real

- **“A reserva caiu no sistema.”** Isso é problema do hotel e do site, **não seu**.
- **Já houve condenações** de hotéis e de plataformas que deixaram famílias sem lugar, inclusive com dano moral, quando houve transtorno sério.
- **Camping:** valem as mesmas regras de consumo. Guarde a confirmação e as regras de cancelamento.

Quer saber mais?

PR consumidor.gov.br e Procon-PR.

Passo a passo

1. Tenha a **confirmação** da reserva (impressa ou no celular).
2. No balcão, peça **por escrito** a solução (outra acomodação no mesmo padrão).
3. Pagou outra hospedagem? Guarde as **notas fiscais**.
4. Reclame no hotel, no **site de reservas**, no consumidor.gov.br e no Procon.
5. Peça o ressarcimento no **Juizado Especial**, se precisar.

Mito ou verdade

"Se o hotel lotou, não posso fazer nada." MITO

Com a reserva confirmada, o hotel deve resolver: hospedar você em outro lugar ou devolver o dinheiro e cobrir o prejuízo.

"Grupo de adolescentes pode se hospedar sozinho se tiver dinheiro." MITO

Precisa de responsável ou de autorização.

∞ Fixe

“Reserva confirmada = contrato. Overbooking? Lugar equivalente, por conta deles”.

A confirmação obriga o hotel; se ele falhar, a solução é por conta dele.

Atividade: monte uma pasta de viagem com reservas, documentos e autorizações (ver ponto 11.5).

(resposta pessoal)

[1] Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 30 e 35.
[2] CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.
[3] Lei 7.716/1989, art. 7º.
[4] ECA, art. 82.

SHOWS, EVENTOS E MEIA-ENTRADA

11.4 "O show foi cancelado. E a meia-entrada?"

Evento cancelado dá direito ao dinheiro de volta. E estudantes, jovens de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência pagam meia.

Entenda

Cancelamento:

- **Reembolso** dos valores pagos, inclusive das taxas que não correspondem a um serviço prestado[1].
- Se o evento for **adiado** e a nova data não servir para você (ou o evento mudar muito), você pode, conforme o caso, pedir o cancelamento e o dinheiro de volta.

Meia-entrada[2]:

Quem tem direito	Como comprovar
Estudantes	Carteira de Identificação Estudantil (CIE) padronizada
Jovens de 15 a 29 anos de baixa renda	**ID Jovem**
Pessoas com deficiência (e um acompanhante, se precisar)	documento que comprove a deficiência
Idosos (60+)	documento com foto[3]

- A meia-entrada é garantida em **no mínimo 40%** dos ingressos de cada evento[4].

Quer saber mais?

→ App ID Jovem.

→ consumidor.gov.br.

Na vida real

- **Taxa de conveniência:** em regra, ela **pode** ser cobrada, desde que **informada antes**, de forma clara, junto com o preço total[5]. Em caso de cancelamento, ela deve ser devolvida.
- **"A meia acabou."** Pode acontecer, se o limite de 40% foi atingido. A organização deve informar quantos ingressos de meia ainda restam.

Passo a passo

1. Evento cancelado? Peça o reembolso pela própria plataforma de venda e **guarde os prints**.
2. Não devolveram? consumidor.gov.br, Procon ou Juizado.
3. Meia-entrada: tenha a **CIE** ou o **ID Jovem** atualizados.

Mito ou verdade

"Show cancelado, eles podem me dar só um crédito." **MITO**

Você pode aceitar o crédito, mas, em regra, ele não pode ser imposto: dá para exigir o dinheiro.

"Carteirinha da escola qualquer serve para a meia." **MITO**

É exigida a CIE padronizada.

∞ Fixe

“Estuda, é Jovem de baixa renda, tem Deficiência ou é Idoso? Paga meia” (E-J-D-I).

As quatro letras são os quatro grupos com direito à meia-entrada.

Atividade: descubra como emitir a CIE na sua escola ou faculdade e o ID Jovem pelo app.

(resposta pessoal)

[1] CDC, arts. 20 e 35.
[2] Lei 12.933/2013; Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013), art. 23.
[3] Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), art. 23.
[4] Decreto 8.537/2015.
[5] CDC, arts. 6º, III, e 31.

11.5

VIAGEM DE MENOR

“Posso viajar sozinho com 15 anos?”

No Brasil, quem tem menos de 16 anos precisa de autorização para viajar sem os pais para fora da cidade (comarca) onde mora, salvo exceções. Para o exterior, todo menor de 18 precisa de autorização quando não viaja com os dois pais.

Entenda

Viagens no Brasil[1]:

Idade	Regra
16 e 17 anos	pode viajar **sozinho**, sem autorização
Menos de 16 anos, sem os pais, para fora da comarca onde mora	precisa de **autorização** dos pais ou responsáveis (ou do juiz), salvo nas exceções abaixo

Exceções (não precisa de autorização):

- viagem para uma **cidade vizinha**, no mesmo estado ou na mesma região metropolitana;
- viagem com **avós, tios ou irmãos maiores de idade**, com a prova do parentesco (documentos).

A autorização: pode ser por escrito, com **firma reconhecida** em cartório, ou **digital**, pelo sistema dos cartórios[2]. Ela deve indicar quem acompanha, o destino e o período.

Quer saber mais?

→ CNJ: cnj.jus.br (autorização de viagem).
→ e-Notariado: e-notariado.org.br.
→ Polícia Federal (passaporte): gov.br/pf.

Entenda (continuação)

Viagens para o exterior[3]:

- Menor de 18 anos **com os dois pais**: não precisa de autorização.
- **Com só um dos pais ou com outra pessoa**: precisa de autorização do outro pai, ou dos dois, com firma reconhecida ou registrada no **passaporte**.

Na vida real

- **Atividades escoteiras:** em acampamentos fora da cidade, confira se o destino exige autorização e leve a de **cada jovem com menos de 16 anos** que precisar, assinada pelos pais e com firma reconhecida (ou digital). **Se faltar um documento obrigatório, a empresa de ônibus pode impedir o embarque.**
- **Hospedagem:** o hotel pode recusar menores sem responsável ou sem autorização (ver ponto 11.3).
- **Pais separados, viagem ao exterior:** quando o menor viaja com só um dos pais, a autorização do outro continua necessária, mesmo que quem viaja tenha a guarda. Em caso de desacordo, quem decide é o juiz.

Passo a passo

1. Verifique a idade e o destino na tabela.
2. Precisa de autorização? Faça o **formulário** (modelo do CNJ) e reconheça a firma no cartório, ou use a **autorização eletrônica** (e-Notariado).
3. Leve o **documento do menor** exigido pela empresa (identidade ou certidão de nascimento), a autorização e, se for o caso, o documento que prova o parentesco.
4. **Exterior:** peça a autorização no **passaporte**, na Polícia Federal, para evitar problemas futuros.

? Mito ou verdade

“Com 15 anos, só preciso da carteira de identidade para viajar de ônibus sozinho para outro estado.”

MITO

Precisa de autorização.

“Com 17 anos posso ir sozinho para a Argentina sem autorização.”

MITO

Para o exterior, precisa de autorização até os 18.

∞ Fixe

“No Brasil, 16 viaja; no exterior, 18 decide”.

Aos 16, pode viajar sozinho pelo Brasil; para o exterior, só aos 18 sem autorização.

Atividade: encontre o modelo de autorização de viagem no site do CNJ e preencha um exemplo para o próximo acampamento.

(resposta pessoal)

[1] ECA, art. 83, com redação da Lei 13.812/2019.
[2] CNJ, Resolução 295/2019; Provimento CNJ 103/2020 (Autorização Eletrônica de Viagem), hoje no Código Nacional de Normas.
[3] ECA, arts. 84 e 85; CNJ, Resolução 131/2011.

Respostas das atividades

11.1 Com 5 horas de atraso, de madrugada: informação atualizada, alimentação, **hospedagem** e transporte até o hotel. E, por passar de 4 horas, a escolha entre reacomodação, reembolso integral ou outro meio de transporte.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **11.1** Atraso de voo: aviso logo, comida a partir de 2 horas, hotel a partir de 4, mesmo com mau tempo. Dano moral não é automático. *Macete:* “1 avisa, 2 alimenta, 4 hospeda”.
- ☐ **11.2** Ônibus interestadual atrasou mais de 1 hora? Outro ônibus ou dinheiro de volta. *Macete:* “1 hora de atraso; 1 ano para remarcar”.
- ☐ **11.3** Reserva confirmada é contrato; se o hotel falhar, a solução é por conta dele. *Macete:* “Reserva confirmada = contrato”.
- ☐ **11.4** Evento cancelado: dinheiro de volta. Meia-entrada para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e idosos. *Macete:* E-J-D-I.
- ☐ **11.5** Menor de 16 precisa de autorização para sair da sua comarca sem os pais; para o exterior, até os 18. *Macete:* “No Brasil, 16 viaja; no exterior, 18 decide”.

Anotações

PARTE IV · CONSUMO, VIAGEM E INTERNET

12

Vida digital

Golpe do Pix, celular roubado, conta invadida e seus dados pessoais.

NESTE CAPÍTULO

12.1 “Caí num golpe do Pix” 318
Golpes e Pix

12.2 “Para que essa loja quer meu CPF?” 322
LGPD: seus dados pessoais

12.3 “Roubaram meu celular!” 325
Celular roubado

12.4 “Hackearam minha conta” (ou “criaram um perfil falso meu”) 328
Conta hackeada, perfil falso ou conta banida

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 331.

GOLPES E PIX

12.1 “Caí num golpe do Pix”

Agir rápido é tudo: avise o banco na hora e peça a devolução pelo MED. E aprenda a reconhecer os golpes, que quase sempre usam pressa, medo ou uma oferta boa demais.

Entenda: os golpes mais comuns

Golpe	Como funciona
Falso parente	“Mãe, troquei de número, me faz um Pix urgente?”
Falsa central do banco	Ligam dizendo que houve uma compra suspeita e pedem senha, código ou que você faça um “Pix de segurança”
Falso advogado ou falsa intimação	Usam dados de um processo real e pedem Pix para “liberar” um valor (ver ponto 6.1)
Loja ou anúncio falso	Preço muito abaixo, pagamento só por Pix (ver ponto 10.2)
Voz clonada (IA)	Áudio com a voz de um parente pedindo dinheiro (ver ponto 5.6)
Falso emprego ou “tarefa”	Pagam pouco e depois pedem “depósito” (ver ponto 9.3)
Boleto falso	Um boleto adulterado, com outro beneficiário

O que a lei diz:

- Muitos golpes pela internet são **fraude eletrônica**, um tipo de estelionato com pena maior (**4 a 8 anos**). Conforme o caso, pode ser outro crime, como furto mediante fraude ou invasão de dispositivo[1].

Quer saber mais?

→ Banco Central: bcb.gov.br (Pix e MED, e para registrar reclamação).

PR Polícia Civil do Paraná: boletim de ocorrência online.

→ Febraban: guia antifraude.

Entenda: os golpes mais comuns (continuação)

- O **banco responde** pelas fraudes ligadas às falhas do serviço dele[2].

O MED, Mecanismo Especial de Devolução do Pix[3]:

- Permite **bloquear e tentar recuperar** o dinheiro na conta do golpista.
- O pedido deve ser feito **o quanto antes** (o prazo máximo é de **80 dias**, mas depois de algumas horas o dinheiro costuma sumir).
- Com o **MED 2.0**, desde outubro de 2025 todo banco tem que ter um **botão no app** para contestar o Pix, e, desde fevereiro de 2026, o rastreamento segue o dinheiro também quando o golpista o espalha por outras contas. Se der para recuperar, a devolução sai em até **11 dias**. Confira as regras atuais no site do Banco Central.
- O MED serve para **golpe, fraude ou coação**. Não serve para Pix enviado por engano nem para compra de que você se arrependeu.

Na vida real

- **Quando o banco paga?** A Justiça olha caso a caso:
  - **O banco costuma responder** quando a transação foi **muito fora do seu padrão** (valor alto, de madrugada, para conta nova) e ele não bloqueou, ou quando houve invasão da conta[4].
  - **O banco costuma não responder** quando **você mesmo** fez o Pix por vontade própria, enganado pelo golpista, sem nenhuma falha do banco. Por isso **prevenir é essencial**.
- **Os limites noturnos do Pix** (em geral, R$ 1.000 entre 20h e 6h; confira no app do seu banco) existem para reduzir esses golpes. Você pode **diminuir** os seus limites no app.
- **Golpista com conta "laranja":** quem empresta a conta sabendo (ou aceitando o risco) de que ela será usada em golpe também pode responder criminalmente.

Passo a passo: caí num golpe

1. **Ligue imediatamente para o banco** (pelo número oficial, que está no cartão ou no app) e peça o **MED**.
2. PR **Registre o boletim de ocorrência**, que pode ser online (Polícia Civil do Paraná).
3. **Guarde todas as provas:** prints, comprovante do Pix, número do golpista.
4. **Denuncie o perfil** ou o número no WhatsApp e na rede social.
5. **Reclame** no Banco Central e no consumidor.gov.br, se o banco não ajudar.
6. **Avise a família e os amigos**, para evitar que o golpe se repita com outros.

Passo a passo: prevenir

1. **Combine uma palavra-senha** com a família para pedidos de dinheiro.
2. **Desconfie de pressa.** Desligue e ligue de volta para o número que você já conhece.
3. **O banco nunca pede** senha, código por SMS ou "Pix de segurança".
4. **Ative a verificação em duas etapas** no WhatsApp e nas redes.
5. **Reduza** o limite do Pix no app.

Mito ou verdade

"O banco sempre devolve o dinheiro do golpe." MITO

Depende do caso. Por isso, aja rápido com o MED.

? Mito ou verdade (continuação)

“Se ligarem do número oficial do banco, é seguro.” **MITO**

Golpistas conseguem falsificar o número que aparece na tela.

“Áudio com a voz do meu filho é prova de que é ele.” **MITO**

Vozes podem ser clonadas.

∞ Fixe

Macete do golpe, os “3 P”: Pressa, Pânico, Promoção. Viu um dos três? PARE.

São as três armas do golpista: apressar, assustar ou oferecer algo bom demais.

“Banco, BO, Bloqueio, Base de provas” (os 4 B).

Os quatro B são as quatro primeiras providências depois do golpe: avisar o banco, fazer o boletim, bloquear e guardar as provas.

Atividade: crie com sua família uma **palavra-senha** e simule um golpe de “falso parente” para ver se todos lembram de pedir a senha.

(resposta pessoal)

[1] Código Penal, art. 171, §2º-A, incluído pela Lei 14.155/2021.

[2] Súmula 479 do STJ.

[3] Banco Central, Regulamento do Pix (Resolução BCB 1/2020 e alterações), Mecanismo Especial de Devolução; Resolução BCB 493/2025 (MED 2.0).

[4] Súmula 479 do STJ. A responsabilidade depende de haver falha de segurança no caso concreto.

12.2

LGPD: SEUS DADOS PESSOAIS

“Para que essa loja quer meu CPF?”

Seus dados são seus: empresas e governo só podem usá-los com uma justificativa legal, e você pode perguntar o que eles têm sobre você, corrigir e, em muitos casos, pedir para apagar.

Entenda

1

- **Dado pessoal:** qualquer informação ligada a você ou que permita identificar você (nome, CPF, foto, localização, IP).
- **Dado sensível:** saúde, religião, origem racial, biometria, vida sexual, opinião política. Tem **proteção maior**.
- **Dados de crianças:** precisam de **consentimento de um dos pais** e devem ser usados **no melhor interesse da criança**[2].
- **Seus direitos**[3]:
  - saber **se** a empresa tem dados seus e **quais**;
  - **corrigir** dados errados;
  - pedir para **apagar** dados tratados com base no consentimento e, em alguns casos, bloquear ou apagar dados desnecessários ou usados de forma ilegal;
  - **revogar** o consentimento;
  - saber **com quem** os dados foram compartilhados.

Quer saber mais?

→ ANPD: gov.br/anpd.

Na vida real

- **CPF na farmácia:** você **não é obrigado** a informar o CPF para comprar. O desconto pode até depender disso, mas a loja deve explicar claramente o uso que fará dos seus dados.
- **Vazamento de dados:** a empresa deve avisar a **ANPD** (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e os titulares quando o incidente puder causar **risco ou dano relevante**[4]. Em regra, o vazamento de dados comuns, **sozinho**, não gera dano moral automático: é preciso mostrar o prejuízo. Com dados sensíveis, a análise pode ser diferente[5].
- **Biometria no condomínio ou na academia:** é dado sensível. O uso precisa de finalidade, base legal, transparência e segurança, e em alguns casos deve haver alternativa.

Passo a passo

1. Procure, no site da empresa, o "Encarregado de Dados" (DPO) ou o canal de privacidade.
2. Faça seu pedido (acesso, correção, exclusão) **por escrito**.
3. Sem resposta? Reclame à **ANPD**.

Mito ou verdade

"Se eu cliquei em 'aceito', a empresa pode fazer qualquer coisa."

MITO

O uso precisa ser compatível com a finalidade informada.

"Sou obrigado a dar o CPF para comprar."

MITO

Você pode recusar. O desconto pode depender do CPF, mas a loja deve explicar o uso dos seus dados.

∞ Fixe

“Saber, Corrigir, Apagar, Revogar” (S-C-A-R).

As quatro letras são os quatro direitos mais usados da LGPD.

Atividade: escolha um app que você usa e encontre a política de privacidade. Quais dados ele coleta?

(resposta pessoal)

[1] Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD), arts. 5º, 7º e 11.

[2] LGPD, art. 14.

[3] LGPD, art. 18.

[4] LGPD, art. 48.

[5] Entendimento do STJ desde 2023 (AREsp 2.130.619/SP); não é tese vinculante e depende do tipo de dado e das consequências.

12.3 CELULAR ROUBADO
“Roubaram meu celular!”

Nos primeiros minutos, bloqueie a linha, as contas bancárias e o aparelho. O app “Celular Seguro”, do governo, permite pedir vários bloqueios de uma vez.

Entenda

- O **roubo** (com violência ou ameaça) e o **furto** (sem violência) são crimes[1].
- O banco **responde** pelas transações fraudulentas feitas com o seu celular roubado quando houve **falha de segurança** ou transações **fora do seu padrão**[2].
- **Comprar celular roubado** pode ser **receptação** (ver ponto 10.8).

Na vida real

- **O programa Celular Seguro** (gov.br) permite cadastrar pessoas de confiança e, em caso de roubo, **pedir de uma vez** o bloqueio do aparelho e dos acessos aos bancos e às operadoras **participantes**. O resultado depende do modo escolhido e de quem participa.
- **O banco pode ser condenado** quando permitiu empréstimos e Pix de valores altos, fora do seu padrão, logo depois do roubo, sem desconfiar.
- **Guarde o IMEI** do celular (digite *#06#). Ele ajuda no bloqueio e na identificação do aparelho, mas o boletim pode ser feito mesmo sem ele.

Quer saber mais?

→ gov.br/celularseguro.

PR Polícia Civil do Paraná: boletim de ocorrência online.

Passo a passo: nos primeiros minutos

1. De outro aparelho, acesse o **Celular Seguro** (ou peça a uma pessoa cadastrada que faça isso) e emita o **alerta**.
2. **Ligue para os bancos** e bloqueie os apps e cartões.
3. **Ligue para a operadora** e bloqueie o chip. Peça um chip novo com o **mesmo número**.
4. **Faça o boletim de ocorrência**, de preferência com o IMEI.
5. **Peça à operadora** o bloqueio do aparelho pelo IMEI.
6. **Troque as senhas** do e-mail, das redes e da nuvem. Use "encontrar meu dispositivo" para localizar ou apagar o aparelho à distância.
7. **Avise os contatos:** golpistas costumam pedir dinheiro em seu nome.

Mito ou verdade

"Se o celular tem senha, não preciso bloquear nada." MITO

Bloqueie a linha, o aparelho e os bancos logo depois do roubo.

"O banco nunca devolve o dinheiro tirado depois do roubo." MITO

Depende do caso.

∞ Fixe

“Alerta, Banco, Chip, BO, IMEI, Senhas” (A-B-C-B-I-S).

Cada letra é um passo do passo a passo, na ordem.

Atividade: cadastre-se agora no Celular Seguro e anote o IMEI do seu celular num lugar seguro.

(resposta pessoal)

[1] Código Penal, arts. 155 e 157.

[2] Súmula 479 do STJ. A responsabilidade depende de falha de segurança, como aprovar operações incompatíveis com o perfil do cliente.

12.4

CONTA HACKEADA, PERFIL FALSO OU CONTA BANIDA

"Hackearam minha conta" (ou "criaram um perfil falso meu")

A plataforma deve oferecer canais para recuperar a conta e denunciar perfis falsos. Se não resolver, a Justiça pode obrigar, inclusive a identificar quem fez.

Entenda

- **Invadir** um dispositivo ou uma conta é crime[1].
- **Criar um perfil falso** para enganar ou prejudicar alguém pode ser crime (falsa identidade)[2] e gera direito à **remoção** e à **indenização**.
- **As grandes plataformas** (empresas que atuam de forma profissional) **guardam os registros de acesso** (IP, data e hora) por pelo menos **6 meses**. Com indícios do crime e o período certo, a Justiça pode mandá-las entregar esses dados para identificar o autor[3]. Por isso, aja rápido.
- **Contas e itens de jogos** (skins, moedas) têm valor. O banimento deve seguir os **termos de uso**, e a empresa precisa **explicar o motivo**.

Na vida real

- **A plataforma tem dever de ajudar.** Quando há relação de consumo e falha comprovada no serviço, ela pode responder pelos danos, e deve oferecer canais adequados de atendimento e segurança. Se a demora causar prejuízo (por exemplo, numa conta usada para trabalho), pode haver indenização[4].

Quer saber mais?

→ SaferNet: safernet.org.br.

→ Central de ajuda de cada plataforma.

Na vida real (continuação)

- **Banimento sem explicação**, contrário aos termos de uso ou sem um canal razoável para contestar, pode ser questionado[4]. Mas, se a regra do jogo foi realmente violada (trapaça, por exemplo), o banimento é válido.

Passo a passo

1. Use a **recuperação oficial** da plataforma (formulário de "conta hackeada").
2. **Avise seus contatos** de que a conta foi invadida.
3. Recuperou? Ative a **verificação em duas etapas** e troque a senha do e-mail.
4. **Perfil falso:** denuncie como "falsificação de identidade" e peça a amigos que também denunciem.
5. Não resolveu? Registre um **boletim de ocorrência** e, com orientação jurídica, avalie uma ação, inclusive no **Juizado Especial**, quando ele for adequado.

Mito ou verdade

"Se hackearam, a culpa é minha e ninguém ajuda." MITO

A plataforma tem deveres.

"Não dá para descobrir quem criou o perfil falso." MITO

A Justiça pode mandar entregar os registros.

∞ Fixe

“Duas etapas, senha única, e-mail protegido”.

Três cuidados que evitam a maioria das invasões.

Atividade: ative a verificação em duas etapas no WhatsApp, no Instagram e no e-mail. Marque aqui quando terminar: ☐ ☐ ☐

(resposta pessoal)

[1] Código Penal, art. 154-A, com redação da Lei 14.155/2021.

[2] Código Penal, art. 307.

[3] Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), arts. 10, §1º, 15 e 22.

[4] CDC, arts. 6º, III, 14 e 51, quando houver relação de consumo; STF, Temas 987 e 533 (regras sobre plataformas e contas falsas, 2025).

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **12.1** Caiu no golpe? Avise o banco na hora e peça o MED. Golpes usam pressa, medo ou oferta boa demais. *Macetes:* os 3 P (Pressa, Pânico, Promoção) e os 4 B (Banco, BO, Bloqueio, Base de provas).
- ☐ **12.2** Seus dados são seus: você pode saber o que a empresa tem, corrigir e, em muitos casos, apagar. *Macete:* S-C-A-R (Saber, Corrigir, Apagar, Revogar).
- ☐ **12.3** Celular roubado: alerta no Celular Seguro, bancos, chip, boletim, IMEI e senhas, nessa ordem. *Macete:* A-B-C-B-I-S.
- ☐ **12.4** Conta invadida ou perfil falso: recuperação oficial, aviso aos contatos e, se preciso, Justiça para identificar o autor. *Macete:* “Duas etapas, senha única, e-mail protegido”.

Anotações

PARTE V · CASA E FAMÍLIA

13

Morar

Contrato, primeiro aluguel, vizinho barulhento e batida no trânsito.

NESTE CAPÍTULO

13.1 “Me mandaram um contrato para assinar hoje” 335
Contratos: o que conferir antes de assinar

13.2 “Vou morar sozinho!” 339
Primeiro aluguel: fiador, caução, vistoria e devolução

13.3 “O vizinho não me deixa dormir” 344
Vizinhos e condomínio: barulho, cachorro e brigas

13.4 “Bati o carro” (ou a bicicleta, ou o patinete) 348
Acidente de trânsito: o que fazer e quem paga

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 352.

13.1 CONTRATOS: O QUE CONFERIR ANTES DE ASSINAR

"Me mandaram um contrato para assinar hoje"

Contrato é qualquer acordo, até o de boca ou por WhatsApp. Antes de assinar, leia tudo, principalmente as multas e as formas de cancelar, e nunca assine com espaços em branco.

Entenda

- **Para valer, o contrato precisa de**[1]:
  - pessoas **capazes** (ou representadas ou assistidas, no caso dos menores);
  - um **objeto lícito** e possível (não vale contrato para algo ilegal);
  - a **forma** que a lei exige, quando ela exige (comprar imóvel, por exemplo, pede escritura).
- **Na maioria dos casos, a forma é livre**[2]: vale o contrato verbal, por mensagem, por e-mail ou com assinatura eletrônica[3]. O difícil, às vezes, é **provar**. Por isso, **sempre registre por escrito**.
- **Boa-fé:** as partes devem agir com lealdade antes, durante e depois do contrato[4].

Quer saber mais?

PR Procon-PR e consumidor.gov.br (contratos de consumo).

PR Núcleo de Prática Jurídica das faculdades de Direito de Curitiba (ver ponto 6.4).

Entenda (continuação)

- **Menor de idade:**
  - abaixo de 16 anos, quem assina são os pais (representação);
  - entre 16 e 18, o jovem assina **junto** com os pais (assistência)[5];
  - o jovem entre 16 e 18 anos que **esconde de propósito a idade** ou diz que já é maior não pode depois usar a idade para escapar do contrato[6].
- **Multa (cláusula penal):** não pode passar do valor da obrigação principal, e o juiz pode **reduzir** uma multa exagerada[7].
- **Contrato de adesão** (aquele pronto, em que você só assina): as cláusulas que limitam seus direitos devem estar **em destaque**, e as **abusivas são nulas** nas relações de consumo[8].

Na vida real

- **"Assinei, então não tem volta"** não é bem assim. Nas relações de consumo, cláusulas abusivas podem ser anuladas, como uma multa muito alta para cancelar um curso (ver ponto 10.6). Depende do contrato e do caso.
- **Mas também não é tão fácil desfazer.** Quem assina sem ler, fora de uma relação de consumo, em geral fica preso ao que assinou. "Não li" raramente é desculpa aceita entre pessoas comuns.
- **Prints de WhatsApp são aceitos como prova** pelos tribunais, mas podem ser contestados. Uma **ata notarial** (o cartório certifica o conteúdo) dá mais força à prova.
- **Contrato de gaveta** (sem registro) pode valer entre as partes, mas não protege do mesmo jeito diante de terceiros. Em imóveis, a escritura e o registro fazem diferença (ver pontos 2.4 e 15.4).

Passo a passo: o checklist antes de assinar

1. **Quem** está no contrato? Nome completo e CPF ou CNPJ corretos.
2. **O quê**, quanto e quando: valores, datas, forma de pagamento.
3. **Multas** e **reajustes**: quanto, por quê e quando.
4. **Como cancelar**: aviso prévio, multa, devolução.
5. **Nada em branco:** risque os espaços vazios.
6. **Leve uma cópia** assinada para casa (ou o PDF).
7. **Prometeram algo de boca?** Peça para escrever no contrato.

Mito ou verdade

"Contrato só vale se for reconhecido em cartório." **MITO**

O reconhecimento de firma ajuda a provar a assinatura, mas não é exigido na maioria dos contratos.

"Combinado por WhatsApp vale." **VERDADE**

Contrato não precisa de papel: as mensagens servem de prova.

"Menor de idade não pode assinar nada." **MITO**

Com 16 anos, pode, junto com os pais.

∞ Fixe

“Quem? Quanto? Quando? Qual a multa? Quero sair: como?” (os 5 Q).

As cinco perguntas começam com Q e cobrem os itens do checklist: as partes, o valor, as datas, a multa e o cancelamento.

Atividade: leia o contrato abaixo e encontre **três problemas**.

“Fulano aluga a bicicleta para _____. Pagamento: R$ 50. Se devolver com atraso, multa de R$ 5.000. Não é permitido cancelar.”

(resposta na p. 352)

[1] Código Civil (CC), art. 104.
[2] CC, art. 107.
[3] CC, art. 107; Medida Provisória 2.200-2/2001 (documentos e assinaturas eletrônicas).
[4] CC, arts. 421 e 422.
[5] CC, arts. 3º, 4º, 1.634, VII, e 1.690.
[6] CC, art. 180.
[7] CC, arts. 412 e 413.
[8] Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 51 e 54, §4º.

13.2 PRIMEIRO ALUGUEL: FIADOR, CAUÇÃO, VISTORIA E DEVOLUÇÃO

“Vou morar sozinho!”

A lei do inquilinato protege os dois lados: o dono só pode pedir **uma** garantia, deve entregar o imóvel em condições de uso, e você devolve no mesmo estado, tirando o desgaste normal.

Entenda

1

As garantias (o dono escolhe só UMA)[2]:

Garantia	Como funciona
Caução	Um depósito em dinheiro de até **3 aluguéis**, que volta corrigido no fim. A caução também pode ser um bem ou um título; na prática, muitas imobiliárias aceitam o **título de capitalização**
Fiador	Alguém que paga se você não pagar
Seguro-fiança	Um seguro pago pelo inquilino
Cessão de cotas de fundo de investimento	Aplicações do inquilino ficam “presas” como garantia (pouco usada)

Pedir **duas garantias** é proibido e é contravenção penal[3].

Quer saber mais?

→ Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991), no site do Planalto.

PR Procon-PR (quando a imobiliária presta o serviço) e Juizado Especial Cível.

Entenda (continuação)

Quem paga o quê:

Inquilino	Dono
Aluguel, luz, água, gás	Taxas de **intermediação** e de administração da imobiliária[4]
Condomínio **ordinário** (limpeza, porteiro, manutenção) e a reposição do fundo de reserva usado nessas despesas	Condomínio **extraordinário** (obras na estrutura, criação do fundo de reserva, pintura da fachada)[4]
IPTU, **se o contrato disser**	IPTU, se o contrato não disser nada
Pequenos reparos do uso	Defeitos que já existiam e problemas estruturais

Sair antes do prazo: você pode, pagando a multa **proporcional** ao tempo que falta. Se o **empregador transferir** você para outra cidade, não paga multa, desde que avise o dono **por escrito** com pelo menos 30 dias de antecedência[5].

O dono não pode[6]:

- cobrar o aluguel **adiantado** (salvo no aluguel por temporada ou sem garantia);
- deixar de dar **recibo**;
- entrar no imóvel sem combinar antes o dia e o horário (salvo emergência);
- cortar a luz ou a água, ou trocar a fechadura, para forçar sua saída. Despejo, só com ordem judicial.

Na vida real

- **A vistoria é a sua melhor amiga.** A maior briga no fim do aluguel é sobre "quem estragou o quê". Fotos e vídeos datados na entrada resolvem a maioria dos casos.
- **O desgaste normal** (pintura gasta pelo tempo, pequenos furos de quadro, segundo muitos tribunais) **não é dano**. Mas o contrato costuma exigir a devolução **pintado**. Leia antes.
- **O fiador arrisca a própria casa.** O STJ e o STF decidiram que o **único imóvel do fiador pode ser penhorado** para pagar o aluguel atrasado do inquilino[7]. Pense bem antes de ser fiador, e explique isso a quem você pedir.
- **"Taxa de contrato" ou "taxa de cadastro":** as despesas de intermediação e administração da imobiliária são, em regra, do dono. Uma taxa cobrada do inquilino deve ser conferida conforme o contrato e o serviço prestado.
- **Despejo por falta de pagamento** pode ser rápido. Sem garantia no contrato, o juiz pode dar uma liminar (decisão rápida) para desocupar em **15 dias**[8]. Mas, citado no processo, o inquilino pode, em regra, **pagar tudo** no prazo da lei (com juros e custas) e continuar no imóvel; esse direito tem limites de uso[9].

Passo a passo

1. **Antes de assinar:** veja o imóvel de dia e de noite, teste chuveiro, tomadas e descargas, e pergunte aos vizinhos sobre o prédio.
2. **Confira se quem aluga é o dono** (ou tem procuração). Peça a matrícula do imóvel.
3. **Faça a vistoria** com fotos e vídeos de cada cômodo, anexe ao contrato e envie por e-mail ao dono.
4. **Pague sempre com comprovante** (Pix ou transferência para a conta de quem está no contrato).

Passo a passo (continuação)

5. **Para sair:** avise por escrito, faça a vistoria de saída junto com o dono e pegue o **termo de entrega das chaves**.

6. **A caução não voltou?** Ela deve ser devolvida corrigida, descontados só valores comprovadamente devidos (aluguéis atrasados ou danos além do desgaste normal). Cobre por escrito e, se precisar, vá ao Juizado Especial (ver ponto 6.3).

Mito ou verdade

"O dono pode pedir fiador E caução." MITO

A lei permite só uma garantia por contrato.

"Contrato de aluguel sem papel não vale." MITO

Vale, mas é difícil provar. Faça por escrito.

"Se eu atrasar um mês, o dono pode trocar a fechadura." MITO

Só com ordem judicial.

∞ Fixe

“UMA garantia, DUAS vistorias (entrada e saída), TRÊS aluguéis de caução no máximo”.

Um, dois, três: os três números que mais protegem quem aluga.

Atividade: monte, em uma folha, a **lista de vistoria** de um quarto: o que você fotografaria?

(resposta pessoal; sugestão no fim do capítulo)

[1] Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

[2] Lei 8.245/1991, art. 37 e parágrafo único; art. 38, §2º.

[3] Lei 8.245/1991, art. 43, II e III.

[4] Lei 8.245/1991, arts. 22, VII, VIII e X, parágrafo único, e 23, XII e §1º.

[5] Lei 8.245/1991, art. 4º.

[6] Lei 8.245/1991, arts. 20, 22, VI, e 23, IX; Código Penal, art. 345 (exercício arbitrário das próprias razões).

[7] Súmula 549 do STJ; STF, RE 1.307.334 (Tema 1127), julgado em 2022, que estendeu a regra à locação comercial.

[8] Lei 8.245/1991, art. 59, §1º, IX.

[9] Lei 8.245/1991, art. 62, II.

13.3

VIZINHOS E CONDOMÍNIO: BARULHO, CACHORRO E BRIGAS

“O vizinho não me deixa dormir”

Ninguém pode usar a própria casa de um jeito que prejudique o **sossego, a saúde ou a segurança** dos vizinhos, a qualquer hora do dia. Converse primeiro, registre depois.

Entenda

- **Uso anormal da propriedade:** o vizinho prejudicado pode exigir que o barulho, a fumaça ou o cheiro **parem**[1].
- **No condomínio**, cada morador deve respeitar o sossego, a segurança e os bons costumes. Quem descumpre pode levar **multa**, e o morador que repete o comportamento antissocial pode levar multa de **até 10 vezes** o valor do condomínio, aprovada em assembleia conforme a lei[2].
- **Perturbar o sossego** (gritaria, som alto, barulho de animal sem controle) é contravenção penal[3].
- **Animal que morde ou causa dano:** quem responde é o **dono**[4].
- **Árvore do vizinho:** você pode cortar galhos e raízes que passam para o seu lado, até a divisa. Os frutos que caem no seu terreno são seus[5].

Quer saber mais?

PR Central 156 da Prefeitura de Curitiba (poluição sonora).

→ Juizado Especial Cível (ver ponto 6.3).

Na vida real

- **A "lei do silêncio depois das 22h" não é bem assim.** Não existe uma regra nacional que libere o barulho até as 22h. O sossego deve ser respeitado **a qualquer hora**. O que muda é o limite de decibéis, definido pela lei de cada cidade (em Curitiba, os limites variam conforme o local e o horário e são menores à noite)[6].
- **Cachorro no apartamento:** o STJ tem entendido que o condomínio **não pode proibir genericamente** animais, apenas os que causam risco, sujeira ou incômodo real[7].
- **Morador devendo o condomínio:** pode ser cobrado na Justiça e até perder o imóvel. O STJ tem entendido que ele **não pode ser impedido de usar** a piscina, o salão ou o elevador, nem ser exposto em lista pública[8].
- **Aluguel por aplicativo (tipo Airbnb):** o STJ tem admitido que a convenção do condomínio residencial **proíba** ou limite essa hospedagem[9].
- **A polícia ou a Guarda Municipal** podem registrar a ocorrência na hora. Para um problema que se repete, o caminho costuma ser: conversa, síndico, notificação por escrito e, por último, Juizado Especial.

Passo a passo

1. **Converse com calma**, de preferência de dia. Muitos nem percebem o incômodo.
2. **Não resolveu?** Registre: anote dias e horários e grave vídeos com o som.
3. **Em condomínio:** faça a reclamação **por escrito** ao síndico (livro de ocorrências ou e-mail).
4. **Mande uma notificação** ao vizinho, por escrito.

Passo a passo (continuação)

5. **Barulho no momento, de madrugada:** acione a Guarda Municipal ou a polícia (PR em Curitiba, 153; em todo o país, 190) e peça o registro.
6. **Persistiu?** Juizado Especial, pedindo que o barulho pare e, se houver, indenização.
7. **Mordida de cachorro:** procure atendimento médico (risco de raiva), registre a ocorrência e guarde os gastos.

Mito ou verdade

"Até as 22h posso fazer o barulho que quiser." **MITO**

O sossego deve ser respeitado a qualquer hora. O que muda à noite é o limite de barulho.

"O condomínio pode proibir qualquer animal." **MITO**

O condomínio só pode proibir animal que traga risco ou incômodo real.

"Quem deve o condomínio pode ser proibido de usar a piscina." **MITO**

Para o STJ, o condomínio cobra a dívida, mas não pode proibir o uso das áreas comuns.

∞ Fixe

“Conversa, Caderno (registro), Condomínio, Cartinha (notificação), Corte (Juizado)” (os 5 C).

Os cinco C são os passos, do mais amigável ao mais formal.

Atividade: escreva um **bilhete educado** para um vizinho que ouve música alta todo domingo de manhã.

(resposta pessoal; sugestão no fim do capítulo)

[1] CC, art. 1.277.
[2] CC, arts. 1.336, IV, e 1.337.
[3] Lei das Contravenções Penais, art. 42.
[4] CC, art. 936.
[5] CC, arts. 1.282 a 1.284.
[6] Lei Municipal de Curitiba 10.625/2002 (ruídos urbanos).
[7] Jurisprudência do STJ (a partir do REsp 1.783.076/DF, de 2019).
[8] Jurisprudência do STJ (REsp 1.564.030/MG e REsp 1.699.022/SP).
[9] Jurisprudência do STJ (3ª e 4ª Turmas, a partir de 2021).

13.4 “Bati o carro” (ou a bicicleta, ou o patinete)

ACIDENTE DE TRÂNSITO: O QUE FAZER E QUEM PAGA

Se há ferido, socorro primeiro, sempre. Se não há, tire os veículos da pista, fotografe tudo, troque dados e registre o boletim (no Paraná, pela internet).

Entenda

- **Quem causou o dano paga**[1]. A culpa é avaliada pelas regras do trânsito.
- **“Quem bate atrás é culpado”** é uma **presunção**: em regra, quem vem atrás deve manter distância de segurança[2]. Mas ela pode ser derrubada com prova (por exemplo, o carro da frente deu ré).
- **Os maiores protegem os menores**[3]: o caminhão é responsável pela segurança do carro, o carro pela da moto e da bicicleta, e **todos pela do pedestre**.
- **Ao ultrapassar uma bicicleta**, o carro deve manter **1,5 metro** de distância[4].
- **Sair do local** do acidente para fugir da responsabilidade é **crime**, assim como **deixar de socorrer** a vítima[5]. O STF confirmou que o crime de fuga é constitucional[6].
- **Menor dirigindo:** os **pais respondem** pelos danos[7]. E **entregar o carro** ou deixar dirigir quem não tem habilitação é crime, mesmo que não aconteça acidente[8].

Quer saber mais?

PR Serviço “Bateu”: parana.pr.gov.br.

PR Detran-PR: detran.pr.gov.br.

→ Juizado Especial Cível (ver ponto 6.3).

Entenda (continuação)

- **Patinete e bicicleta elétrica:** as regras dependem da potência e da velocidade do veículo. Pela regra atual, os modelos leves (autopropelidos) não precisam de habilitação nem de placa, mas têm **limites de velocidade** e de onde podem circular. Os **ciclomotores** (as "scooters" mais potentes) exigem **habilitação e registro**. Confira a classificação do seu modelo[9].

Na vida real

- **O seguro obrigatório (DPVAT/SPVAT) acabou.** O SPVAT, que substituiria o DPVAT, foi revogado no fim de 2024[10]. Hoje, a vítima conta com o SUS, com o INSS (se for segurada, ver ponto 7.7) e com a indenização de quem causou o acidente ou do seguro particular dele.
- PR **No Paraná, o acidente sem vítimas** pode ser registrado **pela internet**, no serviço "Bateu" do governo do estado, se o caso cumprir os requisitos do sistema[11].
- **Batida pequena, com acordo:** muitos resolvem na hora, com **três orçamentos** e um termo assinado pelos dois. Se o outro não pagar, use o Juizado Especial, que permite ir sem advogado até 20 salários mínimos (ver ponto 6.3).
- **Ciclista atingido por porta de carro aberta** sem olhar: os tribunais costumam responsabilizar o motorista.

Passo a passo: o que fazer na hora (S.I.N.A.L.)

1. **S**ocorro primeiro: veja se há feridos. Se houver, ligue **192** (SAMU) ou **193** (Bombeiros) e **não mova** a vítima, salvo risco de incêndio ou atropelamento.
2. **I**sole o local: ligue o pisca-alerta e coloque o triângulo.
3. **N**otas e fotos: fotografe as posições, as placas, os danos e a sinalização **antes** de mover os veículos (se não houver vítimas).

Passo a passo: o que fazer na hora (S.I.N.A.L.) (continuação)

4. **A**cordo ou troca de dados: nome, CPF, telefone, CNH, placa, seguradora e testemunhas.
5. **L**egalize: registre o boletim (online, no "Bateu", se não houver vítimas; com vítimas, chame a polícia e informe as autoridades) e avise sua seguradora.

Mito ou verdade

"Não posso mexer no carro até a polícia chegar." **MITO**

Sem vítimas, depois de garantir a segurança e fotografar, você **deve** liberar a pista se os veículos atrapalham o trânsito[12].

"Quem bate atrás sempre paga." **MITO**

É a regra, mas há exceções com prova.

"Patinete elétrico pode andar em qualquer lugar." **MITO**

Cada tipo de veículo tem lugar e velocidade máxima próprios.

∞ Fixe

“S.I.N.A.L.” (Socorro, Isole, Notas e fotos, Acordo, Legalize).

Cada letra é um passo do passo a passo, na ordem em que acontece.

Atividade: coloque na ordem certa: ( ) fotografar ( ) ligar o pisca-alerta ( ) trocar dados ( ) registrar o boletim ( ) verificar se há feridos.

(resposta na p. 352)

[1] CC, arts. 186 e 927.
[2] Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 29, II.
[3] CTB, art. 29, §2º.
[4] CTB, art. 201.
[5] CTB, arts. 176, 304 e 305.
[6] STF, RE 971.959 (Tema 907), julgado em 2018.
[7] CC, arts. 932, I, e 933.
[8] CTB, art. 310; Súmula 575 do STJ.
[9] Resolução Contran 996/2023 e alterações.
[10] Lei Complementar 211/2024, que revogou a Lei Complementar 207/2024 (a lei que criou o SPVAT).
[11] Governo do Paraná, serviço “Registrar Boletim de Acidente de Trânsito sem vítimas (Bateu)”.
[12] CTB, arts. 176 e 178.

Respostas das atividades

13.1 **Os três problemas do contrato da bicicleta:**

1. **Espaço em branco:** não diz quem está alugando.
2. **Multa exagerada:** R$ 5.000 por atraso, num aluguel de R$ 50. A lei limita a multa ao valor da obrigação e permite que o juiz reduza uma multa claramente exagerada.
3. **Faltam informações essenciais:** prazo, data de devolução e o que acontece se a bicicleta quebrar. (E "não é permitido cancelar" pode ser abusivo.)

13.2 **Lista de vistoria de um quarto (sugestão):** paredes e teto (manchas, furos, rachaduras, mofo), piso, porta e fechadura, janela e vidros, tomadas e interruptores, lâmpadas, armário embutido, cortina ou persiana. Fotografe cada item com data e anote tudo no termo.

13.3 **Bilhete ao vizinho (sugestão):**

"Oi, vizinho! Tudo bem? Sou do apartamento 12. Aos domingos de manhã a música chega bem alta aqui em casa e acaba me acordando. Será que daria para baixar um pouco nesse horário? Obrigado pela compreensão!"

Educado, específico (dia e horário) e com um pedido claro.

13.4 **Ordem certa:** (1) verificar se há feridos, (2) ligar o pisca-alerta, (3) fotografar, (4) trocar dados, (5) registrar o boletim.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **13.1** Contrato é qualquer acordo, até por WhatsApp. Leia multas e formas de sair, e nunca deixe espaço em branco. *Macete:* os 5 Q (Quem? Quanto? Quando? Qual a multa? Quero sair: como?).
- ☐ **13.2** O dono pede só uma garantia; faça vistoria na entrada e na saída; caução de no máximo 3 aluguéis. *Macete:* “UMA garantia, DUAS vistorias, TRÊS aluguéis”.
- ☐ **13.3** O sossego vale a qualquer hora. Converse primeiro e registre depois. *Macete:* os 5 C (Conversa, Caderno, Condomínio, Cartinha, Corte).
- ☐ **13.4** Na batida: socorro primeiro, depois fotos, dados e boletim. *Macete:* S.I.N.A.L. (Socorro, Isole, Notas e fotos, Acordo, Legalize).

Anotações

PARTE V · CASA E FAMÍLIA

14

Família

Registro, nome, maioridade, namoro, casamento, separação, adoção e Conselho Tutelar.

NESTE CAPÍTULO

14.1 “Nasceu! E agora, o registro?” 357
Nascimento: registro gratuito, paternidade e DNA

14.2 “Não gosto do meu nome” 361
Nome: mudar no cartório, nome social e gênero

14.3 “Fiz 16 (ou 18). O que muda?” 364
16 e 18 anos: o que você passa a poder fazer e a emancipação

14.4 “A gente só namora... né?” 367
Namoro ou união estável?

14.5 “Vamos casar!” 370
Casamento: regimes de bens com exemplos

14.6 “Acabou. Como faço o divórcio?” 373
Divórcio: quando dá para fazer em cartório

14.7 “Quem fica com as crianças? E a pensão?” 376
Filhos: guarda compartilhada, pensão e obrigação dos avós

14.8 “Quero adotar” (ou “fui adotado”) 380
Adoção: como funciona e o que é “adoção à brasileira”

14.9 “Vão chamar o Conselho Tutelar!” 383
Conselho Tutelar: o que faz e quando procurar

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 386.

14.1 NASCIMENTO: REGISTRO GRATUITO, PATERNIDADE E DNA

"Nasceu! E agora, o registro?"

O registro de nascimento e a primeira certidão são **gratuitos para todos**, e todo filho tem direito a saber quem é o pai: se ele não reconhecer, a Justiça pode mandar fazer DNA.

Entenda

- **Registro e primeira certidão são de graça**, para qualquer pessoa, rica ou pobre[1].
- **Prazo:** 15 dias depois do nascimento, ampliado para até 3 meses quando o cartório fica longe[2]. Muitas maternidades têm um **posto de cartório** dentro do hospital.
- **Pai casado com a mãe:** a mãe pode registrar sozinha, levando a certidão de casamento (a lei presume a paternidade)[3].
- **Pai não casado:** ele precisa ir ao cartório, ou mandar uma declaração. **O reconhecimento pode ser feito a qualquer tempo**, até depois de adulto, direto no cartório[4].
- **O pai não quer reconhecer?** No registro, a mãe pode **indicar o nome do suposto pai**. O cartório manda o caso ao juiz, que chama o homem para confirmar ou fazer DNA[5].
- **Recusou o DNA sem motivo?** A Justiça pode **presumir a paternidade**, junto com as outras provas do processo[6].
- **Todos os filhos são iguais**, nascidos ou não do casamento, ou adotados[7].

Quer saber mais?

PR Defensoria Pública do Paraná: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br.

→ Cartórios de Registro Civil: registrocivil.org.br.

Entenda (continuação)

- **Licenças:** a mãe tem **120 dias** de licença-maternidade (180 em empresas do programa Empresa Cidadã), e o pai, **5 dias** (20 no Empresa Cidadã)[8]. Uma lei de 2026 aumenta a licença do pai aos poucos: **10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 a partir de 2029** (os 20 dias dependem do cumprimento de uma meta fiscal prevista na lei). As empresas do Empresa Cidadã podem somar a prorrogação do programa.

Na vida real

- **Pai do coração também é pai.** O STF decidiu que uma pessoa pode ter, ao mesmo tempo, o **pai biológico e o pai socioafetivo** (quem criou) no registro, com todos os direitos, inclusive herança e pensão[9]. O reconhecimento socioafetivo de quem tem mais de 12 anos pode ser feito **no cartório**, com a concordância do filho[10].
- **DNA gratuito:** quem não pode pagar consegue o exame de graça pela **Defensoria Pública** ou em mutirões da Justiça.
- **Licença-paternidade:** o STF decidiu, em 2023, que o Congresso estava em falta por não ter regulamentado a licença-paternidade e deu prazo para isso[11]. Em 2026, veio a lei: além de aumentar os dias, ela cria o **salário-paternidade**, com aplicação aos poucos a partir de 2027, principalmente para os empregados[8].

Passo a passo

1. Pegue no hospital a **Declaração de Nascido Vivo (DNV)**.
2. Vá ao cartório (ou ao posto da maternidade) com a DNV e os documentos dos pais.
3. Confira o nome, a data e os nomes dos pais **antes de assinar**.
4. Peça para incluir o **CPF** no registro; quando incluído, ele já aparece na certidão.

Passo a passo (continuação)

5. **Pai ausente?** Indique o nome dele no cartório ou procure a Defensoria para a ação de investigação de paternidade.

Mito ou verdade

“Certidão de nascimento custa caro.” MITO

A primeira é gratuita.

“Filho fora do casamento tem menos direitos.” MITO

A Constituição proíbe qualquer diferença entre filhos.

“Se o homem se recusar a fazer DNA, nada acontece.” MITO

A recusa pesa contra ele.

∞ Fixe

“Nasceu, Declarou (DNV), Registrou (grátis), Reconheceu (pai)”.

São as quatro etapas, na ordem: o nascimento, a declaração do hospital, o registro e o reconhecimento do pai.

Atividade: verdadeiro ou falso: (a) a mãe solteira pode indicar o nome do pai no cartório; (b) só o pai biológico pode estar no registro; (c) o reconhecimento de paternidade só pode ser feito até o filho completar 18 anos.

(resposta na p. 386)

[1] Constituição Federal (CF), art. 5º, LXXVI; Lei 9.534/1997.
[2] Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 50.
[3] Código Civil (CC), art. 1.597.
[4] CC, arts. 1.607 a 1.609; Lei 8.560/1992.
[5] Lei 8.560/1992, art. 2º.
[6] Súmula 301 do STJ; Lei 8.560/1992, art. 2º-A, parágrafo único.
[7] CF, art. 227, §6º.
[8] CF, art. 7º, XVIII e XIX; ADCT, art. 10, §1º; Lei 11.770/2008 (Empresa Cidadã); Lei 15.371/2026 (nova licença-paternidade e salário-paternidade).
[9] STF, RE 898.060 (Tema 622), julgado em 2016.
[10] Provimento CNJ 63/2017, com alterações, hoje no Código Nacional de Normas (Provimento CNJ 149/2023).
[11] STF, ADO 20, julgada em dezembro de 2023.

14.2 NOME: MUDAR NO CARTÓRIO, NOME SOCIAL E GÊNERO

“Não gosto do meu nome”

Depois dos 18 anos, você pode mudar o **primeiro nome uma vez**, direto no cartório e sem explicar o motivo. Pessoas trans podem mudar nome e gênero também no cartório, sem cirurgia e sem juiz.

Entenda

- **Primeiro nome (prenome):** a partir dos 18 anos, a mudança pode ser feita **no cartório**, **uma vez**, **sem justificativa**[1]. Para desfazer, só com juiz.
- **Sobrenome:** em várias situações previstas na lei, é possível incluir sobrenomes da família, o do cônjuge ou companheiro, ou retirá-los depois do divórcio, também no cartório[2]. O cartório informa os documentos e os limites.
- **Menores:** a mudança passa pelos pais e, em regra, pelo juiz (por exemplo, quando o nome causa humilhação).
- **Pessoas trans:** podem mudar **nome e gênero** no cartório, **sem cirurgia, sem laudo e sem juiz**[3].
- **Nome social:** é o nome pelo qual a pessoa trans se identifica. Pode constar na **carteira de identidade (CIN)**, no SUS, no ENEM e deve ser respeitado em órgãos públicos[4].

Quer saber mais?

PR Arpen-PR (cartórios de registro civil do Paraná).

PR Defensoria Pública do Paraná (Núcleo da Diversidade).

Na vida real

- **A mudança de 2022 facilitou muito.** Antes, quase toda troca de nome exigia processo judicial. Hoje, o cartório resolve em poucos dias.
- **Mudar o nome não apaga o passado:** dívidas, processos e antecedentes continuam ligados ao CPF.
- **Desrespeitar o nome social** de forma intencional e humilhante pode gerar indenização e, conforme o caso, ser tratado como discriminação (ver ponto 5.3).

Passo a passo

1. Procure um **cartório de registro civil**. Ele informa se o pedido pode ser feito ali ou se precisa ser enviado ao cartório onde você foi registrado.
2. Leve documentos pessoais e as **certidões negativas** pedidas (cíveis, criminais, protesto).
3. Assine o pedido e pague as taxas (há gratuidade para quem não pode pagar, conforme o caso).
4. Com a nova certidão, atualize **RG ou CIN, CPF, título, banco e escola**.

Mito ou verdade

"Para mudar o nome, preciso de advogado e juiz." MITO

Para adultos, o cartório resolve.

"Pessoa trans precisa de cirurgia para mudar o gênero no documento." MITO

Desde 2018, a mudança é feita no cartório, sem cirurgia nem laudo.

? Mito ou verdade (continuação)

“Mudei de nome, então minhas dívidas sumiram.”

MITO

As dívidas continuam: o CPF é o mesmo.

∞ Fixe

“18 anos, 1 vez, 0 motivo” para o prenome.

Três números: a idade mínima, quantas vezes dá para mudar no cartório e quantos motivos você precisa dar.

Atividade: liste todos os documentos e cadastros que você precisaria atualizar depois de mudar de nome.

(resposta pessoal; sugestão no fim do capítulo)

[1] Lei 6.015/1973, art. 56, com redação da Lei 14.382/2022.
[2] Lei 6.015/1973, art. 57, com redação da Lei 14.382/2022.
[3] STF, ADI 4.275, julgada em 2018; Provimento CNJ 73/2018, hoje no Código Nacional de Normas.
[4] Decreto 8.727/2016; Decreto 10.977/2022 (Carteira de Identidade Nacional).

14.3

16 E 18 ANOS: O QUE VOCÊ PASSA A PODER FAZER E A EMANCIPAÇÃO

"Fiz 16 (ou 18). O que muda?"

Aos 16 você ganha meia-liberdade (vota, assina contratos com os pais, pode ser emancipado); aos 18 ganha a liberdade inteira, e também a responsabilidade inteira, inclusive a criminal.

Entenda

Idade	O que muda
14	Pode ser **aprendiz** (ver ponto 7.1)
16	Pode **votar** (opcional), **trabalhar** com carteira (fora de horário noturno e atividade perigosa), assinar contratos **com os pais** (ver ponto 13.1), fazer **testamento**[1], casar **com autorização dos pais**[2] e ser **emancipado**
18	**Capacidade plena**: assina tudo sozinho, **responde criminalmente** como adulto, voto obrigatório, pode tirar a **CNH**, alistamento militar para homens (ver ponto 2.5)

Emancipação: virar "maior" antes dos 18[3]

- **Pelos pais:** os dois vão ao **cartório** e fazem uma escritura, para jovens a partir dos **16 anos**. Não precisa de juiz.
- **Pelo juiz:** quando o jovem tem tutor.
- **Automática:** pelo casamento, por emprego público efetivo, por concluir faculdade, ou por ter **emprego ou negócio próprio** que garanta o próprio sustento (a partir dos 16).

Quer saber mais?

PR Colégio Notarial do Brasil, seção Paraná (tabelionatos).

→ Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no site do Planalto.

Na vida real

- **Emancipado não vira adulto para tudo.** Ele **não pode** tirar CNH, comprar bebida alcoólica nem entrar em locais proibidos para menores, e continua respondendo por **ato infracional**, não por crime (ver ponto 5.2).
- **Os pais podem continuar respondendo.** Há decisões do STJ dizendo que, na emancipação feita pelos pais, eles **seguem responsáveis** pelos danos que o filho causar, para evitar que a emancipação seja usada para fugir da responsabilidade. Depende do caso[4].
- **Casamento antes dos 16 é proibido** em qualquer caso, desde 2019[2].

Passo a passo: emancipação pelos pais

1. Os pais (os dois, ou um só se o outro faltar ou tiver perdido o poder familiar) vão ao **Tabelionato de Notas** com o jovem.
2. Fazem a **escritura pública de emancipação**.
3. A escritura é **registrada** no cartório de registro civil.
4. **Pense bem:** em regra, a emancipação **não tem volta**.

Mito ou verdade

"Emancipado pode tirar carteira de motorista." **MITO**

A habilitação exige 18 anos completos, mesmo para quem é emancipado.

"Com 16 anos posso fazer testamento." **VERDADE**

A partir dos 16 anos, a lei permite fazer testamento.

? Mito ou verdade (continuação)

“Com 16 anos posso me casar sem autorização dos pais.” **MITO**

Entre 16 e 18 anos, o casamento precisa da autorização dos dois pais.

∞ Fixe

“16 = meio-adulto, 18 = adulto inteiro, emancipado = adulto pela metade e, em regra, para sempre”.

O emancipado assina sozinho, mas continua menor para regras como bebida, CNH e ato infracional.

Atividade: um jovem emancipado de 17 anos quer: (a) alugar um apartamento sozinho; (b) comprar cerveja; (c) tirar a CNH. O que ele pode fazer?

(resposta na p. 386)

[1] CC, art. 1.860, parágrafo único.
[2] CC, arts. 1.517 e 1.520, com redação da Lei 13.811/2019.
[3] CC, art. 5º, parágrafo único.
[4] Decisões do STJ (ex.: AgRg no Ag 1.239.557/RJ); não é tese vinculante.

14.4 NAMORO OU UNIÃO ESTÁVEL?
“A gente só namora... né?”

União estável não depende de papel nem de tempo mínimo: basta viver como família, de forma pública e duradoura. E ela traz quase os mesmos efeitos do casamento, inclusive a divisão dos bens.

Entenda

1

- **União estável é** a convivência **pública, contínua e duradoura**, com o **objetivo de constituir família** agora (não no futuro).
- **Não exige** tempo mínimo, filhos, nem morar junto[2].
- **Vale para casais do mesmo sexo**[3].
- **Regime de bens:** se não houver contrato escrito, vale a **comunhão parcial**: o que foi comprado durante a união, com esforço presumido de ambos, é dividido meio a meio[4].
- **Herança:** o companheiro herda **como o cônjuge**, conforme decidiu o STF; quanto cada um recebe depende dos outros herdeiros e dos bens[5].
- **Pensão por morte** no INSS: também tem direito, provando a união.

Quer saber mais?

→ Tabelionatos de Notas e cartórios de registro civil.

PR Defensoria Pública do Paraná.

Na vida real

- **"Namoro qualificado" não é união estável.** Para o STJ, morar junto e **planejar** uma família para o futuro ainda é namoro. A união estável exige já viver como família **hoje**[6].
- **"Contrato de namoro"** é usado por casais que querem deixar claro que não há união estável. Ele ajuda como prova, mas **não vence a realidade**: se o casal vive como família, a Justiça pode reconhecer a união.
- **Na prática, o problema aparece no fim:** na separação ou na morte de um dos dois. Sem documento, é preciso provar com testemunhas, fotos, contas conjuntas e plano de saúde.

Passo a passo: formalizar

1. **Escritura pública** de união estável no Tabelionato de Notas, ou **termo declaratório** no cartório de registro civil[7].
2. Escolha o **regime de bens** (se não escolher, é comunhão parcial).
3. Para dissolver de forma amigável e sem filhos menores com pendências, o cartório também resolve (ver ponto 14.6).

Mito ou verdade

"União estável só depois de 5 anos juntos." **MITO**

A lei não exige tempo mínimo.

"Se não morar junto, não pode ser união estável." **MITO**

Morar junto não é obrigatório: o que conta é viver como família.

"Contrato de namoro impede qualquer união estável." **MITO**

Se o casal vive como família, o contrato não impede o reconhecimento.

∞ Fixe

Macete "P.C.D.F.": Pública, Contínua, Duradoura, com objetivo de Família.

As quatro letras são os quatro requisitos da união estável; precisam estar todos presentes.

Atividade: Ana e Bia moram juntas há 1 ano, dividem as contas e se apresentam como casal, e planejam ter filhos "um dia". Carla e Davi moram juntos há 4 anos por causa da faculdade e dizem que "um dia vão casar". Qual casal tem mais chance de ter união estável reconhecida?

(resposta na p. 386)

[1] CC, art. 1.723.
[2] Súmula 382 do STF.
[3] STF, ADI 4.277 e ADPF 132, julgadas em 2011.
[4] CC, art. 1.725.
[5] STF, RE 878.694 (Tema 809), julgado em 2017.
[6] CC, art. 1.723; jurisprudência do STJ (ex.: REsp 1.454.643/RJ).
[7] Provimento CNJ 141/2023, hoje no Código Nacional de Normas.

14.5

CASAMENTO: REGIMES DE BENS COM EXEMPLOS

"Vamos casar!"

O regime de bens decide **o que é de quem** se o casamento acabar. Se você não escolher nada, vale a comunhão parcial. E quem não pode pagar casa de graça.

Entenda

- **Habilitação:** o casal pede no cartório de registro civil, com documentos e duas testemunhas. Depois, a celebração.
- **Casamento gratuito:** para quem declara que não pode pagar[1]. Curitiba e outras cidades fazem **casamentos comunitários**.
- **Idade:** a partir dos 16, com autorização dos pais; antes dos 16, nunca[2].
- **Casais do mesmo sexo** podem casar em qualquer cartório[3].

Os regimes de bens, com o mesmo exemplo:

João tinha uma moto antes de casar. Durante o casamento, o casal comprou um apartamento. João herdou um terreno do avô. Eles se divorciam.

Regime	Moto (antes)	Apartamento (durante)	Terreno (herança)
Comunhão parcial (o padrão)[4]	Só de João	**Metade de cada um**	Só de João
Comunhão universal	Metade de cada	Metade de cada	Metade de cada (salvo exceções)
Separação total	Só de João	De quem pagou (se os dois pagaram, dos dois, na proporção)	Só de João

Quer saber mais?

→ Cartórios de registro civil (casamento comunitário).

PR Arpen-PR.

Entenda (continuação)

Regime	Moto (antes)	Apartamento (durante)	Terreno (herança)
Participação final nos aquestos	Só de João	Divisão do que cada um ganhou durante o casamento, no fim	Só de João

- **Para escolher um regime diferente da comunhão parcial**, é preciso fazer um **pacto antenupcial** em cartório, antes do casamento[5].

Na vida real

- **Maiores de 70 anos:** a lei prevê a separação de bens, mas o STF decidiu, em 2024, que o casal **pode escolher outro regime**, declarando essa vontade de forma expressa, por escritura pública[6].
- **Mudar de regime depois de casado** é possível, com pedido ao juiz e sem prejudicar credores[7].
- **"Comprou no meu nome, então é só meu"** não vale na comunhão parcial: o que é comprado durante o casamento é dos dois, mesmo que esteja no nome de um.

Passo a passo

1. Vá ao cartório de registro civil do bairro de um dos noivos.
2. Leve documentos, certidões de nascimento atualizadas e duas testemunhas.
3. Se for o caso, faça antes o **pacto antenupcial** no Tabelionato de Notas.
4. Aguarde o prazo dos **proclamas** (o edital) e marque a data.
5. Quer acrescentar o sobrenome do outro? Diga na habilitação.

? Mito ou verdade

“Casamento no papel é caro.” **MITO**

Há gratuidade para quem não pode pagar.

“Herança que recebi durante o casamento vai ser dividida no divórcio.” **MITO**

Na comunhão parcial, a herança fica só com quem a recebeu.

“Maior de 70 anos só pode casar com separação de bens.” **MITO**

Desde 2024, o casal pode escolher outro regime em cartório.

∞ Fixe

“O que veio antes ou de herança é meu; o que compramos juntos é nosso”.

É o regime padrão: divide-se só o que foi comprado durante a união.

Atividade: no regime de comunhão parcial, de quem é: (a) o carro que Maria comprou com o salário durante o casamento; (b) a casa que ela ganhou de herança do pai; (c) o celular que ela tinha antes de casar?

(resposta na p. 386)

[1] CC, art. 1.512, parágrafo único.
[2] CC, arts. 1.517 e 1.520.
[3] Resolução CNJ 175/2013; STF, ADI 4.277 e ADPF 132.
[4] CC, arts. 1.640 e 1.658 a 1.666.
[5] CC, arts. 1.639 e 1.653.
[6] STF, ARE 1.309.642 (Tema 1236), julgado em fevereiro de 2024; CC, art. 1.641, II.
[7] CC, art. 1.639, §2º.

14.6 DIVÓRCIO: QUANDO DÁ PARA FAZER EM CARTÓRIO

“Acabou. Como faço o divórcio?”

Para se divorciar não é preciso esperar nem dar motivo. Se os dois concordam, dá para fazer no cartório, com um advogado, em poucos dias.

Entenda

- **Divórcio é direito de cada um:** basta um querer. Não há prazo mínimo nem “culpado”[1].
- **No cartório (extrajudicial)**[2], quando:
  - os dois **concordam** com tudo (divisão de bens, pensão entre eles, nome);
  - há **advogado** (pode ser um só para os dois, ou a Defensoria);
  - **não há filhos menores** ou, se houver, **as questões deles (guarda, visitas e pensão) já foram resolvidas pelo juiz**[3].
- **Na Justiça (judicial):** quando não há acordo. O juiz pode decretar o divórcio **logo no início** e continuar discutindo o resto depois.

Na vida real

- **O divórcio no cartório é mais rápido** (dias, em vez de meses) e há **gratuidade** para quem declara não poder pagar.
- **O “divórcio unilateral” no cartório** (sem a concordância do outro) ainda **não existe**. Há uma proposta na reforma do Código Civil, em análise no Senado, que pode mudar ou não ser aprovada[4]. Hoje, sem acordo, é na Justiça.

Quer saber mais?

PR Defensoria Pública do Paraná.

→ Colégio Notarial do Brasil (tabelionatos).

Na vida real (continuação)

- **Divisão de bens pode ficar para depois.** É possível divorciar agora e partilhar os bens mais tarde.
- **Violência doméstica:** a vítima pode pedir o divórcio no **Juizado de Violência Doméstica**, que tem prioridade (ver ponto 5.8).

Passo a passo: divórcio em cartório

1. Conversem e combinem tudo: bens, pensão entre vocês, sobrenome.
2. Procurem um **advogado** ou a **Defensoria Pública**.
3. Levem certidão de casamento, documentos, documentos dos bens e o pacto antenupcial, se houver.
4. Cumpridos os requisitos, assinem a **escritura pública de divórcio** no Tabelionato de Notas, com o advogado ou defensor.
5. Averbem o divórcio na certidão de casamento.

Mito ou verdade

"Preciso estar separado há 2 anos para me divorciar."

MITO

Desde 2010 não há prazo.

"Com filho menor, nunca dá para divorciar em cartório."

MITO

Dá, se a guarda e a pensão já foram resolvidas pelo juiz.

"Se o outro não quiser, não consigo divorciar."

MITO

Na Justiça, basta um querer.

∞ Fixe

“Acordo, Advogado, e filhos Acertados” (os 3 A).

Os três A são as três condições para o divórcio no cartório.

Atividade: este casal pode se divorciar em cartório? Pedro e Paula concordam com tudo, têm um filho de 5 anos, e a guarda e a pensão ainda não foram resolvidas.

(resposta na p. 386)

[1] CF, art. 226, §6°, com redação da Emenda Constitucional 66/2010.
[2] Código de Processo Civil (CPC), art. 733; Lei 11.441/2007.
[3] Resolução CNJ 35/2007, com alterações da Resolução CNJ 571/2024.
[4] Projeto de Lei 4/2025 (reforma do Código Civil), no Senado.

14.7

FILHOS: GUARDA COMPARTILHADA, PENSÃO E OBRIGAÇÃO DOS AVÓS

“Quem fica com as crianças? E a pensão?”

A regra preferida pela lei é a **guarda compartilhada**, em que pai e mãe decidem juntos. E a pensão **não acaba sozinha aos 18**: só termina com decisão do juiz.

Entenda

- **Guarda compartilhada é a regra preferencial**[1], mas o juiz pode escolher outra forma se isso proteger melhor a criança: os dois decidem juntos sobre escola, saúde e religião. **Não é** dividir os dias meio a meio, e **não acaba com a pensão**.
- **Exceções:** um dos pais não quer a guarda, ou há **risco de violência doméstica**[2].
- **Pensão (alimentos):** calculada pela **necessidade** do filho e pela **possibilidade** de quem paga[3]. **Não existe** um percentual fixo “de 30%” na lei.
- **Começa antes do nascimento:** a gestante pode pedir **alimentos gravídicos** ao suposto pai[4].
- **Avós podem ser chamados a pagar**, mas só **de forma complementar**, se os pais não puderem[5].

Quer saber mais?

PR Defensoria Pública do Paraná.

PR CEJUSC do Tribunal de Justiça do Paraná (mediação gratuita): tjpr.jus.br.

Na vida real

- **A pensão não termina automaticamente aos 18.** O pai ou a mãe precisa pedir ao juiz, e o filho é ouvido[6]. Se ainda precisar, por exemplo por estar estudando (faculdade ou curso técnico), a pensão pode continuar. **Não existe** uma idade automática para acabar; muitos juízes usam os 24 anos como referência.
- **Atrasou?** Na cobrança pelo rito da prisão, entram as **3 parcelas anteriores ao processo** e as que vencerem durante ele. O juiz pode decretar a **prisão** (de 1 a 3 meses, em regime fechado), e o nome pode ser **protestado** e negativado[7].
- **Pagar "em coisas"** (fraldas, mercado) em vez de dinheiro pode não ser descontado da pensão, se não estiver combinado na decisão. **Pague por Pix ou depósito**, com descrição.
- **Alienação parental** (falar mal do outro para afastar o filho, criar obstáculos às visitas) é proibida por lei e pode levar a advertência, multa e mudança da guarda[8].

Passo a passo

1. **Tentem um acordo**, se possível com mediação (os CEJUSCs do Tribunal de Justiça fazem de graça).
2. Procure a **Defensoria Pública** ou um advogado para a ação de guarda e alimentos (ou para homologar o acordo).
3. Guarde **comprovantes** de todas as despesas do filho e de todos os pagamentos.
4. Pensão atrasada? Peça a **execução** (prisão ou penhora) pela Defensoria.

? Mito ou verdade

“Na guarda compartilhada ninguém paga pensão.” **MITO**

A guarda compartilhada não acaba com a pensão.

“Pensão acaba no dia em que o filho faz 18.” **MITO**

Ela não acaba sozinha: o juiz precisa decidir, e pode continuar se o filho estuda.

“Os avós podem ter de ajudar na pensão.” **VERDADE**

Os avós podem completar a pensão quando os pais não conseguem pagar.

∞ Fixe

“Precisa x Pode = Proporcional”.

A pensão equilibra a necessidade de quem recebe com a possibilidade de quem paga.

“3 últimas parcelas, 3 meses no máximo”.

As 3 parcelas antes do processo (mais as que vencerem) permitem pedir a prisão, que dura no máximo 3 meses.

Atividade: o pai de Lucas parou de pagar a pensão no dia em que Lucas fez 18 anos, mas Lucas está no primeiro ano da faculdade. O pai agiu certo?

(resposta na p. 386)

[1] CC, arts. 1.583 e 1.584, §2º, com redação da Lei 13.058/2014.
[2] CC, art. 1.584, §2º, com redação da Lei 14.713/2023.
[3] CC, art. 1.694, §1º.
[4] Lei 11.804/2008.
[5] CC, art. 1.698; Súmula 596 do STJ.
[6] Súmula 358 do STJ.
[7] CPC, art. 528, §§1º, 3º, 4º e 7º; Súmula 309 do STJ.
[8] Lei 12.318/2010, com alterações da Lei 14.340/2022.

14.8

ADOÇÃO: COMO FUNCIONA E O QUE É "ADOÇÃO À BRASILEIRA"

"Quero adotar" (ou "fui adotado")

Adoção sempre depende de decisão da Justiça, em regra pelo cadastro nacional, e é para sempre. Registrar o filho de outra pessoa como se fosse seu é crime, e entregar um bebê para adoção pela Justiça é um direito da mãe, não um crime.

Entenda

1

- **Quem pode adotar:** maiores de 18 anos, de qualquer estado civil, solteiros ou casais (inclusive do mesmo sexo), **16 anos mais velhos** que a criança[2].
- **Em regra, avós e irmãos não podem adotar** o neto ou o irmão (mas podem ter a guarda ou a tutela). Em casos excepcionais, a Justiça já analisou de forma diferente[3].
- **A adoção é irrevogável** e o adotado tem **os mesmos direitos** de qualquer filho, inclusive herança[4].
- **Direito de saber a origem:** o adotado pode conhecer a família biológica e ver o processo a partir dos 18 anos (antes, com acompanhamento)[5].
- **Entrega voluntária:** a gestante ou mãe que não quer ou não pode criar o bebê pode entregá-lo **legalmente** à Vara da Infância, com sigilo e sem ser punida[6].

Quer saber mais?

→ Sistema Nacional de Adoção: cnj.jus.br.

PR Vara da Infância e Juventude de Curitiba (TJPR).

PR Grupos de apoio à adoção do Paraná.

Na vida real

- **“Adoção à brasileira”** (registrar como seu o filho de outra pessoa, sem processo) é **crime**[7]. Mesmo assim, depois de anos de convivência, a Justiça muitas vezes **mantém o vínculo**, pelo bem da criança.
- **A fila é longa para bebês**, mas muitas crianças **maiores, grupos de irmãos e crianças com deficiência** também esperam uma família. A **adoção tardia** é incentivada.
- **Apadrinhamento afetivo:** quem não pode adotar pode **apadrinhar** uma criança acolhida, visitando e passeando com ela[8].
- **Licença:** quem adota tem direito à **licença-maternidade** (ou paternidade), conforme o seu vínculo de trabalho[9].

Passo a passo

1. Procure a **Vara da Infância e Juventude** da sua cidade.
2. Apresente documentos e participe do **curso de preparação**.
3. Passe pela **avaliação** da equipe técnica (psicólogos e assistentes sociais).
4. Habilitado, você entra no **Sistema Nacional de Adoção (SNA)**.
5. Quando surgir uma criança compatível, começa a **aproximação** e o **estágio de convivência**.
6. O juiz dá a **sentença** e é feito o novo registro.

Mito ou verdade

“Solteiro não pode adotar.” **MITO**

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar, seja qual for o estado civil.

? Mito ou verdade (continuação)

“Entregar o bebê para adoção é crime de abandono.” **MITO**

Entregar o bebê pela Justiça (Vara da Infância) é um direito, não crime.

“Adoção pode ser desfeita se não der certo.” **MITO**

É irrevogável.

∞ Fixe

“Vara, Curso, Cadastro, Convivência, Certidão” (o caminho da adoção).

Cada palavra é uma etapa do passo a passo.

Atividade: desenhe a “trilha da adoção” com os 5 passos acima, como um mapa de jornada escoteira.

(resposta pessoal)

[1] Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 39 a 52-D.
[2] ECA, art. 42, caput e §3°.
[3] ECA, art. 42, §1°.
[4] ECA, arts. 39, §1°, e 41; CF, art. 227, §6°.
[5] ECA, art. 48.
[6] ECA, art. 19-A, incluído pela Lei 13.509/2017.
[7] Código Penal, art. 242.
[8] ECA, art. 19-B.
[9] CLT, art. 392-A (empregadas com carteira); Lei 8.213/1991, art. 71-A.

14.9 CONSELHO TUTELAR: O QUE FAZ E QUANDO PROCURAR

“Vão chamar o Conselho Tutelar!”

O Conselho Tutelar é o “guardião” dos direitos de crianças e adolescentes na cidade: atende casos de violência, abandono e evasão escolar. Não é polícia, não é juiz e não existe para dar susto.

Entenda

1

- **Quem são:** 5 conselheiros eleitos pela comunidade, a cada 4 anos, em cada região da cidade.
- **O que fazem:**
  - atendem crianças, adolescentes e famílias;
  - aplicam algumas **medidas de proteção** (encaminhar a tratamento, matricular na escola, incluir em programas sociais). Afastar a criança da família, em regra, é decisão do juiz[2];
  - **requisitam** serviços de saúde, educação e assistência;
  - avisam o **Ministério Público** e o juiz quando necessário.
- **O que NÃO fazem:** não prendem, não julgam, não decidem guarda nem pensão, não aplicam medidas por ato infracional (isso é do juiz).
- **A escola é obrigada a comunicar** ao Conselho casos de maus-tratos, faltas repetidas e evasão[3].

Quer saber mais?

PR Conselhos Tutelares de Curitiba: Central 156 da Prefeitura (confira no portal da Prefeitura).

→ Disque 100.

Na vida real

- **"Vou chamar o Conselho Tutelar" não deve ser ameaça.** O Conselho existe para **proteger**, e o primeiro esforço é sempre manter a criança **com a família**, com apoio.
- **O adolescente pode procurar o Conselho sozinho.** Não precisa de autorização dos pais.
- **Retirar a criança da família** é medida extrema. Em emergência, o Conselho pode providenciar proteção imediata, mas deve comunicar sem demora o Ministério Público e o juiz.

Passo a passo: quando procurar

1. Criança ou adolescente sofrendo **violência**, abuso ou negligência.
2. Criança **sozinha**, abandonada ou trabalhando.
3. Fora da escola ou faltando muito.
4. **Como:** vá ao Conselho Tutelar da sua região, ligue para ele, ou use o **Disque 100** (anônimo). Em emergência, **190**.

Mito ou verdade

"O Conselho Tutelar tira os filhos de quem é pobre." **MITO**

Pobreza não é motivo para perder os filhos[4].

"Adolescente pode ir sozinho ao Conselho." **VERDADE**

O Conselho Tutelar atende a criança e o adolescente diretamente.

"O Conselho Tutelar decide quem fica com a guarda." **MITO**

Quem decide a guarda é o juiz.

∞ Fixe

“Conselho Tutelar: Cuida, Encaminha, Avisa” (não Prende, não Julga).

Três verbos do que o Conselho faz e dois do que ele não faz.

Atividade: em quais casos você procuraria o Conselho Tutelar? (a) um colega com marcas de agressão que diz apanhar em casa; (b) um vizinho de 10 anos que fica sozinho em casa a noite toda; (c) um amigo que tirou nota baixa.

(resposta na p. 386)

[1] ECA, arts. 131 a 140.
[2] ECA, arts. 101, 93 e 136.
[3] ECA, art. 56.
[4] ECA, art. 23.

Respostas das atividades

14.1 (a) **Verdadeiro.** (b) **Falso**: o pai socioafetivo também pode constar, e até os dois juntos. (c) **Falso**: pode ser feito a qualquer tempo, até depois da morte.

14.2 **Documentos e cadastros a atualizar (sugestão):** RG ou CIN, CPF, título de eleitor, CNH, passaporte, carteira de trabalho, cadastro no INSS, bancos e cartões, escola ou faculdade, plano de saúde, cadastro do SUS e redes sociais.

14.3 (a) **Pode**, em regra: emancipado assina contratos civis sozinho. (b) **Não pode**: a proibição de venda de bebida a menores continua. (c) **Não pode**: a CNH exige 18 anos.

14.4 O casal **Ana e Bia**: vivem como família hoje (contas, apresentação pública). Carla e Davi parecem ter um **namoro qualificado**: o plano de família é para o futuro.

14.5 (a) **Dos dois** (comprado durante o casamento). (b) **Só dela** (herança). (c) **Só dela** (já tinha antes).

14.6 **Ainda não.** Neste caso, como a guarda e a pensão do filho ainda não foram resolvidas, primeiro elas precisam ir ao juiz. Depois disso, cumpridos os outros requisitos, o divórcio pode ser feito em cartório.

14.7 **Não.** A pensão não acaba sozinha aos 18. O pai precisa pedir ao juiz, e, como Lucas está na faculdade, é provável que a pensão continue.

14.9 (a) **Sim.** (b) **Sim**: é situação de negligência e risco. (c) **Não**: nota baixa é com a escola e a família.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **14.1** Registro e primeira certidão são gratuitos; todo filho pode saber quem é o pai. *Macete:* “Nasceu, Declarou, Registrou, Reconheceu”.
- ☐ **14.2** Aos 18, dá para mudar o primeiro nome uma vez, no cartório, sem motivo. *Macete:* “18 anos, 1 vez, 0 motivo”.
- ☐ **14.3** Aos 16, meia-liberdade; aos 18, liberdade e responsabilidade inteiras. Emancipado não vira adulto para tudo. *Macete:* “16 = meio-adulto, 18 = adulto inteiro”.
- ☐ **14.4** União estável não depende de papel nem de tempo: basta viver como família. *Macete:* P.C.D.F. (Pública, Contínua, Duradoura, Família).
- ☐ **14.5** Sem escolha, vale a comunhão parcial: o que é comprado durante o casamento é dos dois. *Macete:* “O que veio antes ou de herança é meu”.
- ☐ **14.6** Divórcio não exige prazo nem motivo; com acordo, dá para fazer em cartório. *Macete:* os 3 A (Acordo, Advogado, filhos Acertados).
- ☐ **14.7** Guarda compartilhada é a regra preferida; a pensão não acaba sozinha aos 18. *Macete:* “Precisa x Pode = Proporcional”.
- ☐ **14.8** Adoção passa pela Justiça e é para sempre; entregar o bebê pela Justiça é direito da mãe. *Macete:* “Vara, Curso, Cadastro, Convivência, Certidão”.
- ☐ **14.9** O Conselho Tutelar protege; não prende nem julga. *Macete:* “Cuida, Encaminha, Avisa”.

Anotações

PARTE V · CASA E FAMÍLIA

15

Bens, velhice e despedidas

Herança, testamento, casa, carro, cuidar dos pais e decidir sobre o fim da vida.

NESTE CAPÍTULO

15.1 “Morreu alguém da família” 391
Os primeiros passos: certidão, contas e benefícios

15.2 “Quem fica com o quê?” 395
Herança: inventário, quem herda e as dívidas do falecido

15.3 “Quero deixar tudo organizado” 400
Testamento e doação em vida

15.4 “Vou comprar uma casa (ou um terreno)” 403
Imóvel: registro, contrato de gaveta e usucapião

15.5 “Vendi meu carro e as multas continuam chegando” 407
Comprar ou vender um carro

15.6 “Meus pais estão envelhecendo” 410
Cuidar dos pais idosos: procuração, curatela e dever de cuidado

15.7 “Meu irmão tem deficiência. Quais são os direitos dele?” 413
Pessoa com deficiência: autonomia e direitos principais

15.8 “Quero ser doador” (ou “não quero ser mantido vivo por aparelhos”) 416
Doação de órgãos e testamento vital

15.9 “Com quem fica o cachorro?” 419
Pets na família: guarda, visitas e despesas após a separação

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 422.

15.1 OS PRIMEIROS PASSOS: CERTIDÃO, CONTAS E BENEFÍCIOS

“Morreu alguém da família”

Nas primeiras horas: declaração de óbito, certidão (gratuita) e funeral. Nas primeiras semanas: pedir a pensão por morte no INSS (de preferência em até 90 dias) e começar a pensar no inventário.

Entenda

- **Declaração de Óbito (DO):** é o documento médico. No hospital, o médico emite. Em casa, chame o **SAMU (192)**. Se a morte foi violenta ou suspeita (acidente, crime), chame a **polícia (190)**: o corpo vai ao **IML**.
- **Certidão de óbito:** feita no cartório de registro civil com a DO. É **gratuita**[1]. O registro deve ser feito logo, em regra em até 24 horas; se não for possível (por distância ou outro motivo relevante), dentro do prazo maior da lei[2].
- **Pensão por morte (INSS)**[3]:
  - em regra, pedida em até **90 dias** da morte, é paga **desde a data da morte**; depois disso, só a partir do pedido;
  - para filhos menores de 16 anos, o prazo é de **180 dias**;
  - para o cônjuge ou companheiro, a duração depende da idade e do tempo de união.
- **Valores pequenos sem inventário:** FGTS, PIS/PASEP, salários atrasados, restituição do imposto de renda e pequenos saldos bancários podem ser pagos aos dependentes **sem inventário**, com um pedido simples[4].

Quer saber mais?

→ Meu INSS e telefone 135.
→ Valores a Receber: valoresareceber.bcb.gov.br.
→ Busca de seguros de vida: susep.gov.br.

Entenda (continuação)

- **Seguro de vida** vai direto para os beneficiários indicados e **não entra na herança**[5].

Na vida real

- **Usar o cartão ou o Pix do falecido** depois da morte, mesmo para pagar o funeral, pode criar problemas no inventário e até ser considerado irregular. Peça orientação antes.
- **Golpistas leem obituários.** É comum a ligação de "advogado" ou "banco" cobrando uma dívida do falecido ou oferecendo "liberar um valor" mediante Pix. **Desconfie** (ver ponto 12.1).
- **As dívidas do falecido não passam para os filhos** além do valor da herança (ver ponto 15.2).
- **Funeral de quem não pode pagar:** muitas prefeituras, incluindo Curitiba, têm serviço funerário social gratuito ou com desconto.

Passo a passo

Primeiras horas:

1. Declaração de óbito (hospital, SAMU ou IML).
2. Cartório: certidão de óbito (leve documentos do falecido).
3. Funeral e sepultamento.

Primeiras semanas:

4. Pedir a **pensão por morte** no Meu INSS ou pelo 135.
5. Avisar o **banco**, o empregador, o plano de saúde e a operadora.
6. Procurar **seguros de vida** (consulte a SUSEP, que reúne informações sobre seguros e previdência em nome do falecido) e valores esquecidos (**Valores a Receber**, no site do Banco Central).

Passo a passo (continuação)

7. Juntar documentos dos bens e procurar um advogado ou a Defensoria para o **inventário**, que deve começar em até **2 meses** (ver ponto 15.2).

Mito ou verdade

"Certidão de óbito é paga." **MITO**

A primeira certidão de óbito é gratuita.

"Os filhos herdam as dívidas do pai." **MITO**

As dívidas só são pagas até o valor da herança. O resto não passa para os filhos.

"Tenho até 1 ano para pedir a pensão sem perder nada." **MITO**

O prazo é de 90 dias (180 para filhos menores de 16).

∞ Fixe

Macete "D.O.C.E.": Declaração, Óbito (certidão), Comunicação (banco, INSS, empregador), Encaminhar (pensão e inventário).

Cada letra é uma etapa, na ordem em que acontece.

Atividade: a família de Dona Rosa pediu a pensão por morte 5 meses depois do falecimento do marido. A partir de quando ela vai receber?

(resposta na p. 422)

[1] Lei 9.534/1997; Lei 6.015/1973, art. 30.
[2] Lei 6.015/1973, arts. 77 e 78.
[3] Lei 8.213/1991, arts. 74 e 77.
[4] Lei 6.858/1980.
[5] CC, art. 794.

15.2 HERANÇA: INVENTÁRIO, QUEM HERDA E AS DÍVIDAS DO FALECIDO

"Quem fica com o quê?"

A lei define quem herda e em que ordem; metade dos bens é reservada à família próxima; o inventário deve começar em 2 meses; e **ninguém paga dívida do falecido com o próprio dinheiro**, só até o limite da herança.

Entenda

1. Meação não é herança. Antes de dividir a herança, separa-se a parte que **já era** do viúvo ou da viúva pelo regime de bens (ver ponto 14.5). Na comunhão parcial, o cônjuge fica com **metade dos bens comprados durante o casamento**. Isso é **meação**, não herança.

2. Quem herda, em ordem (em regra, só passa para a próxima linha se não houver ninguém na anterior; o cônjuge ou companheiro pode herdar junto com filhos ou pais)[1]:

Ordem	Quem herda
1º	**Filhos** (e netos, se um filho já morreu), **junto com o cônjuge** em alguns casos
2º	**Pais** (e avós), junto com o cônjuge
3º	**Cônjuge** ou companheiro, sozinho
4º	**Parentes colaterais** até o 4º grau: primeiro os **irmãos**; na falta deles, sobrinhos, depois tios e, por fim, primos
Ninguém	O **município** fica com os bens

Quer saber mais?

PR Defensoria Pública do Paraná.

→ Colégio Notarial do Brasil (inventário em cartório): e-notariado.org.br.

PR Receita Estadual do Paraná (ITCMD): fazenda.pr.gov.br.

Entenda (continuação)

- **O companheiro de união estável herda igual ao cônjuge**[2].
- **Todos os filhos herdam igual**, do casamento ou não, biológicos ou adotivos[3].
- **Enteado não herda**, a não ser que tenha sido adotado ou reconhecido como filho socioafetivo (ver ponto 14.1).

3. A legítima: metade é "reservada". Quem tem filhos, pais ou cônjuge (os **herdeiros necessários**) só pode dispor livremente, em testamento, de **metade** dos bens. A outra metade é deles, por lei[4] (ver ponto 15.3).

4. Exemplo completo:

Seu Carlos morreu. Era casado com Dona Lúcia em comunhão parcial e tinha 2 filhos. Durante o casamento, compraram uma casa de R$ 400 mil. Antes de casar, ele já tinha um terreno de R$ 100 mil.

*- **Casa (comprada durante o casamento):** R$ 200 mil são da Dona Lúcia (meação). Os outros R$ 200 mil vão para os 2 filhos (R$ 100 mil cada). Nos bens comuns, a viúva já tem a meação e não herda junto.*

*- **Terreno (bem particular dele):** é dividido entre a viúva e os 2 filhos, em partes iguais (cerca de R$ 33 mil cada)*[5].

5. Inventário: o "processo da herança"

- **Prazo:** abrir em até **2 meses** da morte e terminar em 12[6]. O atraso gera **multa no imposto** (o ITCMD, cobrado pelo estado)[7].
- **No cartório (extrajudicial):** quando os herdeiros **concordam**, sempre com advogado. Desde 2024, em algumas situações, é possível **mesmo com herdeiro menor de idade ou com testamento**, cumpridos os requisitos do CPC e do CNJ (como a concordância do Ministério Público)[8].
- **Na Justiça (judicial):** quando há briga entre os herdeiros.
- **Herança de pequeno valor** sem imóveis pode ter um procedimento simplificado (arrolamento), e alguns valores dispensam inventário (ver ponto 15.1).

6. Dívidas do falecido[9]

Entenda (continuação)

- **São pagas com os bens da herança**, antes da divisão.
- **Se as dívidas forem maiores que a herança**, o que sobra **não passa** para os herdeiros. Ninguém paga com o próprio salário.
- **O banco não pode** cobrar do filho a dívida do pai como se fosse do filho.

Na vida real

- **Inventário atrasado trava a vida.** Sem inventário, o imóvel **não pode ser vendido nem financiado**, o carro fica no nome do falecido e, com o tempo, herdeiros também morrem, criando "inventários em cadeia" caros e demorados. Esse é um dos problemas mais comuns nas famílias brasileiras, principalmente com casas e terrenos sem escritura.
- **Renunciar à herança** é possível, mas só por **escritura pública ou no processo**, e é **tudo ou nada**: não dá para aceitar só a parte boa[10]. Atenção: "renunciar em favor do irmão" é, na verdade, **ceder**, e paga imposto.
- **Quem matou não herda.** Quem é condenado por homicídio doloso (ou tentativa) contra a pessoa de quem herdaria fica **excluído** da herança, por **indignidade**. Desde 2023, a condenação definitiva por esse crime já produz a exclusão, sem precisar de outro processo[11].
- **Herança digital:** ainda **não há lei específica**. Fotos, e-mails e redes sociais seguem os **termos de uso** de cada plataforma, e, sem lei, a Justiça decide caso a caso. Criptomoedas, milhas e saldos em contas digitais **têm valor e entram na herança**. A reforma do Código Civil, ainda no Senado, propõe regras para o tema[12].
- **Imposto (ITCMD):** cada estado define a alíquota. A reforma tributária determinou que ele passe a ser **progressivo** (quem herda mais paga um percentual maior), mas as faixas dependem da lei de cada estado[13].

Passo a passo: o inventário

1. Reúna a **certidão de óbito**, os documentos de todos os herdeiros e os documentos dos bens (matrículas, documentos de veículos, extratos).
2. Procure um **advogado** ou a **Defensoria Pública** (que faz inventários para quem não pode pagar).
3. Escolham o caminho: **cartório** (se todos concordam) ou **Justiça**.
4. Façam a lista de **bens e dívidas** e paguem o **ITCMD**.
5. Assinem a **escritura de partilha** (ou recebam a sentença).
6. **Registrem** a partilha nos cartórios de imóveis e transfiram os veículos.

Mito ou verdade

"Filho herda as dívidas do pai." **MITO**

As dívidas só são pagas até o valor da herança. O resto não passa para os filhos.

"A viúva sempre herda metade de tudo." **MITO**

Depende do regime e de meação x herança.

"Posso deixar todos os meus bens para quem eu quiser." **MITO**

Quem tem herdeiros necessários só pode deixar metade para quem quiser.

"Inventário pode esperar." **MITO**

Há multa e a vida fica travada.

∞ Fixe

“Desce, Sobe, Lado, Lado” (Descendentes, Ascendentes, Cônjuge ao lado, Colaterais ao lado).

Primeiro os de baixo (filhos), depois os de cima (pais), depois quem está ao lado (cônjuge) e, por último, os parentes ao lado (irmãos).

“A dívida morre no limite da herança”.

O que a herança não cobre não passa para o bolso dos herdeiros.

Atividade: Dona Marta morreu solteira, sem filhos, e deixou os pais vivos e um irmão. Quem herda?

(resposta na p. 422)

[1] CC, arts. 1.829 a 1.844.
[2] STF, RE 878.694 (Tema 809), julgado em 2017.
[3] CF, art. 227, §6º; CC, art. 1.596.
[4] CC, arts. 1.789, 1.845 e 1.846.
[5] CC, arts. 1.829, I, e 1.832; STJ, REsp 1.368.123/SP (Segunda Seção), julgado em 2015.
[6] CPC, art. 611.
[7] Súmula 542 do STF.
[8] CPC, art. 610; Resolução CNJ 35/2007, com alterações da Resolução CNJ 571/2024.
[9] CC, arts. 1.792 e 1.997; CPC, art. 796.
[10] CC, arts. 1.806 e 1.808.
[11] CC, arts. 1.814 e 1.815-A, incluído pela Lei 14.661/2023.
[12] Projeto de Lei 4/2025 (reforma do Código Civil), em análise no Senado.
[13] CF, art. 155, §1º, VI, incluído pela Emenda Constitucional 132/2023.

15.3

TESTAMENTO E DOAÇÃO EM VIDA

"Quero deixar tudo organizado"

Com testamento, você decide o destino de **metade** dos seus bens (ou de tudo, se não tiver filhos, pais ou cônjuge), e pode também reconhecer um filho ou escolher um tutor para os filhos menores.

Entenda

- **Quem pode fazer:** qualquer pessoa a partir dos **16 anos**, lúcida[1].
- **O que pode ter no testamento:** divisão da parte disponível, deixar algo para um amigo ou uma instituição (como o grupo escoteiro!), **reconhecer um filho**, **nomear tutor** para os filhos menores[2].
- **Tipos principais:**

Tipo	Como é feito	Segurança
Público	No tabelionato, com 2 testemunhas[3]	⭐⭐⭐ O mais seguro
Particular	Escrito pela pessoa, lido e assinado diante de 3 testemunhas[4]	⭐ Depende de as testemunhas confirmarem depois
Cerrado	Escrito pela pessoa (ou a pedido dela), aprovado e "lacrado" pelo tabelião, com 2 testemunhas	⭐⭐

- **Codicilo:** um bilhete assinado para coisas **pequenas**: o funeral, objetos pessoais, pequenas quantias[5].

Quer saber mais?

PR Colégio Notarial do Brasil, seção Paraná.

→ Registro Central de Testamentos (CENSEC).

Entenda (continuação)

Doação em vida:

- **Doar para um filho** é considerado **adiantamento da herança**: no inventário, o valor é "devolvido à conta" (colação), salvo se o doador dispensou isso, dentro da parte disponível[6].
- **Não pode doar tudo** sem reservar o suficiente para viver[7], nem doar mais do que a parte disponível, se tiver herdeiros necessários[8].
- **Doação com usufruto:** os pais doam a casa aos filhos, mas **continuam morando** nela até morrer. É muito usado para evitar o inventário daquele bem.

Na vida real

- **Testamento evita brigas**, principalmente em famílias com filhos de mais de um relacionamento, ou quando alguém quer beneficiar quem cuidou dele.
- **Animal não pode herdar**, porque não é pessoa. Mas você pode deixar o pet e um valor para uma pessoa, **com o encargo** de cuidar dele (ver ponto 15.9).
- **Testamento particular sem testemunhas** não é uma forma normal: só pode valer em situação excepcional, declarada no próprio papel, e o juiz decide[9].

Passo a passo: testamento público

1. Pense no que quer deixar e para quem (respeitando a legítima).
2. Vá a um **Tabelionato de Notas** com documentos e 2 testemunhas que não sejam herdeiras.
3. O tabelião escreve, lê em voz alta e todos assinam.
4. O testamento fica registrado e pode ser **mudado a qualquer momento**.

? Mito ou verdade

“Testamento é só para rico.” **MITO**

Qualquer pessoa pode fazer testamento, e ele evita brigas na família.

“Com 16 anos posso fazer testamento.” **VERDADE**

A partir dos 16 anos, a lei permite fazer testamento.

“Testamento não pode ser mudado.” **MITO**

Vale o último.

∞ Fixe

“Metade é da família, metade é da minha vontade”.

Quem tem herdeiros necessários só decide livremente sobre metade dos bens.

Atividade: Seu Antônio tem 3 filhos e bens de R$ 300 mil. Quanto ele pode deixar, em testamento, para a vizinha que cuidou dele?

(resposta na p. 422)

[1] CC, arts. 1.857 e 1.860.
[2] CC, arts. 1.609, III, e 1.729, parágrafo único.
[3] CC, art. 1.864.
[4] CC, art. 1.876.
[5] CC, art. 1.881.
[6] CC, arts. 544, 2.002 e 2.005.
[7] CC, art. 548.
[8] CC, art. 549.
[9] CC, art. 1.879.

15.4

IMÓVEL: REGISTRO, CONTRATO DE GAVETA E USUCAPIÃO

“Vou comprar uma casa (ou um terreno)”

“Quem não registra não é dono”: na compra e venda, a propriedade só passa com o registro na matrícula, no Cartório de Registro de Imóveis. E quem mora há anos num lugar, como se fosse dono, pode conseguir o título por usucapião.

Entenda

- **Na compra e venda, a propriedade só passa com o registro** na matrícula do imóvel[1]. (Na herança e na usucapião, as regras são outras.) Contrato, recibo e até escritura, sem registro, não fazem de você o dono perante todos.
- **Escritura pública** é exigida para imóveis de valor acima de **30 salários mínimos**[2]. No financiamento bancário, o próprio contrato do banco substitui a escritura[3].
- **Dívidas de condomínio acompanham o imóvel:** quem compra pode ter de pagar as dívidas antigas[4]. Peça a declaração de quitação antes.
- **Impostos:** o comprador paga o **ITBI** à prefeitura, além das taxas de cartório.

Usucapião: virar dono pelo tempo[5]

Tipo	Tempo	Requisitos principais
Especial urbana	5 anos	Até 250 m², morar nele, não ter outro imóvel
Especial rural	5 anos	Até 50 hectares, morar e produzir, não ter outro imóvel

Quer saber mais?

→ Registro de Imóveis: registradores.onr.org.br (matrícula online).

PR COHAB Curitiba (regularização fundiária).

Entenda (continuação)

Tipo	Tempo	Requisitos principais
Familiar	2 anos	Imóvel urbano até 250 m², que era do casal; o ex-cônjuge ou ex-companheiro abandonou o lar; posse direta e exclusiva, sem oposição
Ordinária	10 anos (ou 5)	Com um título "quase perfeito" e boa-fé
Extraordinária	15 anos (ou 10, se mora ou fez obras)	Posse sem interrupção e sem oposição

- **Imóvel público não pode ser usucapido**[6].

Na vida real

- **O "contrato de gaveta"** (compra sem registro, comum em financiamentos "passados para frente") vale entre as partes, mas é arriscado: se o vendedor tiver dívidas, o imóvel pode ser penhorado; se ele morrer, o comprador depende do inventário. Ainda assim, o STJ protege o comprador que tem a posse, permitindo que ele defenda o imóvel contra a penhora (embargos de terceiro)[7].
- **A usucapião pode ser feita no cartório**, sem juiz, quando não há disputa[8].
- **Regularização fundiária (REURB):** bairros inteiros irregulares podem ser regularizados pela prefeitura, de graça para a população de baixa renda[9].
- **Comprar na planta e desistir:** a construtora pode reter parte do valor pago, conforme o contrato e o tipo de empreendimento. A lei fixa limites (até 25%, ou até 50% nos empreendimentos com patrimônio de afetação)[10].

Passo a passo: antes de comprar

1. Peça a **matrícula atualizada** do imóvel (certidão de inteiro teor e de ônus) no Registro de Imóveis.
2. Confirme que o vendedor é **o dono que está na matrícula**.
3. Peça as **certidões do vendedor** (cíveis, trabalhistas, federais) e a declaração de **quitação do condomínio** e do IPTU.
4. Assine a **escritura** no tabelionato e pague o **ITBI**.
5. **Registre** a escritura no Registro de Imóveis. Só agora você é dono.

Mito ou verdade

"Tenho a escritura, então sou dono." — MITO

Só o registro no Registro de Imóveis faz de você dono.

"Quem mora há muitos anos num terreno pode virar dono." — VERDADE

É a usucapião, se forem cumpridos os requisitos da lei.

"Dá para usucapir terreno da prefeitura." — MITO

Imóvel público não pode ser usucapido.

∞ Fixe

“Matrícula, Certidões, Escritura, Imposto, Registro” (M.C.E.I.R.: “Me Cuide, Eu Imploro: Registre!”).

Cada inicial da frase é uma etapa do passo a passo, na ordem: M de Matrícula, C de Certidões, E de Escritura, I de Imposto e R de Registro.

Atividade: Dona Joana mora há 6 anos numa casa de 120 m² em Curitiba, abandonada pelo dono, e não tem outro imóvel. Ela pode pedir usucapião? De que tipo?

(resposta na p. 422)

[1] CC, arts. 1.227 e 1.245.
[2] CC, art. 108.
[3] Lei 9.514/1997, art. 38.
[4] CC, art. 1.345.
[5] CF, arts. 183 e 191; CC, arts. 1.238 a 1.242 e 1.240-A; Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), art. 10.
[6] CF, art. 183, §3º; Súmula 340 do STF.
[7] Súmula 84 do STJ.
[8] Lei 6.015/1973, art. 216-A; Provimento CNJ 65/2017, hoje no Código Nacional de Normas.
[9] Lei 13.465/2017.
[10] Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato).

15.5

COMPRAR OU VENDER UM CARRO

“Vendi meu carro e as multas continuam chegando”

Quem vende deve **comunicar a venda** ao Detran; quem compra deve **transferir em 30 dias**. Antes de comprar, consulte débitos e restrições do veículo.

Entenda

- **O comprador tem 30 dias** para transferir o veículo para o nome dele. Atrasar é infração grave[1].
- **O vendedor deve comunicar a venda** ao Detran. Com a ATPV-e digital, isso costuma ser automático. Se não for, e o comprador não transferir em 30 dias, o vendedor deve comunicar nos **60 dias seguintes**. Se não comunicar, a lei diz que ele **responde junto** pelas multas (e pelos pontos) até a comunicação[2]; o STJ ainda vai fixar uma tese sobre os limites disso. Em regra, ele não responde pelo **IPVA** posterior à venda[3].
- **Hoje a transferência é digital**, com a Autorização para Transferência (ATPV-e), assinada eletronicamente.
- **Carro financiado** (com alienação fiduciária) pertence, na prática, ao banco até a quitação. **Vender sem o banco** é arriscado: o banco pode tomar o carro de quem estiver com ele[4].
- **Defeito escondido:** comprando de loja, vale o Código do Consumidor; de pessoa física, o Código Civil, com prazo menor (ver ponto 10.8).

Quer saber mais?

PR Detran-PR: detran.pr.gov.br.

→ Carteira Digital de Trânsito (app do governo federal).

Na vida real

- **"Passar o financiamento" no contrato de gaveta** é um dos maiores golpes e prejuízos com veículos: o comprador paga as parcelas, mas o carro segue no nome do vendedor; se o vendedor deixar de repassar o dinheiro ao banco, o carro é **apreendido**.
- **Vendeu e não comunicou?** As multas, os pontos na CNH e até processos por acidentes podem cair sobre você. É possível provar a venda depois, mas dá trabalho.
- **Menor dirigindo o carro dos pais:** ver ponto 13.4.

Passo a passo: comprar usado

1. PR Consulte no **Detran-PR** os débitos (IPVA, multas, licenciamento) e as restrições (financiamento, bloqueio judicial).
2. Confira se o **chassi e o motor** batem com o documento. Faça uma **vistoria cautelar**.
3. Compare o preço com a **tabela FIPE**.
4. Pague com **transferência bancária** (nunca dinheiro em espécie a desconhecidos) só depois da assinatura da ATPV-e.
5. **Transfira em até 30 dias.**

Passo a passo: vender

1. Preencha e assine a **ATPV-e** com os dados do comprador.
2. Faça a **comunicação de venda** ao Detran (verifique se foi automática).
3. Guarde o **comprovante**.

? Mito ou verdade

“Vendi, então nada mais é comigo.” **MITO**

Se você não comunicou a venda, as multas e o IPVA ainda podem cair para você.

“Comprar carro com 'financiamento passado' é seguro.” **MITO**

O banco pode tomar o carro, e você perde o que pagou.

∞ Fixe

“Vendeu, Comunicou; Comprou, Transferiu (em 30 dias)”.

Cada lado tem um dever: quem vende comunica, quem compra transfere.

Atividade: monte um checklist de 5 itens para conferir antes de comprar um carro usado.

(resposta pessoal; sugestão no fim do capítulo)

[1] Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 123, §1º, e 233.

[2] CTB, art. 134, com redação da Lei 14.071/2020; STJ, Tema 1.324 dos recursos repetitivos, pendente.

[3] Súmula 585 do STJ.

[4] Decreto-Lei 911/1969.

15.6

CUIDAR DOS PAIS IDOSOS: PROCURAÇÃO, CURATELA E DEVER DE CUIDADO

"Meus pais estão envelhecendo"

Os filhos maiores têm o **dever** de amparar os pais na velhice. Para ajudar sem tirar a autonomia deles, use procuração; a curatela é a última opção.

Entenda

- **Dever de amparo:** os filhos maiores devem ajudar os pais na velhice, na carência ou na doença[1]. O idoso pode **pedir pensão** aos filhos, e pode escolher de quem cobrar; o valor considera a necessidade dele e a possibilidade de cada filho[2].
- **Crimes contra o idoso**[3]:
  - **abandonar** o idoso em hospital ou casa de repouso, ou deixar de prover as necessidades básicas;
  - **apropriar-se** do benefício, da aposentadoria ou dos bens dele;
  - **reter o cartão** do banco ou do benefício.
- **Prioridade:** atendimento prioritário a partir dos 60, e **prioridade especial** a partir dos **80 anos**[4].

Como ajudar na papelada:

Instrumento	Quando usar	Observação
Procuração	O idoso está lúcido e quer ajuda	Ele escolhe o que você pode fazer. Pode revogar
Tomada de decisão apoiada	Lúcido, mas com alguma dificuldade	Ele escolhe 2 apoiadores, com aprovação do juiz[5]

Quer saber mais?

→ Disque 100.

PR Defensoria Pública do Paraná (Núcleo da Pessoa Idosa).

PR Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Curitiba.

Entenda (continuação)

Instrumento	Quando usar	Observação
Curatela ("interdição")	Não consegue mais expressar a vontade (ou outros casos da lei)	Só pelo juiz, sob medida, em regra só para atos de dinheiro e negócios[6]

Na vida real

- **A curatela é exceção**, não regra. A lei atual quer **preservar a autonomia** do idoso e da pessoa com deficiência. A Justiça só a concede quando realmente necessária, e na medida do necessário.
- **A violência financeira** (filho ou parente que "pega" a aposentadoria) é a mais comum contra idosos. Denuncie pelo **Disque 100**.

Passo a passo

1. **Converse** com os pais enquanto estão lúcidos: o que eles querem?
2. Faça uma **procuração pública** no tabelionato (ou pelo e-Notariado).
3. Ajude no **Meu INSS** e no banco (ver ponto 7.7).
4. Combine com os irmãos uma **divisão** de despesas e cuidados, de preferência por escrito.
5. Se a curatela for necessária, procure a **Defensoria Pública**.

Mito ou verdade

"Os filhos podem ser obrigados a pagar pensão aos pais."

VERDADE

Os filhos têm o dever de amparar os pais na velhice.

? Mito ou verdade (continuação)

“Idoso com demência perde automaticamente todos os direitos.”

MITO

A pessoa continua com os seus direitos; a curatela vale só para o que o juiz definir.

∞ Fixe

“Procuração primeiro, curatela por último”.

Comece pela ajuda que preserva mais a autonomia; a curatela é a última opção.

Atividade: converse com um avô ou avó e pergunte: se um dia você precisar de ajuda com contas e documentos, quem você gostaria que ajudasse?

(resposta pessoal)

[1] CF, art. 229.

[2] CC, arts. 1.694 e 1.696; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), art. 12.

[3] Estatuto da Pessoa Idosa, arts. 98, 102 e 104.

[4] Estatuto da Pessoa Idosa, art. 3º, §2º, incluído pela Lei 13.466/2017.

[5] CC, art. 1.783-A.

[6] CC, art. 1.767; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 84 e 85.

15.7

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: AUTONOMIA E DIREITOS PRINCIPAIS

“Meu irmão tem deficiência. Quais são os direitos dele?”

Pessoa com deficiência tem **plena capacidade** para decidir sobre a própria vida, e tem direito a escola inclusiva sem cobrança extra, a acessibilidade, a vagas reservadas e a benefícios específicos.

Entenda

1

- **Capacidade:** a deficiência **não tira** a capacidade civil. A pessoa pode casar, votar, ter filhos e trabalhar[2].
- **Educação inclusiva:** a escola, **pública ou particular**, não pode recusar a matrícula nem **cobrar a mais** por isso[3]. Deve oferecer profissional de apoio quando necessário.
- **Trabalho:** empresas com 100 ou mais empregados devem reservar de **2% a 5%** das vagas[4]. Concursos públicos também reservam vagas, conforme a lei e o edital.
- **Autismo (TEA):** a pessoa autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais[5] e tem direito à carteira de identificação (CIPTEA)[6].
- **Outros direitos:** BPC para baixa renda (ver ponto 3.3), passe livre interestadual[7], isenção de impostos na compra de carro[8], atendimento prioritário.
- **Discriminar** pessoa com deficiência é **crime**[9].

Quer saber mais?

PR Ministério Público do Paraná: mppr.mp.br.

PR Defensoria Pública do Paraná.

→ Disque 100.

Na vida real

- **Escola cobrando "taxa extra" por aluno com deficiência:** o STF decidiu que isso é **proibido**[3]. Muitas famílias ainda enfrentam essa cobrança e conseguem reverter com o Procon, o Ministério Público ou a Justiça.
- **Planos de saúde e terapias para autismo:** em 2022, a ANS acabou com o limite de sessões de terapias (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional) para pessoas com TEA, conforme a prescrição[10]. Confira as regras atuais da ANS e o seu contrato.
- **Acessibilidade:** a falta de rampa ou de adaptação em local público ou aberto ao público pode ser denunciada à prefeitura e ao Ministério Público.

Passo a passo

1. Guarde **laudos** e relatórios médicos atualizados.
2. Peça a **CIPTEA** (para autistas) ou a identificação municipal, se houver.
3. Verifique o direito ao **BPC** no CRAS (ver ponto 3.3).
4. Escola negou matrícula ou cobrou a mais? Peça a recusa **por escrito** e procure o **Ministério Público** ou a Defensoria.

Mito ou verdade

"Pessoa com deficiência precisa de curador para tudo." **MITO**

A curatela é exceção e vale só para negócios e bens.

"Escola particular pode cobrar mais de aluno com deficiência." **MITO**

A lei proíbe cobrar valor a mais.

∞ Fixe

“Capaz, Incluído, Respeitado”.

Três palavras: decide a própria vida, estuda e trabalha com os outros, e é tratado com dignidade.

Atividade: dê uma volta pela sua sede escoteira ou pela sua escola e liste três barreiras de acessibilidade (degraus sem rampa, banheiro estreito, falta de sinalização). Como corrigir?

(resposta pessoal)

[1] Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), com força de emenda constitucional.
[2] Estatuto da Pessoa com Deficiência, arts. 6º e 84.
[3] Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 28, §1º; STF, ADI 5.357, julgada em 2016.
[4] Lei 8.213/1991, art. 93.
[5] Lei 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), art. 1º, §2º.
[6] Lei 13.977/2020 (Lei Romeo Mion).
[7] Lei 8.899/1994.
[8] Lei 8.989/1995 (IPI); legislação estadual (ICMS e IPVA).
[9] Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 88.
[10] Resolução Normativa ANS 539/2022; Lei 14.454/2022.

15.8

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TESTAMENTO VITAL

"Quero ser doador" (ou "não quero ser mantido vivo por aparelhos")

Para doar órgãos depois da morte, quem decide é a **família**: por isso, o mais importante é **avisar sua família hoje**. E você pode deixar registrado, num testamento vital, quais tratamentos aceita ou recusa no fim da vida.

Entenda

- **Doação depois da morte:** só acontece após a **morte encefálica**, confirmada por protocolo médico rigoroso[1], e com a **autorização da família** (cônjuge ou parente até o 2º grau), por escrito e com testemunhas[2].
- **Doação em vida:** de um rim ou parte do fígado, a cônjuge ou parentes até o 4º grau. Para outras pessoas, só com autorização judicial[3].
- **Medula óssea:** cadastre-se no **REDOME** num hemocentro.
- **Sangue:** a partir dos 16 anos (com autorização dos pais até os 18).
- **Testamento vital (diretivas antecipadas):** documento em que você diz quais tratamentos aceita ou recusa se não puder mais se expressar. Não há lei específica, mas o Conselho Federal de Medicina reconhece e os médicos devem respeitar[4].

Quer saber mais?

PR Central Estadual de Transplantes do Paraná: saude.pr.gov.br.

→ Hemepar (doação de sangue e medula).

→ AEDO: e-notariado.org.br.

Na vida real

- **Escrever "doador" no RG não vale mais.** A lei mudou em 2001: hoje a família decide[2]. Desde 2024, é possível registrar sua vontade de forma gratuita, pela internet, na **Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO)**, nos cartórios de notas. Ela ajuda a família a decidir, mas **não substitui a autorização da família**; por isso, conversar continua essencial[5].
- **Recusa de transfusão por religião:** o STF decidiu, em 2024, que o **adulto capaz** pode recusar transfusão de sangue por convicção religiosa e que o SUS deve oferecer tratamentos alternativos disponíveis[6]. A regra não vale para decidir por crianças.
- **Ortotanásia** (não prolongar artificialmente a vida de quem não tem chance de cura, mantendo os cuidados de conforto) é aceita pela ética médica. **Eutanásia** (provocar de propósito a morte de alguém) é crime no Brasil. Ela é diferente de suspender tratamentos inúteis e oferecer cuidados paliativos.

Passo a passo

1. **Converse com sua família** sobre doação de órgãos.
2. Registre sua vontade na **AEDO** (pelo site do e-Notariado).
3. Quer um testamento vital? Escreva suas vontades, assine, entregue ao seu médico e, se quiser mais segurança, faça por **escritura pública**.
4. Doe sangue e cadastre-se como doador de medula (a partir da idade aceita pelo hemocentro).

Mito ou verdade

"Se estiver escrito 'doador' no meu documento, a família não pode impedir."

MITO

Hoje, quem autoriza a doação é a família.

? Mito ou verdade (continuação)

"Quem doa órgãos fica com o corpo deformado para o velório."

MITO

O corpo é recomposto e pode ser velado normalmente.

"Adulto pode recusar transfusão por motivo religioso."

VERDADE

Se a pessoa for capaz e consciente, e a decisão for livre e informada.

∞ Fixe

"Quem decide é a família, então avise a família".

Como a família autoriza a doação, a sua conversa com ela é o que garante a sua vontade.

Atividade: escreva uma frase para contar à sua família se você quer ou não ser doador.

(resposta pessoal)

[1] Lei 9.434/1997, art. 3º; Resolução CFM 2.173/2017.
[2] Lei 9.434/1997, art. 4º, com redação da Lei 10.211/2001.
[3] Lei 9.434/1997, art. 9º.
[4] Resolução CFM 1.995/2012.
[5] Provimento CNJ 164/2024.
[6] STF, RE 979.742 (Tema 952) e RE 1.212.272 (Tema 1069), julgados em setembro de 2024.

15.9 PETS NA FAMÍLIA: GUARDA, VISITAS E DESPESAS APÓS A SEPARAÇÃO

“Com quem fica o cachorro?”

Desde abril de 2026, uma lei trata da **custódia compartilhada** dos pets quando o casal se separa: sem acordo, o juiz divide a convivência e as despesas, pensando no bem-estar do animal.

Entenda

- **No Código Civil,** animais ainda são tratados como **bens móveis**[1]. Mas a lei e os tribunais já reconhecem que eles **não são “coisas” comuns**.
- **A lei da custódia compartilhada (2026)**[2]:
  - o pet que viveu a maior parte do tempo com o casal é considerado **dos dois**;
  - **sem acordo**, o juiz fixa a **custódia compartilhada** e o tempo de convivência, olhando a moradia, quem tem condições de cuidar, o tempo disponível e o **bem-estar do animal**;
  - **despesas:** ração e higiene ficam com quem está com o pet naquele período; **veterinário, internação e remédios** são divididos **meio a meio**;
  - **violência doméstica ou maus-tratos ao animal:** não há custódia compartilhada, e o agressor perde a posse e a propriedade do pet, sem indenização.
- **Não é “pensão alimentícia”:** por isso, não pagar a parte do veterinário não leva à prisão, mas a dívida pode ser cobrada na Justiça[3].
- **Maus-tratos** a cães e gatos têm pena de **2 a 5 anos** de reclusão (ver ponto 5.11)[4].

Quer saber mais?

→ Lei 15.392/2026, no site do Planalto.

PR Rede de Defesa e Proteção Animal de Curitiba (Central 156).

Entenda (continuação)

- **Reforma do Código Civil (ainda NÃO é lei):** o projeto em análise no Senado propõe reconhecer os animais como **seres que sentem** (sencientes), com proteção jurídica própria. Pode mudar ou não ser aprovado[5].

Na vida real

- **Acordo é o melhor caminho:** um "plano de convivência" do pet (quem fica, quais dias com cada um, divisão do veterinário) pode entrar no acordo de divórcio ou de dissolução da união estável.
- **Quem desiste da custódia** perde os direitos sobre o animal, mas continua responsável pelas despesas até a data da desistência[2].
- **Descumprir sempre as regras de convivência** pode levar à perda da custódia[2].
- **Pet na herança:** animal **não pode herdar**. Para garantir o cuidado, deixe o pet, em testamento, para uma pessoa de confiança, com o **encargo** de cuidar dele e um valor para isso (ver ponto 15.3).

Passo a passo

1. **Converse** e tente um acordo: com quem o pet mora, os dias de convivência e as despesas.
2. Coloque o acordo **por escrito**, de preferência no próprio divórcio.
3. Guarde **comprovantes** de quem pagava ração, veterinário e vacinas.
4. Sem acordo? Procure a **Defensoria** ou um advogado. Os casos são resolvidos na Vara de Família.

Mito ou verdade

"Pet é só um objeto, fica com quem pagou."

MITO

Desde 2026, a lei prevê a custódia compartilhada.

? Mito ou verdade (continuação)

"A reforma do Código Civil já transformou os animais em seres sencientes."

MITO

A reforma ainda é projeto; o que já é lei é a custódia compartilhada.

"Posso deixar minha herança para o meu gato."

MITO

Mas posso deixar alguém encarregado de cuidar dele.

∞ Fixe

"Pet tem Afeto, Abrigo e Agenda" (vínculo, quem cuida e o plano de convivência).

Os três A são o que o juiz olha: o vínculo do animal com cada um, quem tem condições de abrigar e cuidar, e a agenda de convivência.

Atividade: monte um "plano de convivência" para o cachorro de um casal que vai se separar: com quem ele mora, quando fica com o outro e como dividem os gastos.

(resposta pessoal)

[1] CC, art. 82.

[2] Lei 15.392/2026 (custódia compartilhada de animais de estimação), sancionada em 16/04/2026.

[3] CF, art. 5º, LXVII.

[4] Lei 9.605/1998, art. 32, §1º-A, incluído pela Lei 14.064/2020.

[5] Projeto de Lei 4/2025 (reforma do Código Civil), em análise no Senado.

Respostas das atividades

15.1 Considerando que Dona Rosa é viúva adulta e que vale a regra do INSS: como o pedido foi feito depois de **90 dias**, ela recebe, em regra, a partir da **data do pedido**, e não da data da morte. Perdeu os meses anteriores.

15.2 Os **pais** de Dona Marta. Os ascendentes vêm antes dos irmãos. O irmão não herda.

15.3 Até **R$ 150 mil**, a metade disponível. A outra metade (a legítima) é dos 3 filhos.

15.4 **Provavelmente sim**, por **usucapião especial urbana**: mais de 5 anos, imóvel urbano até 250 m², usado como moradia, e ela não tem outro imóvel. Ela ainda precisa provar que morou como dona, sem oposição, e que o imóvel não é público.

15.5 **Checklist (sugestão):** (1) débitos e restrições no Detran; (2) chassi e motor conferidos com o documento; (3) vistoria cautelar ou mecânico de confiança; (4) preço comparado com a FIPE; (5) pagamento por transferência, só com a ATPV-e assinada.

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **15.1** Primeiras horas: declaração e certidão de óbito (grátis). Primeiras semanas: pensão por morte em até 90 dias. *Macete:* D.O.C.E. (Declaração, Óbito, Comunicação, Encaminhar).
- ☐ **15.2** A lei define quem herda; metade é da família próxima; inventário em até 2 meses; dívida só até o limite da herança. *Macete:* "Desce, Sobe, Lado, Lado".
- ☐ **15.3** Com testamento, você decide sobre metade dos bens (ou tudo, sem herdeiros necessários). *Macete:* "Metade é da família, metade é da minha vontade".
- ☐ **15.4** Na compra, só o registro na matrícula faz de você dono. *Macete:* M.C.E.I.R., "Me Cuide, Eu Imploro: Registre!".
- ☐ **15.5** Quem vende comunica; quem compra transfere em 30 dias. *Macete:* "Vendeu, Comunicou; Comprou, Transferiu".
- ☐ **15.6** Filhos devem amparar os pais; procuração primeiro, curatela por último. *Macete:* "Procuração primeiro, curatela por último".
- ☐ **15.7** Deficiência não tira a capacidade; escola não pode recusar nem cobrar a mais. *Macete:* "Capaz, Incluído, Respeitado".
- ☐ **15.8** Doação de órgãos depende da família: avise hoje. Testamento vital registra suas escolhas. *Macete:* "Quem decide é a família".
- ☐ **15.9** Desde 2026, a lei prevê custódia compartilhada do pet, com divisão do veterinário. *Macete:* os 3 A (Afeto, Abrigo, Agenda).

Anotações

PARTE VI · ESPECIAL ESCOTEIRO

16

Na trilha e no grupo

Canivete, fogueira, acampamento, socorro e as regras que valem para o grupo escoteiro.

NESTE CAPÍTULO

16.1 “Posso andar com meu canivete?” 427
Canivete e faca: o que a lei diz e como os tribunais aplicam

16.2 “Vamos fazer fogueira no parque?” 430
Meio ambiente em campo: fogueira, coleta, drone e áreas protegidas

16.3 “Podemos acampar na praia? E cortar caminho pela fazenda?” 434
Praia e fazenda: o que é público e o que é privado

16.4 “Achei uma carteira (ou um celular)” 437
Achados: o dever de devolver

16.5 “Vi um acidente. Sou obrigado a ajudar?” 440
Omissão de socorro: o que a lei exige de você

16.6 “Quem responde se um jovem se machucar na atividade?” 443
Responsabilidade dos chefes: acidentes, proteção e seguro

16.7 “Posso postar a foto do acampamento?” 446
Imagem de menores nas redes do grupo

16.8 “O grupo escoteiro é uma empresa?” 449
O grupo escoteiro como pessoa jurídica

16.9 “Vamos soltar um balão na festa junina?” 452
Balão e fogos de artifício

16.10 “Airsoft e paintball são permitidos?” 455
Airsoft, paintball e simulacro de arma

16.11 “Fui selecionado para o Jamboree!” 458
Intercâmbio e Jamboree no exterior: passaporte e autorização para menor

Como ler cada ponto

- Em uma frase
- Entenda
- Na vida real
- Passo a passo
- Mito ou verdade
- Fixe
- Quer saber mais?
- PR Só no Paraná

Respostas das atividades na página 462.

16.1 CANIVETE E FACA: O QUE A LEI DIZ E COMO OS TRIBUNAIS APLICAM

“Posso andar com meu canivete?”

Faca e canivete são ferramentas no acampamento, mas podem virar “arma branca” na cidade: levar fora de casa, em situação em que possam ferir alguém, é contravenção penal. O contexto decide.

Entenda

- **A regra:** “trazer consigo arma fora de casa” sem licença é **contravenção penal** (pena de prisão simples de 15 dias a 6 meses, ou multa)[1].
- **O STF decidiu, em outubro de 2024,** que essa regra **vale para armas brancas** (facas, facões, canivetes, punhais). Se o objeto é arma ou não, e se o porte é ilegal, depende das **circunstâncias do caso** e da **intenção** de quem o carrega[2].
- **Não existe “licença” para faca.** O que conta é o **contexto**: ferramenta de trabalho ou de atividade (cozinheiro, pescador, escoteiro em acampamento) é diferente de faca na cintura numa festa ou numa briga.
- **Adolescente** que porta arma branca de forma ilegal comete **ato infracional** (ver ponto 5.2).

Quer saber mais?

→ STF, notícia do julgamento do Tema 857 (outubro de 2024): stf.jus.br.

→ ANAC: lista de itens proibidos na bagagem de mão: gov.br/anac.

Na vida real

- **O caso que chegou ao STF:** um homem com uma faca de cozinha na porta de uma padaria, pedindo dinheiro e ficando agressivo. Foi condenado. O STF disse que o juiz deve olhar o **potencial de ferir** e a **intenção**[2].
- **Até objetos comuns** podem ser considerados armas brancas, conforme o uso que se faz deles.
- **Na prática, numa abordagem policial**, um canivete guardado na mochila, junto com o equipamento de acampamento, a caminho da atividade, pode ser considerado ferramenta, mas a avaliação depende das circunstâncias. Uma faca grande na cintura, no centro da cidade à noite, dificilmente.
- **Em avião:** canivetes e facas **não podem** ir na bagagem de mão; confira a lista atual da ANAC e da companhia para a bagagem despachada[3].
- **Escola, estádio, show:** objetos cortantes são proibidos.

Passo a passo: o canivete do escoteiro

1. **Leve guardado** na mochila, não pendurado à mostra na cidade.
2. **Use só na atividade**, para o que ele serve (cortar corda, preparar comida).
3. **Abordado?** Explique com calma a atividade e mostre o restante do equipamento (ver ponto 4.1).
4. **Viagem de avião:** nunca na bagagem de mão; confira as regras para a **bagagem despachada**.
5. **Lobinhos** (crianças) só usam canivete com supervisão de um adulto, segundo as regras do grupo.

? Mito ou verdade

“Faca de lâmina pequena é sempre liberada.” **MITO**

Não há medida “segura” na lei: vale o contexto.

“Escoteiro tem licença para portar faca.” **MITO**

Não existe licença. O contexto da atividade pode ajudar, mas não garante que o porte seja aceito.

“Posso levar o canivete na mochila de mão no avião.” **MITO**

Canivete nunca vai na bagagem de mão.

∞ Fixe

Macete “F.A.C.A.”: Ferramenta, Atividade, Contexto, Acondicionada (guardada).

As quatro letras são as perguntas que pesam: é ferramenta? É para a atividade? O contexto mostra isso? Está guardada?

Atividade: em quais situações o porte do canivete tende a ser visto como ferramenta? (a) na mochila, a caminho do acampamento, com barraca e panelas; (b) no bolso, numa balada; (c) na cintura, durante uma discussão de trânsito.

(resposta na p. 462)

[1] Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941), art. 19.

[2] STF, ARE 901.623 (Tema 857), julgado em outubro de 2024 (sessão virtual encerrada em 4/10/2024). Tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”

[3] Resolução ANAC 515/2019 e normas complementares de segurança da aviação civil.

16.2

MEIO AMBIENTE EM CAMPO: FOGUEIRA, COLETA, DRONE E ÁREAS PROTEGIDAS

“Vamos fazer fogueira no parque?”

Na natureza, a regra de ouro é “não deixe rastro”: em áreas protegidas, fogueira, coleta de plantas e captura de animais costumam ser proibidas, e causar incêndio em mata é crime.

Entenda

1

Conduta	O que a lei diz
Provocar incêndio em mata ou floresta	**Crime**: 2 a 4 anos (ou 6 meses a 1 ano, se for sem intenção)[2]
Soltar balão	**Crime** (ver ponto 16.9)
Capturar ou matar animal silvestre	**Crime**, sem autorização[3]
Causar dano a uma unidade de conservação (parque, reserva)	**Crime**[4]
Destruir ou danificar floresta em área de preservação permanente (beira de rio, nascente, topo de morro)	**Crime**[5]
Deixar lixo	Pode dar **multa**; se causar poluição que ameace a saúde, os animais ou a flora, pode ser **crime**[6]

Quer saber mais?

PR Instituto Água e Terra (parques estaduais do Paraná): iat.pr.gov.br.

→ ICMBio: gov.br/icmbio.

→ Não Deixe Rastro Brasil: naodeixerastro.org.br.

Entenda (continuação)

Unidades de conservação[7]:

- **Parques** (nacionais, estaduais e municipais): aceitam visitação, seguindo as regras do **plano de manejo** (trilhas, horários, áreas de camping).
- **Reservas biológicas e estações ecológicas:** são de proteção integral; visitas, em geral, só para pesquisa ou educação, **com autorização** e conforme as regras da unidade.

Na vida real

- PR **A maioria dos parques do Paraná proíbe fogueira** fora de áreas autorizadas. Use **fogareiro**. Pergunte sempre à administração (o Instituto Água e Terra, IAT, nos parques estaduais; o ICMBio, nos federais).
- **Drone:** pelas regras atuais, aparelhos com mais de 250 gramas precisam de **cadastro na ANAC**, e o voo deve respeitar as regras do DECEA; confira antes de voar. Muitas unidades de conservação exigem **autorização** própria[8].
- **Pesca:** a pesca amadora exige **licença**, com algumas exceções (como linha de mão e caniço simples)[9]. Há períodos de **defeso**, em que a pesca é proibida. Confira as regras do local antes de pescar.
- **Lenha:** cortar árvore viva em área protegida é crime. Em propriedade particular, só com autorização do dono, e de preferência madeira caída.

Passo a passo: os 7 princípios do "Não Deixe Rastro"

1. Planeje com antecedência e conheça as regras do local.
2. Use trilhas e locais de acampamento já existentes.
3. **Traga todo o lixo de volta.**

Passo a passo: os 7 princípios do “Não Deixe Rastro” (continuação)

4. Deixe o que encontrar (plantas, pedras, objetos).
5. **Minimize o impacto do fogo** (fogareiro sempre que possível).
6. Respeite os animais silvestres (não alimente).
7. Seja cortês com outros visitantes.

Mito ou verdade

“Uma florzinha não faz diferença, posso levar.” **MITO**

Em unidade de conservação, tirar planta é proibido.

“Incêndio sem querer não é crime.” **MITO**

Existe a forma culposa.

“Qualquer drone pode voar em qualquer parque.” **MITO**

O drone segue as regras da ANAC e do DECEA, e muitos parques exigem autorização.

∞ Fixe

“Leve só fotos, deixe só pegadas, mate só o tempo”.

Três “só” que resumem o “Não Deixe Rastro”: não leve nada, não deixe nada, não machuque nada.

Atividade: faça um cartaz com os 7 princípios do “Não Deixe Rastro” para a sede do grupo.

(resposta pessoal)

[1] Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).
[2] Lei 9.605/1998, art. 41.
[3] Lei 9.605/1998, art. 29.
[4] Lei 9.605/1998, art. 40.
[5] Lei 9.605/1998, art. 38.
[6] Lei 9.605/1998, art. 54; Decreto 6.514/2008.
[7] Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC).
[8] Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial (RBAC-E) 94 da ANAC; normas do DECEA.
[9] Lei 11.959/2009; normas do Ministério da Pesca e Aquicultura.

16.3 PRAIA E FAZENDA: O QUE É PÚBLICO E O QUE É PRIVADO

"Podemos acampar na praia? E cortar caminho pela fazenda?"

A praia é de todos, e ninguém pode bloquear o acesso a ela; mas acampar nela depende das regras da cidade. Já a fazenda é propriedade privada: para passar ou acampar, **peça permissão**.

Entenda

- **Praias são bens públicos de uso comum do povo**: o acesso é **livre**, e ninguém (condomínio, hotel, resort) pode impedir[1].
- **Acampar na praia** depende das regras do **município** e, em ilhas e áreas protegidas, das regras ambientais. Em muitos lugares, só é permitido em campings autorizados (por exemplo, na Ilha do Mel).
- **Fazenda, sítio e terreno particular:** o dono pode **impedir a entrada** e pedir que você saia. Ele pode reagir para defender a posse, mas **só na medida do necessário**[2].
- **Entrar em casa ou nas dependências** dela sem permissão é crime (violação de domicílio)[3]. **Ocupar** um terreno com intenção de tomá-lo também é crime[4].
- **Rios e cachoeiras:** a água é pública, mas, se o acesso é por terreno particular, em regra é preciso autorização do dono, que pode cobrar entrada. Pode haver acesso público ou servidão (passagem garantida); informe-se antes.

Quer saber mais?

PR Prefeituras do litoral do Paraná (regras de camping).

→ Secretaria do Patrimônio da União (SPU), hoje no Ministério da Gestão e da Inovação: gov.br/gestao.

Na vida real

- **Muitas trilhas no Paraná** passam por propriedades privadas. Os donos costumam deixar passar quem **pede, fecha a porteira e não deixa lixo**. Quem desrespeita faz trilhas inteiras serem fechadas para todos.
- **Acesso à praia bloqueado** por condomínio pode ser denunciado à prefeitura, ao Ministério Público e à Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
- **Gado, cerca elétrica e cães de guarda** são riscos reais em propriedades rurais.

Passo a passo

1. **Descubra de quem é a área** e quais são as regras de passagem, com o proprietário ou o órgão que administra o local.
2. **Peça autorização** ao dono, de preferência por escrito ou por mensagem.
3. **Feche as porteiras** que abrir e não mexa nos animais.
4. **Avise alguém** do roteiro e do horário de retorno.
5. **Na praia:** verifique as regras municipais de camping antes de montar a barraca.

Mito ou verdade

"O condomínio pode fechar o acesso à praia na frente dele." **MITO**

A praia é bem público, e o acesso a ela deve ser garantido.

? Mito ou verdade (continuação)

“Se a cerca está aberta, posso entrar.” **MITO**

Terreno particular exige autorização do dono, mesmo com a cerca aberta.

“Na praia posso acampar em qualquer lugar.” **MITO**

Depende da cidade.

∞ Fixe

“Pergunte, Passe, Porteira fechada”.

Primeiro peça, depois passe e, ao sair, deixe tudo como encontrou.

Atividade: escreva uma mensagem educada pedindo a um fazendeiro permissão para a sua patrulha atravessar o terreno dele numa jornada.

(resposta pessoal; sugestão no fim do capítulo)

[1] Lei 7.661/1988 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro), art. 10; Código Civil (CC), art. 99, I.
[2] CC, art. 1.210, §1º.
[3] Código Penal (CP), art. 150.
[4] CP, art. 161, §1º, II.

16.4

ACHADOS: O DEVER DE DEVOLVER

“Achei uma carteira (ou um celular)”

Quem acha algo perdido **deve devolver** ao dono ou entregar à autoridade. Ficar com a coisa achada por mais de 15 dias é **crime**. E Pix recebido por engano também deve ser devolvido.

Entenda

- **Achou? Devolva** ao dono. Se não souber quem é, entregue à **autoridade** (polícia, administração do local)[1].
- **Recompensa:** quem devolve tem direito a uma recompensa (achádego) de **pelo menos 5% do valor**, além das despesas que teve[2].
- **Crime:** ficar com a coisa achada, sem devolver ao dono ou entregar à autoridade em **15 dias**, é **apropriação de coisa achada**[3].
- **Recebido por engano:** quem recebe dinheiro por erro (Pix errado, troco a mais) deve devolver[4]. Ficar com ele de propósito pode, conforme o caso, ser crime[5].

Na vida real

- **Documentos achados** podem ser entregues aos **Correios**, que têm serviço de devolução de documentos; confira no site como entregar.
- **Celular achado:** muitos têm “contato de emergência” na tela bloqueada. Se não der para contatar, entregue à polícia ou à administração do local.

Quer saber mais?

→ Correios: correios.com.br (documentos achados).

→ Banco Central: bcb.gov.br (devolução de Pix).

Na vida real (continuação)

- **Pix errado:** o banco **não devolve sozinho**. Quem recebeu deve devolver pelo próprio app (função “devolver Pix”). Quem errou pode pedir ajuda ao banco e, se precisar, ir ao Juizado (ver ponto 6.3).
- **Achados em shoppings, rodoviárias e aeroportos** devem ser entregues no **“achados e perdidos”** do local.

Passo a passo

1. **Procure identificar o dono** (documentos, contato de emergência).
2. Não achou? Entregue à **polícia**, aos **Correios** (documentos, conforme o serviço deles) ou ao **achados e perdidos** do local.
3. **Guarde um comprovante** de entrega (protocolo ou foto).

Mito ou verdade

“Achado não é roubado.” MITO

Para a lei, ficar com o que achou pode ser crime.

“Quem devolve não ganha nada.” MITO

A lei prevê recompensa.

“Pix que caiu na minha conta é meu.” MITO

Pix recebido por engano deve ser devolvido.

∞ Fixe

“Achou, Avisou, Aguardou não, Agiu em até 15 dias”.

Os quatro A lembram que é preciso agir rápido: o prazo da lei é de 15 dias.

Boa ação escoteira: devolver o que achou é uma boa ação de verdade.

Atividade: você achou uma carteira com R$ 200 e a identidade do dono numa praça. O que fazer, passo a passo?

(resposta na p. 462)

[1] CC, art. 1.233.
[2] CC, art. 1.234.
[3] CP, art. 169, parágrafo único, II.
[4] CC, art. 876.
[5] CP, art. 169, caput.

16.5 OMISSÃO DE SOCORRO: O QUE A LEI EXIGE DE VOCÊ

"Vi um acidente. Sou obrigado a ajudar?"

A lei não exige que você seja herói: exige que você **ajude se puder sem se arriscar** ou, no mínimo, **chame o socorro**. Deixar de fazer isso é crime.

Entenda

- **Omissão de socorro** é deixar de ajudar, quando possível sem risco pessoal, uma criança abandonada ou perdida, uma pessoa ferida ou em perigo grave, **ou não chamar o socorro**[1].
  - Pena: detenção de 1 a 6 meses, ou multa; **aumenta** se a vítima sofre lesão grave e **triplica** se ela morre.
- **No trânsito:** o motorista envolvido no acidente que não socorre comete crime específico[2].
- **Quem assumiu a responsabilidade** de cuidar (pais, salva-vidas, **chefes em uma atividade**) responde **pelo resultado**, como se tivesse causado o dano (ver ponto 16.6)[3].

Quer saber mais?

- PR Cruz Vermelha Brasileira, filial do Paraná (cursos de primeiros socorros).
- PR Corpo de Bombeiros do Paraná (cursos para a comunidade).

Na vida real

- **Se você não pode ajudar sem risco, ligar para o 192 ou 193 cumpre o dever**. Depois, siga as orientações do atendente. O pior é ir embora sem fazer nada.
- **Mover a vítima errado pode piorar.** Se você não sabe primeiros socorros, **não mova** a pessoa (salvo risco de fogo, afogamento ou atropelamento) e siga as instruções do atendente pelo telefone.
- **Ajude só dentro do que você sabe fazer**, sem criar risco desnecessário, e siga as orientações do serviço de emergência. A lei não cria uma proteção geral para quem ajuda; o que pesa é agir com cuidado.
- **Escolas e espaços de recreação infantil** devem capacitar professores e funcionários em primeiros socorros (Lei Lucas)[4]. Mesmo que o grupo não se enquadre, é uma ótima prática.

Passo a passo "S.O.C.O.R.R.O."

1. **S**egurança: o local é seguro para você?
2. **O**lhe a vítima: está consciente? Respira?
3. **C**hame ajuda: **192** (SAMU) ou **193** (Bombeiros).
4. **O**riente-se pelo atendente.
5. **R**espiração: se não respira, comece a **RCP** (compressões no peito), se souber.
6. **R**esguarde: proteja a vítima do frio, do sol e de curiosos.
7. **O**bserve até o socorro chegar.

? Mito ou verdade

“Se eu não souber primeiros socorros, posso ir embora.” **MITO**

Chame o socorro.

“Sou obrigado a entrar num rio para salvar alguém, mesmo sem saber nadar.” **MITO**

A lei não exige que você arrisque a vida.

“Ligar para o 192 já é prestar socorro.” **VERDADE**

Quando você não pode fazer mais sem se arriscar, ligar já cumpre o dever.

∞ Fixe

Macete “S.O.C.O.R.R.O.”, acima.

Cada letra é um passo, na ordem: Segurança, Olhe, Chame, Oriente-se, Respiração, Resguarde, Observe.

Atividade: faça uma encenação com sua patrulha: um colega “machucado” na trilha. Quem faz o quê?

(resposta pessoal)

[1] CP, art. 135.
[2] Código de Trânsito Brasileiro, art. 304.
[3] CP, art. 13, §2º.
[4] Lei 13.722/2018 (Lei Lucas).

16.6 RESPONSABILIDADE DOS CHEFES: ACIDENTES, PROTEÇÃO E SEGURO

“Quem responde se um jovem se machucar na atividade?”

Quem leva crianças e jovens para uma atividade assume o **dever de cuidar** deles. Com planejamento, autorização dos pais, ficha médica e seguro, o chefe protege os jovens e a si mesmo.

Entenda

- **Responsabilidade civil (indenização):** quem, por **descuido**, causa dano deve indenizar[1]. A **associação** (o grupo escoteiro) pode ter de indenizar quando houver dano ligado à atividade e estiverem presentes os requisitos da responsabilidade civil[2].
- **Responsabilidade penal:** o chefe que assumiu o cuidado é **garantidor**. Se, por negligência, deixar de evitar um acidente grave, pode responder por **lesão corporal ou homicídio culposo**[3].
- **Dever de comunicar violência:** quem sabe ou suspeita de violência contra criança ou adolescente deve comunicar ao **Conselho Tutelar**, ao **Disque 100** ou à polícia[4]. Na violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, deixar de comunicar também pode ser crime[5].
- **Antecedentes:** instituições que trabalham com crianças e recebem recursos públicos devem exigir **certidões de antecedentes criminais** dos colaboradores, atualizadas periodicamente (a lei fala em 6 meses)[6]. Confira as exigências atuais. Mesmo quando não é obrigatório, é uma **boa prática**.

Quer saber mais?

→ União dos Escoteiros do Brasil: escoteiros.org.br (regras, Política de Proteção Infantojuvenil e seguro).

PR Região Escoteira do Paraná.

Na vida real

- **Os acidentes mais graves em atividades com jovens** envolvem **água** (rios, cachoeiras, mar), **trânsito** (deslocamento) e **altura**. Há condenações de monitores e responsáveis por afogamentos em excursões em que não havia supervisão adequada.
- **O que a Justiça olha:** havia **planejamento**? Os riscos foram **avaliados**? Os pais **sabiam** da atividade? Havia **adultos suficientes**? O socorro foi **rápido**?
- **Autorização dos pais não é "salvo-conduto".** Ela mostra que os pais estavam informados, mas **não afasta** a responsabilidade por negligência.
- **Seguro:** verifique se o registro anual na União dos Escoteiros do Brasil inclui seguro de acidentes pessoais e o que ele cobre.

Passo a passo: atividade segura

1. **Plano da atividade** aprovado, com **avaliação de riscos** (água, altura, clima, trânsito).
2. **Autorização** dos pais, com local, datas, transporte e contato.
3. **Ficha médica** atualizada (alergias, remédios, plano de saúde).
4. **Adultos suficientes**, com a regra de **nunca ficar sozinho** com um jovem (regra dos dois adultos).
5. **Kit de primeiros socorros** e pelo menos um adulto com curso.
6. **Plano de emergência:** hospital mais próximo, telefones, transporte.
7. **Registro de ocorrências:** se algo acontecer, anote tudo e avise os pais imediatamente.

? Mito ou verdade

“Com a autorização dos pais, o chefe não responde por nada.”

MITO

A autorização não tira o dever de cuidado do chefe.

“O chefe voluntário não tem responsabilidade, porque não recebe salário.”

MITO

O voluntário também tem dever de cuidado e pode responder.

“Suspeitar de abuso e não comunicar não dá nada.”

MITO

Quem suspeita de abuso deve comunicar ao Conselho Tutelar.

∞ Fixe

Macete “P.A.F.A.S.E.”: Plano, Autorização, Ficha, Adultos, Socorro, Emergência.

Cada letra é um item do passo a passo, na mesma ordem.

Atividade: monte, com sua chefia, um checklist de segurança para o próximo acampamento usando os 7 passos acima.

(resposta pessoal)

[1] CC, arts. 186 e 927.

[2] CC, arts. 932, III e IV, e 933; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, quando houver prestação de serviço.

[3] CP, arts. 13, §2º, “b”, 121, §3º, e 129, §6º.

[4] Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 13; Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), art. 23.

[5] Lei 14.344/2022, art. 26.

[6] ECA, art. 59-A, incluído pela Lei 14.811/2024.

16.7

IMAGEM DE MENORES NAS REDES DO GRUPO

"Posso postar a foto do acampamento?"

Postar foto de criança exige **autorização específica dos pais**, para uma finalidade clara; com adolescentes, ouça também o jovem. E mesmo com autorização, evite fotos que exponham, identifiquem a localização ou constranjam.

Entenda

- **Direito à imagem:** ninguém pode ter a imagem usada sem autorização, principalmente se causar constrangimento ou tiver fim comercial[1].
- **Crianças e adolescentes** têm proteção reforçada da imagem, da identidade e da privacidade[2].
- **LGPD:** fotos são **dados pessoais**. Dados de crianças precisam de **consentimento específico** de um dos pais e devem ser usados no **melhor interesse** da criança[3].
- **O consentimento pode ser revogado:** se os pais pedirem, o grupo deve **retirar** a foto, salvo se houver outra base legal válida para mantê-la.

Na vida real

- **Escolas, clubes e grupos já foram condenados** a indenizar por publicar fotos de alunos sem autorização ou em situação constrangedora.
- **Riscos reais:** fotos com **nome completo + local + horário** ajudam aliciadores (ver ponto 5.9). Regra de segurança do grupo: **nunca** publique fotos de **banho, roupa de banho ou trocando de roupa**.

Quer saber mais?

→ ANPD (dados de crianças): gov.br/anpd.

→ SaferNet: safernet.org.br.

Na vida real (continuação)

- **“Autorização genérica” na ficha de inscrição** é fraca. O ideal é um termo **específico**: quais canais (Instagram do grupo, site), para que finalidade, por quanto tempo.
- **O jovem também tem voz:** adolescente que não quer ser exposto deve ser ouvido.

Passo a passo: política de imagem do grupo

1. Tenha um **termo de autorização de imagem** separado e específico, assinado pelos pais.
2. Mantenha uma **lista** de quem **não** pode aparecer.
3. Prefira fotos **de grupo, de costas ou de longe**, sem nome completo.
4. **Não publique a localização em tempo real**; poste depois da atividade.
5. **Retire a foto** imediatamente se os pais ou o jovem pedirem.

Mito ou verdade

“Se a foto é de uma atividade pública, posso postar.” **MITO**

Foto de criança ou adolescente precisa de autorização, mesmo em atividade pública.

“A autorização vale para sempre.” **MITO**

Pode ser revogada.

∞ Fixe

Macete “A.F.A.S.T.E.” (o que afastar das redes): Autorização sem? Fora! Fotos íntimas? Fora! Ao vivo? Depois! Sobrenome e escola? Fora! Tirar quando pedirem! Expor ou constranger? Nunca!

Cada letra é um cuidado antes de postar; a palavra “afaste” lembra o que deve ficar longe das redes.

Atividade: escolha 3 fotos do último acampamento e decida: esta pode ser postada? Por quê?

(resposta pessoal)

[1] Constituição Federal (CF), art. 5º, X; CC, art. 20.

[2] ECA, arts. 17 e 100, parágrafo único, V.

[3] Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 14.

16.8 O GRUPO ESCOTEIRO COMO PESSOA JURÍDICA
"O grupo escoteiro é uma empresa?"

O grupo escoteiro é uma **associação**: uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, com estatuto, CNPJ, diretoria e contas próprias. Quase todos que atuam nele são **voluntários**, e o dinheiro do grupo **nunca** se mistura com o de ninguém.

Entenda

- **Associação** é a união de pessoas para fins **não econômicos**[1]. Ela pode ter receitas (mensalidades, campanhas, doações), mas **não distribui lucro**.
- **O estatuto** deve dizer: nome, finalidade, sede, como entrar e sair, direitos e deveres dos associados, fontes de recursos, como funcionam os órgãos e como alterar o estatuto[2].
- **A Assembleia Geral** é quem **destitui a diretoria** e **altera o estatuto**[3]. Quem elege a diretoria, e por quanto tempo, é o **estatuto** que diz.
- **Registro:** o estatuto e as atas são registrados no **Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas**, e o grupo tem **CNPJ**.
- **Voluntariado:** o trabalho voluntário **não gera vínculo de emprego**. O **termo de adesão** escrito é obrigatório, mas não basta: o trabalho precisa ser realmente voluntário e sem pagamento. O voluntário pode ser **reembolsado** de despesas autorizadas pela entidade e comprovadas[4].
- **Parcerias com o governo** (prefeitura, estado) seguem regras próprias de transparência e prestação de contas[5].

Quer saber mais?

→ União dos Escoteiros do Brasil: escoteiros.org.br (modelos de estatuto).

PR Região Escoteira do Paraná.

Na vida real

- **Conta bancária do grupo**, no CNPJ do grupo. **Nunca** use a conta pessoal de um chefe ou diretor, mesmo "temporariamente". Isso confunde patrimônios e pode responsabilizar a pessoa.
- **Diretores podem responder** com os próprios bens se o juiz reconhecer **abuso**, **desvio de finalidade** ou **confusão patrimonial**[6].
- **Prestação de contas** periódica à assembleia e um **conselho fiscal** ativo evitam a maioria dos conflitos.
- **Mesmo sem lucro, há obrigações** com a Receita Federal (declarações anuais) e com a LGPD (dados e fichas médicas dos jovens). Um **contador** é essencial.

Passo a passo: grupo em dia

1. **Estatuto** atualizado e registrado.
2. **Atas** de eleição registradas, com a diretoria em mandato.
3. **CNPJ** ativo e com o endereço certo.
4. **Conta bancária** própria e **livro caixa** com comprovantes.
5. **Termos de adesão** de todos os voluntários.
6. **Prestação de contas** à assembleia, com parecer do conselho fiscal.

Mito ou verdade

"Associação não pode cobrar mensalidade." MITO

Pode, desde que não distribua lucro.

? Mito ou verdade (continuação)

“Voluntário pode processar o grupo pedindo carteira assinada.” **DEPENDE**

Se houver termo de adesão e o trabalho for realmente voluntário, não há vínculo de emprego.

“O tesoureiro pode usar a conta dele para o grupo.” **MITO**

O dinheiro do grupo fica na conta do grupo, nunca na de uma pessoa.

∞ Fixe

Macete “E.A.C.C.T.P.”: Estatuto, Atas, CNPJ, Conta, Termos, Prestação de contas.

Cada letra é um item do passo a passo “grupo em dia”, na mesma ordem.

Atividade: leia o estatuto do seu grupo escoteiro e responda: quem elege a diretoria? De quanto em quanto tempo?

(resposta pessoal)

[1] CC, art. 53.
[2] CC, art. 54.
[3] CC, art. 59.
[4] Lei 9.608/1998, arts. 1º a 3º.
[5] Lei 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil).
[6] CC, art. 50.

16.9

BALÃO E FOGOS DE ARTIFÍCIO

"Vamos soltar um balão na festa junina?"

Soltar balão de fogo **é crime ambiental**, mesmo em festa junina. Fogos de artifício não são proibidos em todo lugar, mas têm regras, e vender fogos para menores é crime.

Entenda

- **Fabricar, vender, transportar ou soltar balões** que possam provocar incêndio em florestas ou áreas urbanas é **crime**: detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas[1].
- **Soltar fogos em lugar habitado** ou em via pública, sem licença da autoridade, pode ser **contravenção penal**[2]. Confira também as regras da sua cidade.
- **Vender fogos a crianças e adolescentes** é **crime**, salvo os de pequeno potencial que, pelo seu reduzido potencial, não causem dano físico em caso de uso indevido[3].
- **Explosão** que coloque pessoas em perigo é crime grave[4].

Na vida real

- **Balões causam incêndios em matas e também ameaçam a aviação**, porque caem perto de aeroportos e redes elétricas. A polícia ambiental faz operações todo ano em junho e julho.
- **Fogos com estampido** (barulho) são **proibidos ou restringidos** em algumas cidades por causa dos animais, das pessoas com autismo e dos idosos. Verifique a lei da cidade onde será a atividade.

Quer saber mais?

PR Corpo de Bombeiros do Paraná: bombeiros.pr.gov.br.

PR Polícia Ambiental Força Verde (Paraná).

Na vida real (continuação)

- **Queimaduras e amputações de dedos** com fogos são comuns nas festas de fim de ano e em jogos de futebol.

Passo a passo

1. **Balão:** só os **sem fogo** (de gás hélio ou decorativos).
2. **Fogos:** compre em loja autorizada, com o selo do Inmetro.
3. **Adulto** manuseia; criança só olha, de longe.
4. **Nunca** acenda fogos na mão, perto de matas ou em direção a pessoas.
5. **Viu um balão caindo?** Ligue **193** (Bombeiros).

Mito ou verdade

"Balão de festa junina é tradição, então é permitido." **MITO**

Soltar balão é crime ambiental.

"Menor pode comprar qualquer fogo." **MITO**

Vender fogos a menor de 18 é crime, salvo os de pequeno potencial.

∞ Fixe

“Balão com fogo = Bombeiro na certa”.

Balão com fogo acaba em incêndio, e incêndio chama o Bombeiro.

Atividade: crie uma campanha de 3 frases para a festa junina do grupo explicando por que balão de fogo é perigoso.

(resposta pessoal)

[1] Lei 9.605/1998, art. 42.
[2] Lei das Contravenções Penais, art. 28, parágrafo único.
[3] ECA, art. 244.
[4] CP, art. 251.

16.10 AIRSOFT, PAINTBALL E SIMULACRO DE ARMA

“Airsoft e paintball são permitidos?”

Airsoft e paintball são esportes permitidos, mas os equipamentos seguem regras do Exército: pelas regras atuais, só maiores de 18 anos podem comprar, o airsoft deve ter a **ponta laranja**, e o transporte deve ser feito em estojo. Andar com réplica de arma na rua é perigoso e pode ser ilegal.

Entenda

- **Os equipamentos de airsoft e paintball** seguem regras próprias do **Exército**, conforme o tipo de equipamento. Pelas regras atuais, a venda é só para **maiores de 18 anos**, com documento; confira as exigências antes de comprar[1].
- **Airsoft** deve ter **ponta na cor laranja fluorescente ou vermelho vivo**, para não ser confundido com arma de fogo[1].
- **Vender arma, munição ou explosivo** para criança ou adolescente é **crime**[2].
- **Simulacro** (réplica de arma de fogo que pode ser confundida com uma verdadeira): é **proibido** fabricar, vender e importar brinquedos e réplicas que possam ser confundidos com armas de fogo, salvo exceções reguladas pelo Exército[3].
- **Menores** podem praticar em campos e eventos que aceitem a participação deles, com **autorização dos pais**, conforme as regras do local.

Quer saber mais?

→ Exército Brasileiro, Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados: dfpc.eb.mil.br.

→ Federações e associações de airsoft e paintball.

Na vida real

- **O maior risco é ser confundido com um criminoso.** Há casos de jovens feridos ou mortos por andar com réplica ou airsoft sem a ponta laranja em via pública.
- **Usar simulacro num assalto** continua sendo roubo: a ameaça é real para a vítima.
- **Transporte:** sempre em **estojo fechado**, desmuniciado, com a **nota fiscal**, direto para o campo.

Passo a passo

1. Pratique só em **campos ou arenas** organizados.
2. Use **óculos e máscara de proteção** sempre.
3. Transporte em **estojo**, com nota fiscal.
4. **Nunca** mostre ou manuseie o equipamento em via pública.
5. Abordado com o equipamento? Mãos visíveis e explique com calma (ver ponto 4.1).

Mito ou verdade

"Tirar a ponta laranja deixa mais realista e não tem problema."

MITO

É irregular e perigoso.

"Adolescente pode comprar airsoft."

MITO

A compra é só para maiores de 18 anos.

∞ Fixe

“Ponta laranja, Estojo fechado, Só no campo”.

Três cuidados que evitam que o equipamento seja confundido com uma arma de verdade.

Atividade: responda: por que a ponta laranja é importante para a segurança de quem joga e da polícia?

(resposta na p. 462)

[1] Normas do Comando do Exército sobre armas de pressão (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados); Decreto 11.615/2023.

[2] ECA, art. 242.

[3] Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 26.

16.11

INTERCÂMBIO E JAMBOREE NO EXTERIOR: PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO PARA MENOR

"Fui selecionado para o Jamboree!"

Menor que viaja para fora do Brasil sem os dois pais precisa de **autorização** por escrito (no papel com firma reconhecida, eletrônica, ou no próprio passaporte). Comece cedo: passaporte, autorização, seguro e vacinas levam tempo.

Entenda

- **Passaporte de menor:** a emissão precisa da autorização exigida pela Polícia Federal, em regra dos **dois pais** (ou do juiz, se um deles não puder ou não quiser)[1].
- **Viagem internacional de menor**[2]:

Viaja com	Precisa de
Os dois pais	Nada além dos documentos
Só um dos pais	**Autorização do outro** (ou autorização já registrada no passaporte)
Outro adulto (por exemplo, o chefe escoteiro) ou sozinho	**Autorização dos dois pais**

Quer saber mais?

→ Polícia Federal (passaporte): gov.br/pf.
→ e-Notariado (AEV): e-notariado.org.br.
→ Portal Consular do Itamaraty: gov.br/mre.
→ 26º Jamboree Mundial: jamboree2027.org.

Entenda (continuação)

- **Formas de autorização**[3]:
  - formulário do CNJ com **firma reconhecida** em cartório;
  - **Autorização Eletrônica de Viagem (AEV)**, feita pelo e-Notariado;
  - autorização **escrita no próprio passaporte**, válida enquanto ele valer.
- **No exterior, valem as leis de lá:** idade para bebida, regras sobre facas e canivetes, drogas, comportamento.

Na vida real

- **O 26º Jamboree Mundial Escoteiro** acontece de **30 de julho a 8 de agosto de 2027**, em **Gdańsk, na Polônia**. A Polônia faz parte do **espaço Schengen**: o brasileiro não precisa de visto para turismo de curta duração, mas deve ter **passaporte válido**, **seguro-viagem** (para a Europa, recomenda-se cobertura mínima de 30 mil euros, valor que pode ser pedido na fronteira) e comprovantes de viagem. A **nova autorização eletrônica europeia (ETIAS)** tem início previsto para o fim de 2026. Confira, perto da viagem, nos sites oficiais da União Europeia, da Polônia e do Itamaraty, todos os requisitos de entrada.
- **Remédios:** leve a receita (de preferência em inglês) e confira se o remédio é permitido no país.
- **Vacinas:** alguns países exigem o **Certificado Internacional de Vacinação** (por exemplo, contra a febre amarela).
- **Problemas no exterior:** o **consulado brasileiro** ajuda em casos de perda de passaporte, prisão ou emergência, mas **não paga** despesas nem interfere na Justiça do outro país.

Passo a passo (com 6 a 12 meses de antecedência)

1. **Passaporte:** agende na Polícia Federal com os dois pais (ou com a autorização deles).
2. **Autorização de viagem:** faça a AEV pelo e-Notariado ou o formulário com firma reconhecida (leve **duas vias**).
3. **Requisitos do destino:** visto, ETIAS, validade mínima do passaporte.
4. **Seguro-viagem** com a cobertura exigida.
5. **Vacinas** e certificado internacional, se exigido.
6. **Cópias digitais** de todos os documentos, em nuvem.
7. **Cadastre a viagem** no Portal Consular do Itamaraty.

Mito ou verdade

"Com o chefe escoteiro, o menor não precisa de autorização dos pais." **MITO**

Precisa da autorização dos dois.

"No exterior, eu levo os direitos do Brasil comigo." **MITO**

Vale a lei do país.

"A autorização pode ser feita pela internet." **VERDADE**

Pela Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), feita no cartório pela internet.

∞ Fixe

Macete “P.A.S.S.E.”: Passaporte, Autorização, Seguro, Saúde (vacinas e remédios), Embaixada/consulado (contatos).

O “passe” para a viagem: cada letra é um documento ou cuidado a providenciar.

Atividade: monte a linha do tempo da sua preparação para o Jamboree: o que fazer 12, 6, 3 e 1 mês antes?

(resposta pessoal; sugestão no fim do capítulo)

[1] Decreto 5.978/2006 e normas da Polícia Federal sobre passaportes.

[2] ECA, arts. 84 e 85.

[3] Resolução CNJ 295/2019; Provimento CNJ 103/2020, hoje no Código Nacional de Normas.

Respostas das atividades

16.1 (a) **Ferramenta**: guardado, a caminho da atividade, com o equipamento. (b) **Problema**: não há contexto que justifique, e o local aumenta o risco. (c) **Problema sério**: o contexto de conflito mostra potencial de ferir.

16.3 **Mensagem ao fazendeiro (sugestão):**

"Bom dia, Sr. José! Sou chefe do Grupo Escoteiro X, de Curitiba. No sábado, dia 10, uma patrulha de 6 jovens e 2 adultos vai fazer uma caminhada pela região. Gostaríamos de pedir sua permissão para atravessar seu terreno pela estrada da porteira, das 9h às 11h. Prometemos fechar as porteiras, não mexer nos animais e não deixar lixo. Muito obrigado!"

16.4 (1) Procure o contato do dono nos documentos ou nas redes sociais. (2) Se conseguir, combine a devolução num lugar público. (3) Se não conseguir, entregue à **polícia**, ou entregue os documentos aos **Correios** e o dinheiro à polícia, pegando um comprovante. Tudo isso **em até 15 dias**.

16.10 A ponta laranja mostra **à distância** que não é arma de fogo. Isso evita que a polícia ou outras pessoas reajam como se fosse uma ameaça real, protegendo a vida de quem joga.

16.11 **Linha do tempo (sugestão): 12 meses:** passaporte e conversa com a família sobre custos. **6 meses:** autorização de viagem, verificação de visto ou ETIAS, vacinas. **3 meses:** seguro-viagem, receitas dos remédios, cópias digitais. **1 mês:** cadastro no Portal Consular, conferência final de documentos e da bagagem (canivete nunca na bagagem de mão!).

O que levar na mochila

O capítulo em uma página. Marque o que você já sabe de cor.

- ☐ **16.1** Canivete na mochila, guardado e a caminho da atividade, pode ser visto como ferramenta; faca na cintura na cidade, não. Em avião, nunca na bagagem de mão. *Macete:* F.A.C.A. (Ferramenta, Atividade, Contexto, Acondicionada).
- ☐ **16.2** Fogueira só onde é permitido; destruir floresta em APP e soltar fogo em mata podem ser crime. Drone e pesca têm regras próprias. *Macete:* “Leve só fotos, deixe só pegadas, mate só o tempo”.
- ☐ **16.3** Praia é bem público, mas acampar depende da prefeitura; terreno particular exige autorização do dono. *Macete:* “Pergunte, Passe, Porteira fechada”.
- ☐ **16.4** Achou, procure o dono; não achou, entregue à polícia ou ao achados e perdidos. Pix errado se devolve. *Macete:* “Achou, Avisou, Aguardou não, Agiu em até 15 dias”.
- ☐ **16.5** Omitir socorro é crime; se não pode ajudar sem risco, ligue 192 ou 193 e siga as orientações. *Macete:* S.O.C.O.R.R.O.
- ☐ **16.6** Chefes têm dever de cuidado; a associação pode ter de indenizar. Plano, autorização e ficha médica protegem todos. *Macete:* P.A.F.A.S.E.
- ☐ **16.7** Foto de criança só com autorização dos pais e finalidade clara; se pedirem, retire. *Macete:* A.F.A.S.T.E.
- ☐ **16.8** O grupo é associação sem fins lucrativos: estatuto, atas, CNPJ, conta própria e prestação de contas. *Macete:* E.A.C.C.T.P.
- ☐ **16.9** Soltar balão é crime ambiental; fogos têm regras e não podem ser vendidos a menores. *Macete:* “Balão com fogo = Bombeiro na certa”.
- ☐ **16.10** Airsoft e paintball são permitidos, com regras do Exército e uso só em local próprio. *Macete:* “Ponta laranja, Estojo fechado, Só no campo”.

- [ ] **16.11** Viagem internacional: passaporte, autorização dos pais, seguro e vacinas; confira os requisitos perto da viagem. *Macete:* P.A.S.S.E.

Anotações

PARA CONSULTAR E GUARDAR

A–D

Anexos

Palavras difíceis, telefones, onde buscar ajuda e os valores que mudam todo ano.

A Glossário — 468
O que quer dizer essa palavra?

B Telefones úteis — 472

C Onde buscar ajuda — 474

D Números que mudam todo ano — 476
Valores de outubro de 2026

ANEXO A

Glossário

Palavras do mundo jurídico que aparecem no livro, explicadas em uma frase. O número entre parênteses indica um ponto onde ela aparece.

Palavra	O que quer dizer
Ação (judicial)	O pedido que se faz ao juiz para resolver um problema. (6.3)
Advogado	Profissional que representa a pessoa na Justiça. Quem não pode pagar tem a Defensoria Pública. (6.4)
Alvará	Autorização do juiz ou da prefeitura para fazer algo (sacar um valor, abrir um negócio). (15.1)
Apólice	O contrato do seguro, com o que ele cobre e o que não cobre. (9.4)
Ato infracional	O “crime” cometido por adolescente. Leva a medidas socioeducativas, não a pena de prisão. (5.2)
ATPV-e	Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, em formato digital. É o “recibo” da venda do carro ou da moto. (15.5)
Audiência	O encontro no fórum, com o juiz ou o conciliador, para tentar um acordo ou ouvir as partes. (6.1)
Averbação	Anotação feita numa certidão ou matrícula (por exemplo, o divórcio na certidão de casamento). (14.6)
Boletim de ocorrência (BO)	O registro de um fato na polícia. Muitos podem ser feitos pela internet. (12.1)
CadÚnico	O cadastro do governo para famílias de baixa renda, porta de entrada dos programas sociais. (3.3)
Caução	Um valor dado como garantia, que é devolvido no fim (por exemplo, no aluguel). (13.2)
Certidão	Documento oficial que comprova um fato (nascimento, casamento, óbito, “nada consta”). (2.2)

Palavra	O que quer dizer
CIN	Carteira de Identidade Nacional, a nova identidade, que usa o número do CPF. (2.2)
Citação	O aviso oficial de que existe um processo contra você. A partir dela, começam os prazos. (6.1)
Conciliação e mediação	Conversas guiadas por uma pessoa neutra para chegar a um acordo, sem o juiz decidir. (6.3)
Contravenção penal	Infração penal mais leve que o crime (por exemplo, perturbar o sossego). (13.3)
Crime	Conduta grave que a lei proíbe sob ameaça de pena. (5.1)
Dano moral	O sofrimento ou a humilhação causados por alguém, que pode ser indenizado em dinheiro. (10.1)
Defensoria Pública	Órgão que dá advogado gratuito a quem não pode pagar. (6.4)
Escritura pública	Documento feito pelo tabelião, com fé pública (por exemplo, na compra de imóvel). (15.4)
Flagrante	Quando a pessoa é presa no momento do crime ou logo depois. (5.1)
Franquia	No seguro, a parte do prejuízo que você mesmo paga antes de a seguradora pagar o resto. (9.4)
Habeas corpus	Pedido ao juiz para proteger a liberdade de quem foi preso ou ameaçado de prisão ilegal. (2.1)
Herdeiro necessário	Filhos, pais e cônjuge, que têm direito garantido a metade da herança. (15.2)
Intimação	O aviso oficial para fazer algo num processo (comparecer, pagar, responder). (6.1)
Inventário	O processo que lista e divide os bens de quem morreu. (15.2)
Juizado Especial	A parte da Justiça para causas menores, mais rápida e, até certo valor, sem advogado. (6.3)

Palavra	O que quer dizer
Jurisprudência	O conjunto de decisões dos tribunais sobre um tema: a lei "como é aplicada". (1.1)
Legítima	A metade da herança reservada aos herdeiros necessários. (15.3)
Liminar	Decisão rápida do juiz, no começo do processo, para evitar um prejuízo urgente. (2.1)
Mandado	Ordem escrita do juiz (de prisão, de busca, de citação). (4.1)
Matrícula (do imóvel)	A "certidão de nascimento" do imóvel, no Registro de Imóveis. (15.4)
Meação	A metade dos bens comuns que já pertence ao cônjuge, antes da herança. (15.2)
MED	Mecanismo Especial de Devolução do Pix: o pedido ao banco para tentar recuperar o dinheiro de um golpe. (12.1)
Ministério Público (MP)	Órgão que acusa nos crimes e defende os interesses da sociedade, de crianças e de idosos. (6.4)
Pessoa jurídica	Uma "pessoa" criada pela lei, como uma empresa ou associação, com CNPJ. (16.8)
Prescrição	A perda do prazo para cobrar ou processar alguém na Justiça. Depois dela, a dívida não pode mais ser cobrada na Justiça. (9.1)
Procon	Órgão público de defesa do consumidor. (10.1)
Procuração	Documento em que você autoriza outra pessoa a agir em seu nome. (15.6)
Recurso	Pedido para que um tribunal reveja a decisão do juiz. (6.3)
Regime de bens	As regras que dizem o que é de quem no casamento ou na união estável. (14.5)
Sentença	A decisão do juiz que resolve o processo. (6.3)

Palavra	O que quer dizer
Sinistro	No seguro, o acontecimento que dá direito à indenização: o roubo, a batida, o incêndio. (9.4)
STF	Supremo Tribunal Federal: a última palavra sobre a Constituição. (1.3)
STJ	Superior Tribunal de Justiça: a última palavra sobre as leis federais. (1.3)
Súmula	Um resumo do entendimento repetido de um tribunal, que orienta os outros juízes. (1.3)
Tabelião (Tabelionato de Notas)	O cartório que faz escrituras, procurações e reconhece firmas. (2.4)
Usucapião	Tornar-se dono de um bem pela posse prolongada, cumprindo os requisitos da lei. (15.4)
Vara	A “sala” do juiz no fórum, dividida por assunto (Vara de Família, Vara Criminal). (6.1)

ANEXO B

Telefones úteis

🚨 Emergência (ligação gratuita, inclusive de celular sem crédito)

Número	Serviço
190	Polícia Militar
192	SAMU (emergência médica)
193	Corpo de Bombeiros
191	Polícia Rodoviária Federal
197	Polícia Civil
199	Defesa Civil
153	Guarda Municipal

🤝 Proteção e apoio

Número	Serviço
180	Central de Atendimento à Mulher (violência contra a mulher)
100	Disque Direitos Humanos (crianças, idosos, pessoas com deficiência, discriminação)
188	CVV, Centro de Valorização da Vida (apoio emocional, 24 horas)
PR **181**	Disque-Denúncia (Paraná, anônimo)

🏛️ Serviços públicos

Número	Serviço
PR **156**	Central de Atendimento da Prefeitura de Curitiba
PR **129**	Disque Defensoria (Defensoria Pública do Paraná), de segunda a sexta, das 11h às 16h

Número	Serviço
PR **0800 041 1512**	Procon-PR
135	INSS
136	Disque Saúde (Ministério da Saúde)
158	Alô Trabalho (Ministério do Trabalho)

📱 Aplicativos e sites que resolvem muita coisa

- **gov.br**: a porta de entrada dos serviços federais (CIN, CPF, Carteira de Trabalho Digital, Meu INSS).
- **consumidor.gov.br**: reclamações contra empresas.
- **Celular Seguro**: bloqueio de celular roubado (ver ponto 12.3).
- **Valores a Receber** (Banco Central): dinheiro esquecido em bancos.
- PR **Defensoria Pública do Paraná**: defensoriapublica.pr.def.br.

✍️ Espaço para completar

Contato	Telefone
Meu Grupo Escoteiro	
Chefe da minha seção	
Conselho Tutelar da minha região	
Delegacia mais próxima	
Posto de saúde (UBS)	
Procon da minha cidade	

ANEXO C

Onde buscar ajuda

Os contatos também aparecem dentro de cada ponto do livro. Aqui eles estão juntos, organizados pelo problema. Na dúvida, comece pela primeira linha.

Se o problema é...	Procure	Veja o ponto
Preciso de advogado e não posso pagar	PR **Defensoria Pública do Paraná**: Disque 129 (segunda a sexta, das 11h às 16h) e defensoriapublica.pr.def.br. Também ajudam os PR **núcleos de prática jurídica** das faculdades de Direito (UFPR, PUCPR e outras)	6.4
Quero processar, e a causa é pequena	PR **Juizado Especial**: tjpr.jus.br. Contra o INSS ou outro órgão federal: PR **Juizado Especial Federal**: jfpr.jus.br. Para tentar um acordo antes: PR **CEJUSC**, do Tribunal de Justiça	6.3
A loja, o banco, a operadora ou o plano de saúde não resolve	**consumidor.gov.br** e PR **Procon-PR**: 0800 041 1512 e procon.pr.gov.br (em Curitiba, Rua Emiliano Perneta, 47, Centro)	10.1
Caí num golpe do Pix	**Seu banco, na hora**: peça a devolução pelo MED. Depois, o boletim de ocorrência. Reclamação contra o banco: **Banco Central**, bcb.gov.br	12.1
Crime pela internet, foto íntima vazada, perfil falso	**SaferNet**: safernet.org.br. PR **Polícia Civil do Paraná**: boletim de ocorrência online	5.5 e 12.4
Violência contra a mulher	**180** (24 horas, também pelo WhatsApp). Em perigo agora: **190**. PR **Casa da Mulher Brasileira**, em Curitiba	5.8

Se o problema é...	Procure	Veja o ponto
Criança, adolescente ou idoso em risco	**Conselho Tutelar** (PR em Curitiba, pela Central 156) e **Disque 100**	14.9
Abuso de um policial	PR **Corregedorias** da Polícia Militar e da Polícia Civil do Paraná e PR **Ouvidoria** da Secretaria de Segurança Pública	4.1
Problema no trabalho	**Sindicato** da sua categoria, PR **Ministério Público do Trabalho**: prt9.mpt.mp.br, e PR **Justiça do Trabalho**: trt9.jus.br	7.2 e 7.4
INSS, aposentadoria ou auxílio	**Meu INSS** (app e site) e telefone **135**	7.7
Ajuda do governo (Bolsa Família, CadÚnico)	PR **CRAS** do seu bairro (em Curitiba, pelo site da FAS)	3.3
Não estou bem e preciso conversar	**CVV**: **188** (24 horas) e cvv.org.br. PR **CAPS** de Curitiba, pelo site da Secretaria Municipal da Saúde	3.2
Um problema que atinge muita gente (dinheiro público, meio ambiente)	PR **Ministério Público do Paraná**: mppr.mp.br	2.1
O órgão público não responde	A **ouvidoria** do próprio órgão. Para órgãos federais: **Fala.BR**, falabr.cgu.gov.br	2.3

ANEXO D

Números que mudam todo ano

Valores de outubro de 2026.

Valores, limites e prazos mudam com o tempo. Antes de agir, confira o número no site oficial.

O quê	Valor em outubro de 2026	Veja o ponto
Salário mínimo nacional	R$ 1.621	7.1
Juizado Especial Cível, sem advogado (20 salários mínimos)	até R$ 32.420	6.3
Juizado Especial Cível, com advogado (40 salários mínimos)	até R$ 64.840	6.3
Juizado Especial Federal, sem advogado (60 salários mínimos)	até R$ 97.260	6.3
Bolsa Família: renda para entrar	até R$ 218 por pessoa	3.3
Bolsa Família: valor mínimo	R$ 600 por família, mais adicionais	3.3
Bolsa Família: regra de proteção	renda de até R$ 706 por pessoa, por até 12 meses	3.3
Tarifa Social de Energia	conta grátis até 80 kWh por mês	3.3
Saque-calamidade do FGTS	até R$ 6.220	2.8
Multa da Lei Seca	R$ 2.934,70 e 12 meses sem dirigir	4.5
DAS do MEI (boleto mensal)	cerca de R$ 82 a R$ 87	8.1
Limite de faturamento do MEI	R$ 81 mil por ano	8.1
Isenção do Imposto de Renda sobre o salário	até R$ 5 mil por mês	8.2
Limite noturno do Pix (20h às 6h)	em geral, R$ 1.000	12.1

O quê	Valor em outubro de 2026	Veja o ponto
Licença-paternidade	5 dias; 10 em 2027, 15 em 2028 e 20 a partir de 2029	14.1

Fim da trilha.
Começo do caminho.

Ninguém precisa decorar a lei. O que muda a vida é saber que o direito existe e saber onde pedir ajuda. Se este guia te ajudou uma vez, ele já valeu a pena.

Leve o que aprendeu para quem está perto: um avô que não sabe pedir um benefício, uma amiga que caiu num golpe, um vizinho que foi abordado. Escoteiro deixa o mundo um pouco melhor do que encontrou.

As leis e os valores mudam. Antes de agir, confira a data deste guia e os contatos do Anexo C.

André Yassuo Freitas

Curitiba, outubro de 2026

SERVIR.

“Fui abordado pela polícia.” “A loja não quer trocar.” “Meu voo foi cancelado.” Quando acontece com você, o que fazer?

Este guia explica seus direitos em linguagem simples, mostra como a lei funciona na vida real e diz onde buscar ajuda. Cada situação vem com passo a passo e macete para lembrar.

16
capítulos

110
situações do dia a dia

A–D
anexos com contatos e valores

André Yassuo Freitas · Curitiba · 2026